

조합외국환규정(예)

소관부서 : 상호금융수신지원부(T:3057)

[2008. 8. 21. 제정]
[2013. 12. 24. 개정]

제1조(목적) 이 규정은 본 조합(이하 "조합"이라 한다)의 외국환업무 처리에 관한 기본적인 사항에 대해 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 조합 외국환 업무에 관하여 외규에서 따로 정한 사항 외에는 이 규정을 적용한다.

제3조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "본부부서"라 함은 조합의 외국환업무를 지원하는 중앙회의 외국환 관련 부서를 말한다.
2. "외국환영업점"(이하 "영업점"이라 한다)이라 함은 조합의 금융점포 중 관계법령이 정하는 바에 따라 외국환업무를 할 수 있는 영업점을 말한다.
3. "농협은행외국환사무소"(이하 "농협은행사무소"이라 한다)이라 함은 외국환을 취급하는 농협은행영업점, 집중센터, 국외점포 등을 말한다.(2013.12.24. 개정)

제4조(외국환업무의 범위) 외국환 업무의 범위는 다음과 같다.

1. 외국환거래기본약관이 적용되는 다음 각 목의 업무
 - 가. 외국통화의 매매
 - 나. 외화수표의 추심
 - 다. 여행자수표 판매
 - 라. 가목 및 다목에 준하거나 부대하는 외국환업무
2. 제1호의 업무를 처리함에 따라 발생하는 다음 각 목의 업무
 - 가. 외화본지점업무
 - 나. 외화자금업무
 - 다. 외화계산업무
 - 라. 외화대사업무
 - 마. 환거래(Corres)계약업무
 - 바. 외신시설 관리업무

사. 가목 내지 바목에 준하거나 부대하는 외국환업무

제5조(업무의 위임 등) 다음 각 호의 업무는 본부부서에서 하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 본부부서 관련업무 부서장은 외국환업무의 효율적 수행을 위하여 필요한 경우 농협은행사무소에 특정업무의 처리를 위임하거나 대행하는 외국환 모점을 지정할 수 있다.(2013.12.24. 개정)

1. 조합 관련 외국환업무
2. 대외거래 및 타외국환은행과의 계약 체결 및 여타 농협은행사무소에 대한 업무의 위임(2013.12.24. 개정)
3. 제2호의 업무에 의한 계정의 개설 및 기표 처리
4. 조합 관련 농협은행사무소에 대한 업무 지도 및 업무 범위 조정(2013.12.24. 개정)
5. 서류 및 전신문의 수발업무
6. 외신시설 관리업무
7. 외국환 중계업무
8. 외화자금관리업무
9. 제1호 내지 제8호에 준하는 업무

제6조(업무취급 범위) 영업점은 다음 각 호의 외국환 업무를 취급한다.

1. 관계법령에 의한 외국환업무취급기관 업무 및 환전영업자 업무(2013.12.24. 개정)
2. 대내적인 외국환 업무의 처리
3. 기타 본부부서가 위임하는 업무

제7조(환율 및 취급수수료 등) 외국환 거래를 위한 환율과 취급수수료 등은 본 부부서장이 정하는 바에 의한다.

제8조(전신 등에 의한 업무처리) 자금의 이체 및 지급, 기타거래 등에 있어 농협은행사무소가 원거리에 소재하고 있거나 신속을 필요로 하는 경우에는 팩시밀리, 텔렉스, 온라인, 전자사서함 등에 의하여 신청할 수 있다.(2013.12.24. 개정)

제9조(계정처리 및 사후관리) 외국환 거래를 위한 계정처리 및 사후관리는 한국은행의 외국환거래업무취급절차에 따라 다음 각 호에 의한다.

1. 고객거래에 따른 계정처리 및 사후관리는 발생 영업점, 본부부서 및 농협은행사무소에서 한다.(2013.12.24. 개정)
2. 대외거래 및 타 외국환은행과의 거래에 따른 계정처리 및 사후관리는 본 부부서에서 한다.

제10조(거래기준) ①외국환 업무의 거래기준일은 따로 정하지 않는 한 영업점,

본부부서 및 농협은행사무소에서 서류 등을 접수한 일자로 한다.(2013.12.24. 개정)

②외국환 업무의 거래 및 서류 등의 번호는 따로 정하지 않는 한 최초 취급 영업점, 본부부서 및 농협은행사무소에서 부여한 번호에 따른다.(2013.12.24. 개정)

제11조(전산처리) 외국환 업무를 전산으로 처리할 경우에는 외국환 업무에 관련되는 장표의 기장 등을 생략할 수 있으며, 전표처리는 일괄하여 전산 출력할 수 있다.

제12조(업무방법) 이 규정에서 정하지 아니한 외국환 업무의 세부처리 사항 등에 관하여는 조합 외국환업무방법으로 정한다.

부 칙

이 규정은 2008년 8월 21일부터 시행한다.

부 칙 (2013.12.24. 개정)

이 규정은 2013년 12월 27일부터 시행한다.

상호금융 리스크관리규정(예)

소관부서 : 상호금융리스크관리부(T:2742)

2000. 12. 29.	제	정
2002. 12. 29.	개	정
2005. 6. 24.	개	정
2006. 12. 27.	개	정
2008. 8. 26.	개	정
2012. 1. 11.	개	정
2016. 1. 1.	전문개정	
2019. 1. 1.	개	정
2020. 5. 11.	개	정

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 본 조합의 상호금융사업을 영위함에 있어 발생하는 각종 리스크를 사전에 예방하고 효율적으로 관리하는데 필요한 사항을 정함으로써 상호금융사업의 건전성 및 안정성을 도모함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) ①이 규정은 상호금융사업 전반에서 발생할 수 있는 모든 부문의 리스크를 대상으로 한다.(2020.5.11. 개정)

②리스크관리는 유동성·금리·신용·시장·운영·신용편중리스크 등으로 구분하여 관리한다.

제3조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.(2020.5.11. 개정)

1. "리스크"란 상호금융사업 경영활동과정에서 발생하는 각종 불확실성 또는 손실발생 가능성을 말한다.
2. "유동성리스크"란 자산과 부채의 만기가 불일치하거나 예상하지 못한 자금 유출 등으로 자금부족 상태가 발생함으로써 고금리의 조달 또는 보유증권의 불리한 매각 등으로 손실을 입게 될 리스크를 말한다.
3. "금리리스크"란 자산과 부채의 금리만기 불일치 등으로 인해 금리 변동시 순이자이익 또는 순자산가치가 감소하는 리스크를 말한다.
4. "신용리스크"란 채무자의 부도, 거래상대방의 계약불이행 등 채무불이행으로 인하여 발생할 수 있는 잠재적인 경제적 손실위험을 말한다.
5. "신용편중리스크"란 신용리스크의 일부로서, 거액의 단일 익스포져 혹은 국가, 산업, 지역, 상품유형 등에 따른 공통의 리스크 요소에 의해 부도율

이 영향을 받는 차주 집합에 대한 중대한 익스포저로부터 야기되는 리스크를 말한다.

6. "시장리스크"란 금리·주가·환율·상품가격 등의 시장변수가 불리한 방향으로 변동하여 시장리스크 관리대상 자산의 가치가 감소하는 리스크를 말한다.

7. "운영리스크"란 부적절하거나 잘못된 내부의 절차·인력·시스템 및 외부 사건으로 인하여 발생하는 손실리스크를 말한다.

8. "기타리스크"란 제2호부터 제7호까지의 리스크를 제외한 리스크를 말하며, 다음과 같이 구분한다.

가. 전략리스크 : 경영진의 정책결정의 오류 및 새로운 금융환경 변화에의 적응실패로 인한 리스크

나. 평판리스크 : 경영부진, 금융사고, 사회적 물의 야기 등으로 본 조합에 대한 고객, 출자자 등 외부인의 인식이 악화됨에 따라 발생하는 리스크

다. 시스템리스크 : 국가나 전 세계적인 금융산업의 붕괴로 발생하는 리스크

9. "재무리스크"란 유동성·금리·시장·신용·운영·신용편중리스크 등 양적으로 측정 가능한 리스크를 말한다.

10. "리스크허용한도"란 경영활동에서 발생할 수 있는 과도한 손실로부터 보호하기 위하여 자본금 및 예상손익을 감안한 리스크 유형별 또는 조합 전체의 최대손실가능금액 또는 비율을 사전에 설정하고 관리하는 금액 또는 비율을 말한다.

11. "리스크관리"란 리스크를 인식하고, 그 규모를 측정하여 이를 평가한 후 적절히 통제함으로써 설정된 리스크 한도 내에서 이익을 극대화하는 것을 말한다.

12. "리스크관리전문역"이란 조합이 직면하고 있는 각종 리스크를 통합적으로 인식·측정·관리할 수 있도록 관련 교육을 이수하고 경력을 갖춘 후 농업협동조합중앙회가 부여하는 자격을 취득하여 유지하는 사람을 말한다.

13. 삭제 (2020.5.11.)

제4조(기본원칙) 리스크관리 기본원칙은 다음과 같다.

1. 경영방침 및 업무계획 수립 또는 자금 조달·운용 시 발생 가능한 리스크를 예측하여 반영한다.

2. 조합이 부담 가능한 수준의 리스크 허용한도를 설정하여 운영한다.

3. 리스크는 정확히 인식·측정·평가되어야 하며 적정하게 리스크를 통제한다.

4. 특정부문의 리스크 집중을 방지하기 위하여 리스크를 적절히 분산한다.

5. 리스크관리조직과 보고체계는 견제기능을 확보할 수 있도록 자금의 조달·운용부문과 독립하여 운용한다.

제2장 리스크관리

제5조(리스크관리절차) 리스크관리는 다음 각 호와 같은 절차에 의한다.

1. 리스크의 인식 : 조합 경영활동과 관련하여 발생하는 각종 리스크를 파악·분석한다.
2. 리스크의 측정·평가 : 리스크관리시스템을 이용하여 리스크를 측정하고 그 결과의 적정성 여부를 평가한다.
3. 리스크의 통제 : 리스크를 회피·축소하거나 일정수준 이하로 유지·관리한다.
4. 리스크의 감시 : 리스크 수준 및 허용한도 준수상황을 상시 감시하고 그 결과를 리스크관리위원회 및 리스크관리협의회에 보고한다.

제6조(허용한도) 리스크 허용한도의 설정 및 운용방법은 다음과 같다.

1. 리스크 허용한도의 설정 및 관리는 재무리스크를 대상으로 한다.
2. 적정 수준의 리스크를 유지하기 위하여 리스크 허용한도를 설정하며 필요시 조정할 수 있다.
3. 리스크 허용한도를 준수하여야 하며 한도를 초과하는 경우 축소 대책을 수립하여 조기에 허용한도 범위내로 유지되도록 하여야 한다. 다만, 따로 정한 경우에는 예외로 한다.

제7조(리스크관리조직) ①이사회에서 리스크관리에 관한 정책 및 전략의 승인, 리스크관리 관련 규정의 제정 및 개정 등 리스크관리에 필요한 주요 사항을 심의·의결한다.(2020.5.11. 개정)

②리스크관리에 관한 이사회 의 승인·결정사항을 효율적으로 이행하기 위하여 리스크관리위원회, 리스크관리협의회, 리스크관리팀을 설치하여야 하며 필요한 경우에는 위원회의 원활한 운영과 부의안에 대한 실무적인 사전검토를 위하여 리스크관리실무협의회를 둘 수 있다.

③리스크관리위원회의 구성 및 운영에 관한 사항은 제9조부터 제16조까지에서 정하는 바에 의한다.(2020.5.11. 개정)

④리스크관리협의회, 리스크관리팀, 리스크관리실무협의회 구성 및 운영에 관한 사항은 「상호금융 리스크관리업무방법」에 따른다.(2020.5.11. 개정)

⑤리스크관리위원회는 효율적 운영을 위하여 필요하다고 인정하는 경우 심

의·의결사항에 대하여 리스크관리협의회에 위임하여 처리하게 할 수 있다.(2020.5.11. 개정)

〈제1레 - 전년도말 기준 신용총자산이 1천억원 이상인 조합인 경우〉

제7조의2(리스크관리전문역) ①조합이 직면하고 있는 각종 리스크를 통합적으로 인식·측정·관리할 수 있도록 리스크관리전문역을 선임하여야 한다.

②리스크관리전문역은 농업협동조합중앙회가 별도로 정한 교육과정을 이수하고 1년 이상 리스크관리 업무 경력이 있는 사람 중에서 농업협동조합중앙회가 부여하는 자격을 취득한 사람으로 한다.

(2020.5.11. 본조신설)

〈제2레 - 전년도말 기준 신용총자산이 1천억원 미만인 조합인 경우〉

제7조의2(리스크관리전문역) ①조합이 직면하고 있는 각종 리스크를 통합적으로 인식·측정·관리할 수 있도록 필요에 따라 리스크관리전문역을 선임할 수 있다.

②리스크관리전문역은 농업협동조합중앙회가 별도로 정한 교육과정을 이수하고 1년 이상 리스크관리 업무 경력이 있는 사람 중에서 농업협동조합중앙회가 부여하는 자격을 취득한 사람으로 한다.

(2020.5.11. 본조신설)

제8조(관리상황 보고) ①각 사업부문에서는 업무수행 중 리스크관리에 중대한 영향을 미치는 사안이 발생할 경우 그 원인과 대책을 리스크관리팀을 거쳐 리스크관리협의회에 보고한다.

②리스크관리팀은 리스크관리 현황을 주기적으로 리스크관리위원회 및 리스크관리협의회에 보고하여야 한다.

제3장 리스크관리위원회

〈제1레 - 전년도말 기준 신용총자산이 1천억원 이상인 조합인 경우〉

제9조(구성) ①리스크관리위원회(이하 "위원회"라 한다)는 총 8인 이내로 조합장(상임이사가 있는 경우 상임이사로 한다. 이하 같다), 전무(상임이사가 있는 경우 상무로 한다. 이하 같다), 이사 3인 이내, 책임자 2인 이내, 리스크관리전문역 1인으로 구성한다.(2020.5.11. 개정)

②위원회 구성원 중 이사인 위원은 이사회에서 호선하고, 직원인 위원은 조합장이 임명한다.(2020.5.11. 개정)

③위원장은 조합장으로 하며 위원장이 부재중이거나 사고로 직무를 수행할

수 없는 때에는 위원회에서 정한 사람이 그 직무를 대행한다.(2020.5.11. 개정)

④이사인 위원의 임기는 이사회에서 정하며, 이사자격 상실 시 당연히 위원의 자격을 상실한다.(2020.5.11. 개정)

〈제2레 - 전년도말 기준 신용총자산이 1천억원 미만인 조합인 경우〉

제9조(구성) ①리스크관리위원회(이하 "위원회"라 한다)는 총 8인 이내로 조합장(상임이사가 있는 경우 상임이사로 한다. 이하 같다), 전무(상임이사가 있는 경우 상무로 한다. 이하 같다), 이사 3인 이내, 책임자 3인 이내로 구성한다.(2020.5.11. 개정)

②위원회 구성원 중 이사인 위원은 이사회에서 호선하고, 직원인 위원은 조합장이 임명한다.(2020.5.11. 개정)

③위원장은 조합장으로 하며 위원장이 부재중이거나 사고로 직무를 수행할 수 없는 때에는 위원회에서 정한 사람이 그 직무를 대행한다.(2020.5.11. 개정)

④이사인 위원의 임기는 이사회에서 정하며, 이사자격 상실 시 당연히 위원의 자격을 상실한다.(2020.5.11. 개정)

제10조(의결사항 등) ①위원회는 다음 각 호의 사항을 심의·의결한다. 다만, 제4호부터 제8호까지의 사항인 경우 일상적·반복적인 변경사항은 리스크관리협의회에 위임하여 심의·의결하게 할 수 있다.(2020.5.11. 개정)

1. 리스크관리의 기본방침 수립
2. 리스크 허용수준의 결정
3. 리스크를 감안한 위험자본 배분에 관한 사항
4. 유가증권 투자한도
5. 신규 수신의 최고금리 및 신규 여신의 최저금리 결정에 관한 사항
6. 본지점 이자율의 결정기준에 관한 사항
7. 리스크를 수반하는 자체적인 신상품의 개발 및 판매에 관한 사항
8. 대손충당금 적립률 결정기준에 관한 사항
9. 그 밖에 위원장이 필요하다고 인정하는 사항(2020.5.11. 개정)

②제1항의 심의사항이 법령 등 외규에 의하여 결정될 때에는 심의사항에서 제외한다.

③위원회의 보고사항은 다음 각 호로 한다.

1. 리스크 현황 및 관리실태
2. 리스크관리협의회 결정사항
3. 그 밖에 위원회에서 필요하다고 인정하는 사항(2020.5.11. 개정)

제11조(회의소집) ①위원회는 연 2회 정기적으로 개최함을 원칙으로 하되 위원장이 필요하다고 인정할 경우 수시로 소집할 수 있다.

②회의를 소집할 때에는 회의안건을 회의개최 3일전까지 위원에게 통지하여야 한다. 다만, 긴급한 경우에는 그러하지 아니한다.

제12조(의결방법) ①위원회는 재적위원 3분의 2이상의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다. 다만, 회의소집이 불가능하다고 판단되는 경우에는 의안을 서면으로 의결할 수 있다.

②위원회의 안건과 관련하여 특별한 이해관계가 있는 위원은 의결권을 행사하지 못한다. 이 경우 행사할 수 없는 의결권의 수는 출석한 위원의 의결권의 수에 산입하지 아니한다.

③위원장이 제1항 단서에 따라 서면결의 방식으로 회의를 소집하고자 하는 경우 서면결의에 필요한 서면을 각 위원들에게 제11조제2항에서 정한 기한에 맞추어 송부하여야 한다.(2020.5.11. 신설)

④서면결의를 하고자 하는 위원은 제3항의 규정에 의한 서면에 가부 등의 표시로 해당 위원의 의사가 명확히 표현되도록 결의의 내용을 기재하여 회의 개최 전까지 위원회에 제출하여야 한다.(2020.5.11. 신설)

⑤서면결의를 하는 위원의 수는 회의에 출석한 위원의 수에 산입한다.
(2020.5.11. 신설)

제13조(의결사항처리) 위원회에서 심의·의결된 사항(리스크관리협의회에 위임하여 심의·의결한 사항을 포함한다)은 이사회에 보고하여야 하며 해당 사업부문에서 시행한다.(2020.5.11. 개정)

제14조(위원회운영) 리스크관리팀은 위원회 운영에 필요한 업무를 수행한다.

제15조(관계자의 출석) 위원장이 필요하다고 인정하는 경우에는 임·직원 또는 외부인사를 위원회에 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.

제16조(의사록) ①위원회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

②의사록에는 의사의 안건, 경과내용, 그 결과, 안건에 대하여 반대한 위원과 그 반대의 사유를 기재하고 출석한 위원이 기명날인 또는 서명하여 보관하여야 한다.(2020.5.11. 개정)

제4장 그 밖의 사항

제17조(업무방법) 이 규정에서 정하지 아니한 리스크관리업무에 관한 세부사항

은 업무방법으로 정한다.

부 칙 (2000.12.29. 제정)

- ①(시행일) 이 규정은 2001년 1월 1일부터 시행한다.
- ②(금리조정위원회의 폐지) 이 규정의 시행과 동시에 수신업무방법의 여·수신 금리조정위원회는 폐지한다.

부 칙 (2002.12.29. 개정)

- ①(시행일) 이 규정은 2002년 12 월 30일부터 시행한다.

부 칙 (2005.6.24. 개정)

- ①(시행일) 이 규정은 2005년 6월 30일부터 시행한다.
- ②(경과조치) 이 규정의 시행일 현재 종전의 상호금융리스크관리규정(예)에 의하여 구성된 리스크관리위원회는 제8조의 개정규정에 따라 구성된 것으로 본다.

부 칙 (2006.12.27. 개정)

- ①(시행일) 이 규정은 2007년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2008.8.26. 개정)

- ①(시행일) 이 규정은 2008년 10월 1일부터 시행한다.
- ②(경과조치) 이 규정의 시행일 현재 종전 규정(예)에 의하여 구성된 리스크관리위원회는 제8조의 개정규정에 따라 구성된 것으로 본다.

부 칙 (2012.1.11. 개정)

①(시행일) 이 규정은 2012년 1월 31일부터 시행한다.

부 칙 (2016.1.1. 개정)

①(시행일) 이 규정은 2016년 1월 1일부터 시행한다.

②(경과조치) 이 규정의 시행일 현재 종전 규정(예)에 의하여 구성된 리스크관리위원회는 제9조의 개정규정에 따라 구성된 것으로 본다.

부 칙 (2019.1.1. 개정)

①(시행일) 이 규정은 2019년 1월 1일부터 시행한다. 단, 2018년 12월 31일 현재 리스크관리전문역을 보유하고 있지 않은 농축협은 시행일자를 2020년 1월 1일자로 한다.

부 칙 (2020.5.11. 개정)

이 규정은 2020년 5월 11일부터 시행한다.

신용카드수탁취급준칙(예)

소관부서 : 상호금융수신지원부(T:3056)

[2012. 3. 2. 제정]
[2012. 11. 8. 개정]

신용카드수탁취급준칙(예)

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 농협은행의 신용카드 또는 선불카드 (이하 "카드"라 한다) 업무의 수탁취급(이하 "카드수탁취급"이라 한다)에 관한 기본적인 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 카드수탁취급에 관하여는 법령, 정관, 규약, 규정 또는 다른 준칙에서 특별하게 정하고 있는 경우를 제외하고는 이 준칙이 정하는 바에 따른다.

제3조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "신용카드"란 이를 제시함으로써 반복하여 신용카드가맹점에서 결제할 수 있는 증표를 말한다.
2. "선불카드"란 대금을 미리 받고 이에 해당하는 금액을 기록(전자적 또는 자기적 방법에 따른 기록을 말한다)하여 발행한 증표로서 선불카드 소지자가 신용카드가맹점에 제시하여 그 카드에 기록된 금액의 범위에서 결제할 수 있게 한 증표를 말한다.
3. "신용카드회원"(이하 "회원"이라 한다)이란 신용카드를 발급받은 자를 말한다.
4. "신용카드가맹점"이란 신용카드회원 또는 선불카드소지자에게 신용카드 또는 선불카드를 사용한 거래에 의하여 물품의 판매 또는 용역의 제공 등을 하는 자와 이를 대행하는 자를 말한다.

제4조(업무범위) 카드수탁취급 범위는 다음 각 호와 같다.

1. 회원모집 업무
2. 가맹점모집 및 관리업무
3. 가맹점매출표 접수업무
4. 체신고 업무

5. 현금서비스 업무
6. 국제카드관련 업무
7. 선불카드 업무
8. 제1호부터 제7호까지와 관련된 부대업무
9. 기타 관계법령에 의하여 농협은행이 위임하는 업무

제2장 신용카드 수탁취급업무

제5조(수탁업무 처리원칙) 카드수탁취급시 회원의 편의성을 우선적으로 고려하고 사무소간 상호협조를 원칙으로 한다.

제6조(카드회원의 모집) 임직원은 카드를 모집할 수 있으며 모집할 때 지켜야 할 사항과 모집방법 등에 관한 사항은 신용카드수탁업무방법(이하 "수탁업무방법"이라 한다)으로 정한다.

제7조(신용카드가맹점의 모집) 임직원은 신용카드가맹점을 모집할 수 있으며 수탁업무방법에서 정하는 바에 따라 영업 여부 등을 확인한다.

제8조(회원 가입) ①회원의 자격은 수탁업무방법에서 정하는 기준에 의한다.

②회원가입 접수시 입회신청서 등 소정의 서류를 제출 받아 적정 여부를 확인하여 제1항의 자격기준에 해당하는 신청인에 한하여 접수 등록한다.

③제2항에 의해 접수 등록하는 경우에는 관계법령 등에 따라 실명을 확인하여야 한다.

제9조(갱신 및 재발급) ①카드의 유효기간이 도래 또는 만료된 회원에 대하여는 카드를 갱신발급 등록을 한다.

②카드의 분실·도난, 훼손 등의 사유가 발생한 회원에 대하여 재발급 등록한다.

제10조(카드이용 안내) 회원이 국내·외 신용카드가맹점 또는 현금서비스거래 취급기관 등에서 물품 또는 용역을 구매하거나, 현금서비스를 제공 받을 수 있도록 적절히 안내하여야 한다.

제11조(이용대금 결제) 회원이 자동이체결제, 영업점 창구결제, 전화결제 등의 방법으로 카드이용대금을 정상적으로 결제할 수 있도록 조치하여야 한다.

제12조(회원관리) ①회원으로부터 분실신고 등 제신고 사항을 접수한 경우 즉시 그 사실을 전산등록하는 등 필요한 조치를 취하여야 한다.

②회원의 요청이 있거나, 영업점 통폐합 등의 사유로 회원관리점을 변경하여야 하는 경우에는 이·수관처리 한다.

- ③회원의 건전한 카드사용을 유도하고 연체채권에 대하여 적절한 관리를 통하여 채권회수에 노력하여야 한다.
- 제13조(부정사용대금 등) 회원의 카드이용대금에 대한 이의신청, 분실, 도난으로 인한 보상신청시 수탁업무방법에서 정한 바에 따라 처리한다.
- 제14조(회원의 해지) 회원으로부터 해지요청이 있는 경우에는 미결제잔액이 없는 경우에 한하여 해지 등록한다. 다만, 카드채권 회수에 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.
- 제15조(정보보호) 카드업무와 관련하여 알게 된 회원 및 가맹점 등에 관한 정보는 법령에서 정한 경우를 제외하고는 타인에게 누설 또는 유출할 수 없다.
- 제16조(취급자 면책) 카드업무 취급시 본인 여부 및 중요한 내용을 확인하는 등 고의 또는 중대한 과실이 없고 선량한 관리자로서의 주의의무를 이행한 경우에는 수탁업무방법에서 정한 바에 따라 카드가 부실되더라도 카드취급 관계자는 면책된다.
- 제17조(약관의 설명 등) 카드관련 거래를 개시할 때에는 고객에게 약관의 중요한 내용을 설명하여야 한다.
- 제18조(업무방법) 카드수탁취급의 세부내용 및 처리절차 등은 농협은행(NH카드분사)에서 제정·시행한 수탁업무방법에 따른다.(2012.11.8. 개정)
- 제19조(준용규정) 이 준칙 및 수탁업무방법에서 정하지 아니한 사항은 관련 제 규정 및 업무방법을 준용한다.

부 칙

이 준칙은 2012년 3월 2일부터 시행한다.

부 칙 (2012.11.8. 개정)

이 준칙은 2012년 11월 8일부터 시행한다.

보험업무준칙(예)

소관부서 : 상호금융수신지원부(T:3236)

[2012. 3. 2. 제정]
[2012. 11. 8. 개정]

제1조(목적) 이 준칙은 우리조합 금융기관보험대리점으로서 수행하는 보험업무에 관한 기본적인 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 보험업무는 법령, 정관, 규약 또는 다른 규정에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 준칙이 정하는 바에 의한다.

제3조(용어의 정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "금융기관보험대리점"이라 함은 보험업법의 규정에 따라 보험대리점으로 등록된 금융기관을 말한다.
2. "보험업무"라 함은 우리조합이 금융기관보험대리점으로서 당해 제휴보험사의 보험상품(이하 "보험상품"이라 한다)을 판매하는 것을 말한다.
3. "제휴보험사"라 함은 우리조합과 보험업무에 관한 계약을 체결한 보험회사를 말한다.
4. "판매"라 함은 제휴보험사의 보험상품을 모집하는 것 즉, 보험계약의 체결을 대리하는 것을 말한다.

제4조(업무의 범위) 이 준칙에 의한 보험업무의 범위는 다음 각 호와 같다.

1. 보험상품에 대한 보험계약체결의 대리
2. 보험상품에 대한 보험료의 수령
3. 보험상품에 대한 공시, 체결된 계약에 대한 민원 접수 및 처리 등 법령에서 정하고 있는 사항
4. 기타 보험업무와 관련하여 제휴보험사와 별도로 합의한 업무

제5조(고객보호) ①보험업무 담당자(이하 "담당자"라 한다)는 보험상품을 판매함에 있어서 고객의 이익과 신뢰 보호를 위하여 최선을 다하여야 한다.

②보험업무와 관련하여 취득한 고객의 모든 정보는 관계법령 등에서 허용하는 경우, 고객이 서면으로 요구하거나 동의한 경우 외에는 타인에게 누설하거나 제공하여서는 아니 된다.

제6조(법령준수 및 불완전판매 방지) ①임직원은 보험업무를 처리함에 있어서

관련 법령 및 제규정상 업무처리절차를 준수하여야 한다.

②담당자는 고객에게 보험상품에 대한 설명의무를 충실히 이행하는 등 불완전판매가 발생하지 않도록 선량한 관리자로서의 주의의무를 다하여야 한다.

제7조(업무방법) 보험업무취급의 세부내용 및 처리절차 등은 제후보험사(농협생명보험 및 농협손해보험 등)에서 제정·시행한 보험업무방법에 따른다.
(2012.11.8. 개정)

부 칙

이 준칙은 2012년 3월 2일부터 시행한다.

부 칙 (2012.11.8. 개정)

이 준칙은 2012년 11월 8일부터 시행한다.

방카슈랑스업무준칙(예)

소관부서 : 상호금융수신지원부(T:3236)

[2013. 3. 2. 제정]

제1조(목적) 이 준칙은 본 조합(이하 "조합"이라 한다)의 방카슈랑스 업무에 관한 기본적인 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 방카슈랑스업무는 법령, 정관, 규약, 규정 또는 다른 준칙에서 특별하게 정하고 있는 경우를 제외하고는 이 준칙이 정하는 바에 따른다.

제3조(용어의 정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "방카슈랑스업무"라 함은 조합이 보험회사의 대리점으로서 당해 보험회사의 보험상품(이하 "방카슈랑스상품"이라 한다)을 판매하는 것을 말한다.
2. "제휴보험사"라 함은 조합과 방카슈랑스 업무에 관한 계약을 체결한 보험회사를 말한다.
3. "판매"라 함은 제휴보험사의 방카슈랑스 상품을 모집하는 것 즉, 보험계약의 체결을 대리하는 것을 말한다.

제4조(업무의 범위) 이 준칙에 의한 방카슈랑스업무의 범위는 다음 각 호와 같다.

1. 방카슈랑스 판매 상품 선정
2. 방카슈랑스상품에 대한 보험계약체결의 대리
3. 방카슈랑스상품에 대한 보험료의 수령
4. 기타 방카슈랑스업무와 관련하여 제휴보험사와 별도로 합의한 업무

제5조(고객보호) ①방카슈랑스업무 담당자(이하 "담당자"라 한다)는 방카슈랑스상품을 판매함에 있어서 고객의 이익과 신뢰 보호를 위하여 최선을 다하여야 한다.

②방카슈랑스업무와 관련하여 취득한 고객의 모든 정보는 관계법령 등에서 허용하는 경우, 고객 본인이 서면으로 요구하거나 동의한 경우 외에는 타인에게 누설하거나 제공하여서는 아니된다.

제6조(법령준수 및 불완전판매 방지) ①조합 임직원은 방카슈랑스업무를 처리함에 있어서 관련 법령 및 제규정상 업무처리절차를 준수하여야 한다.

②담당자는 고객에게 방카슈랑스상품에 대한 설명의무를 충실히 이행하는 등 불완전판매가 발생하지 않도록 선량한 관리자로서의 주의의무를 다하여야

상호금융부문

한다.

제7조(업무방법) 이 준칙에 관한 세부적인 업무처리는 방카슈랑스 업무 방법에서 정한다.

부 칙

이 준칙은 2013년 3월 2일부터 시행한다.

회원조합의 업무위탁 및 수탁 등에 관한 준칙

소관부서 : 상호금융수신지원부(T:3238)

[2012. 8. 9. 제정]
[2022. 5. 30. 개정]

제1조(목적) 이 준칙은 「금융기관의업무위탁등에관한규정」 및 「상호금융사업규정」 등이 정하는 바에 의하여 회원조합(이하 "회원"이라 한다)이 신용사업부문의 인가·허가 또는 등록 등(이하 "인가 등"이라 한다)을 받은 업무의 수행을 위하여 중앙회 또는 제3자(이하 "중앙회 등"이라 한다)에게 업무를 위탁하거나 중앙회 등으로부터 업무를 수탁함에 있어 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 회원의 신용사업부문과 관련한 업무위탁 및 수탁(이하 "업무위수탁"이라 한다), 업무대행, 업무재위탁에 관한 사항은 관련 법령 및 다른 규정 등에 특별히 정한 경우를 제외하고는 이 준칙에서 정한 바에 의한다.

제3조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "업무위탁"이라 함은 회원이 인가 등을 받은 업무를 영위하기 위하여 중앙회 등의 용역 또는 시설 등을 계속적으로 활용하는 행위를 말한다. 다만, 인가 등을 받은 업무의 영위와 직접적으로 관계되지 아니하는 시설관리 등 단순한 구매·용역계약 등에는 적용하지 아니한다.
2. "업무수탁"이라 함은 중앙회 등이 영위하는 업무를 회원이 위탁받아 계속적으로 처리하는 행위를 말한다.
3. "업무대행"이라 함은 회원이 국가·공공단체 및 금융기관의 업무를 대리하거나 공과금·관리비 등의 수납 및 지급, 수입인지·복권·상품권의 판매업무 등을 위탁받아 계속적으로 처리하는 행위를 말한다.
4. "위수탁계약 등"이라 함은 업무 위수탁 계약과 업무대행 계약을 말한다.
5. "업무재위탁"이라 함은 중앙회가 회원을 위하여 필요한 경우 제3자와 위수탁계약 등을 체결하고 회원으로 하여금 그 업무를 처리하게 하는 것을 말한다.

제4조(업무 위수탁 범위) ①회원은 인가 등을 받은 업무를 영위함에 있어 중앙회 등에게 업무를 위탁하거나 중앙회 등의 업무를 수탁할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 1에 해당하는 사항은 그러하지 아니하다.

1. 인가 등을 받은 업무의 본질적 요소를 포함하는 업무
2. 관련 법령에서 회원이 수행하도록 의무를 부여하고 있는 업무
3. 회원의 건전성 또는 신인도를 크게 저해하거나 금융질서의 문란 또는 고객의 피해 발생이 심히 우려되는 업무

②제1항 제1호의 본질적 요소에 해당하는 사항은 <별표 1>과 같다.

제5조(계약의 사전검토 등) ①회원이 업무 위수탁 계약을 체결하고자 하는 경우 다음 각 호의 사항을 사전에 검토 하여야 한다.

1. 업무 위수탁에 따른 계약조건 및 비용·편익분석
2. 고객의 피해 발생 및 금융질서 문란 여부
3. 제3자가 관련 법령에 따라 업무 위수탁이 가능한지의 여부
4. 제3자가 수탁업무를 적절히 수행할 수 있는지의 여부
5. 「금융실명거래및비밀보장에관한법률」 등 관련 법령에의 저촉 여부

②회원이 업무 위수탁 계약을 체결하고자 하는 때에는 그 내용을 이사회에 보고하여야 한다.

제6조(업무 위수탁 운영기준) ①회원은 업무 위수탁에 따른 리스크의 체계적 관리를 위하여 <별표 2>에서 정한 「업무 위수탁 운영기준」을 준수하여야 한다.

②회원은 제1항의 규정에 불구하고 사업권역 및 위탁대상자의 특성 등을 감안하여 자체적으로 「업무 위수탁 운영기준」을 제정하여 시행할 수 있다.

제7조(계약서의 작성) ①회원이 업무 위수탁 계약을 체결하고자 하는 때에는 「업무 위수탁 운영기준」에서 정한 바에 따라 계약서를 작성하여야 한다.

②제1항의 규정에 불구하고 회원이 중앙회 및 다른 조합, 회원(중앙회 및 NH금융지주를 포함한다)의 출자(출연)법인과 계약을 할 경우에는 계약서의 작성을 생략할 수 있다. 이 경우 업무 위수탁의 세부내용과 처리절차, 제규정·업무방법 및 시행문서 등 근거가 될 수 있는 문서를 비치하여야 한다.

제8조(위수탁계약 등의 위임) ①중앙회는 회원을 위하여 필요한 경우 회원의 위임을 받아 제3자와 업무위수탁 계약 등을 체결할 수 있다.

②회원이 제1항의 업무위수탁 계약 등에서 정한 권리를 행사하거나 의무를 이행하는 때에는 회원의 위임이 있는 것으로 본다.

③제1항에 따른 위수탁계약 등의 계약서 작성에 관하여는 제7조를 준용한다.

제9조(업무재위탁) ①중앙회는 업무를 재위탁함에 있어 위수탁계약 등에 관한 주요내용 및 회원이 처리하여야 할 업무를 회원에게 고지하여야 한다.

②회원과 중앙회의 업무 재위탁계약은 회원이 재위탁업무를 처리하는 등 제1항에 따라 고지된 내용을 이행하는 때에 체결된 것으로 본다.

③중앙회는 회원이 재위탁업무를 수행할 수 없는 상태에 이르거나 계약을 위반하는 경우 관계법령 및 규정 등이 정하는 바에 따라 업무재위탁에 관한 계약을 해지할 수 있다.

제10조(국고금 수납대행) ①회원의 국고금 수납대행은 국고 관련 법령, 한국은행의 「국고금 취급규정」 및 「국고금 취급절차」, 중앙회와 한국은행 사이의 「국고 수납대리점 계약」 및 「국고 수납대리점 계약 추가계약」(이하 "국고 관련 법령 등"이라 한다)에서 정하는 바에 따른다.

②회원은 국고금 수납점포의 폐쇄, 신설 또는 명칭, 주소 변경 등에 관한 내용을 중앙회에 보고하여야 한다.

③회원은 국고 관련 법령 등에서 정한 내용을 준수하여야 한다.

제11조(지방세 수납대행) ①회원은 지방자치단체와 금융결제원(이하 "결제원"이라 한다), 수납대행기관 등이 체결한 전국 세입금 표준 수납대행 계약에 의거 수납대행기관의 계약구성원으로서 지방자치단체의 세입금을 수납한다.

②지방세의 수납절차 및 방법, 수납대금의 결제 등 업무처리는 「세입금 표준 수납대행계약서」 및 「전국 세입금 수납 사무처리규약」과 행정안전부장관이 따로 정하는 수납요령에 의한다.

③중앙회는 회원의 원활한 지방세 수납대행업무 수행을 위하여 필요한 경우 회원에 대한 업무지도 및 지원을 할 수 있다.

제12조(지로업무 참가) ①회원의 지로업무 참가는 결제원의 정관, 「지로업무규약」 및 동 규약의 시행세칙(이하 "규약 등"이라 한다)에서 정하는 바에 따른다.

②회원은 필요한 경우 지로업무 참가에 관계 되는 업무를 중앙회에 위임하여 처리할 수 있다.

③제2항에 따른 회원의 위임에 관하여는 제8조제2항을 준용한다.

④회원은 지로업무 참가에 있어 결제원의 규약 등을 준수하여야 하며, 비용의 부담 및 과태금의 납부 등 참가기관으로서의 의무를 이행하여야 한다.

제13조(대학등록금 수납대행) ①회원이 대학등록금 수납대행계약을 체결하고자 하는 때에는 제5조의 규정에서 정한 사전 검토를 거쳐야 한다.

②회원이 대학등록금 수납대행계약을 체결한 때에는 중앙회가 따로 정한 바에 따라 그 계약체결 결과를 보고하고 해당 대학에 대한 승인코드를 부여받아야 한다.

제14조(보고) ①회원이 제3자와 업무위탁 계약을 체결하거나 제3자(금융기관 제외)와 업무수탁 계약을 체결하고자 하는 때에는 그 사실을 동 계약체결 예정일로부터 7영업일 이전까지 <별지 제1호 서식>에 따라 중앙회를 경유하

여 금융감독원장에게 보고하여야 한다.

②회원은 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 1에 해당하는 경우 제1항에 의한 사전보고를 생략하고 <별지 제2호 서식>에 따라 반기현황 또는 연간현황을 중앙회를 경유하여 금융감독원장에게 보고하여야 한다.

1. 당해 회원 또는 다른 금융기관이 금융감독원장에게 보고한 내용과 동일한 경우로서 계약 상대방의 주된 업종이 동일한 경우
2. 회원이 약관 등을 보고하면서 당해 약관 등의 내용과 관련된 위탁 또는 수탁예정 업무를 보고한 경우
3. 이미 보고한 내용의 일부를 변경하는 경우로서 변경되는 내용이 경미한 경우

제15조(보칙) ①중앙회는 회원의 업무 위수탁 또는 회원에 대한 업무 재위탁과 관련하여 회원의 업무처리에 지도·점검을 실시하고 필요한 경우 시정조치 등을 요구할 수 있다.

②이 준칙의 시행에 관하여 필요한 세부사항 및 업무처리 절차는 업무방법 등으로 정한다.

부 칙

①(시행일) 이 준칙은 2012년 8월 9일부터 시행한다.

②(폐지 제규정) 이 규정 시행과 동시에 「업무위탁·수탁에 관한 준칙(예)」는 이를 폐지한다.

③(경과조치) 이 준칙 시행 전에 이 준칙에서 정한 업무의 위탁 및 수탁 또는 업무 대행을 한 경우에는 이 준칙에 따라 행한 것으로 본다.

부 칙

이 준칙은 2022년 5월 30일부터 시행한다.

<별표 1>

인가 등을 받은 금융업의 본질적 요소

구 분	본질적 요소
○ 예금	○ 예금계약 체결행위 ○ 채무부담 증명행위 - 자기앞수표 발행, 예금잔액 증명서 발급 등
○ 대출	○ 대출심사·승인행위 ○ 대출실행
○ 환거래	○ 환거래관련 심사 및 승인
○ 어음할인	○ 어음의 할인행위

<별표 2>

업무 위수탁 운영기준

제1조(계약의 체결) ①업무 위수탁 계약을 체결하고자 하는 때에는 「회원조합의 업무위탁 및 수탁 등에 관한 준칙」(이하 "준칙") 제5조 제1항에 의거 계약의 조건 등에 관하여 사전 검토를 실시하여야 한다.

②제1항에 의한 검토결과 업무 위수탁 계약을 체결하고자 하는 경우 그 사실을 이사회에 보고하고, 위수탁 기관과 협의를 거쳐 본 기준 제7조에 의거 계약서를 작성하여야 한다.

③계약서 작성을 완료한 경우에는 준칙 제14조에 의거 금융감독원장에게 보고하여야 한다.

제2조(계약의 해지) ①계약서상의 계약기간이 만료된 경우에는 계약을 해지고 권리·의무관계를 종료하여야 한다.

②계약기간이 만료되기 전이라도 위수탁 기관이 계약내용을 위반하거나 본 기준 4조에 의한 모니터링 및 검토결과 계약을 유지할 수 없는 상황이 초래되었다고 인정되는 때에는 계약을 해지하고 권리보전 대책을 수립하여 시행하여야 한다.

③제2항에 의한 계약 해지의 경우에는 해지일로부터 5영업일 이전까지 중앙회에 그 내용을 보고하여야 한다.

제3조(이해상충방지) 업무 위수탁 계약을 체결하고자 하는 경우에는 관계법령 및 제규정에 따라 이해상충여부를 점검하고, 이해상충이 우려되는 경우 재검토를 통해 계약의 중단 또는 시정조치를 하여야 한다.

제4조(위탁업무의 모니터링 등) ①업무위탁 기관의 재무상태 악화 또는 리스크 증가 등 위탁업무의 수행에 영향을 줄 수 있는 주요사항에 대하여는 업무담당자를 지정하여 수시로 모니터링을 실시하여야 한다.

②모니터링을 실시한 결과 위수탁 업무 수행에 중대한 영향을 미치는 사항이 발생하거나 발생할 수 있는 경우에는 그 내용을 경영진 및 이사회에 보고하고 대책을 수립하여야 한다.

제5조(고객정보의 보호) ①업무를 위수탁하는 경우에는 관계법령 및 제규정에 따라 고객의 정보를 보호하여야 한다.

②업무를 위탁받은 기관이 고객정보를 타인에게 유출하거나 위탁업무의 목적과 부합되지 않게 사용하지 않도록 계약서에 명시하고 이를 방지하여야 한다.

제6조(자료의 제공) 감독당국 및 중앙회 또는 내외부 감사인이 업무 위수탁에 관한 자료제출을 요구하는 경우 이를 제공하여야 한다.

제7조(위수탁 계약서 주요 기재사항) 업무 위수탁 계약서를 작성하고자 하는 경우 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. 다만, 위탁 또는 수탁대상자의 특성 등을 감안하여 각 호의 사항을 가감하여 작성할 수 있다.

1. 위수탁 업무의 범위(공급주기, 내용, 형태 등)에 관한 사항
2. 업무수행의 수단에 관한 사항
3. 정보제공 책임(수탁자 내부의 영업상 중요정보 포함)에 관한 사항
4. 수탁자에 대한 감사 권한에 관한 사항
5. 업무 위수탁에 대한 수수료 및 보상금에 관한 사항
6. 위탁업무에서 발생하는 자료에 대한 회원의 소유권과 회원의 물적 설비 및 지적재산권 등에 대한 수탁자의 이용조건에 관한 사항
7. 고객정보의 보호 및 비밀유지에 관한 사항
8. 업무의 연속성을 확보하기 위한 백업시스템의 확보 등 비상계획에 관한 사항
9. 면책조항, 보험가입, 분쟁해결(중재, 조정 등) 방법에 관한 사항
10. 수탁자의 책임한계에 관한 사항
11. 업무 위수탁 계약의 파기 또는 종료(계약해지권, 자료의 복구방법 등)에 관한 사항
12. 감독당국의 검사 수용의무에 관한 사항
13. 준거법 및 관할법원에 관한 사항
14. 업무 위수탁에 따른 리스크 관리 등을 위하여 필요한 사항
15. 업무 위수탁에 따른 이해상충방지체계에 관한 사항
16. 수탁자의 행위제한에 관한 사항
17. 기타 위탁하는 업무의 처리에 대한 기록유지에 관한 사항 등

<별지 제1호 서식>

업무 위수탁 보고

문서번호 : 20 . . .

수 신 : 금융감독원장

참 조 : 해당 감독국장

경 유 : 중앙회(상호금융수신지원부장)

「금융기관의업무위탁등에관한규정」 제4조 제1항에 따라 업무 위수탁 계획을 아래와 같이 보고합니다.

계약건명	
계약상대방 (개인인 경우 계약당사자수)	
계약기간	
계약내용	

※ 첨부서류

1. 계약상대방에 관한 사항(상호, 자본금규모, 소재지, 주된 업종, 개인의 경우 대표자 인적사항 등) 1부
2. 업무 위수탁 관련 계약(안) 사본 1부
3. 본 준칙 제5조 제1항 각 호의 고려사항에 대한 검토의견 및 관련자료 1부
4. 업무 위수탁에 따른 업무처리절차의 주요 변경내용 1부
5. 기타 관련 또는 참고 서류 각 1부

○○농업협동조합장 (인)

작성자 : (직위) (성명)

연락처 :

<별지 제2호 서식>

20××년도 상(하반기) 업무위수탁 현황보고

문서번호 : 20 . . .

수 신 : 금융감독원장

참 조 : 해당 감독국장

경 유 : 중앙회(상호금융수신지원부장)

「금융기관의업무위탁등에관한규정」 제4조 제2항에 따라 20××년상(하반기) 중 업무위수탁 현황에 대해 아래와 같이 보고합니다.

계약건명	
계약상대방 (개인인 경우 계약당사자수)	
계약기간	
계약내용	
계약의 필요성 및 기대효과	
사전보고 대상에서 제외한 사유	

○○농업협동조합장 (인)

작성자 : (직위)	(성명)
연락처 :	

조합금융상품공시업무준칙(예)

소관부서 : 상호금융수신지원부(T:3067)

[2008. 12. 1. 제정]
[2015. 6. 25. 개정]

제1조(목적) 이 준칙은 조합 이용자의 권익을 보호하기 위하여 금융상품에 대한 금융거래상의 계약조건, 거래비용 등을 공시함에 있어 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용대상) 이 준칙의 적용대상은 농업협동조합법과 신용협동조합법의 적용을 받는 조합으로 한다.

제3조(용어의 정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "조합이용자"(이하 "이용자"라 한다)라 함은 조합 금융 업무와 관련하여 권리 또는 의무 등 이해가 발생된 금융업을 영위하는 자 이외의 자를 말한다.
2. "저축상품"이라 함은 예탁금, 적금 등 조합이 이용자에게 판매하는 저축을 말한다.
3. "대출상품"이라 함은 조합이 이용자에게 공여하는 대출 또는 신용수단을 말한다.
4. "금융상품"이라 함은 제2호 내지 제3호의 상품을 말한다.
5. "약정이율"이라 함은 조합과 이용자가 계약으로 정하는 명목이율, 할인율 또는 배당률 등을 말한다.
6. "연수익률"이라 함은 <별표>에 의하여 산출한 연단위 실효수익률을 말한다.
7. "부가혜택"이라 함은 조합상품의 거래개시, 갱신 등과 관련하여 이자 이외에 조합이 이용자에게 제공하는 현금, 물품, 서비스, 대출, 수수료의 감면 등 모든 형태의 경제상의 이익을 말한다. 다만, 특정상품의 거래와 관련없이 불특정 다수인에게 제공하는 물품 등은 이를 부가혜택으로 보지 아니한다.
8. "대출부대비용"이라 함은 대출상품거래의 개시, 존속, 해지 또는 해제 등 거래와 관련하여 이용자가 부담하는 보증료, 담보관련비용, 감정평가수수료, 등기관련비용, 인지세, 중도상환수수료, 기타 관련 비용을 말한다.

제4조(일반원칙) 조합은 금융상품을 공시함에 있어 다음 각 호의 일반원칙을 준수하여야 한다.

1. 금융상품거래와 관련하여 확정되지 아니한 사항을 확정적으로 표시하거나 포괄적으로 나타내어서는 아니된다.
2. 구체적인 근거와 내용을 제시하지 아니하면서 현혹적이거나 타 금융상품보다 비교우위에 있음을 막연하게 나타내어서는 아니된다.
3. 금융소비자 및 기타 이해관계자가 알기 쉽도록 작성하여야 하며, 오해 또는 분쟁의 소지가 있는 표현을 하여서는 아니된다.

제5조(공시방법) 상품공시는 조합 금융상품안내장 및 점포객장예의 고시, 인터넷 홈페이지 게시 등의 방법으로 한다.

제6조(저축상품에 대하여 공시할 내용) ①조합이 저축상품에 대하여 공시할 내용은 다음 각 호와 같다. 다만, 해당 상품의 특성이 공시하지 못할 것인 때에는 그러하지 아니하다.

1. 약정이율 또는 변동금리부 저축상품의 경우 약정이율의 결정방법 및 같은 방법에 따라 결정된 이율, 중도해지이율, 만기해지이율
 2. 확정금리부 저축상품의 경우 연수익률
 3. 이자 계산방법, 원금 또는 이자의 지급시기·방법, 원금 또는 이자 지급 관련 제한
 4. 수수료 등 부대비용(법률에 정한 행위를 이행하거나 이용자의 이익 또는 권리행사 등을 위하여 이용자가 당연히 부담하여야 할 수수료는 제외)
 5. 계약기간(또는 개시시기와 종료시기), 계약해지 또는 갱신의 방법, 만기 경과 후 인출하지 않는 경우의 처리방법
 6. 최저거래금액 또는 최고거래한도, 가입자격
 7. 농업협동조합구조개선에관한법률 상 보호대상 여부 및 한도
 8. 예금자에게 발생할 수 있는 불이익 및 그 조건
 9. 공시내용의 유효기간
 10. 세목별 세금우대(면제 또는 감면)세율 또는 금액 및 기간, 세금의 부과 가능성 또는 세율의 변동 가능성
 11. 부가혜택이 주어지는 조건 및 내용(대출과 관련된 경우에는 제7조에서 정하는 사항을 따른다)
 12. 그 밖에 당해 저축상품에 적용되는 주요 계약내용
- ②제1항의 공시할 내용을 표시하는 방법은 다음 각 호와 같다. 다만, 해당 상품의 특성이 표시하지 못할 것인 때에는 그러하지 아니하다.
1. 약정이율은 연단위로 표시

2. 연수익률은 세전 또는 세후인지 여부를 표시
3. 예치기간 단계별로 상이한 이율을 적용하는 경우에는 각 단계별 약정이율 및 연수익률을 함께 표시
4. 해당 수익률을 얻기 위해 요구되는 기간이 정해진 경우에는 동 기간을 함께 표시
5. 연수익률 이외의 수익률을 표시하는 경우에는 이를 연수익률보다 눈에 띄지 않게 표시
6. 확정되지 아니한 만기예상수익률 표시 금지
7. 연수익률은 약정이율에 붙여서 그 전후 또는 상하의 한 곳에 표시
8. 공시내용의 유효기간은 개시시기와 종료시기로 표시
- ③저축상품종류별 연수익률산출공식은 <별표>와 같다.

제7조(대출상품에 대하여 공시할 내용) ①조합이 대출상품에 대하여 공시 할 내용은 다음 각 호와 같다. 다만, 해당 상품의 특성이 공시하지 못할 것인 때에는 그러하지 아니하다.

1. 약정이율 또는 변동금리부 대출상품의 경우 약정이율의 결정방법
2. 이자 계산방법, 원금 또는 이자의 상환시기·방법, 원금 또는 이자 상환 관련 제한
3. 수수료 등 부대비용(법률에 정한 행위를 이행하거나 이용자의 이익 또는 권리행사 등을 위하여 이용자가 당연히 부담하여야 할 수수료는 제외)
4. 계약기간(또는 개시시기와 종료시기), 계약해지 또는 갱신의 방법, 원금 또는 이자상환시기 경과 후 상환하지 않는 경우 지연배상금 부과 등 처리 방법
5. 최저거래금액 또는 최고거래한도
6. 담보 또는 보증의 필요여부
7. 대출거래 제한사항 및 대출신청 자격요건
8. 차주에게 발생할 수 있는 불이익 및 그 조건
9. 공시내용의 유효기간
10. 부가혜택이 주어지는 조건 및 그 내용
11. 그 밖에 당해 대출상품에 적용되는 주요 계약내용

②제1항의 공시할 내용을 표시하는 방법은 다음 각 호와 같다. 다만 해당 상품의 특성이 표시하지 못할 것인 때에는 그러하지 아니하다.

1. 약정이율, 대출부대비용은 다른 대출공시사항보다 크게 표시하는 등 거래 상대방이 용이하게 식별할 수 있도록 표시
2. 이용자가 부담하는 부대비용의 금액 또는 요율을 표시

3. 대출조건에 따라 이율 또는 부대비용에 변동이 있는 경우에는 그 내용을 명확히 표시

4. 공시내용의 유효기간은 개시시기와 종료시기로 표시

제8조(거래조건을 변경하는 경우 공시할 내용 등) ①이 준칙 제6조부터 제7조에서 정하는 내용을 변경하는 경우 거래조건을 시행일, 변경 전·후 거래조건의 비교, 기존 가입고객에 대한 적용여부 등을 공시하여야 한다. 다만, 해당 상품의 특성이 공시하지 못할 것인 때에는 그러하지 아니하다.

②조합은 다음 각 호의 사항을 인터넷 홈페이지에 공시하여야 한다.

1. 이자(대출가산금리를 포함한다)에 관한 사항
2. 부대비용에 관한 사항
3. 계약해지에 관한 사항
4. 거래제한에 관한 사항
5. 예금자보호에 관한 사항
6. 조합이용자가 유의하여야 할 사항(지연배상금률·지연배상금액 등 지연 배상금에 관한 사항을 포함한다)
7. 기타 계약의 주요내용

제9조(오해 또는 분쟁 야기 우려문구 표시금지) 조합은 금융상품의 거래조건을 공시함에 있어서 다음 각 호에서 정하는 오해 또는 분쟁을 야기할 우려가 있는 문구를 사용하여서는 아니된다.

1. 구체적인 근거없이 최고, 최상, 최저, 우리나라 처음, 당해 조합만이 등 최상 또는 유일성을 나타내는 표현
2. 보장, 즉시, 확정 등 오해 또는 분쟁의 소지가 있는 표현

제10조(사후관리) 조합은 정기 또는 수시검사시 이 준칙에서 정하는 제반 의무의 이행실태를 중점 점검하고 그 결과를 기록·관리하여야 한다.

부 칙 (2008.12.1. 개정)

이 준칙은 2008년 12월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2015.6.25. 개정)

이 준칙은 2015년 6월 25일부터 시행한다.

<별표>

<연수익률 산출 방식>

< 범례 > R : 연이율 r : 연수익률 P : 월부금 p : 납입월수
A : 전년까지의 발생이자 누계 t : 세율(세전의 경우 t = 0)

1. 이자지급식 금융상품

수익률은 통상 1년 기준으로 계산되므로 만기 전에 받은 이자는 원금에 가산하여 해당상품에 재투자하는 것으로 가정하여 계산함

- 따라서 실제 저축을 할 경우 본 자료에 있는 수익률과 다소 차이가 있을 수 있음

① 이자를 월단위로 지급받는 경우

$$\{1 + R/n \cdot (1-t)\}^n - 1$$

- 매월 지급의 경우 : n = 12
- 3개월 지급의 경우 : n = 4
- 6개월 지급의 경우 : n = 2

② 이자를 일단위로 지급받는 경우

$$\{1 + n \cdot R \cdot (1-t)/365\}^{365/n} - 1$$

- n = 만기일수

③ 이자를 만기에 일시지급받는 경우

$$\{1 + i \cdot (1-t)\}^{1/n} - 1$$

- n = 예치기간(연수)
- i = 만기 총수익률

2. 할인식 금융상품

$$\{(1 - t \cdot r \cdot n / 365) / (1 - r \cdot n / 365)\}^{365/n} - 1$$

- n = 예치일수

3. 적립식 금융상품

이자를 만기에 일시 지급받는 거치식예금의 경우와 동일하게 매년 원금과 계산상의 발생이자를 1년단위로 재투자하는 것으로 가정하여 계산함

① 일 반 식

$$r = \left\{ \left(P \cdot \frac{n(n+1)}{2} \cdot \frac{R}{12} \right) / \left(P \cdot \frac{n(n+1)}{2} \cdot \frac{1}{12} + A \right) \right\} (1 - t)$$

② 간 이 식 (불입 시산표참조)

- 1년만기의 경우 : $r = R$
- 2년만기의 경우 : $r = 25R / [25 + 6.5r]$
- 3년만기의 경우 : $r = 55.5R / [55.5 + \{ 25 + 6.5(1+r) \} \cdot r]$
- 4년만기의 경우 : $r = 98R / [98 + \{ 55.5 + 25(1+r) + 6.5(1+r)^2 \} \cdot r]$
- 5년만기의 경우 : $r = 152.5R / [152.5 + \{ 98 + 55.5(1+r) + 25(1+r)^2 + 6.5(1+r)^3 \} \cdot r]$
- 6년만기의 경우 : $r = 219R / [219 + \{ 152.5 + 98(1+r) + 55.5(1+r)^2 + 25(1+r)^3 + 6.5(1+r)^4 \} \cdot r]$
- 7년만기의 경우 : $r = 297.5R / [297.5 + \{ 219 + 152.5(1+r) + 98(1+r)^2 + 55.5(1+r)^3 + 25(1+r)^4 + 6.5(1+r) \} \cdot r]$
- 8년만기의 경우 : $r = 388R / [388 + \{ 297.5 + 219(1+r) + 152.5(1+r)^2 + 98(1+r)^3 + 55.5(1+r)^4 + 25(1+r) + 6.5(1+r) \} \cdot r]$
- 9년만기의 경우 : $r = 490.5R / [490.5 + \{ 388 + 297.5(1+r) + 219(1+r)^2 + 152.5(1+r)^3 + 98(1+r)^4 + 55.5(1+r) + 25(1+r) + 6.5(1+r) \} \cdot r]$
- 10년만기의 경우 : $r = 605R / [605 + \{ 490.5 + 388(1+r) + 297.5(1+r)^2 + 219(1+r)^3 + 152.5(1+r)^4 + 98(1+r) + 55.5(1+r) + 25(1+r) + 6.5(1+r) \} \cdot r]$

* A값을 별도산출, 일반식에 적용하여 도출된 적립만기별 간이식으로써 해당 간이식에 약정이율(R)을 적용하여 연수익률(r)을 산출

<붙임>

적립식 저축상품의 약정이율별, 만기별 연수익률 시산표

(단위 : %, 세전)

약정이율	1년 제	2년 제	3년 제	4년 제	5년 제
1.0	1.00	1.00	0.99	0.99	0.99
1.1	1.10	1.10	1.09	1.09	1.09
1.2	1.20	1.20	1.19	1.19	1.18
1.3	1.30	1.30	1.29	1.29	1.28
1.4	1.40	1.39	1.39	1.38	1.38
1.5	1.50	1.49	1.49	1.48	1.47
1.6	1.60	1.59	1.59	1.58	1.57
1.7	1.70	1.69	1.68	1.67	1.66
1.8	1.80	1.79	1.78	1.77	1.76
1.9	1.90	1.89	1.88	1.87	1.86
2.0	2.00	1.99	1.98	1.96	1.95
2.1	2.10	2.09	2.08	2.06	2.05
2.2	2.20	2.19	2.17	2.16	2.14
2.3	2.30	2.29	2.27	2.25	2.24
2.4	2.40	2.39	2.37	2.35	2.33
2.5	2.50	2.48	2.47	2.45	2.43
2.6	2.60	2.58	2.56	2.54	2.52
2.7	2.70	2.68	2.66	2.64	2.62
2.8	2.80	2.78	2.76	2.73	2.71
2.9	2.90	2.88	2.85	2.83	2.80
3.0	3.00	2.98	2.95	2.92	2.90
3.1	3.10	3.08	3.05	3.02	2.99
3.2	3.20	3.17	3.14	3.11	3.08
3.3	3.30	3.27	3.24	3.21	3.18
3.4	3.40	3.37	3.34	3.30	3.27
3.5	3.50	3.47	3.43	3.40	3.36
3.6	3.60	3.57	3.53	3.49	3.45
3.7	3.70	3.67	3.62	3.58	3.54
3.8	3.80	3.76	3.72	3.68	3.64
3.9	3.90	3.86	3.82	3.77	3.73
4.0	4.00	3.96	3.91	3.86	3.81

조합
금융
상품
공시
업무
준칙
(예)

상호금융부문

업 조
무 합
준 금
칙 융
(예 상
) 품
공
시

약정이율	1년 제	2년 제	3년 제	4년 제	5년 제
4.1	4.10	4.06	4.01	3.95	3.90
4.2	4.20	4.15	4.10	4.05	3.99
4.3	4.30	4.25	4.20	4.14	4.08
4.4	4.40	4.35	4.29	4.23	4.17
4.5	4.50	4.45	4.39	4.32	4.26
4.6	4.60	4.55	4.48	4.42	4.35
4.7	4.70	4.64	4.58	4.51	4.44
4.8	4.80	4.74	4.67	4.60	4.53
4.9	4.90	4.84	4.77	4.69	4.62
5.0	5.00	4.94	4.86	4.78	4.70
5.1	5.10	5.03	4.96	4.87	4.79
5.2	5.20	5.13	5.05	4.97	4.88
5.3	5.30	5.23	5.14	5.06	4.97
5.4	5.40	5.33	5.24	5.15	5.06
5.5	5.50	5.42	5.33	5.24	5.14
5.6	5.60	5.52	5.43	5.33	5.23
5.7	5.70	5.62	5.52	5.42	5.32
5.8	5.80	5.71	5.61	5.51	5.40
5.9	5.90	5.81	5.71	5.60	5.49
6.0	6.00	5.91	5.80	5.69	5.58
6.1	6.10	6.00	5.89	5.78	5.66
6.2	6.20	6.10	5.99	5.87	5.75
6.3	6.30	6.20	6.08	5.96	5.83
6.4	6.40	6.30	6.17	6.05	5.92
6.5	6.50	6.39	6.27	6.14	6.01
6.6	6.60	6.49	6.36	6.22	6.09
6.7	6.70	6.59	6.45	6.31	6.17
6.8	6.80	6.68	6.54	6.40	6.26
6.9	6.90	6.78	6.64	6.49	6.34
7.0	7.00	6.87	6.73	6.58	6.43
7.1	7.10	6.97	6.82	6.67	6.51
7.2	7.20	7.07	6.91	6.75	6.60
7.3	7.30	7.16	7.01	6.84	6.68
7.4	7.40	7.26	7.10	6.93	6.76
7.5	7.50	7.36	7.19	7.02	6.84
7.6	7.60	7.45	7.28	7.10	6.93
7.7	7.70	7.55	7.37	7.19	7.01
7.8	7.80	7.64	7.46	7.28	7.09
7.9	7.90	7.74	7.56	7.37	7.17

조합금융상품공시업무준칙(예)

약정이율	1년 제	2년 제	3년 제	4년 제	5년 제
8.0	8.00	7.84	7.66	7.49	7.32
8.1	8.10	7.94	7.75	7.57	7.40
8.2	8.20	8.03	7.84	7.66	7.49
8.3	8.30	8.13	7.94	7.75	7.57
8.4	8.40	8.22	8.03	7.84	7.65
8.5	8.50	8.32	8.12	7.92	7.74
8.6	8.60	8.41	8.21	8.01	7.82
8.7	8.70	8.51	8.30	8.10	7.90
8.8	8.80	8.61	8.39	8.18	7.98
8.9	8.90	8.70	8.48	8.27	8.07
9.0	9.00	8.80	8.58	8.36	8.15
9.1	9.10	8.89	8.67	8.44	8.23
9.2	9.20	8.99	8.76	8.53	8.31
9.3	9.30	9.09	8.85	8.62	8.39
9.4	9.40	9.18	8.94	8.70	8.48
9.5	9.50	9.28	9.03	8.79	8.56
9.6	9.60	9.37	9.12	8.87	8.64
9.7	9.70	9.47	9.21	8.96	8.72
9.8	9.80	9.56	9.30	9.04	8.80
9.9	9.90	9.66	9.39	9.13	8.88
10.0	10.00	9.75	9.48	9.22	8.96
10.1	10.10	9.85	9.57	9.30	9.04
10.2	10.20	9.94	9.66	9.39	9.13
10.3	10.30	10.04	9.75	9.47	9.21
10.4	10.40	10.13	9.84	9.56	9.29
10.5	10.50	10.23	9.93	9.64	9.37
10.6	10.60	10.32	10.02	9.72	9.45
10.7	10.70	10.42	10.11	9.81	9.53
10.8	10.80	10.51	10.20	9.89	9.61
10.9	10.90	10.61	10.29	9.98	9.69
11.0	11.00	10.70	10.38	10.06	9.76
11.1	11.10	10.80	10.46	10.15	9.84
11.2	11.20	10.89	10.55	10.23	9.92
11.3	11.30	10.99	10.64	10.31	10.00
11.4	11.40	11.08	10.73	10.40	10.08
11.5	11.50	11.18	10.82	10.48	10.16
11.6	11.60	11.27	10.91	10.56	10.24
11.7	11.70	11.36	11.00	10.65	10.32
11.8	11.80	11.46	11.09	10.73	10.39
11.9	11.90	11.55	11.17	10.81	10.47

조합
금융
상품
공시
준칙
(예)

약정이율	1 년 제	2 년 제	3 년 제	4 년 제	5 년 제
12.0	12.00	11.65	11.26	10.90	10.55
12.1	12.10	11.74	11.35	10.98	10.63
12.2	12.20	11.84	11.44	11.06	10.71
12.3	12.30	11.93	11.53	11.14	10.78
12.4	12.40	12.02	11.62	11.23	10.86
12.5	12.50	12.12	11.70	11.31	10.94
12.6	12.60	12.21	11.79	11.39	11.01
12.7	12.70	12.31	11.88	11.47	11.09
12.8	12.80	12.40	11.97	11.55	11.17
12.9	12.90	12.49	12.05	11.64	11.24
13.0	13.00	12.59	12.14	11.72	11.32
13.1	13.10	12.68	12.23	11.80	11.40
13.2	13.20	12.78	12.32	11.88	11.47
13.3	13.30	12.87	12.40	11.96	11.55
13.4	13.40	12.97	12.49	12.04	11.63
13.5	13.50	13.06	12.58	12.12	11.70
13.6	13.60	13.15	12.67	12.21	11.78
13.7	13.70	13.24	12.75	12.29	11.85
13.8	13.80	13.34	12.84	12.37	11.93
13.9	13.90	13.43	12.93	12.45	12.00
14.0	14.00	13.52	13.01	12.53	12.08
14.1	14.10	13.62	13.10	12.61	12.15
14.2	14.20	13.71	13.19	12.69	12.23
14.3	14.30	13.80	13.27	12.77	12.30
14.4	14.40	13.90	13.36	12.85	12.38
14.5	14.50	13.99	13.45	12.93	12.45
14.6	14.60	14.08	13.53	13.01	12.53
14.7	14.70	14.18	13.62	13.09	12.60
14.8	14.80	14.27	13.70	13.17	12.68
14.9	14.90	14.36	13.79	13.25	12.75

<세부계산방법> 위의 간이식을 이용하여 각각 좌면의 식을 0으로 해주는 r 의 최근사값을 구하여 소수 5째자리에서 반올림, 백분률(%)로 표시

- 1년만기 : $r = R$
- 2년만기 : $6.5r^2 + 25r - 25R = 0$
- 3년만기 : $6.5r^3 + 31.5r^2 + 55.5r - 55.5R = 0$
- 4년만기 : $6.5r^4 + 38r^3 + 87r^2 + 98r - 98R = 0$
- 5년만기 : $6.5r^5 + 44.5r^4 + 125r^3 + 185r^2 + 152.5r - 152.5R = 0$
- 6년만기 : $6.5r^6 + 51r^5 + 169.5r^4 + 310r^3 + 337.5r^2 + 219r - 219R = 0$
- 7년만기 : $6.5r^7 + 57.5r^6 + 220.5r^5 + 479.5r^4 + 647.5r^3 + 556.5r^2 + 297.5r - 297.5R = 0$
- 8년만기 : $6.5r^8 + 64r^7 + 278r^6 + 700r^5 + 1127r^4 + 1204r^3 + 854r^2 + 388r - 388R = 0$
- 9년만기 : $6.5r^9 + 70.5r^8 + 342r^7 + 978r^6 + 1827r^5 + 2331r^4 + 2058r^3 + 1242r^2 + 490.5r - 490.5R = 0$
- 10년만기 : $6.5r^{10} + 77r^9 + 412.5r^8 + 1320r^7 + 2805r^6 + 4158r^5 + 4389r^4 + 3300r^3 + 1732.5r^2 + 605r - 605R = 0$

<계산예 : 10년만기 적립식 저축상품, $R =$ 연 11.5%>

- $6.5r^{10} + 77r^9 + 412.5r^8 + 1320r^7 + 2805r^6 + 4158r^5 + 4389r^4 + 3300r^3 + 1732.5r^2 + 605r - 69.575 = 0$ * (605·11.5%)
- $r = 0.088382781 \Rightarrow 8.84\%$
- 검증 : 0.088382781 을 상기식에 실제 대입하면 오차는 0.000000027임

금융투자상품 판매에 관한 규정(예)

소관부서 : 상호금융수신지원부(T:3204)

[2021. 7. 28. 제정]
[2021. 9. 24. 개정]

금
판
매
에
관
한
자
상
품
규
정
(예)

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법"이라 한다), 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」(이하 "자본시장법 시행령"이라 한다), 「금융소비자보호에 관한 법률」(이하 "금소법"이라 한다), 「금융소비자보호에 관한 법률 시행령」(이하 "금소법 시행령"이라 한다), 금융위원회가 고시한 「금융소비자 보호에 관한 감독규정」(이하 "금소법 감독규정"이라 한다)에 따라 본 조합의 임직원이 금융투자상품 판매업무와 관련하여 준법감시 등 내부통제에 관한 사항, 이해상충의 관리 및 투자권유시 지켜야 할 사항을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 본 조합의 금융투자상품 내부통제 및 준법감시업무에 관하여는 자본시장법, 자본시장법 시행령, 자본시장법 시행규칙, 금소법, 금소법 시행령, 금소법 감독규정(이하 통틀어 "관계법령등"이라 한다)에서 정하는 경우를 제외하고는 이 규정을 적용한다.

제3조(정의) ①이 규정에서 사용하고 있는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "금융투자상품"이란 이익을 얻거나 손실을 회피할 목적으로 현재 또는 장래의 특정 시점에 금전, 그 밖의 재산적 가치가 있는 것을 지급하기로 약정함으로써 취득하는 권리로서 금소법 제3조에서 정하는 것 중 투자일임계약 및 신탁계약을 제외한 투자성 상품을 말한다.
2. "금융투자상품 판매 내부통제기준"이란 본 조합의 임직원이 금융투자상품 판매와 관련하여 자본시장법 등 관계법령등을 준수하고, 이해상충방지, 불완전판매방지 등 투자자를 보호하기 위하여 준수하여야 할 적절한 기준 및 절차를 말한다.
3. "금융투자상품 판매 준법감시"란 금융투자상품 판매 내부통제기준의 준수 여부를 점검하고 금융투자상품 판매 내부통제기준을 위반하는 경우 이를

조사하여 보고함으로써 금융투자상품 판매업무와 관련한 법규준수체계를 구축하고 관리하는 것을 말한다.

4. "금융투자상품 판매 준법감시인"이란 금융투자상품 판매 준법감시업무를 총괄 관리하는 사람을 말한다.
5. "금융소비자"란 본 조합과 직접 또는 간접적으로 금융투자상품 또는 관련 서비스에 관한 계약을 체결하거나 구매권유를 받는 등의 거래 상대방을 말한다.
6. "금융소비자보호"란 금융투자상품 판매업무에 대하여 금융소비자의 권익 보호·증진, 금융소비자 불만 예방활동, 금융소비자 불만의 처리 및 피해 구제, 금융소비자 보호를 위한 교육과 홍보 등을 포함한 제반 금융소비자 보호활동을 말하며, "금융소비자보호 업무"란 금융소비자보호를 위한 본 조합의 제반 업무를 말한다.
7. "관계규정"이란 다음 각 목의 법규 및 내규 등을 통틀어 말한다.

가. 관계법령등

나. 금융투자상품과 관련된 감독기관의 감독규정

다. 본 조합의 정관 및 금융투자상품과 관련된 제규정·내규

②제1항에서 정하지 아니한 용어의 정의는 관계법령등에서 정하는 바에 따른다.

제2장 금융투자상품 판매 준법감시인 등

제4조(임면) 금융투자상품 판매 준법감시인은 이사회의 의결을 거쳐 조합장이 임면하며, 해임할 경우에는 이사 총수의 3분의 2 이상의 찬성으로 의결한다.
(2021.9.24. 개정)

제5조(자격) ①금융투자상품 판매 준법감시인은 다음 각 호 중 하나에 해당하는 사람으로 한다.(2021.9.24. 개정)

1. 10년 이상의 신용사업 근무경력(본 조합이 아닌 「농업협동조합법」에 따른 조합의 신용사업 영역에서 근무한 경력을 포함한다. 이하 같다)이 있는 3급 이상 직급의 직원
2. 10년 이상의 신용사업 근무경력이 있는 본점 감사통할책임자
3. 제1호 및 제2호에 해당되지 아니하면서 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제38조에 따른 검사 대상 기관(이에 상당하는 외국금융회사를 포함한다)에서 10년 이상 근무한 사람

4. 금융 관련 분야의 석사학위 이상의 학위소지자로서 연구기관 또는 대학에서 연구원 또는 조교수 이상의 직에 5년 이상 종사한 사람
 5. 변호사 또는 공인회계사의 자격을 가진 사람으로서 그 자격과 관련된 업무에 5년 이상 종사한 사람
 6. 기획재정부, 금융위원회, 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제19조에 따른 증권선물위원회, 감사원, 금융감독원, 한국은행, 「예금자보호법」 제3조에 따라 설립된 예금보험공사(이하 "예금보험공사"라 한다), 그 밖에 금융위원회가 고시하는 금융 관련 기관에서 7년 이상 근무한 사람
 7. 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제21조제2항 각 목의 기관에서 7년 이상 종사한 사람
- ②제1항의 금융투자상품 판매 준법감시인은 최근 5년간 관계법령을 위반하여 금융위원회 또는 금융감독원으로부터 문책경고 또는 감봉요구 이상에 해당하는 조치를 받은 사실이 없어야 하며, 임기는 2년 이상으로 한다.
- ③제1항에 따라 직원 중에서 금융투자상품 판매 준법감시인을 정하는 경우, 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」에 따른 기간제근로자 또는 단시간근로자는 금융투자상품 판매 준법감시인이 될 수 없다.
- ④금융투자상품 판매 준법감시인은 다른 업무를 겸직할 수 없다. 다만, 금융투자상품 판매업무와 이해상충 등 관련이 없는 다른 업무에 대하여는 그러하지 아니하다.
- ⑤제1항 각 호에 따른 금융투자상품 판매 준법감시인은 금융소비자보호 및 준법감시 업무를 위하여 실질적, 독립적인 권한을 행사할 수 있어야 한다.
- 〈전년 말 기준 자산규모가 5조원 미만인 조합의 경우 제6항을 추가한다〉
- ⑥금융투자상품 판매에 대한 금융소비자 보호 업무를 위해 금융투자상품 판매 준법감시인이 금융소비자 보호 총괄책임자의 직무를 수행하도록 하기 위해서는 제1항부터 제5항까지의 요건과 금소법 감독규정 별표2에서 정하는 제3호나목의 요건을 모두 충족하여야 한다.
- 제6조(금융투자상품 판매 준법감시인의 직무) 금융투자상품 판매 준법감시인의 직무는 다음 각 호와 같다.
1. 금융투자상품 판매 내부통제기준 준수여부 점검, 조사 및 시정조치 등
 2. 중대한 위법행위에 대한 경영진 및 이사회에 보고
 3. 금융투자상품 관련 법령, 감독규정 등 변경에 따른 제규정 반영여부 점검
 4. 금융투자상품 판매 이해상충방지체계 운영상황에 대한 점검
 5. 금융투자상품 판매 불완전판매방지체계 운영상황에 대한 점검
 6. 금융투자상품 판매와 관련된 투자광고신고서와 투자광고안 사전심의

7. 금융투자상품 판매 준법감시프로그램의 구축 및 운영에 관한 사항
 8. 금융투자상품 판매 관련 마케팅 정책 결정권자(판매 관련 마케팅 정책 담당 부서의 장을 포함한다. 이하 같다)에 대한 사전협의
 9. 금융투자상품 관련 민원·분쟁의 현황 및 조치결과에 대한 관리
 10. 금융투자상품 판매임직원의 성과보상체계 설계 및 체계에 대한 금융소비자 보호 측면에서의 평가
 11. 금융투자상품 판매 및 사후관리에 관한 금융소비자 보호 측면에서의 모니터링 결과에 따른 조치
 12. 그 밖에 금융투자상품 가입 금융소비자 보호를 위해 필요하다고 판단되는 사항
 13. 그 밖에 관계규정 에서 금융투자상품 판매 준법감시업무로 정한 사항
- 제7조(업무의 독립성 확보) ①본 조합은 금융투자상품 판매 준법감시인이 그 직무를 독립적으로 수행할 수 있도록 하여야 한다.
- ②본 조합은 금융투자상품 판매 준법감시인이었던 사람에 대하여 그 직무수행과 관련된 사유로 부당한 인사상의 불이익을 주어서는 아니 된다.
- ③금융투자상품 판매 준법감시인은 선량한 관리자의 주의로 그 직무를 수행하여야 한다.
- ④금융투자상품 판매 준법감시인은 그 직무를 수행하기 위해 금융투자상품 판매와 관련되거나 준법감시업무와 이해상충의 우려가 있는 업무를 겸직하여서는 아니 된다.
- 제8조(자료제출 요구권) 금융투자상품 판매 준법감시인은 필요하다고 인정하는 경우 해당 부서("부, 과, 팀" 등을 통칭한다)에 대하여 「개인정보 보호법」, 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 등 관계법령에 위반되지 않는 범위 내에서 관련자료 및 정보의 제출을 요구할 수 있다. 이 경우 해당 부서장은 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.
- 제9조(금융투자상품 판매 준법감시담당자 지정 및 역할) 본 조합은 각 사무소장을 금융투자상품 판매 준법감시담당자로 지정·운영함을 원칙으로 한다. 다만, 인력 및 경영여건상 필요한 경우 각 사무소 소속직원 중에서 4급 이상 책임자를 금융투자상품 판매 준법감시담당자로 지정·운영할 수 있다. 금융투자상품 판매 준법감시담당자의 업무는 다음 각 호와 같다.
1. 금융투자상품 판매 준법감시인의 금융투자상품 판매 준법감시업무 보좌
 2. 소속 사무소의 금융투자상품 판매 준법감시업무 수행
 3. 소속 직원의 금융투자상품 관련 관계규정 준수 등 위반사항 발견 시 금융투자상품 판매 준법감시인에게 보고

4. 금융투자상품 판매 준법감시업무 수행현황 및 결과의 보고
5. 소속 사무소의 금융투자상품 판매 준법감시 활동 관련 자료의 보관 및 관리
6. 금융투자상품 판매 임직원의 자격요건 및 금융소비자 보호에 관한 교육의 기획·운영
7. 금융투자상품 판매 및 사후관리에 관한 금융소비자 보호 측면에서의 모니터링
8. 그 밖에 금융투자상품 가입 금융소비자 보호를 위해 필요하다고 판단되는 사항
9. 그 밖에 소속 사무소장 및 금융투자상품 판매 준법감시인이 필요하다고 인정하는 사항

제3장 금융투자상품 판매 준법감시업무

제10조(관계규정 준수의무) ①임직원은 금융투자상품 판매 업무를 수행함에 있어 관계규정 에서 정하는 기준과 절차를 충실히 준수하여야 한다.

②임직원은 업무수행에 있어 준수하여야 할 관계규정과 관련하여 의문이 생기는 경우에는 상급자 또는 금융투자상품 판매 준법감시인과 협의하여야 한다.

제11조(금융투자상품 판매 이해상충의 관리) ①임직원은 본 조합의 금융투자상품 판매와 관련하여 본 조합과 투자자간, 특정 투자자와 다른 투자자간 어느 일방의 이익을 해하면서 자신이나 다른 투자자의 이익을 추구하는 행위를 하여서는 아니 된다.

②임직원은 제1항에 따라 이해상충이 발생할 수 있다고 인정되는 경우에는 그 사실을 미리 해당 투자자에게 알리고 이해상충방지체계에 따라 투자자 보호에 문제가 없는 수준으로 낮춘 후 매매 또는 그 밖의 거래를 하여야 한다.

③본 조합은 제2항에 따라 그 이해상충이 발생할 가능성을 낮추는 것이 곤란하다고 판단되는 경우 매매, 그 밖에 거래를 하여서는 아니 된다.

제12조(금융투자상품 판매 불완전판매방지) 임직원은 불완전판매를 방지하고 투자자를 보호하기 위하여 투자권유시 관계규정에서 정한 기준 및 절차를 준수하여야 한다.

제12조의2(금융투자상품 판매업무 사전심의) ①제6조제6호의 업무에 대하여 소관부서는 최종 결재권자의 결재 이전에 금융투자상품 판매 준법감시인의 사전심의를 거쳐야 한다.

②금융투자상품 판매 준법감시인은 내부통제 및 관계규정 준수 측면에서 사

전심의 업무를 수행하며, 심의결과 의견이 있을 때에는 의견서 통보 등의 방법으로 필요한 조치를 요구할 수 있으며, 조치요구를 받은 소관부서는 그에 대한 조치결과를 금융투자상품 판매 준법감시인에게 통보하여야 한다.

제13조(금융투자상품 판매 준법감시프로그램의 운영) 금융투자상품 판매 준법감시인은 금융투자상품 판매 준법감시업무의 이행을 위하여 다음 각 호의 사항을 운영한다.

1. 금융투자상품 판매 준법감시 매뉴얼 등의 작성
2. 금융투자상품 판매 내부통제 기준의 준수여부 점검과 점검결과 및 개선계획 기록·유지

제14조(위반사항 보고) ①임직원은 업무수행 중 금융투자상품 판매 준법감시업무를 위반한 사항을 발견하거나 위반할 우려가 있다고 판단되는 사안에 대하여는 지체 없이 이를 금융투자상품 판매 준법감시인에게 보고하여야 한다. 이 경우 금융투자상품 판매 준법감시인은 해당직원에 대하여 즉시 시정조치토록 할 수 있다.

②금융투자상품 판매 준법감시인은 보고받은 위반사항에 대하여 지체 없이 필요한 조치를 취하고 그 결과를 상임이사(상임이사에 준하는 사람을 포함한다) 또는 상임감사에게 보고하여야 한다.(2021.9.24. 개정)

제4장 금융소비자 보호를 위한 내부통제관리

제15조(업무분장 및 조직구성) ①본 조항은 금융투자상품 업무와 관련하여 임직원의 역할과 책임을 명확히 하고, 업무의 종류 및 성격, 이해상충의 정도 등을 감안하여 조직을 구성하여야 한다.

②본 조항은 제1항에 의한 조직이 효율적으로 기능할 수 있도록 업무분장과 조직구성에 관하여 별도의 세부 기준을 제정·운영할 수 있다.

〈제1례 - 조합장에게 금융투자상품 업무에 대한 업무집행권이 있는 경우〉

제16조(금융투자상품 내부통제기준 제정·변경) ①본 조합이 금융투자상품 판매 등 제반업무에 대하여 내부통제기준을 제정·변경하고자 하는 경우 제규정의 제정·변경 및 폐지에 대하여 정하는 관계규정을 준용하여 필요절차를 거쳐야 한다.

②제1항에 따라 내부통제기준을 제정·변경하고자 하는 경우 금융투자상품 판매 준법감시인은 금융투자상품 표준판매절차 및 이해상충 등의 관점에서 수정·반영하여야 하는 개선사항이 있는지 등을 검토하여야 한다.

③본 조합이 금융투자상품 관련 내부통제기준에 관한 내용(금소법 감독규정 별표 2에서 정한 내부통제기준에 포함되어야 하는 사항을 말한다)에 대한 사항을 이 규정 이외의 다른 제규정에서 정하기 위한 제정·변경이 있는 경우에는 이사회에 승인을 받는 규정의 형식으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 사항을 변경하는 경우에는 조합장의 승인으로 갈음할 수 있다.

1. 법령 또는 관련 규정의 제정·개정에 연동되어 변경해야 하는 사항
2. 이사회가 의결한 사항에 대한 후속조치
3. 그 밖에 제1호 및 제2호에 준하는 사항

④본 조합은 이 규정 및 제3항에 따른 내부통제기준에 관한 내용을 정한 제규정을 제정·개정할 경우 제정·개정 사실 및 주요 현황을 인터넷 홈페이지 등에 게시하여야 한다.

〈제2레 - 상임이사에게 금융투자상품 업무에 대한 업무집행권이 있는 경우〉

제16조(금융투자상품 내부통제기준 제정·변경) ①본 조합이 금융투자상품 판매 등 제반업무에 대하여 내부통제기준을 제정·변경하고자 하는 경우 제규정의 제정·변경 및 폐지에 대하여 정하는 관계규정을 준용하여 필요절차를 거쳐야 한다.

②제1항에 따라 내부통제기준을 제정·변경하고자 하는 경우 금융투자상품 판매 준법감시인은 금융투자상품 표준판매절차 및 이해상충 등의 관점에서 수정·반영하여야 하는 개선사항이 있는지 등을 검토하여야 한다.

③본 조합이 금융투자상품 관련 내부통제기준에 관한 내용(금소법 감독규정 별표 2에서 정한 내부통제기준에 포함되어야 하는 사항을 말한다)에 대한 사항을 이 규정 이외의 다른 제규정에서 정하기 위한 제정·변경이 있는 경우에는 이사회에 승인을 받는 규정의 형식으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 사항을 변경하는 경우에는 상임이사의 승인으로 갈음할 수 있다.

1. 법령 또는 관련 규정의 제정·개정에 연동되어 변경해야 하는 사항
2. 이사회가 의결한 사항에 대한 후속조치
3. 그 밖에 제1호 및 제2호에 준하는 사항

④본 조합은 이 규정 및 제3항에 따른 내부통제기준에 관한 내용을 정한 제규정을 제정·개정할 경우 제정·개정 사실 및 주요 현황을 인터넷 홈페이지 등에 게시하여야 한다.

제17조(상품판매 및 사후관리에 대한 모니터링) ①본 조합은 금융투자상품 판매 시 판매원칙의 준수 여부, 불완전판매 여부 등 금융소비자 보호 측면에서 금융투자상품 판매에 관한 임직원 준수사항을 정기적으로 점검하여야 한다.

②제1항에 대하여 금융투자상품 판매임직원의 위반사항이 확인되는 경우 금

금융투자상품 판매 준법감시담당자는 지체 없이 금융투자상품 판매 준법감시인에게 보고하고, 금융투자상품 판매 준법감시인은 적절한 조치를 통해 시정할 수 있도록 하여야 한다.

③제1항 및 제2항에 대하여 향후 금융투자상품 판매 및 사후관리에 관한 정책 수립 시 금융투자상품 판매 준법감시인은 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

1. 금융투자상품 관련 민원 및 금융소비자 의견 등의 반영
2. 금융투자상품으로 인하여 금융소비자에게 발생할 수 있는 잠재적 위험요인에 대한 평가

제18조(금융투자상품 마케팅 정책에 대한 통제) ①본 조합의 금융투자상품에 대한 마케팅 정책 수립 시 금융투자상품 판매 준법감시인은 투자자에 대한 이해상충의 발생 여부 또는 금융소비자에게 발생할 수 있는 잠재적 위험요인 등을 평가하여 금융투자상품 판매에 대한 마케팅 정책 결정권자와 사전협의 하여야 한다.

②금융투자상품 판매 준법감시인은 금융투자상품 마케팅 정책에 금융소비자 보호상의 문제가 있다고 판단되는 경우 담당 부서에 금융투자상품 마케팅 중단, 개선방안 제출 등을 요구할 수 있으며, 사전협의의 누락 시에는 마케팅 시정, 사후보완 또는 중단을 요구하여야 한다.

제19조(판매 관련 평가 및 보상체계) ①본 조합은 금융투자상품 판매임직원과 투자자의 이해상충 및 불완전판매 등의 발생을 예방하기 위하여 금융투자상품 판매권유·실적 등과 연계한 평가 및 보상을 두어서는 아니 된다.

②제1항에도 불구하고 본 조합이 금융투자상품 판매담당 임직원에 대한 평가 및 보상체계를 설계하는 경우 금융투자상품 판매 과정에서 판매담당 임직원과 투자자의 이해상충이 발생하지 않도록 판매실적 이외에도 불완전판매건수, 계약관련 서류의 충실성, 판매프로세스 적정성 점검결과 등 관련 요소들을 충분히 반영하여 설계하여야 한다.

③제2항의 경우 금융투자상품 판매 준법감시인은 본 조합의 금융투자상품 불완전판매 등 관련 정보와 판매담당 임직원에 대한 평가 및 보상 구조에 대하여 금융소비자보호 측면에서 적절한지 정기적으로 검토하여야 한다.

제20조(교육) ①금융투자상품 판매 준법감시담당자는 각 사무소의 금융투자상품 판매담당 임직원을 대상으로 다음 각 호의 사항에 대한 교육을 기획·실시하거나 중앙회에서 실시하는 교육에 참여시킬 수 있다.

1. 금융투자상품 판매 업무를 수행하는 임직원의 자격요건 충족 및 유지를 위한 필수교육

2. 소비자보호제도 및 민원예방 등 금융소비자 보호를 위한 교육
3. 불완전판매 등 금융투자상품 판매에 대한 관계규정 위반을 예방하기 위해 필요한 사항
4. 그 밖에 과거 민원 이력, 금융감독원·중앙회의 검사 및 현장점검 사례 등을 감안하여 교육이 필요하다고 판단되는 사항

②제1항에 대하여 교육 이수여부를 점검하고 금융투자상품 판매 준법감시인에게 매월 보고하여야 한다.

제21조(정보보호원칙 준수) ①임직원은 금융투자상품 판매과정에서 투자자의 개인정보, 개인신용정보 및 금융거래정보의 수집 및 활용에 대하여 명확한 동의절차를 밟아야 하며, 업무상 불필요한 정보를 수집·활용하여서는 아니 된다.

②수집한 개인정보, 개인신용정보 및 금융거래정보는 「개인정보 보호법」, 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」, 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 및 관계법령등을 준수하여 관리하고, 수집한 목적 이외에 사용하여서는 아니 된다.

③금융투자상품 판매관련 자료는 보존기간을 준수하여야 하고, 해당 기간이 경과한 후에는 삭제처리 하여야 한다.

제22조(민원처리·분쟁에 대한 관리) ①금융투자상품 판매 준법감시담당자는 각 사무소의 금융투자상품 관련 민원 접수·현황 및 처리결과에 대하여 점검하여야 하고, 처리 과정에서 임직원의 위규사항이 확인되는 경우 「민원사무처리에 관한 규정」, 「상호금융소비자 보호준칙」 등 관련 제규정에 따라 적절한 조치를 취하여야 한다.

②금융투자상품 판매 준법감시인은 본 조합의 금융투자상품 관련 민원·분쟁 현황 및 조치결과에 대하여 점검하고, 필요시 관련 제규정에 따른 조치를 취하여야 한다.

③금융투자상품 판매 준법감시인은 본 조합의 금융투자상품 관련 민원·분쟁이력 등을 고려하여 본 조합의 임직원을 대상으로 민원예방 및 유사민원의 재발 방지를 위한 제도개선, 임직원 교육 등 준법감시 프로그램을 운영하여야 한다.

④이 조에서 정하지 않는 민원처리 방법·시스템 이용 등의 제반사항에 대하여 「민원사무처리에 관한 규정」 및 「민원사무처리준칙」을 준용한다.

<제1례 - 조합장에게 금융투자상품 업무에 대한 업무집행권이 있는 경우>

제23조(의사결정권자의 내부통제기준 운영에 관한 권한·책임) ①조합장은 금융투자상품의 내부통제정책과 관련하여 다음 각 호의 사항에 대한 책임 및

의무가 있다.

1. 위법·부당행위의 사전예방에 필요한 내부통제체제의 구축·유지·운영 및 감독
2. 내부통제체제의 구축·유지·운영에 필요한 인적·물적 자원 지원
3. 조직 내 각 업무분야에서 내부통제와 관련된 제반 정책 및 절차가 지켜질 수 있도록 각 부서 등 조직 단위별로 적절한 임무와 책임 부여
4. 매년 1회 이상 내부통제 체제·운영실태의 정기점검 및 점검 결과의 이사회 보고

②조합장은 제1항제4호의 사항에 대한 이사회 보고 의무를 금융투자상품 판매 준법감시인에게 위임할 수 있다.

<제2레 - 상임이사에게 금융투자상품 업무에 대한 업무집행권이 있는 경우>

제23조(의사결정권자의 내부통제기준 운영에 관한 권한·책임) ①상임이사는 금융투자상품의 내부통제정책과 관련하여 다음 각 호의 사항에 대한 책임 및 의무가 있다.

1. 위법·부당행위의 사전예방에 필요한 내부통제체제의 구축·유지·운영 및 감독
2. 내부통제체제의 구축·유지·운영에 필요한 인적·물적 자원을 지원
3. 조직 내 각 업무분야에서 내부통제와 관련된 제반 정책 및 절차가 지켜질 수 있도록 각 부서 등 조직 단위별로 적절한 임무와 책임 부여
4. 매년 1회 이상 내부통제 체제·운영실태의 정기점검 및 점검 결과의 이사회 보고

②상임이사는 제1항제4호의 사항에 대한 이사회 보고 의무를 금융투자상품 판매 준법감시인에게 위임할 수 있다.

제5장 이해상충방지

제24조(이해상충 방지의무) ①본 조합은 다음 각 호의 관계에서 발생할 수 있는 이해상충(이하 "이해상충"이라 한다)을 방지하기 위하여 이해상충이 발생할 가능성을 파악·평가하고, 금융투자상품 판매 내부통제기준이 정하는 방법 및 절차에 따라 이를 적절히 관리하여야 한다.

1. 본 조합과 투자자 사이의 관계
2. 특정 투자자와 다른 투자자 사이의 관계

②본 조합의 금융투자업무를 담당(금융투자상품의 판매에 국한되지 아니하

고, 금융투자상품의 기획, 설계, 자문, 판매, 관리, 내부통제 또는 그 밖에 관련된 행위를 포함한다)하는 임직원은 제1항 각 호의 관계에서 실질적·잠재적 이해상충을 발생시키거나 업무상 지위 또는 업무상 취득한 정보를 이용하여 투자자 등에게 손실을 끼치는 행위를 하여서는 아니 된다.

③본 조항은 제1항에 따라 그 이해상충이 발생할 가능성을 낮추는 것이 곤란하다고 판단되는 경우에는 매매, 그 밖의 거래를 하여서는 아니 된다.

제25조(이해상충의 관리 및 방지를 위한 세부사항) 이해상충의 관리 및 방지를 위하여 필요한 세부사항은 준칙으로 정하는 바에 의한다.

제6장 투자권유시 지켜야 할 사항

제26조(투자권유시 준수사항) ①이 장에서 "투자권유"란 특정 투자자를 상대로 금융투자상품의 매매 또는 투자자문계약·투자일임계약·신탁계약(관리형신탁계약 및 투자성 없는 신탁계약을 제외한다)의 체결을 권유하는 것을 말한다.

②본 조항은 금소법 제2조제10호에서 정한 일반금융소비자에게 금융투자상품(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제27항에 따른 온라인소액투자중개의 대상이 되는 증권 등 대통령령으로 정하는 투자성 상품은 제외한다. 이하 이 조에서 같다)의 계약 체결을 권유하는 경우에는 면담·질문 등을 통하여 다음 각 호의 구분에 따른 정보를 파악하고, 일반금융소비자로부터 서명(「전자서명법」 제2조제2호에 따른 전자서명을 포함한다. 이하 같다), 기명날인, 녹취 등의 방법으로 확인을 받아 이를 유지·관리하여야 하며, 확인받은 내용을 일반금융소비자에게 지체 없이 제공하여야 한다.

가. 일반금융소비자의 해당 금융상품 취득 또는 처분 목적

나. 재산상황

다. 취득 또는 처분 경험

제27조(투자권유준칙의 제정 및 시행) ①본 조항은 투자권유를 함에 있어서 임직원이 준수하여야 할 구체적인 기준 및 절차(이하 "투자권유준칙"이라 한다)를 정하여야 한다. 다만, 파생상품등에 대하여는 일반투자자의 투자목적·재산상황 및 투자경험 등을 고려하여 투자자 등급별로 차등화된 투자권유기준이 규정된 투자권유준칙을 마련하여야 한다.

②본 조항은 투자권유준칙을 정한 경우 이를 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하여야 한다. 투자권유준칙을 변경한 경우에도 또한 같다.

제7장 보 칙

〈제1레 - 조합장에게 금융투자상품 업무에 대한 업무집행권이 있는 경우〉

제28조(위임) 이 규정의 시행에 필요한 세부사항에 대해서는 제16조제3항에서 따라 이사회가 아닌 조합장의 전결로 처리할 수 있는 범위 내에서, 금융투자상품 판매 준법감시인이 정할 수 있다.

〈제2레 - 상임이사에게 금융투자상품 업무에 대한 업무집행권이 있는 경우〉

제28조(위임) 이 규정의 시행에 필요한 세부사항에 대해서는 제16조제3항에서 따라 이사회가 아닌 상임이사의 전결로 처리할 수 있는 범위 내에서, 금융투자상품 판매 준법감시인이 정할 수 있다.

금
융
투
자
상
품
판
매
에
관
한
규
정
(예)

부 칙

이 규정은 2021년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2021.9.24.)

이 규정은 2021년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

금융투자상품 투자권유준칙(예)

소관부서 : 상호금융수신지원부(T:3204)

2012.	8. 22.	제정
2019.	5. 21.	개정
2020.	5. 25.	개정
2021.	7. 28.	개정

제1장 총 칙

제1조(목적 등) ①이 준칙은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법"이라 한다) 제50조제1항, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」(이하 "자본시장법 시행령"이라 한다), 「금융소비자보호에 관한 법률」(이하 "금소법"이라 한다), 「금융소비자보호에 관한 법률 시행령」(이하 "금소법 시행령"이라 한다), 금융위원회가 고시한 「금융소비자 보호에 관한 감독규정」(이하 "금소법 감독규정"이라 한다), 「금융투자상품 판매에 관한 규정」 제27조제1항에 따라 본 조합의 임직원이 자본시장법상 일반투자자 및 금소법상 일반금융소비자에게 금융투자상품에 대한 투자권유를 함에 있어 준수하여야 할 구체적인 절차 및 기준 등을 정함을 목적으로 한다.(2021.7.28. 개정)

②이 준칙에서 정하지 아니한 사항에 대해서는 자본시장법, 자본시장법 시행령, 자본시장법 시행규칙, 금소법, 금소법 시행령, 금소법 감독규정, 금융위원회가 고시한 「금융투자업규정」(이하 "금융투자업규정"이라 한다), 한국금융투자협회의 규정 등(이하 통틀어 "관계법령등"이라 한다)에서 정하는 바에 따른다.(2021.7.28. 개정)

제2조(용어의 정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다. 다만, 이 준칙에서 정하지 아니한 용어는 관계법령등에서 정하는 바에 따른다.(2021.7.28. 개정)

1. "투자성 상품"이란 금소법 제3조에 따른 금융투자상품, 투자일임계약 및 신탁계약(관리형신탁계약 및 투자성 없는 신탁계약을 제외한다. 이하 같다)을 말한다.
2. "금융투자상품"이란 이익을 얻거나 손실을 회피할 목적으로 현재 또는 장래의 특정 시점에 금전, 그 밖의 재산적 가치가 있는 것을 지급하기로 약정함으로써 취득하는 권리로서 금소법 제3조에서 정하는 것 중 투자일임계약 및 신탁계약을 제외한 투자성 상품을 말한다.

금
투
자
권
유
준
칙
(
예
)
금
소
법
자
상
품

3. "투자권유"란 특정 투자자를 상대로 금융투자상품의 매매 또는 투자자문 계약·투자일임계약·신탁계약(관리형신탁계약 및 투자성 없는 신탁계약을 제외한다. 이하 같다)의 체결을 권유하는 것을 말한다.
4. "전문투자자"란 금융투자상품에 관한 전문성 구비여부, 소유자산규모 등에 비추어 투자에 따른 위험감수능력이 있는 투자자로서 자본시장법 제9조 제5항 또는 금소법 제2조제9호에서 정하는 자를 말한다.
5. "일반투자자"란 전문투자자가 아닌 투자자를 말하며, 다음 각 목과 같이 구분한다. 다만, 전문투자자 중 자본시장법 시행령 제10조제1항 각 호 이외의 자 또는 금소법 시행령 제2조제7항 각 호에 해당하는 자가 일반투자자와 동일한 대우를 받겠다는 의사를 본 조합에 서면으로 통지하고 본 조합이 이에 동의한 경우에는 일반투자자로 본다.
 - 가. 투자권유희망투자자 : 투자권유를 받겠다는 의사를 표시한 일반투자자
 - 1) 정보제공투자자 : 별지 제1호 서식에 따른 일반투자자 투자정보 확인서(이하 "투자자정보 확인서"라 한다)를 작성·제출한 일반투자자
 - 2) 정보미제공투자자 : 본 조합이 투자자정보 확인서를 작성·제출하지 아니하면 일반투자자로서의 보호를 받을 수 없다는 점을 통지하였음에도 불구하고 투자자정보 확인서를 제출하지 아니하겠다는 의사를 서면으로 제출한 일반투자자
 - 나. 투자권유불원투자자 : 투자권유를 필요로 하지 않으며, 모든 투자를 스스로 판단하여 결정하겠다는 의사를 표시한 일반투자자
6. "집합투자"란 2인 이상의 투자자로부터 모은 금전등을 투자자로부터 일정한 운용지시를 받지 아니하면서 재산적 가치가 있는 투자대상자산을 취득·처분, 그 밖의 방법으로 운용하고 그 결과를 투자자에게 배분하여 귀속시키는 것을 말한다. 다만, 자본시장법 제6조제5항 각 호의 경우를 제외하되, 자본시장법 제6조제6항에 따라 위탁받은 금전 대상에 대한 운용과 결과 귀속으로서 집합투자로 보는 행위를 포함한다.
7. "집합투자업자"란 집합투자를 영업으로 하는 자를 말한다.
8. "집합투자기구"란 집합투자를 수행하기 위한 기구로서 자본시장법 제9조 제18항 각 호에 따라 정의된 집합투자기구를 말한다.
9. "적정성원칙 대상상품"이란 다음 각 호의 금융투자상품을 말한다.
 - 가. 파생상품 : 장내파생상품 및 장외파생상품
 - 나. 파생결합증권. 다만, 금적립 계좌 등은 제외한다.
 - 다. 사채 중 일정한 사유가 발생하는 경우 주식으로 전환되거나 원리금을 상환해야 할 의무가 감면될 수 있는 사채. 다만, 「상법」 제469조제2항, 제513조 또는 제516조의2에 따른 사채는 제외한다.
 - 라. 고난도금융투자상품, 고난도금전신탁계약, 고난도투자일임계약

- 마. 파생형 집합투자증권(레버리지 ETF와 인버스 ETF를 포함한다). 다만, 금소법 감독규정 제11조제1항제1호 단서 및 각 목의 사항에 모두 해당하는 인덱스 펀드는 제외한다.
 - 바. 집합투자재산의 50%를 초과하여 파생결합증권에 운용하는 집합투자기구의 집합투자증권
 - 사. 위 적정성 원칙 대상상품 중 어느 하나를 취득·처분하는 금전신탁계약의 수익증권(이와 유사한 것으로서 신탁계약에 따른 수익권이 표시된 것도 포함한다)
 - 10. "계열회사"란 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제2조제3호에서 정한 것으로서 2이상의 회사가 동일한 기업집단에 속하는 경우에 그 소속회사는 서로 상대방의 계열회사가 되는 것을 말한다.
 - 11. "계열회사에 준하는 회사"란 다음 각 호 중 어느 하나를 말한다.
 - 가. 본 조합이 해당 회사의 발생주식(의결권 없는 주식은 제외한다) 총수의 100분의 30 이상을 소유한 회사
 - 나. 본 조합과 상호간 임원 겸임을 하는 회사
 - 다. 본 조합이 사용하는 영업상의 표시행위 등과 같은 영업상의 표시행위 등의 사실이 있어 계열회사로 인정될 수 있는 회사
 - 12. "계열회사등"이란 계열회사와 계열회사에 준하는 회사를 통틀어 말한다.
- 제3조(투자권유 및 판매 일반 원칙) 임직원은 투자자에 대하여 투자권유 및 판매를 하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.
- 1. 임직원은 관계법령등을 준수하고, 신의성실의 원칙에 따라 공정하게 업무를 수행하여야 한다.
 - 2. 임직원은 투자자가 합리적인 투자판단과 의사결정을 할 수 있도록 투자에 따르는 위험 및 거래의 특성과 주요내용을 명확히 설명하여야 한다.
 - 3. 임직원은 투자자 자신의 판단과 책임에 따라 스스로 투자에 관한 의사결정을 하여야 하고, 그에 대한 결과가 투자자 본인에게 귀속됨을 투자자에게 알려야 한다.
 - 4. 임직원은 정당한 사유 없이 투자자의 이익을 해하면서 자기가 이익을 얻거나 본 조합 또는 제삼자가 이익을 얻도록 하여서는 아니 된다.

제2장 투자자 구분 등

- 제4조(방문 목적 확인) ①임직원은 투자자 방문 시 투자자의 방문 목적 및 투자권유 희망 여부를 확인하여야 한다.
- ②임직원은 투자권유를 희망하지 않는 투자자에 대하여는 투자권유에 해당하는 행위를 하여서는 아니 되며, 투자자가 원하는 객관적인 정보만을 제공

하여야 한다.

제5조(일반·전문투자자의 구분) ①임직원은 투자자에게 투자권유를 하기 전에 해당 투자자가 일반투자자인지 전문투자자인지를 확인하여야 한다.

②본 조항은 자본시장법 제9조제5항 단서 및 금소법 제2조제9호에 따라 일반투자자로 전환할 수 있는 전문투자자가 일반투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 본 조항에 서면으로 통지하는 경우 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 이에 동의하여야 한다.(2021.7.28. 개정)

③주권상장법인이 본 조항과 장외파생상품 거래를 하는 경우에는 일반투자자로 본다. 다만, 해당 법인이 전문투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 본 조항에게 서면으로 통지하는 경우에는 전문투자자로 본다.

④본 조항은 전문투자자의 일반투자자 전환내역 등에 대한 기록을 유지하여야 한다.

제3장 투자권유를 희망하지 않는 투자자에 대한 판매

제6조(투자권유를 희망하지 않는 투자자에 대한 보호의무) ①임직원은 투자자가 투자권유를 희망하지 않아 투자자정보를 제공하지 않는 경우에는 투자권유를 할 수 없음을 알려야 한다. 만일, 적정성원칙 대상상품의 거래를 희망하는 투자자가 투자자정보를 제공하지 않는 경우에는 관련법령에 따라 거래가 제한된다는 사실을 알려야 한다.

②투자자가 금융투자상품을 특정하여 청약하는 경우에 임직원은 투자권유 희망 및 투자자정보 제공 여부에 대한 확인을 받아 판매절차를 진행할 수 있으나, 이 경우 임직원은 투자자가 그 확인의 취지와 유의사항을 충분히 이해할 수 있도록 조치하여 다음 각 호의 사항에 맞추어 판매절차를 진행하여야 한다.(2021.7.28. 개정)

1. 확인의 취지 이해 : 투자자가 판매직원의 투자권유 없이 특정 상품에 대한 투자를 희망하는 경우, 판매자는 투자자에 대하여 금소법상 적합성 원칙이 적용되지 않는다는 사실을 고지하고 이해할 수 있도록 하여야 한다.

2. 유의사항 고지 : 다음 각 목의 사항을 고지하여야 한다.

가. 투자권유를 희망하지 않는다는 확인서를 투자자가 작성하는 경우 판매자는 금소법상 적합성 원칙과 설명의무 적용대상에서 제외되며, 판매자의 관련 법 위반에 대해 투자자의 권리를 주장할 수 없다는 점

나. 가목에도 불구하고, 설명의무의 경우 투자자가 요청할 경우에는 판매자에게 설명의무가 적용된다는 점

다. 향후 본 조항과 체결한 계약내용 등에 대한 피해발생으로 분쟁 또는

소송이 발생하는 경우 투자자가 작성한 확인서로 인해 불리하게 작용될 수 있으므로 그 확인서의 법적 의미와 그 위험 내용을 충분히 이해한 후 서명여부 등 확인서 작성을 신중하게 결정하여야 한다는 점

③임직원은 투자자가 투자권유를 받지 않고 투자하고자 하는 경우라도 원금손실 가능성, 투자에 따른 손익은 모두 투자자에게 귀속된다는 사실 등 투자에 수반되는 주요 유의사항을 알려야 한다.(2021.7.28. 개정)

④임직원은 투자자에 대한 투자권유 여부와 상관없이 투자자가 자본시장법 제120조제1항에 따라 증권신고의 효력이 발생한 증권에 투자하고자 하는 경우에는 판매 전에 해당 투자설명서를 투자자에게 교부하여야 한다. 다만, 자본시장법 제124조제1항 각 호외의 부분 전단에 따라 투자설명서의 교부가 면제되는 투자자로서 자본시장법 시행령 제132조 각 호의 어느 하나에 해당하는 투자자는 제외한다.(2021.7.28. 개정)

⑤제4항에도 불구하고, 집합투자증권의 경우에는 투자자가 투자설명서 교부를 별도로 요청하지 아니하는 경우 간이투자설명서 교부로 갈음할 수 있으며, 이 경우 투자자에게 투자설명서를 별도로 요청할 수 있음을 알려야 한다.

(2021.7.28. 신설)

제7조(적정성원칙 대상 상품에 대한 특칙) ①임직원은 투자자에게 적정성원칙 대상 상품을 판매하려는 경우에는 투자권유를 하지 아니하더라도 면담·질문 등을 통하여 그 투자자의 금융상품 취득 및 처분목적, 재산상황, 취득 및 처분경험 등의 정보(이하 "투자자정보"라 한다)를 파악하여야 한다.(2021.7.28. 개정)

②임직원은 제1항에 따라 파악한 투자자정보에 비추어 해당 적정성원칙 대상 상품이 그 투자자에게 적정하지 아니 하다고 판단되는 경우에는, 해당 적정성원칙 대상 상품의 내용, 해당 투자에 따르는 위험 및 해당 투자가 투자자정보에 비추어 적정하지 아니하다는 사실을 다음 각 호의 방법으로 투자자에게 알려야 한다. 이 경우 적정성 판단의 기준은 제10조제1항, 별지 제2호에 따른 적합성 판단 방식 및 별지 제4호에 따른 투자자성향별 투자권유가능상품 분류기준에 따른다.(2021.7.28. 개정)

1. 서면 교부

2. 우편 또는 전자우편

3. 전화 또는 팩스

4. 휴대전화 문자메시지 또는 이에 준하는 전자적 의사표시

③임직원은 제2항의 경우에 별지 제6호 서식에 따른 적정성 판단결과와 그 이유를 기재한 서류 및 금융상품에 관한 설명서를 서면 등으로 투자자에게 제공하여야 한다.(2021.7.28. 신설)

[2021.7.28. 제목개정]

제4장 투자권유 희망 투자자에 대한 판매

제1절 투자자정보

제8조(투자자정보 파악 및 투자자성향 분석 등) ①임직원은 투자권유를 희망하는 투자자에 대하여 투자권유 전에 면담·질문 등을 통하여 투자자의 투자자정보를 별지 제1호의 투자자정보 확인서에 따라 파악하고, 투자자로부터 서명등의 방법으로 확인을 받아 이를 유지·관리하여야 한다.

②임직원은 제1항에 따라 확인한 투자자정보의 내용 및 별지 제2호에 따라 분류된 투자자의 성향(이하 "투자자성향"이라 한다)을 투자자에게 지체 없이 제공하여야 한다.

③임직원은 원칙적으로 투자자 본인으로부터 투자자정보를 파악하여야 하며, 투자자의 대리인이 그 자신과 투자자의 실명확인증표 및 위임장 등 대리권을 증빙할 수 있는 서류 등을 지참하는 경우 대리인으로부터 투자자 본인의 정보를 파악할 수 있다. 이 경우 본 조합은 위임의 범위에 투자자정보 작성 권한이 포함되어 있는지를 확인하여야 한다.

④임직원은 투자권유를 희망하는 투자자라 하더라도 투자자정보를 제공하지 아니하는 경우에는 투자자성향을 파악할 수 없으므로 투자권유를 할 수 없음을 알리고 투자권유를 희망하지 않는 투자자로 간주하고 제3장에서 정한 투자권유를 희망하지 않는 투자자에 대한 판매 절차에 따른다.

⑤임직원은 단기금융집합투자기구의 집합투자증권, 국채증권, 지방채증권, 특수채증권, 그 밖에 이에 준하는 것으로서 위험이 높지 않은 금융투자상품만을 거래하는 투자자 및 환매조건부매매를 하는 투자자에 대하여는 별도의 투자자정보 확인서를 사용하여 투자자정보를 간략하게 파악할 수 있다.

제9조(투자자정보의 유효기간) ①임직원은 투자자로부터 별도의 변경 요청이 없으면 투자자정보를 파악한 날로부터 12개월 동안 투자자정보가 변경되지 않은 것으로 간주할 수 있다.

②임직원은 투자자에게 제1항을 설명하고 투자자정보가 변경되면 본 조합에 변경내용을 통지하도록 안내하여야 한다.

③임직원은 본 조합이 이미 투자자정보를 알고 있는 투자자에 대하여 투자권유를 하고자 하는 경우 투자자정보 유효기간 경과 여부를 확인하고, 유효기간이 지난 경우에는 투자자정보를 다시 파악하여야 한다.

제2절 투자권유

제10조(투자권유 절차) ①임직원은 본 조합이 정한 별지 제2호에 따라 분류된

6. 관계법령등 및 본 조합이 정한 절차에 따르지 아니하고 금전·물품·편의 등의 재산상 이익을 제공하거나 제공받는 행위
7. 금융상품 내용의 일부에 대하여 비교대상 및 기준을 밝히지 아니하거나 객관적인 근거 없이 다른 금융상품과 비교하여 해당 금융상품이 우수하거나 유리하다고 알리는 행위
8. 자기 또는 제3자가 소유한 금융투자상품의 가치를 높이기 위해 투자자에게 해당 투자성 상품의 취득을 권유하는 행위
9. 투자자가 자본시장법 제174조, 제176조 또는 제178조에 위반되는 매매, 그 밖의 거래를 하고자 한다는 사실을 알고 그 매매, 그 밖의 거래를 권유하는 행위
10. 투자자의 사전 동의없이 신용카드를 사용하도록 유도하거나 다른 대출성 상품을 권유하는 행위
11. 금소법 제17조를 적용받지 않고 권유하기 위해 투자자로부터 계약 체결의 권유를 원하지 않는다는 의사를 서면등으로 받는 행위
12. 투자성 상품 또는 금융투자상품의 가치에 중대한 영향을 미치는 사항을 미리 알고 있으면서 그 사실을 투자자에게 알리지 아니하고 해당 상품의 매수 또는 매도를 권유하는 행위
13. 내부통제기준에 따른 직무수행 교육을 받지 않은 임직원이 계약체결 권유와 관련된 업무를 하게 하는 행위
14. 금소법 제17조제2항에 따른 일반투자자의 정보를 조작하여 권유하는 행위
- ②임직원은 투자자의 투자자성향 및 금융투자상품의 특성을 고려하여 장기투자가 유리하다고 판단되는 경우 그 투자자에게 해당 금융투자상품에 대한 장기투자를 권유할 수 있다.
- ③임직원은 투자자의 투자자산이 특정 종목의 금융투자상품에만 편중되지 아니 하도록 분산하여 투자할 것을 권유할 수 있다.
- ④임직원은 일반투자자에게 계열회사등인 집합투자업자가 운용하는 집합투자기구의 집합투자증권을 투자권유하는 경우 다음 각 호의 사항을 모두 준수하여야 한다.
 1. 그 집합투자업자가 본 조합과 계열회사등에 해당한다는 사실을 고지하여야 한다.
 2. 계열회사등이 아닌 집합투자업자가 운용하는 유사한 집합투자기구의 집합투자증권을 함께 투자권유하여야 한다.
- ⑤제4항제2호에 따라 함께 투자권유하여야 하는 "유사한 집합투자기구의 집합투자증권"이란 다음 각 호의 기준을 모두 충족하는 집합투자기구의 집합투자증권을 말한다.
 1. 일반투자자에게 투자권유한 계열회사등의 집합투자기구의 집합투자증권과

금융투자상품 위험도 분류기준에 따른 위험 수준이 같거나 낮을 것

2. 일반투자자에게 투자권유한 계열회사등의 집합투자기구의 집합투자증권과 같은 종류(자본시장법 제229조에 따른 종류를 말한다)의 집합투자기구의 집합투자증권일 것. 다만, 증권집합투자기구 및 단기금융집합투자기구 이외의 종류일 경우 본 조합이 같은 종류의 집합투자기구의 집합투자증권을 판매하지 아니할 경우에는 다른 종류의 집합투자기구의 집합투자증권을 투자권유 할 수 있다.

⑥제4항제2호에 따라 함께 투자권유하는 경우 본 조합은 제5항 각 호의 조건을 충족하는 집합투자기구의 집합투자증권 중에서 주된 투자대상 자산·국내 또는 해외 등의 투자지역 등을 고려하여 투자권유하여야 한다. 다만, 해당 집합투자기구의 집합투자증권의 향후 전망, 운용 안정성, 판매전략 등을 감안하여 달리 투자권유할 수 있다.

[2021.7.28. 제목개정]

[2021.7.28. 제12조에서 이동]

제12조(확인서 징구 계약 관련 유의사항) ①본 조합의 금융투자상품 매매와 관련된 책임자(「전결규정」에 따른 지점장 등의 책임자를 말한다)는 자신의 소관 업무에서 발생한 제6조제2항에 따른 투자권유 희망 및 투자자정보 제공 여부의 확인사항을 관리하여야 한다.

②본 조합은 투자성향에 맞지 않는 금융투자상품 또는 투자권유를 희망하지 않는 투자자에 판매한 금융투자상품 현황 및 관련 민원 현황 등을 본 조합의 내부통제기준에 따라 주기적으로 파악 및 점검하고 내부보고 절차를 준수하여야 한다.

[2021.7.28. 본조신설]

제3절 설명의무

제13조(설명 의무) ①임직원은 투자자에게 투자권유를 하는 경우 금융투자상품의 내용, 투자에 따르는 위험, 금융투자상품의 투자성에 관한 구조와 성격, 투자자가 부담하는 수수료에 관한 사항, 조기상환조건이 있는 경우 그에 관한 사항, 계약의 해제·해지에 관한 사항 등(이하 "투자설명사항"이라 한다)을 투자자가 이해할 수 있도록 설명하고, 설명한 내용을 투자자가 이해하였음을 확인받아야 한다.

②제1항에 따른 투자설명사항에 대한 설명의무와 확인의무는 단순 확인방식으로 이행할 수 없으며, 다음 각 호에서 정하는 방법으로 하여야 한다.

1. 투자 권유 임직원의 설명의무 : 담당 임직원이 투자자의 상품 이해수준, 설명내용 등을 포함한 투자설명사항을 자필 또는 육성으로 진술하는 방법

2. 투자자로부터의 설명내용 이해 확인의무 : 투자설명사항을 설명 받은 투자자에 대하여 본인이 이해하는 상품의 특성, 최대 위험 등을 자필 또는 음성으로 진술하게 하여 확인받는 방법

③설명서에는 투자자에게 설명한 내용과 실제 설명서의 내용이 같다는 사실에 대해 금소법 제19조제1항에 따른 설명을 한 사람의 서명(「전자서명법」 제2조제2호에 따른 전자서명을 포함한다)이 있어야 한다. 다만, 「전자금융거래법」에 따른 전자적 장치를 이용한 자동화 방식을 통해서만 서비스가 제공되는 계약은 제외한다.(2021.7.28. 개정)

④임직원은 제1항에 따라 설명의무를 이행하는 경우 해당 금융투자상품의 복잡성 및 위험도 등 상품측면과 투자자의 투자경험 및 인식능력 등 투자자측면을 고려하여 설명의 정도를 달리할 수 있다.

⑤임직원은 제1항부터 제4항에 따라 설명하였음에도 불구하고 투자자가 주요 손익구조 및 손실위험을 이해하지 못하는 경우에는 투자권유를 계속하여서는 아니 된다.

⑥임직원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 제1항에 따른 설명의무를 이행하기 위해서 투자자에게 상품에 대한 설명서를 교부하여야 한다. 다만, 집합투자증권의 발행인이 작성한 자본시장법 제123조제1항에 따른 투자설명서 및 간이투자설명서를 제공한 경우 해당 내용을 제외할 수 있다.(2021.7.28. 개정)

1. 투자자가 서면, 전화·전신·모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 설명서의 수령을 거부하는 경우

2. 이미 취득한 것과 같은 집합투자증권을 계속하여 추가로 취득하려는 경우. 다만, 해당 집합투자증권의 투자설명서 내용이 직전에 교부한 투자설명서의 내용과 같은 경우에만 해당한다.

3. 기존계약을 동일한 내용으로 갱신하는 경우 또는 기본계약을 체결하고 그 계약내용에 따라 계속적·반복적으로 거래를 하는 경우

⑦임직원은 금소법 제19조제1항에 따른 설명을 하기 전에 다음 각 호의 방법으로 투자자에게 설명서를 제공해야 한다.(2021.7.28. 신설)

1. 서면교부

2. 우편 또는 전자우편

3. 휴대전화 문자메시지 또는 이에 준하는 전자적 의사표시

⑧임직원은 제1항에 따른 설명을 함에 있어서 투자자의 합리적인 투자 판단 또는 해당 금융투자상품의 가치에 중대한 영향을 미칠 수 있는 중요사항을 거짓 또는 왜곡하여 설명하거나 누락하여서는 아니 된다.(2021.7.28. 개정)

⑨임직원은 투자자가 추후에도 금융투자상품에 대하여 문의할 수 있도록 자

신의 성명, 직책, 연락처 및 콜센터 또는 상담센터 등의 이용방법을 알려야 한다.(2021.7.28. 신설)

제14조(해외자산에 투자하는 집합투자기구의 집합투자증권에 대한 설명의무 특칙) 임직원은 투자자에게 해외자산에 투자하는 집합투자기구의 집합투자증권을 투자권유하는 경우에는 제13조제1항에 따른 투자설명사항에 다음 각 호의 사항을 포함하여 설명하여야 한다.

1. 투자대상 국가 또는 지역의 경제여건 및 시장현황에 따른 위험
2. 집합투자기구 투자에 따른 일반적 위험 외에 환율변동 위험, 해당 집합투자기구의 환위험 헤지 여부, 환헤지 비율의 최대치가 설정된 목표 환헤지 비율, 환헤지 대상 통화, 주된 환헤지 수단 및 방법
3. 환위험 헤지가 모든 환율 변동 위험을 제거하지는 못하며, 투자자가 직접 환위험 헤지를 하는 경우 시장 상황에 따라 헤지 비율 미조정시 손실이 발생할 수 있다는 사실
4. 모자형 집합투자기구의 경우 투자자의 요청에 따라 환위험 헤지를 하는 자집합투자기구와 환위험 헤지를 하지 않는 자집합투자기구 간의 판매비율 조절을 통하여 환위험 헤지 비율을 달리(예를 들어 20%, 40%, 60% 등으로 비율을 달리할 수 있음을 말한다)하여 판매할 수 있다는 사실

제5장 고령투자자에 대한 금융투자상품 판매 시 보호기준(2021.7.28. 신설)

제15조(목적) 이 장에서 정한 보호기준은 금융투자상품의 위험성에 취약할 수 있는 고령투자자 보호를 위해 투자상품 판매 시 임직원이 준수하여야 할 구체적인 절차 및 기준을 정함을 목적으로 하며, 임직원은 고령투자자를 대상으로 투자권유를 할 때에는 제10조제1항에 따른 적합성판단 기준과 더불어 이 장에서 정한 강화된 고령투자자 보호기준을 준수하여야 한다.

[2021.7.28. 전문개정]

제16조(고령투자자의 정의) ①고령투자자란 만 65세 이상의 투자자를 의미하며, 그 중 만 80세 이상은 보다 강화된 판매 절차를 적용하는 초고령투자자로 정의한다.

②해당 연령에 도달하지 않았더라도 사리분별능력이 현저히 떨어진다고 판단되는 투자자에 대하여는 고령투자자에게 적용하는 판매절차를 준용한다.

③계좌명의인이 고령이 아니면서 대리인이 고령인 경우와 계좌명의인이 고령이면서 대리인이 고령이 아닌 경우에도 고령투자자에게 적용하는 판매절

차를 준용한다.

[2021.7.28. 전문개정]

제17조(고령투자자 전담창구 마련) 고령투자자의 특성에 부합하는 상담과 금융 서비스 제공을 위해 각 영업점에 고령투자자 전담창구를 설치한다.

[2021.7.28. 전문개정]

제18조(본점 전담부서 및 전담인력 지정) 고령투자자 보호 정책을 마련하고, 판매 프로세스 개선 및 임직원에 대한 교육 등을 수행하는 본점 내 전담부서 및 전담직원을 지정한다.

[2021.7.28. 전문개정]

제19조(투자권유 유의상품) ①펀드판매준법감시인은 파생결합증권에 투자하는 ELF, ELT / DLF, DLT 및 특별자산집합투자기구 또는 그 밖에 가격변동성이 큰 상품을 "투자권유 유의상품"으로 지정하여야 한다.

②펀드판매준법감시인은 가격변동성의 범위 등 시장상황에 따라 수시로 제1항에 따라 지정된 투자권유 유의상품(이하 "투자권유 유의상품"이라 한다)을 정하거나 변경할 수 있다.

[2021.7.28. 전문개정]

제20조(투자권유 유의상품 투자권유시 사전 확인) ①판매직원이 고령투자자에게 투자권유 유의상품을 권유하는 경우 관리직 직원(지점장 또는 감사통할 책임자를 말한다)이 권유의 적정성을 사전에 확인하여야 한다.

②관리직 직원은 투자권유시 배석 등을 통하여 고객과의 직접적 면담 또는 전화를 통해 고객의 이해여부 및 투자권유의 적정성 등을 사전 확인하고 확인내용을 투자자 확인서 뒷면의 관리책임자 확인 체크리스트에 기록한다.

③관리직 직원이 사전 확인한 결과, 고객의 사리분별능력이 현저히 떨어져 상품을 이해할 수 없는 것으로 판단되는 경우에는 판매직원에게 투자권유를 중단하도록 하고, 상품이 고객에게 적합하지 않다고 판단되는 경우에는 이러한 사실과 본 조합이 투자권유를 할 수 없는 상품이라는 점을 고객에게 충분히 설명하여야 한다.

④사전 상담 시 확인해야 하는 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 투자자정보의 변경 여부
2. 투자자금의 성격
3. 투자권유과정의 적법성
4. 주요 설명내용의 이해 여부
5. 건강 및 인지능력

⑤관리직 직원이 자주 접촉하여 고객의 건강상태, 투자상황 등을 충분히 파악하고 있다고 판단되는 경우에는 사전 확인절차를 완화하여 적용할 수 있다.

[2021.7.28. 전문개정]

제21조(가족 등 조력자 확인) 고령투자자의 경우 신변 또는 건강상태에 갑작스러운 변화가 발생할 수 있으므로 고령투자자로부터 사전에 조력자를 지정하도록 하고 연락처를 확보할 수 있다. 다만, 조력자 확인은 개인정보보호를 위해 고령투자자의 동의 및 조력자로부터 개인정보 수집·이용 등의 처리에 동의한 경우에 한한다.

[2021.7.28. 전문개정]

제22조(마케팅 활동에 대한 내부통제 강화) 고령투자자를 주요 대상으로 각종 설명회·세미나 등을 개최하는 경우 고령투자자를 현혹할 수 있는 허위·과장정보, 투자광고물이 사용되지 않도록 한다.

[2021.7.28. 전문개정]

제23조(초고령자에 대한 추가 보호방안) ①초고령자에게는 구조가 복잡하고 가격변동성이 크거나 환금성에 제약이 있는 투자권유 유의상품은 투자권유를 자제하고, 초고령자에게 판매가 부적절한 상품으로 설명서 또는 판매정책에 반영된 상품은 투자권유를 할 수 없다.

②제1항에도 불구하고 고객이 가입을 원하는 경우에도 고객에게 적합하지 않은 상품임을 설명하고 투자권유를 자제한다.

③제1항 및 제2항에도 불구하고 고객이 가입하고자 하는 경우에는 다음의 확인 방법 중 반드시 한 개 이상의 방법을 선택하여 가입의 적정성 여부를 서명, 녹취 등의 방법으로 확인한다.

1. 조력자가 동석하여 상품에 대한 설명을 듣고 이해여부를 확인하는 방법
2. 관리책임자가 동석하여 초고령자를 조력하고 상품에 대한 이해여부를 확인하는 방법

[2021.7.28. 전문개정]

제6장 금융투자상품의 위험도 분류 (2021.7.28. 개정)

제24조(금융투자상품의 위험도 분류) ①본 조항은 다음 각 호의 요소들을 감안하여 각 금융투자상품별 위험도를 별지 제3호와 같이 분류한다.

1. 정량적 요소 : 과거 가격의 변동성, 원금손실가능범위, 기초자산의 종류 및 구성 비중, 신용 등급, 만기, 레버리지 정도 및 금융투자상품의 목표 투자기간 등
2. 정성적 요소 : 상품구조의 복잡성, 거래상대방위험, 조기상환가능성 및 유동성 등

②본 조항은 금융투자상품에 대한 위험도 분류를 하는 경우 외부기관이 작성한 위험도 평가기준 등을 고려할 수 있으며, 금융투자상품 중 집합투자증

권의 경우 해당 집합투자증권의 투자설명서에 기재된 투자위험도에 따라 6 단계로 분류한다.

[2021.7.28. 본조신설]

[2021.7.28. 제15조에서 이동]

제7장 그 밖의 투자권유 유의사항(2021.7.28. 개정)

제25조(투자권유창구 등의 표시) 본 조합은 영업점에 자금입출 등 통상적인 창구와 구분될 수 있도록 집합투자증권 투자권유 창구에 별도의 표시를 하여야 한다.

[2021.7.28. 본조신설]

[2021.7.28. 제16조에서 이동]

제26조(집합투자증권의 판매) ①본 조합은 집합투자증권을 판매한 후 7영업일 이내에 집합투자증권 투자권유가 관계법령 및 이 준칙에서 정하는 절차와 방법에 따라 적절하게 이행되었는지 여부를 고객으로부터 확인하여야 한다. 다만, 본 조합은 본 조합의 인력현황 및 판매건수 등을 감안하여 확인하고자 하는 고객의 범위 등을 조정할 수 있다.

②본 조합은 제1항에 따른 확인결과를 기록·관리 하여야 하며, 그 확인결과를 펀드판매준법감시인에게 통보하여야 한다.

③본 조합 및 임직원은 본 조합이 정하는 정당한 사유가 없는 한 공모집합투자증권의 판매를 거부하여서는 아니 된다.

④본 조합은 투자권유 임직원의 집합투자증권 판매실적을 평가함에 있어 관계법령 등의 준수 및 민원발생 여부 등 판매의 질적 측면을 반영함으로써 불완전판매를 예방하도록 노력하여야 한다.

⑤본 조합은 집합투자증권을 온라인으로 판매할 경우 적합성 원칙을 준수할 수 있는 절차를 마련하여야 한다.

[2021.7.28. 본조신설]

[2021.7.28. 제17조에서 이동]

제27조(계약서류의 교부 및 계약의 해제) ①임직원은 투자자와 계약을 체결한 경우 금소법령에 따른 계약서류(계약서, 약관 및 금융상품 설명서를 포함한다)를 다음 각 호 중 어느 하나의 방법으로 투자자에게 지체 없이 제공하여야 한다. 다만, 투자자가 다음 각 호의 방법 중 특정 방법으로 제공해 줄 것을 요청하는 경우에는 그 방법으로 제공해야 한다.

1. 서면교부

2. 우편 또는 전자우편

3. 휴대전화 문자메세지 또는 이에 준하는 전자적 의사표시

②본 조합이 제1항에 따라 계약서류를 전자우편 또는 이에 준하는 전자적 의사표시로 교부하는 경우에는 투자자가 전자금융거래법에 따른 전자적 장치를 통해 계약서류를 확인하는데 필요한 소프트웨어, 안내자료 등을 제공해야 한다.

③본 조합은 제1항에 따라 계약서류를 전자우편, 휴대전화 문자메시지 또는 이에 준하는 전자적 의사표시로 제공하는 경우에는 해당 계약서류가 위조·변조되지 않도록 기술적 조치를 취해야 한다.

④본 조합은 제1항에 따라 계약서류를 제공하는 경우 해당 계약서류가 법령 및 내부통제기준에 따른 절차를 거쳐 제공된다는 사실을 해당 계약서류에 적어야 한다.

⑤제1항에 따른 계약서류의 제공사실에 관하여 투자자와 다툼이 있는 경우에는 본 조합이 이를 증명하여야 한다.

[2021.7.28. 본조신설]

[2021.7.28. 제18조에서 이동]

제28조(위법계약의 해지) ①본 조합은 금소법 제17조제3항, 제18조제2항, 제19조제1항·제3항, 제20조제1항 또는 제21조를 위반한 사실(이하 통틀어"법 위반사실"이라 한다)로 인하여 다음 각 호를 모두 충족하는 금융상품에 관한 계약을 투자자와 체결한 경우, 투자자가 서면등으로 해당 계약의 해지를 요구하는 경우 이를 수락하여야 한다.

1. 계약의 형태가 계속적일 것(자본시장법 제9조제22항에 따른 집합투자규약이 적용되는 경우에는 그 적용기간을 포함한다)

2. 계약기간 종료 전 투자자가 계약을 해지할 경우 그 계약에 따라 투자자의 재산에 불이익이 발생할 것

②투자자는 제1항에 따른 위법한 계약을 체결하였음을 안 날로부터 1년 이내에(해당 기간은 계약체결일부터 5년 이내의 범위에 있어야 한다) 해당 계약의 해지를 요구할 수 있으며, 본 조합은 별지 제7호 서식을 활용하여 투자자의 해지를 요구받은 날부터 10일 이내에 수락여부를 통지하여야 하고, 거절할 때에는 거절사유를 함께 통지하여야 한다.

③본 조합에게 다음 각 호와 같은 정당한 사유가 없는 한, 본 조합은 투자자의 계약 해지 요구를 따라야 한다.

1. 위반사실에 대한 근거를 제시하지 않거나 거짓으로 제시한 경우

2. 계약 체결 당시에는 위반사항이 없었으나 투자자가 계약 체결 이후의 사정변경에 따라 위반사항을 주장하는 경우

3. 투자자의 동의를 받아 위반사항을 시정한 경우

4. 계약의 해지 요구를 받은 날부터 10일 이내에 법 위반사실이 없음을 확

인하는데 필요한 객관적·합리적인 근거자료를 투자자에게 제시한 경우. 다만, 10일 이내에 투자자에게 제시하기 어려운 경우에는 다음 각 목에 따른다.

- 가. 계약의 해지를 요구한 투자자의 연락처나 소재지를 확인할 수 없거나 이와 유사한 사유로 금소법 제47조제1항 후단에 따른 통지기간 내 연락이 곤란한 경우 해당 사유가 해소된 후 지체 없이 알릴 것
- 나. 법 위반사실 관련 자료 확인을 이유로 투자자의 동의를 받아 금소법 제47조제1항 후단에 따른 통지시간을 연장한 경우 연장된 기한까지 알릴 것

5. 투자자가 본 조합의 행위에 법 위반사실이 있다는 사실을 계약을 체결하기 전에 이미 알고 있었다고 볼 수 있는 명백한 사유가 있는 경우

④본 조합은 제2항, 제3항에 따라 계약이 해지된 경우 계약의 해지와 관련하여 수수료, 위약금 등의 비용을 요구할 수 없다.

[2021.7.28. 본조신설]

제29조(불공정영업행위의 금지) 임직원은 금융투자상품의 매매, 그 밖의 거래와 관련하여 우월적 지위를 이용하여 투자자의 권익을 침해하는 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니 된다.

- 1. 임직원이 업무와 관련하여 직접적·간접적으로 투자자 또는 이해관계자로부터 금전, 물품 또는 편익 등을 부당하게 요구하거나 제공받는 행위
- 2. 금융투자상품과 관련된 연계·제휴서비스등이 있는 경우 연계·제휴서비스등을 부당하게 축소하거나 변경하는 행위로서 다음 각 목의 사항. 다만, 연계·제휴서비스등을 불가피하게 축소하거나 변경하더라도 투자자에게 그에 상응하는 다른 연계·제휴서비스등을 제공하는 경우와 금융상품판매업자등의 휴업·파산·경영상의 위기 등에 따른 불가피한 경우는 제외한다.
 - 가. 연계·제휴서비스등을 축소·변경한다는 사실을 금소법 감독규정 제14조제2항에서 정하는 바에 따라 미리 알리지 않고 축소하거나 변경하는 행위
 - 나. 연계·제휴서비스등을 정당한 이유 없이 투자자에게 불리하게 축소하거나 변경하는 행위. 다만, 연계·제휴서비스등이 3년 이상 제공된 후 그 연계·제휴서비스 등으로 인해 해당 금융상품의 수익성이 현저히 낮아진 경우는 제외한다.
- 3. 투자자가 계약해지를 요구하는 경우에 계약해지를 막기 위해 재산상 이익의 제공, 다른 금융상품으로의 대체 권유, 또는 해지 시 불이익에 대한 과장된 설명을 하는 행위
- 4. 투자자에게 제3자의 명의를 사용하여 다른 금융상품의 계약을 체결할 것을 강요하는 행위

5. 투자자에게 다른 금융상품직접판매업자를 통해 다른 금융상품에 관한 계약을 체결할 것을 강요하는 행위
6. 투자자가 「중소기업기본법」에 따른 중소기업인 경우 그 대표자 또는 관계인(금융법 감독규정 제15조제3항에서 정하는 자로 한정한다)에게 다른 금융상품의 계약체결을 강요하는 행위
7. 투자자의 계약의 변경·해지 요구 또는 계약의 변경·해지에 대해 정당한 사유 없이 금전을 요구하거나 그 밖의 불이익을 부과하는 행위
8. 투자자가 금융투자상품에 관한 계약에 따라 예치한 금액을 돌려받으려 하는 경우 그 금액을 정당한 사유 없이 지급하지 않는 행위
9. 대출성 상품에 관한 계약(이하"금전제공계약"이라 한다)을 체결하고 계약이 최초로 이행된 날 전·후 각각 1개월 내에 다음 각 목의 구분에 따른 투자자가 금융투자상품의 계약을 체결하도록 강요하는 행위
 - 가. 중소기업 및 그 기업의 대표자
 - 나. 개인신용평점이 하위 10%에 해당하는 사람
 - 다. 피성년후견인 또는 피한정후견인
 - 라. 금융투자상품에 매월 지급하는 금액이 금전제공계약에 따라 투자자가 받거나 받을 금액의 1000분의 10을 초과하도록 계약을 체결한 개인

[2021.7.28. 본조신설]

제30조(손실보전 등의 금지) 임직원은 금융투자상품의 매매, 그 밖의 거래와 관련하여 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 투자자가 입을 손실의 전부 또는 일부를 보전하여 줄 것을 사전에 약속하는 행위
2. 투자자가 입을 손실의 전부 또는 일부를 사후에 보전하여 주는 행위
3. 투자자에게 일정한 이익을 보장할 것을 사전에 약속하는 행위
4. 투자자에게 일정한 이익을 사후에 제공하는 행위

[2021.7.28. 본조신설]

[2021.7.28. 제19조에서 이동]

제31조(과당매매 및 자기매매 등을 위한 권유 금지) ①임직원은 투자자의 투자목적, 재산상황 및 투자경험 등을 고려하지 아니하고 일반투자자에게 빈번한 금융투자상품의 매매거래 또는 과도한 규모의 금융투자상품의 매매거래를 권유하여서는 아니 된다. 이 경우 특정 거래가 빈번한 거래인지 또는 과도한 거래인지 여부는 다음 각 호의 사항을 감안하여 판단한다.

1. 투자자가 부담하는 수수료의 총액
2. 투자자의 재산상태 및 투자목적에 적합한지 여부
3. 투자자의 투자지식이나 경험에 비추어 해당 거래에 수반되는 위험을 잘 이해하고 있는지 여부

4. 개별 매매거래시 권유내용의 타당성 여부

②임직원은 자기 또는 제3자가 소유한 투자성 상품의 가치를 높이기 위해 투자자에게 해당 투자성 상품의 취득을 권유하여서는 아니 된다.

[2021.7.28. 본조신설]

[2021.7.28. 제20조에서 이동]

제32조(불건전영업행위 등의 금지) ①임직원은 금융투자상품의 가치에 중대한 영향을 미치는 사항을 미리 알고 있으면서 이를 투자자에게 알리지 아니하고 해당 금융투자상품의 매수나 매도를 권유하여 해당 금융투자상품을 매도하거나 매수하여서는 아니 된다.

②임직원은 자본시장법 제55조에서 정한 손실보전 등의 금지 및 자본시장법 제71조에서 정한 불건전영업행위의 금지 또는 제한을 회피할 목적으로 하는 행위로서 장외과생상품거래, 신탁계약 또는 연계거래 등을 이용하여서는 아니 된다.

③임직원은 신뢰할 만한 정보·이론 또는 논리적인 분석·추론 및 예측 등 적절하고 합리적인 근거를 가지고 있지 아니하고 특정 금융투자상품의 매매거래나 특정한 매매전략·기법 또는 특정한 재산운용배분의 전략·기법을 채택하도록 투자자에게 권유하여서는 아니 된다.

④임직원은 해당 영업에서 발생하는 통상적인 이해가 아닌 다른 특별한 사유(본 조합과 인수계약 체결한 경우, 본 조합이 지급보증을 제공한 경우, 본 조합이 대출채권을 보유한 경우, 본 조합 또는 본 조합과 계열회사등 관계에 있는 회사가 수행중인 기업인수·합병 대상과 관련이 있는 경우, 본 조합 또는 본 조합과 계열회사등 관계에 있는 회사가 발행주식총수의 1% 이상 보유하고 있는 경우 등을 말한다)로 그 금융투자상품의 가격이나 매매와 중대한 이해관계를 갖게 되는 경우에 그 내용을 사전에 투자자에게 알리지 아니하고 특정 금융투자상품의 매매를 권유하여서는 아니 된다. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사유로 이를 알리지 아니한 경우는 제외한다.

1. 투자자가 매매권유 당시에 해당 이해관계를 알고 있었거나 알고 있었다고 볼 수 있는 합리적 근거가 있는 경우. 다만, 조사분석자료에 따른 매매권유의 경우는 제외한다.
2. 매매를 권유한 임직원이 그 이해관계를 알지 못한 경우. 다만, 본 조합이 그 이해관계를 알리지 아니하고 임직원으로 하여금 해당 금융투자상품의 매매를 권유하도록 지시하거나 유도한 경우는 제외 한다.
3. 해당 매매권유가 투자자에 대한 최선의 이익을 위한 것으로 인정되는 경우. 다만, 조사분석자료에 따른 매매권유의 경우는 제외한다.

⑤임직원은 특정 금융투자상품의 매매를 권유하는 대가로 권유대상 금융투자상품의 발행인 및 그의 특수관계인 등 권유대상 금융투자상품과 이해관계가 있는 자로부터 재산적 이익을 제공받아서는 아니 된다.

⑥임직원은 집합투자증권의 판매와 관련하여 본 조합이 받는 판매보수 또는 판매수수료가 본 조합이 취급하는 유사한 다른 집합투자증권의 그것보다 높다는 이유로 투자자를 상대로 특정 집합투자증권의 판매에 차별적인 판매촉진 노력을 하여서는 아니 된다. 다만, 투자자의 이익에 부합된다고 볼 수 있는 합리적 근거가 있어 판매대상을 단일집합투자업자의 집합투자증권으로 한정하거나 차별적인 판매촉진노력을 하는 경우는 제외한다.

⑦임직원은 신용공여를 통한 매매거래를 원하지 않는 투자자에게 이를 부추기거나 조장하는 행위를 하여서는 아니 되며, 신용공여를 통한 매매거래를 원하는 투자자에게는 그에 따르는 위험을 충분히 설명하여야 한다.

⑧임직원은 매매거래에 관한 경험부족 등으로 임직원의 투자권유에 크게 의존하는 투자자에게 신용공여를 통한 매매거래나 과다하거나 투기적인 거래, 선물·옵션 등 위험성이 높은 금융투자상품의 매매거래를 권유하여서는 아니 된다.

[2021.7.28. 본조신설]

[2021.7.28. 제21조에서 이동]

제33조(장애인에 대한 판매기준) ①본 조합은 장애인의 금융거래 편의성을 제고하고 재산상 피해를 방지하기 위해 장애유형에 부합하는 맞춤형서비스를 제공하여야 한다.

②임직원은 투자권유를 희망하는 투자자에 한하여 투자권유절차에 따른 투자권유 및 설명의무를 이행하되 투자자가 주요 손익구조 및 손실위험 등을 이해하지 못하는 경우 투자권유를 계속하여서는 아니 된다.

③본 조합은 장애인에 대한 응대요령을 숙지한 직원이 금융투자상품 투자권유업무를 수행할 수 있도록 배치하며, 세부 고객응대 지침은 본 조합의 영업특성과 규모 등을 감안하여 별도로 정할 수 있다.

[2021.7.28. 본조신설]

제34조(판매 관련 자료의 보존 및 투자자 제공) ①본 조합은 판매 관련 자료를 그 종류별로 일정한 기간 이상 서면, 마이크로필름, 전산자료, 전자문서 또는 그 밖의 형태로 기록·유지하여야 한다.

②제1항에 따라 기록·유지하여야 하는 자료의 종류와 기간은 별지 제8호에서 정하는 바에 의한다.

③본 조합은 제2항에 따라 기록 및 유지·관리하여야 하는 자료가 멸실 또는 위조되거나 변조되지 않도록 적절한 대책을 수립·시행하여야 한다.

④본 조합은 투자자로부터 분쟁조정 또는 소송의 수행 등 권리구제의 목적으로 제1항 및 제2항(별지 제8호에서 정한 자료를 포함한다)에서 정한 자료의 열람(사본의 제공 또는 청취를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 요구받은 경우, 그 요구를 받은 날로부터 8일 이내에 해당 자료를 열람할 수 있도록 하여야 한다. 8일 이내에 열람할 수 없는 정당한 사유가 있을 때에는 투자자

에게 그 사유를 알리고 열람을 연기할 수 있으며, 그 사유가 소멸하면 지체 없이 열람하게 하여야 한다.

⑤본 조합은 투자자가 제4항에 따라 자료의 열람을 요구하는 경우 다음 각 호의 사항을 포함한 열람요구서를 제출받아야 한다.

1. 열람 목적 : 금소법 제36조에 따른 분쟁조정 신청내역 또는 소송제기 내역
2. 열람의 범위 : 열람하고자 하는 자료의 내용 및 해당 자료와 제1호 간의 관계
3. 열람 방법

⑥본 조합은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 투자자에게 그 사유를 알리고 열람을 제한하거나 거절할 수 있다.

1. 법령에 따라 열람을 제한하거나 거절할 수 있는 경우
2. 다른 사람의 생명·신체를 해칠 우려가 있거나 다른 사람의 재산과 그 밖의 이익을 부당하게 침해할 우려가 있는 경우
3. 본 조합의 영업비밀(「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 영업비밀)을 현저히 침해할 우려가 있는 경우
4. 개인정보의 공개로 인해 사생활의 비밀 또는 자유를 부당하게 침해할 우려가 있는 경우
5. 열람하려는 자료가 열람목적과 관련이 없다는 사실이 명백한 경우

⑦본 조합은 투자자가 열람을 요구하는 경우 다음 각 호의 구분에 따라 수수료와 우송료(사본의 우송을 청구하는 경우만 해당한다)를 청구할 수 있다. 이 경우 실비를 기준으로 한 금액을 청구해야 하며, 열람업무의 효율적인 운영을 위해 필요한 경우에는 미리 수수료 또는 우송료를 청구할 수 있다.

⑧본 조합은 제4항부터 제6항까지의 자료의 열람, 열람의 연기 및 열람의 제한·거절을 알리는 경우에는 문서로 해야 한다. 다만, 금소법 제28조제4항 전단에 따라 열람을 알리는 경우에는 전화, 팩스, 전자우편 또는 휴대전화 문자메시지 등의 방법으로 이를 알릴 수 있다.

⑨본 조합에 제8항에 따라 문서로 알리는 경우에 해당 문서에 기재해야 할 사항은 다음 각 호의 구분에 따른다.

1. 열람이 가능한 경우
 - 가. 열람이 가능한 자료의 목록
 - 나. 열람이 가능한 날짜 및 시간
 - 다. 열람 방법
2. 열람을 요구한 자료 중 일부만 열람이 가능한 경우
 - 가. 열람이 가능한 자료의 목록, 열람이 가능한 날짜 및 시간, 열람 방법
 - 나. 열람을 요구한 자료 중 일부만 열람이 가능한 이유
 - 다. 이의제기 방법

3. 열람이 불가한 경우

가. 열람이 불가한 사유

나. 이의제기 방법

[2021.7.28. 본조신설]

[2021.7.28. 제22조에서 이동]

제8장 보 칙 (2021.7.28. 개정)

제35조(점검) 펀드판매준법감시인은 이 준칙의 적정성 및 임직원의 투자권유준칙 준수여부를 주기적으로 점검하고 그 결과를 기록·유지하여야 한다.

[2021.7.28. 본조신설]

[2021.7.28. 제23조에서 이동]

제36조(집합투자증권 표준판매절차) ①본 조항은 집합투자증권 세부 판매절차 및 준수사항 등을 규율하는 집합투자증권 표준판매절차를 제정·운용 하여야 한다.

②펀드판매준법감시인은 임직원의 표준판매절차 준수 여부를 지속적으로 점검하여야 한다.

[2021.7.28. 본조신설]

[2021.7.28. 제24조에서 이동]

부 칙

이 준칙은 금융위원회의 금융투자업 인가승인 이후부터 시행한다.

부 칙 (2019.5.21.)

이 준칙은 ○○○○년 ○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2020.5.25.)

이 준칙은 2020년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2021.7.28.)

이 준칙은 2021년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

<별지 제1호> (2021.7.28. 개정)

[일반투자자] 투자자정보 확인서

- ☐ 본 확인서는 「금융소비자보호에 관한 법률」에 따라 고객의 투자자정보를 파악하여, 그에 적합한 투자권유를 해드리기 위한 기초 자료로 활용됩니다. 고객의 상황에 부합하거나 가장 가까운 항목을 정확히 선택하여 주시기 바랍니다.
- ☐ 정보를 제공하지 아니하거나 일부만을 제공한 경우에는 적합한 투자권유가 이루어지지 않을 수 있으며, 이로 인하여 고객의 투자위험도가 증가할 수 있습니다.

■ 투자자정보 항목

대분류	질문항목	
재무적 필요성	0. 연령대	① 20대 ② 30대 ③ 40대 ④ 50대 ⑤ 60대 이상
	1. 향후 자신의 수입원에 대한 예상	① 현재 일정한 수입이 발생하고 있으며, 향후 현재 수준을 유지하거나 증가할 것으로 예상 ② 현재 일정한 수입이 발생하고 있으나, 향후 감소하거나 불안정할 것으로 예상 ③ 현재 일정한 수입이 없거나, 연금 등이 주 수입원임
재산 상황의 파악	2. 보유 금융자산 중 투자성상품의 비중	① 투자성 상품 미보유 또는 20% 미만 ② 20% 이상 ~ 40% 미만 ③ 40% 이상 ~ 80% 미만 ④ 80% 이상
금융투 자상품 및 금융 지식에 대한 전문성	3. 금융상품에 대한 지식수준	① 매우 높은 수준 - 금융상품을 비롯하여 모든 투자대상 상품의 차이를 이해할 수 있는 정도 ② 높은 수준 - 투자할 수 있는 대부분의 금융상품의 차이를 구별할 수 있는 정도 ③ 낮은 수준 - 주식과 채권의 차이를 구별할 수 있는 정도 ④ 매우 낮은 수준 - 금융상품 중 예·적금에 대해서만 알고 있는 정도

대분류	질문항목	
4. 금융상품에 대한 지식수준 (객관적)		펀드는 원금보장이 되는 상품이다.
		펀드에서 수익이 발생하면 일부 비과세 대상을 제외하고 세금이 부과된다.
		농협에서 가입한 모든 펀드는 예·적금과 동일하게 예금자 보호가 된다.
투자 성과에 대한 기대치	5. 감내할 수 있는 손실감 수 수준	① 기대수익이 높다면 위험이 높아도 상관하지 않음 ② 20% 미만까지는 손실을 감수할 수 있을 것 같음 ③ 10% 미만까지는 손실을 감수할 수 있을 것 같음 ④ 투자원금 보존을 추구함
	6. 투자하는 자금의 투자가능 기간	① 3년 이상 ② 2년 이상 ~ 3년 미만 ③ 1년 이상 ~ 2년 미만 ④ 6개월 이상 ~ 1년 미만 ⑤ 6개월 이내 ⑥ 투자기간 상관없이 특정 만기일까지 보유(ELF, DLF, 목표전환형, 단위형 펀드 등)
과거 금융 투자 상품 경험	7. 투자경험이 있는 금융투자상품 (중복응답 가능)	① 은행 예·적금, 국채, 지방채, 보증채, MMF, CMA 등 ② 금융채, 신용도가 높은 회사채, 채권형펀드, 원금보장형 ELF(ELS), ELD 등 ③ 신용도 중간 등급의 회사채, 원금의 일부만 보장되는 ELF(ELS), 혼합형펀드 등 ④ 신용도가 낮은 회사채, 주식, 원금이 보장되지 않는 ELF(ELS), 시장수익률 수준의 수익을 추구하는 주식형펀드 ⑤ ELW, 선물옵션, 시장수익률 이상의 수익을 추구하는 주식형펀드, 파생상품에 투자하는 펀드, 주식 신용거래 등
	8. 과거 가입한 상품의 해지 목적 (중복응답 가능)	① 사전에 설정했던 목표수익률에 도달하여 수익실현을 목적으로 해지하였음 ② 가입한 투자상품의 수익률이 지속적으로 저조하여 해지하였음 ③ 학자금, 전세금, 결혼자금, 노후자금 등 단기간 내에 사용처가 확실한 자금을 투자하여 수익이나 손실발생 여부와 관계없이 사용시점에 해지하였음 ④ 투자경험 없음
투자 성향 자가	9. 자신의 투자성향 (자가진단)	① 공격투자형 - 시장평균 수익률을 훨씬 넘어서는 높은 수준의 투자수익을 추구하며, 이를 위해 자산가치의 변동에 따른 손실 위험을 적극 수용하고 투자자금 대부분을

■ 파생상품, 파생결합증권 또는 파생상품투자 펀드에 투자한 경험 파악

- ## ■ 투자자정보 확인

1. 귀 조합에 제공한 투자자정보는 본인의 투자목적, 재산상황 및 투자경험 등의 정보를 정확히 알려드린 것입니다.
2. 향후 12개월 동안에는 귀 조합이 본인의 투자자정보를 변경되지 않은 것으로 간주한다는 점을 설명 들었습니다.
3. 본인의 투자자정보에 변경사항이 발생한 경우에는 이를 귀 조합에 통지하여야 귀 조합이 본인에게 적합한 투자권유를 할 수 있다는 점을 설명 들었습니다.

– 2060 –

<유의사항>

- ☐ (투자권유 희망 및 투자자정보 제공) ☐ (투자권유 불원 및 투자자정보를 제공하지 않음)

- 2061 –

<별지 제2호> (2021.7.28. 개정)

적합성 판단 방식 [Scoring 기준]

■ 문항별 배점

- 0번 : 스코어링 없음
- 1번 : ①로 응답한 경우 5.5점, ②로 응답한 경우 3.5점, ③으로 응답한 경우 1.0점
- 2번 : 스코어링 없음
- 3번 : ①로 응답한 경우 5.5점, ②로 응답한 경우 4.0점, ③으로 응답한 경우 2.5점, ④로 응답한 경우 1.0점
- 4번 : 1) ○로 응답한 경우 등급산출불가, 2) ×로 응답한 경우 -0.5점, 3) ○로 응답한 경우 -0.5점
- 5번 : ①로 응답한 경우 10.0점, ②로 응답한 경우 7.5점, ③으로 응답한 경우 5.0점, ④로 응답한 경우 2.0점
- 6번 : ①로 응답한 경우 2.5점, ②로 응답한 경우 2.0점, ③으로 응답한 경우 1.5점, ④로 응답한 경우 1.0점, ⑤로 응답한 경우 0.5점, ⑥로 응답한 경우 2.5점
- 7번 : ①로 응답한 경우 1.0점, ②로 응답한 경우 2.5점, ③으로 응답한 경우 3.5점, ④로 응답한 경우 4.5점, ⑤로 응답한 경우 5.5점
(중복 응답한 경우 가장 높은 점수로 배점)
- 8번 : ③으로 응답한 경우 -1.0점
- 9번 : min(스코어링 산출등급, 9번 답변)

○ 1번부터 9번까지의 설문항목 및 파생상품 관련 질의의 응답결과에 따른 점수를 합산(총점 31.5점)하고, 이를 100점으로 환산

■ 투자자성향 분류

- 43점 이하 : 안정형
- 43점 초과 ~ 55점 이하 : 안정추구형
- 55점 초과 ~ 68점 이하 : 위험중립형
- 68점 초과 ~ 81점 이하 : 적극투자형
- 81점 초과 : 공격투자형

- 2063 –

<별지 제3호>

금융투자상품별 투자위험도 분류기준

구분		매우 높은위험	높은위험	다소 높은위험	보통위험	낮은위험	매우 낮은위험
채권		투기등급 포함(BB 이하)			회사채 (BBB+~BBB-)	금융채 회사채 (A-이상)	국고채 통안채 지방채 보증채 특수채
파생 결합 증권	(ELS, DLS) ELW	원금비보장형			원금 부분보장형	원금보장형	
주식		신용거래, 투자경고종목, 투자위험종목, 관리종목		주식			
선물옵션		선물옵션					

- * 위 기준은 금융투자상품별 투자위험도 분류의 기본적인 방향을 제시한 것으로 동 기준을 참조하여 금융투자상품별 실질 내용과 위험도를 고려하여 합리적으로 분류
- * 집합투자증권의 경우 해당 집합투자증권의 투자설명서에 기재된 투자위험도에 따라 6단계로 분류

<별지 제4호>

투자자성향별 투자권유 가능상품 분류기준

구분 투자자 성향	1등급 (매우 높은위험)	2등급 (높은위험)	3등급 (다소 높은위험)	4등급 (보통위험)	5등급 (낮은위험)	6등급 (매우 낮은위험)
안정형	투자권유불가	투자권유불가	투자권유불가	투자권유불가	투자권유불가	투자권유가능
안정 추구형	투자권유불가	투자권유불가	투자권유불가	투자권유불가	투자권유가능	투자권유가능
위험중립형	투자권유불가	투자권유불가	투자권유불가	투자권유가능	투자권유가능	투자권유가능
적극투자형	투자권유불가	투자권유불가	투자권유가능	투자권유가능	투자권유가능	투자권유가능
공격투자형	투자권유가능	투자권유가능	투자권유가능	투자권유가능	투자권유가능	투자권유가능

<별지 제5호> (2021.7.28. 개정)

적합성 보고서

- * 대상상품: ELS, ELF, ELT / DLS, DLF, DLT
 * 대상고객: ☐ 대상상품 가입경험 없음 ☐ 고령투자자(만65세 이상)
 ※ 투자권유불원 고객, 부적합 고객은 적합성 보고서의 대상이 아닙니다.

투자 권유 상품

권유 상품	
-------	--

투자 권유 사유	① 수익률 우선 고려 고객이 시장상황에 따라 손실 가능성이 있더라도 기대수익률이 높은 상품을 희망하여 타 상품 대비 기대수익률이 가장 높은 상품을 추천하였음 ② 안정성 우선 고려 고객이 상품선정 시 가장 중요한 기준으로 원금손실 가능성이 낮은 안정성을 최우선으로 고려함에 따라 기초자산의 변동성이 낮고 안정적인 수익구조의 상품을 추천하였음 ③ 특정 만기 우선 고려 고객이 상품 선정 시 가장 중요한 기준으로 특정 만기를 고려함에 따라 만기상환형, 조기상환형의 상품유형을 선택하고, 조기상환형의 경우 조기상환 가능성이 큰 상품을 추천하였음 ④ 기초자산 우선 고려 고객이 상품 선정 시 가장 중요한 기준으로 기초자산의 특징을 최우선으로 고려함에 따라 기초자산의 변동성, 개수, 가격 수준, 기초자산 간의 상관관계 및 향후 전망 등을 종합하여 상품을 추천하였음 ⑤ 기타(직접 입력)
	해당 상품의 이익 또는 손실 책임은 투자자자 본인에게 귀속됩니다. 상품구조 및 기초자산의 가격변동에 따라 원금 일부 또는 전부 손실이 발생할 수 있습니다. 조기상환형 상품의 경우, 조기상환 조건이 충족되지 않아 최대 만기까지 자금운용이 제한될 수 있으므로 자금운용 기간을 고려하시기 바랍니다. 기타 (직접 입력)

※ 임직원은 특정상품을 권유한 사유 및 핵심 유의사항 등을 기재한 적합성 보고서를 고객에게 교부해야함

<별지 제6호> (2021.7.28. 신설)

적정성 판단 보고서

고객명:	고객번호(사업자번호):
■ 고객정보 확인결과	
고객 정보	
고객 연령	
투자기간	
해당 금투상품 이해도	
기대이익 및 손실감내수준	
보유자산 등	
위험에 대한 태도	
과거 상품 취득 경험 등	
■ 고객정보 확인결과	
종 합	☐ 적정 ☐ 부적정
이 유	
■ 참고 사항	
○ 본 보고서는 금소법 시행령에 따라, 해당 금융상품이 고객에게 적정하지 않다는 사실을 본 조합이 고객에게 알리는 경우에 제공하는 보고서입니다. ○ 고객이 제공한 정보가 정확하지 않거나, 정보가 변경될 경우에는 적정성 판단 결과가 달라질 수 있습니다.	
작성일자 : _____년 ____월 ____일	
(00농협 00지점) _____ (담당자) _____ (서명/인)	

※ 회사 참고사항

※ (예시) ① () 개 항목 충족/미충족시 또는 ② 총점 () 점 이상/ 총점 () 점 이하
적정/부적정 해당여부는 회사별 자체 기준에 따름(아래 표 참조)

고객 정보	적정성 판단 결과		미충족 사유
고객 연령	☐ 충족 ☐ 미충족	() 점	
투자 기간	☐ 충족 ☐ 미충족	() 점	
해당 금투상품 이해도	☐ 충족 ☐ 미충족	() 점	
기대이익 및 손실감내수준	☐ 충족 ☐ 미충족	() 점	
보유자산 등 (연간 소득 및 부채 포함)	☐ 충족 ☐ 미충족	() 점	
위험에 대한 태도	☐ 충족 ☐ 미충족	() 점	
과거 상품 취득 경험 등	☐ 충족 ☐ 미충족	() 점	
종 합	☐ 적정 ☐ 부적정	총점() 점	

<별지 제7호> (2021.7.28. 신설)

위법계약 해지 요구 관련 통지서

「금융소비자 보호에 관한 법률」 제47조(위법계약의 해지) 제1항에 따라 귀하가 본 조합과 체결한 금융상품 계약의 해지를 요구한 건에 대해 수락여부를 다음과 같이 통지하여 드립니다.

■ 통지 대상 고객

고객명 :	생년월일(사업자번호) :
-------	---------------

■ 회사의 통지 결과

금융상품 명칭		
고객의 계약해지 요청사유		☐ 적합성 원칙 위반 (금소법 § 17③) ☐ 적정성 원칙 위반 (금소법 § 18②) ☐ 설명의무 위반 (금소법 § 19①, ③) ☐ 불공정영업행위 (금소법 § 20①) ☐ 부당권유금지 위반 (금소법 § 21)
본 조합의 판단 결과		☐ 위법계약 해지 수락 ☐ 위법계약 해지 거절
해지 거절	정당한 사유	※ 구체적으로 사유 기재
	정당한 사유의 객관적·합리적 근거	(예 : 별도첨부 ①, ②, ③) ※ (설명 의무 위반시, 위반이 없다는 객관적·합리적 근거) ※ 금소법 감독규정 제31조제4항제1호에 의해 거절할 경우 근거자료 필수 첨부

■ 귀하의 위법계약 해지 요구에 대하여 위와 같이 통지하여 드립니다.

※ 본 조합은 「금융소비자 보호에 관한 법률」 제47조제2항에 따라 "정당한 사유"가 있는 경우에 고객의 해지 요구를 거절할 수 있습니다.

20____년 ____월 ____일

○○농협

<별지 제8호> (2021.7.28. 신설)

기록·유지하여야 하는 자료의 종류와 기간

(제34조제2항 관련)

구분	자료의 종류	최소보존 기간
영업에 관한 자료	1. 투자광고, 투자권유 및 투자계약 관련자료 ① 투자자의 일반정보(자본시장법 제46조제2항에 따라 파악한 정보) - 투자자가 다수의 계좌·금융투자상품을 거래하고 있는 경우에는 1개의 기록으로 대체가능 ② 약관을 포함한 투자자에게 제공한 문서(서신, 안내문, 투자권유문서 등을 포함) - 약관, 투자설명서, 상품설명서, 위험고지문서 제공시에는 그 사실을 입증하는 증빙자료도 포함 - 투자권유의 적합성 확인서류 ③ 금융상품 및 투자광고에 관한 사항 - 방송광고를 제외한 광고의 사본 - 방송광고 등은 광고문안 및 광고내용 ④ 장외파생상품 거래업무 관련 - 장외파생상품 거래대장 - 상근임원의 승인서류, 거래상대방의 신원확인서류 - 거래상대방과 수수한 제반서류 ⑤ 투자계약서 또는 계좌개설 관련서류 ⑥ 그 밖의 계약체결에 관한 자료	10년
	2. 분쟁 등 제1호외에 투자자와 관련된 자료 ① 투자자의 예탁재산 출납기록 - 투자자별 예탁재산 종류별로 입출고(금), 출납기록, 시기 ② 투자자예탁재산 보관기록 - 예탁증권의 종류, 수량, 보관처, 질권설정여부 등 - 별도예치금 일별금액 및 산출근거	5년
	3. 주문기록, 매매명세 등 투자자의 금융투자상품의 거래 관련 자료 ① 투자자의 주문기록 - 투자자별 증권거래 및 파생상품의 주문정보(종목, 주문호가, 시기, 호가종류, 주문접수자 등) ② 투자자의 매매거래기록 - 매매거래 체결정보(시기, 종목, 가격, 제세공과금 등) ③ 일일정산대장 등 그 밖에 투자자의 거래와 관련된 자료	10년

금융
투자
권유
준칙
(예)
품

구분	자료의 종류	최소보존 기간
	3의2. 최선집행기준의 점검 결과	10년
	3의3. 다자간매매체결업무와 관련된 자료 ① 호가의 입력내용 ② 매매거래내용	10년
	4. 투자자재산의 운용관련자료 ① 공통자료(집합투자재산, 투자일임재산, 신탁재산) - 자산배분내역서, 매매주문서, 매매보고서, 자산 대여·대차 등 운용지시서, 부동산 등 투자대상자산 관리위탁계약서, 부동산 등 매매·임대차등 계약서, 대출계약서 및 예금·보험금등에 대한 근질 및 근저당 등 담보권설정서류, 이자·공사비·등기비용·제세공과금 등 납부서류 등 ② 집합투자재산 운용관련자료 - 자산운용보고서, 집합투자재산평가위원회 회의록, 의결권공시대상법인에 대한 의결권행사 기록, 기준 가격 오류 수정 및 재공고에 관한 기록 등 ③ 투자일임재산 운용관련자료 - 투자일임보고서, 일임재산운용내역서 ④ 신탁재산 운용관련자료 - 의결권공시대상법인에 대한 의결권행사 기록, 신탁 재산명세서, 신탁재산운용내역서 등	10년
	5. 업무위탁 및 부수업무 관련 자료 ① 업무위탁 관련자료 - 업무위탁계약서(Delegation Agreement), 업무위탁 운영기준, 업무위탁계약에 관한 준법감시인의 검토 의견, 수탁 외국 금융투자업자 등의 자격증빙서류 ② 조사분석자료 등에 관한 기록 - 조사분석자료, 배포시기(최초 배포시기, 일반공표시기)	3년
	5의2. 제1호부터 제5호까지 기재된 사항 이외에 계약의 이행에 관한 자료	10년
투자자의 권리행사에 관한 자료	5의3. 투자자 권리 행사와 관련된 자료 ① 금소법 제28조제3항에 따른 투자자의 자료 열람 요구 내역 등 관련된 사항 ② 금소법 제28조제4항 후단 및 제5항에 따른 투자자의 자료 열람 요구에 대한 연기·제한 및 거절에 관한 자료 ③ 금소법 제47조에 따른 위법계약의 해지에 관한 자료	10년

구분	자료의 종류	최소보존 기간
재무에 관한 자료	6. 재무에 관한 서류 및 그 작성의 기초가 되는 서류 ① 법령, 규정 등에서 정한 회계장부 및 회계처리에 관 한 사항 ② 특수관계인의 범위, 현황, 변경내역 ③ 증권보유기록(자기계산으로 보유하는 경우에 한한다) - 증권 종류별, 수량, 보관방법 등에 관한 기록 ④ 증권 매매기록(자기계산으로 매매하는 경우에 한한다) ⑤ 파생상품 거래기록(자기계산으로 거래하는 경우에 한한다) ⑥ 특수관계인과의 거래기록 - 내부품의, 거래목적, 거래동기, 공정거래(arm's length rule) 적합여부, 거래대상, 거래시기, 수량·가격, 거래사유	10년
업무에 관한 자료	7. 주주총회 또는 이사회 결의 관련 자료	10년
	8. 법 제161조에 따른 주요사항보고서에 기재되는 거래 관련 자료	5년
	9. 고유재산 운용 관련 자료	3년
	10. 자산구입·처분 등, 그 밖의 업무에 관한 자료	3년
내부통제에 관한 자료	11. 내부통제기준, 위험관리 등 내부통제 관련 자료 ① 내부통제기준 운영에 관한 사항 - 내부통제기준 운영, 점검사항 - 역대 내부통제기준 - 내부통제기준 제정 및 개정에 관한 사항 ② 준법감시인의 활동에 관한 사항 - 준법감시인의 역할, 내부통제활동 등 ③ 내부감사활동에 관한 기록 - 내부감사실시내용, 감사결과	5년
	12. 임원·대주주·전문인력의 자격, 이해관계자 등과의 거래내역 등 인력 및 이해관계자 관련 자료	5년
그 밖의 자료	13. 다른 법령에서 작성·비치하도록 되어 있는 장부· 서류 ① 금융투자업자에 적용되는 법규에서 정하고 있는 사항 ② 민원에 관한 사항 - 민원처리, 민원내용, 민원일자 등 ③ 감독당국의 승인, 허가, 인가, 각종 지침, 비조치의견서 등 ④ 각종 계약서	해당 법령에서 정한 기간

금융투자상품 이해상충방지준칙(예)

소관부서 : 상호금융수신지원부(T:3204)

2012.	8.	22.	제	정
2018.	1.	26.	일부개정	
2019.	5.	21.	일부개정	
2021.	7.	28.	개	정

제1장 총칙 등

제1조(목적) 이 준칙은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법"이라 한다) 및 「금융소비자보호에 관한 법률」(이하 "금소법"이라 한다), 「금융소비자보호에 관한 법률 시행령」(이하 "금소법 시행령"이라 한다), 금융위원회가 고시한 「금융소비자보호에 관한 감독규정」(이하 "금소법 감독규정"이라 한다), 및 「금융투자상품 판매에 관한 규정」 제25조에 따라 본 조합 임직원이 그 직무를 수행함에 있어 이해상충의 관리 등을 위하여 준수하여야 할 절차 및 기준에 관한 사항을 정함을 그 목적으로 한다.

(2021.7.28. 개정)

제2조(적용 범위) 이 준칙은 금융투자업무를 수행하는 임직원(이해상충의 관리를 위하여 자본시장법 및 금소법에서 규정하는 업무를 수행하는 임직원을 포함한다. 이하 같다)의 업무에 대하여 적용한다.(2021.7.28. 개정)

제3조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 자본시장법 및 자본시장법 시행령, 금소법 및 금소법 시행령, 금소법 감독규정, 금융회사의 지배구조에 관한 법률시행령 제5조, 금융위원회 및 금융감독원 규정, 자본시장법 제283조에 따라 설립된 한국금융투자협회(이하 "금융투자협회"라 한다) 규정 등(이하 "관계법령등"이라 한다)에서 정하는 바에 따른다. 다만, 이 준칙에서 정하지 아니한 용어는 관계법령등에서 정하는 바에 따른다.(2021.7.28. 개정)

1. "금융투자업"이란 이익을 얻을 목적으로 계속적이거나 반복적인 방법으로 행하는 영업행위로서 투자매매업, 투자중개업, 집합투자업, 투자자문업, 투자일임업, 신탁업을 말한다.
2. "투자매매업"이란 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 금융투자상품의 매도·매수, 증권의 발행·인수 또는 그 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하는 것을 말한다.
3. "투자중개업"이란 누구의 명의로 하든지 타인의 계산으로 금융투자상품의

매도·매수, 그 중개나 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙 또는 증권의 발행·인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하는 것을 말한다.

4. "재산상 이익제공"이란 본 조합이 본질적 업무, 부수업무, 겸영업무와 관련하여 본 조합의 투자자인 개인, 법인 또는 그 밖의 단체에게 금전, 물품, 편익 등을 제공하는 것을 말한다.
5. "재산상의 이익"이란 직접 또는 간접으로 제공하는 금전, 물품, 편익 등을 말한다. 다만, 경제적 가치가 3만 원 이하인 물품, 음식비 또는 20만 원 이하의 경조비 및 조화·화환 등 제15조제2항 각 호에서 정하는 사항은 재산상의 이익으로 보지 아니한다.
6. "정보차단벽"이란 본 조합의 중요 정보가 정당한 접근권한이 없는 부서나 임직원, 외부 등으로 유출되는 것을 차단하기 위하여 사용하는 유·무형의 모든 수단, 절차, 규정 및 시스템을 말한다.

제4조(보고의무) 임직원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 소속 부서("부, 과, 팀" 등을 통칭한다. 이하 같다)의 장 및 금융투자상품 판매 준법감시인에게 그 사실을 지체 없이 보고하여야 한다.(2021.7.28. 개정)

1. 자신 또는 다른 임직원이 이 준칙 등 제규정과 관계법령등을 위반하였거나 위반한 것으로 의심되는 경우
2. 정부, 금융위원회, 금융감독원 또는 금융투자협회 등이 주요 내부정보를 요구하는 경우
3. 위법·부당행위 또는 그러한 것으로 의심이 가는 행위와 연루되었거나 다른 임직원이 연루된 것을 알게 된 경우
4. 임직원이 체포, 기소, 유죄 판결을 받은 경우

제5조(임직원의 금융투자상품 매매) 임직원은 금융투자상품의 매매거래와 관련하여 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 투자자, 본 조합 또는 본 조합의 이해관계인 사이에서 실질적 또는 잠재적인 이해상충이 발생하지 아니하도록 하여야 한다.
2. 업무상 지위를 이용하여 투자자 또는 본 조합에 손실을 끼치는 행위를 하여서는 아니 된다.
3. 매매거래의 규모 및 횟수 등이 과다하여 직무수행에 차질을 초래하여서는 아니 된다.
4. 본 조합 또는 투자대상 회사의 미공개정보에 근거한 어떠한 형태의 매매거래도 하여서는 아니 된다.
5. 금융투자상품의 매매거래를 위한 계좌는 본인의 실명으로 개설하여야 한다.

제6조(계좌개설 및 신고) ①임직원은 자기계산에 의하여 자본시장법 시행령 제64조제2항 각 호에 해당하는 금융투자상품(이하 "지분증권 등"이라 한다)을 매매하고자 하는 경우에는 자기의 명의로 하여야 한다.(2021.7.28. 개정)

②임직원이 지분증권 등을 매매하고자 하는 경우 다음 각 호를 제외하고는 하나의 금융투자회사를 통하여 매매하여야 한다.

1. 거래 금융투자회사에서 취급하지 아니하는 금융투자상품을 매매하고자 하는 경우
2. 모집·매출의 방법으로 발행 또는 매매되는 증권을 청약하는 경우
3. 상속, 증여(유증을 포함한다), 담보권의 행사, 대물변제의 수령 등으로 취득한 금융투자상품을 매도하는 경우
4. 임직원이 되기 전에 취득한 금융투자상품을 매도하는 경우

③임직원의 자기계산에 의한 지분증권 등의 매매는 다음 각 호의 경우를 제외하고는 하나의 계좌를 통하여 하여야 한다.

1. 투자중개업자가 계좌를 금융투자상품별로 구분·설정하도록 함에 따라 둘 이상의 계좌를 개설하는 경우
2. 「조세특례제한법」에 따라 조세특례를 받기 위하여 별도의 계좌를 개설하는 경우
3. 상속, 증여(유증을 포함한다), 담보권의 행사, 대물변제의 수령 등으로 취득한 금융투자상품을 매도하는 경우

④임직원은 본 조합 또는 다른 금융투자회사에 지분증권 등의 매매를 위한 계좌를 개설한 경우 다음 각 호의 사항을 금융투자상품 판매 준법감시인에게 신고하여야 한다.(2021.7.28. 개정)

1. 계좌명
2. 계좌번호
3. 금융투자회사명

⑤임직원은 금융투자상품 판매 준법감시인이 매매, 그 밖의 거래에 관한 소명을 요구하는 경우 이에 성실히 응하여야 한다.(2021.7.28. 개정)

제6조의2(임직원의 금융투자상품 매매거래 내역 보고) 임직원이 자기의 계산으로 금융투자상품을 매매하는 경우 투자권유자문인력은 매월 종료 후 다음 달 10영업일까지, 그 밖의 임직원은 분기종료 후 다음 달 10영업일까지 분기별로 지분증권 등의 매매명세를 금융투자상품 판매 준법감시인에게 보고하여야 한다. 다만, 이미 보고된 지분증권 등의 매매거래 내역에 대하여는 그러하지 아니하다.(2021.7.28. 개정)

제7조(투자권유대행인의 금지행위) 투자권유대행인은 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니 된다.(2021.7.28. 개정)

1. 무자격 투자권유대행인을 고용하는 행위
2. 보수의 일부를 투자자에게 부당 지급 또는 리베이트 하는 행위
3. 높은 보수수취 또는 그 밖에 위법·부당행위를 은닉할 목적으로 다른 투자권유대행인의 관리계좌를 자신의 관리계좌로 변칙 등록하는 경우
4. 투자권유대행인의 자격 또는 명의를 대여하는 경우

5. 위탁한 금융투자업자를 대리하여 계약을 체결하는 행위
6. 투자자로부터 금전·증권, 그 밖의 재산을 수취하는 행위
7. 금융투자업자로부터 위탁받은 투자권유대행업무를 제3자에게 재위탁하는 행위
8. 그 밖에 투자자보호 또는 건전한 거래질서를 해할 우려가 있는 행위로서 대통령령으로 정하는 행위
9. 투자자를 대리하여 계약을 체결하는 행위
10. 투자자로부터 금융투자상품에 대한 매매권한을 위탁받는 행위
11. 제3자로 하여금 투자자에게 금전을 대여하도록 중개·주선 또는 대리하는 행위
12. 투자일임재산이나 신탁재산을 각각의 투자자별 또는 신탁재산별로 운용하지 아니하고 집합하여 운용하는 것처럼 그 투자일임계약이나 신탁계약의 체결에 대한 투자권유를 하거나 투자광고를 하는 행위
13. 둘 이상의 금융투자업자와 투자권유 위탁계약을 체결하는 행위
14. 그 밖에 투자자의 보호나 건전한 거래질서를 해칠 염려가 있는 행위로서 관계법령등에서 금지하는 행위

제8조(자료의 유지 및 보관) ①임직원은 금융투자업 영위와 관련된 자료를 그 종류별로 「금융투자상품 투자권유준칙」 별지 제8호에서 정하는 최소보존기간(계약서 등 권리·의무 및 중요한 사실관계에 관한 자료의 경우에는 해당 권리·의무 및 사실관계의 종료일로부터 기산한다) 동안 서면, 전산자료, 마이크로필름 등의 형태로 기록·유지하여야 한다. 다만, 관계법령등에서 보존기간을 「금융투자상품 투자권유준칙」 별지 제8호보다 장기로 정하고 있는 경우에는 해당 관계법령등에서 정하는 바에 따른다.(2021.7.28. 개정)

②제1항에 따라 보관하여야 할 기록이 사후 위·변조가 되지 않도록 적절한 대책을 수립 시행하여야 하며, 금융감독원의 검사·조사시 3영업일 이내에 이를 제출할 수 있도록 하여야 한다.

③제1항에서 정한 보존기간 동안 투자자가 「금융투자상품 투자권유준칙」 별지 제8호에서 정하는 자료를 요청하는 경우 자료의 열람 및 제공방법 등 절차는 「금융투자상품 투자권유준칙」 제34조를 따른다.(2021.7.28. 개정)

제2장 영업행위

제9조(영업의 일반원칙) 임직원은 투자자의 이익 보호와 공정한 거래질서의 유지를 위하여 다음 각 호의 원칙을 성실히 준수하여야 한다.(2021.7.28. 개정)

1. 투자자의 투자목적, 투자자금의 성격, 위험선호도 등 투자자에 관한 정확한 정보를 파악하고 이에 적합한 투자권유를 한다.

2. 선량한 관리자로서의 주의의무를 다한다.
3. 금융투자상품의 내용과 관련된 위험 등 금소법 제19조 및 금소법 시행령 제13조제3항부터 제7항까지의 중요사항을 투자자에게 충분히 설명한다.
4. 투자자의 인적사항 및 매매거래 정보 등을 부당하게 이용하거나 유출하지 아니한다.
5. 투자자에 대한 허위정보의 제공 및 문서 위·변조, 매매거래 유인을 위한 사기·기망 등 위법·부당행위를 하지 아니한다.
6. 임직원 중 금융투자협회에서 인정하는 자격증 등 요건을 갖춘 사람에 한하여 금융투자상품 권유·판매 등 영업행위를 할 수 있으며 자격의 효력 유지 등을 위해 투자자보호교육 등 금융투자협회에서 정하는 필수교육을 이수하여야 한다.

제10조(그 밖의 영업행위) ①투자자에게 투자권유하는 경우에는 「금융투자상품 투자권유준칙」에 따라 금융투자상품의 투자위험도를 분류하여야 한다.

(2021.7.28. 개정)

②금융투자상품의 매매와 관련하여 손실을 보전하거나 이익을 보장하여서는 아니 된다.

③본 조항은 금융투자상품의 매매, 그 밖의 거래와 관련하여 자본시장법 제103조제3항에 따라 손실의 보전 또는 이익의 보장을 하는 경우, 그 밖에 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다. 본 조항의 임직원이 자기의 계산으로 하는 경우에도 또한 같다.(2021.7.28. 개정)

1. 투자자가 입은 손실의 전부 또는 일부를 보전하여 줄 것을 사전에 약속하는 행위
2. 투자자가 입은 손실의 전부 또는 일부를 사후에 보전하여 주는 행위
3. 투자자에게 일정한 이익을 보장할 것을 사전에 약속하는 행위
4. 투자자에게 일정한 이익을 사후에 제공하는 행위

제11조(투자광고의 일반원칙) 임직원은 투자광고를 함에 있어 신의성실의 원칙에 입각하여 정확한 정보의 전달과 관련 위험의 충분한 고지를 위하여 최대한 노력하여야 한다.

제12조(투자광고시 의무표시 사항) ①임직원은 집합투자증권에 대하여 광고를 하는 경우 다음 각 호의 내용을 포함시켜야 한다.(2021.7.28. 개정)

1. 집합투자증권을 취득하기 전에 자본시장법 제123조제1항에 의한 투자설명서, 자본시장법 제124조제2항제3호에 의한 간이 투자설명서, 본 조항이 제공하는 상품설명서 및 약관을 읽어 볼 것을 권고하는 내용
2. 집합투자기구는 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속된다는 사실

3. 집합투자기구의 운용실적을 포함하여 투자광고를 하는 경우에는 그 운용 실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아니라는 내용
4. 환매 신청 후 환매금액의 수령이 가능한 구체적인 시기
5. 환매수수료
6. 투자자가 직·간접적으로 부담하게 되는 각종 보수 및 수수료(이 경우 보수는 총보수, 운용보수, 판매보수, 기타보수 등으로 구분 표시하여야 한다.)
7. 고유한 특성 및 위험성 등이 있는 집합투자기구의 경우 해당 특성 및 위험성 등에 관한 설명
8. 금융투자협회 규정 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정」 별표 9의 「금융투자회사의 의무고지 사항」 중 해당 투자광고의 내용과 관련된 사항
9. 금융상품판매업자등의 명칭, 금융상품의 내용(금융상품의 명칭, 이자율, 수수료, 이자·수익의 지급시기 및 지급제한 사유, 연계투자계약이 있는 경우 「온라인투자연계금융업 및 이용자 보호에 관한 법률」 제19조제4항에 따른 연계투자 상품의 내용)
10. 금소법 제19조제1항에 따른 설명을 받을 수 있는 권리가 있음에 대한 사항
11. 해당 광고가 법령 또는 내부통제기준에 따른 광고 관련 절차를 준수하였음에 대한 사항
12. 예금자보호법 등 다른 법률에 의해 금융소비자가 보호되는지에 관한 사항
13. 그 밖에 금소법 감독규정 별표 5에서 정하는 내용 중 투자광고의 내용과 관련된 사항

②제1항제10호에서 제13호에도 불구하고 금융상품등에 관한 광고의 목적, 광고매체의 특성, 광고시간의 제약 등에 따라 해당 내용을 광고에 모두 포함시키기 곤란하다고 인정하는 경우에는 금융소비자의 합리적 의사결정이 저해되거나 건전한 시장질서가 훼손될 우려가 없는 범위에서 내용 중 일부를 제외할 수 있다.(2021.7.28. 개정)

③집합투자증권에 대하여 광고를 하는 경우 집합투자기구의 명칭, 종류에 관한 사항, 투자목적 및 운용전략에 관한 사항, 그 밖에 금소법 시행령 제20조제3항에서 정하는 사항 외의 내용을 투자광고에 사용하여서는 아니 된다.(2021.7.28. 개정)

제13조(투자광고시 금지행위) 임직원은 투자광고시 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.(2021.7.28. 개정)

1. 투자자들이 손실보전 또는 이익보장으로 오인할 우려가 있는 표시를 하는 행위. 다만, 투자자를 오인하게 할 우려가 없는 경우로서 자본시장법 시행령 제104조제1항 단서에 따라 손실을 보전하거나 이익을 보장하는 경

우는 제외한다.

2. 수익률이나 운용실적을 표시하는 경우 수익률이나 운용실적이 좋은 기간의 수익률이나 운용실적만을 표시하는 행위 및 세전·세후 여부를 누락하여 표시하는 행위
3. 집합투자기구 등 운용실적에 따라 수익이 결정되는 금융투자상품 및 투자자문계약, 투자일임계약 또는 신탁계약 등에 대하여 예상수익률 또는 목표 수익률 등 실현되지 아니한 수익률을 표시하는 행위. 다만, 집합투자기구의 상환목표수익률, 전환형 집합투자기구의 전환목표수익률, 주식워런트증권을 제외한 파생결합증권을 투자대상으로 하는 집합투자기구의 조건별 예상 수익률은 표시할 수 있다.
4. 집합투자증권에 관한 투자광고에 다음 각 목 외의 사항을 표시하는 행위
 - 가. 집합투자기구의 명칭, 소재지 및 연락처
 - 나. 집합투자기구의 종류
 - 다. 집합투자기구의 투자목적 및 운용전략
 - 라. 집합투자기구의 조직, 집합투자재산 운용인력 및 운용실적
 - 마. 집합투자증권의 환매
 - 바. 금소법 감독규정 제19조제2항 각 호의 사항
5. 비교광고를 하는 경우 비교대상 및 기준을 분명하게 밝히지 않거나 객관적인 근거 없이 다른 금융상품등과 비교하는 행위
6. 금융투자회사의 경영실태평가결과와 영업용순자본비율 등을 다른 금융투자회사의 그것과 비교하여 표시하는 행위
7. 다른 종류의 금융투자상품 또는 영위업무에 대한 광고내용을 형식적으로 분리하지 않아 투자자의 투자판단에 오해를 주는 행위
8. 금융투자협회 규정 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정」 별표 10의 「금융투자회사의 투자광고 관련 금지행위」에서 열거하는 행위
9. 수익률, 수수료, 수상실적 및 통계수치를 표시하는 경우 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위
 - 가. 수익률, 수수료 등(이하 이 목에서 "수익률등"이라 한다)을 특별히 우대하여 제시하면서 우대조건·기간 등을 수익률등의 글자 크기의 3분의 1 미만으로 표시하거나 이를 수익률등과 분리하여 표시하는 행위
 - 나. 집합투자기구의 운용실적 또는 운용실적의 비교(이하 이 목에서 "운용실적등"이라 한다) 표시를 하면서 기준일, 산출기간 또는 집합투자기구의 유형, 비교대상의 수를 운용실적등의 글자 크기의 3분의 1 미만으로 표시하거나 이를 운용실적등과 분리하여 표시하는 행위 및 기준일을 투자자가 쉽게 인식할 수 있도록 표시하지 않는 행위
 - 다. 수상실적 또는 통계수치(이하 이 목에서 "수상실적등"이라 한다)를 특

별히 강조하여 표시하면서 그 출처, 시기, 조건 등을 수상실적등의 글자 크기의 3분의 1 미만으로 표시하거나 이를 수상실적등과 분리하여 표시하는 행위

10. 사진·문자·그림 등을 이용하여 법인·단체를 포함한 타인의 명예를 훼손하거나 초상권을 침해할 우려가 있는 표시 행위
11. 투자자의 경제적 부담이 작아 보이도록 하거나 계약체결에 따른 이익을 크게 인지하도록 하여 금융상품을 오인하게끔 표현하는 행위
12. 불확실한 사항에 대해 단정적 판단을 제공하거나 확실하다고 오인하게 할 소지가 있는 내용을 알리는 행위
13. 계약 체결 여부나 투자자의 권리·의무에 중대한 영향을 미치는 사항을 사실과 다르게 알리거나 분명하지 않게 표현하는 행위
14. 투자자에 따라 달라질 수 있는 거래조건을 누구에게나 적용될 수 있는 것처럼 오인하게 만드는 행위
15. 자본시장법 제31조제3항에 따른 경영실태 및 위험에 대한 평가의 결과를 다른 금융상품직접판매업자와 비교하여 광고하는 행위
16. 광고에서 금융상품과 관련하여 해당 광고매체 또는 금융상품판매대리·중개업자의 상호를 부각시키는 등 투자자가 금융상품직접판매업자를 올바르게 인지하는 것을 방해하는 행위
17. 그 밖에 투자자를 오인하게 하거나 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있는 내용을 표시하는 행위

제14조(투자광고의 절차 등) ①임직원은 투자광고시 금융투자상품 판매 준법감시인의 사전심의를 받고 투자광고 계획신고서와 투자광고안을 금융투자협회에 제출하여 심사를 받아야 한다.(2021.7.28. 개정)

②금융투자협회로부터 심사결과를 통보 받은 후 투자광고문에 금융투자협회 심사필을 표시하여야 한다. 다만, 금융투자협회의 심사가 면제되는 투자광고에 대하여는 금융투자상품 판매 준법감시인의 심의필을 표시하여야 한다.(2021.7.28. 개정)

③금융투자상품 판매 준법감시인은 사전심의절차 등에 필요한 사항을 정하여 운영하여야 한다.(2021.7.28. 개정)

④금융상품판매업자등이 금융상품등에 관한 광고를 하는 경우에는 투자자가 광고의 내용을 쉽게 이해할 수 있도록 글자의 색깔·크기 또는 음성의 속도·크기 등이 해당 금융상품으로 인해 투자자가 받을 수 있는 혜택과 불이익을 균형 있게 전달하도록 하여야 한다.(2021.7.28. 신설)

제15조(재산상 이익의 제공·수령기준) ①임직원은 투자매매계약 또는 투자중개계약의 체결과 관련한 투자자 또는 거래상대방 등(투자자나 거래상대방등이 법인 또는 그 밖의 단체인 경우 그 임직원을 포함한다. 이하 같으며 통

틀어 "거래상대방 등"이라 한다)에게 금전·물품·편익 등의 재산상 이익을 제공하거나 거래상대방 등으로부터 재산상 이익을 수령받는 경우 제17조 또는 제18조에 따라 정해진 한도를 준수하여야 한다.(2021.7.28. 개정)

②제1항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 재산상 이익으로 보지 아니한다.

1. 본 조합이 자체적으로 작성한 조사분석자료
2. 경제적 가치가 3만 원 이하인 물품 또는 식사·신유형상품권(공정거래위원회 신유형 상품권 표준약관에 따른 물품 제공형 신유형 상품권을 말한다)·거래실적에 연동되어 거래상대방에게 차별 없이 지급되는 포인트·마일리지
3. 5만 원 이하의 경조비 및 10만 원 이하의 조화·화환
4. 국내에서 불특정 다수를 대상으로 하여 개최되는 세미나 또는 설명회로서 1인당 재산상 이익의 제공금액을 산정하기 곤란한 경우 그 비용

③제2항제4호의 경우로서 임직원이 제공하거나 수령받은 재산상 이익에 대하여 상임이사 또는 금융투자상품 판매 준법감시인은 그 비용의 적정성 등을 사전에 확인하여야 한다.(2021.7.28. 신설)

제16조(재산상 이익의 가치 산정) 재산상 이익의 가치는 다음과 같이 산정한다.

1. 금전의 경우 : 해당 금액
2. 물품의 경우 : 구입비용
3. 접대의 경우 : 해당 접대에 소요된 비용. 다만, 본 조합의 임직원과 거래상대방이 공동으로 참석한 경우 해당 비용은 전체 소요경비 중 거래상대방이 점유한 비율에 따라 산정된 금액으로 한다.
4. 연수·기업설명회·기업탐방·세미나의 경우 : 거래상대방에게 직접적으로 제공되었거나 제공받은 비용
5. 제1호부터 제4호까지에 해당하지 아니하는 재산상 이익의 경우 : 해당 재산상 이익의 구입 또는 제공에 소요된 실비

[2021.7.28. 본조신설]

제17조(재산상 이익의 제공 한도) ①동일 거래상대방등(거래상대방등이 개인인 경우 거래상대방등의 본인 및 그의 배우자와 직계존비속을 포함한다)에게 1회당 제공할 수 있는 재산상 이익은 20만원을 초과할 수 없다.

②동일 회계연도 기간 중 동일 거래상대방 등에게 제공할 수 있는 재산상 이익의 한도는 100만원으로 한다.

③제1항 및 제2항에 불구하고 상임이사 및 금융투자상품 판매 준법감시인의 사전승인을 받은 경우에는 제1항 및 제2항의 한도를 초과하여 재산상 이익을 제공할 수 있다. 다만, 부득이한 사유로 사전승인이 곤란한 경우에는 사후보고로 대체할 수 있다.

[2021.7.28. 본조신설]

[2021.7.28. 제16조에서 이동]

제18조(재산상 이익의 수령 한도) ①임직원등이 거래상대방 등으로부터 1회당 및 동일 회계연도 기간 중 제공받을 수 있는 재산상 이익의 한도는 다음 각 호와 같다. 다만 상임이사 및 금융투자상품 판매 준법감시인의 사전승인을 받은 경우 다음 각 호의 한도를 초과하여 재산상 이익을 제공받을 수 있다.

1. 1회당 수령 한도 : 20만원

2. 연간 수령 한도 : 300만원

②제1항에 불구하고 기업설명회·기업탐방·세미나 참석과 관련하여 거래상대방 등으로부터 제공받은 교통비 및 숙박비는 상임이사 및 금융투자상품 판매 준법감시인의 확인을 받아 재산상 이익에서 제외할 수 있다.

[2021.7.28. 본조신설]

[2021.7.28. 제17조에서 이동]

제19조(재산상 이익의 제공 및 수령절차) ①임직원은 거래상대방 등에게 재산상 이익을 제공하거나 제공받고자 하는 경우 제공목적, 제공내용, 제공일자, 거래상대방 등, 경제적 가치 등이 기재된 문서를 미리 금융투자상품 판매 준법감시인에게 보고하여야 한다. 다만, 부득이한 사유로 사전보고가 곤란한 경우에는 사후에 보고할 수 있다.

②본 조항은 거래상대방 등에게 제공하였거나 거래상대방 등으로부터 제공받은 경우 제공목적, 제공내역, 제공일자, 거래상대방, 경제적 가치 등을 5년 이상 기록·보관하여야 하며, 거래상대방 등의 소속 기관의 장이 서면에 의하여 소속 임직원등에 대한 재산상 이익의 제공 내역을 요청하는 경우 이에 응하여야 한다.

③금융투자상품 판매 준법감시인은 재산상 이익의 제공현황, 적정성 점검결과 등을 매년 이사회에 보고하여야 한다.

[2021.7.28. 본조신설]

[2021.7.28. 제18조에서 이동]

제20조(부당한 재산상 이익의 제공 및 수령 금지) ①임직원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 재산상 이익을 제공하거나 제공받아서는 아니 된다.

1. 경제적 가치의 크기가 일반인이 통상적으로 이해하는 수준을 초과하는 경우
2. 재산상 이익의 내용이 사회적 상규에 반하거나 거래상대방등의 공정한 업무수행을 저해하는 경우
3. 재산상 이익의 제공 또는 수령이 비정상적인 조건의 금융투자상품 매매 및 투자계약 체결 등의 방법으로 이루어지는 경우
4. 법인 또는 그 밖의 단체의 고유재산관리업무를 수행하는 사람에게 금전, 상품권 또는 금융투자상품을 제공하는 경우. 다만, 사용범위가 공연·운

동경기 관람, 도서·음반 구입 등 문화활동으로 한정된 상품권을 제공하는 경우에는 제외한다.

5. 재산상 이익의 제공 또는 수령이 위법·부당행위의 은닉 또는 그 대가를 목적으로 하는 경우
6. 거래상대방등만 참석한 여가 및 오락활동 등에 수반되는 비용을 제공하는 경우
7. 금융투자상품 및 경제정보 등과 관련된 전산기기의 구입이나 통신서비스 이용에 소요되는 비용을 제공하거나 제공받는 경우

②임직원은 재산상 이익의 제공과 관련하여 거래상대방 등에게 비정상적인 조건의 금융투자상품의 매매거래나 투자계약의 체결 등을 요구하여서는 아니 된다.

[2021.7.28. 본조신설]

[2021.7.28. 제19조에서 이동]

제21조(재산상 이익의 제공·수령내역 공시) ①본 조항은 최근 5개 사업연도 중 거래상대방등에게 제공하거나 거래상대방등으로부터 수령 받은(이하 "제공·수령"이라 한다) 재산상의 이익이 10억 원을 초과하는 경우 제공한 재산상 이익의 내용을 인터넷 홈페이지를 통하여 지체 없이 공시하여야 하며, 최초 공시 이후 동일한 업무의 계약 기간 중 추가로 제공·수령한 이익의 합계액이 10억 원을 초과하는 경우에는 다시 공시하여야 한다.

②제1항에 따라 본 조항이 공시하여야 할 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 제공·수령 일자 및 제공·수령 기간
2. 제공받은 자(본 조항이 수령한 경우에는 제공한 자)
 - 가. 개인 : 성명. 다만, 성명 일부는 보이지 않게 처리할 수 있다.
 - 나. 법인·단체 : 해당 법인·단체의 명칭이 아닌 영위하는 업종(「통계법」 제22조에 따라 통계청장이 고시하는 「한국표준산업분류」에서 정한 업종별 세세분류에 따른 업종을 말한다)
3. 제공·수령 목적
4. 제1호의 기간 중 제공·수령한 이익의 경제적 가치의 합계액(경제적 가치는 동일한 업무의 계약기간 중 제공한 모든 이익의 합계를 말한다)

[2021.7.28. 본조신설]

제22조(업무위탁) ①본 조항은 금융투자업 및 자본시장법 제41조제1항의 부수 업무와 관련하여 영위하는 업무의 일부를 제3자에게 위탁할 수 있다. 다만, 자본시장법 시행령 제45조 각 호의 어느 하나에 해당하는 업무를 위탁하여서는 아니 된다.(2021.7.28. 개정)

②제1항에 따라 제3자에게 업무를 위탁하는 경우 다음 각 호의 사항을 포함하는 위탁 계약을 체결하여야 하며, 그 내용을 금융위원회에 보고하여야 한

다.(2021.7.28. 개정)

1. 위탁하는 업무의 범위
2. 수탁자의 행위제한에 관한 사항
3. 위탁하는 업무의 처리에 대한 기록유지에 관한 사항
4. 업무위탁계약의 해지에 관한 사항
5. 위탁보수 등에 관한 사항
6. 업무위탁에 따른 이해상충방지체계에 관한 사항
7. 그 밖에 투자자 보호 또는 건전한 거래질서를 위하여 필요한 사항으로서
금융투자업규정 제4-4조제2항 각 호에 해당하는 사항

③자본시장법 시행령 제47조에 따른 본질적 업무를 위탁하는 경우 위탁받는 자가 그 업무 수행에 필요한 인가를 받거나 등록을 한 자이어야 한다.(2021.7.28. 개정)

④업무위탁 계약 체결시 담당부서는 위탁범위 및 위탁계약의 적정성 여부 등에 대하여 금융투자상품 판매 준법감시인의 사전심의를 받아야 한다.(2021.7.28. 개정)

⑤업무위탁관련 담당부서는 업무위탁과 관련된 자료(업무위탁계약서, 업무위탁 운영기준, 업무위탁계약에 관한 금융투자상품 판매 준법감시인의 검토의견 등을 포함한다)를 3년 이상 보관하여야 한다.(2021.7.28. 개정)

⑥본 조항은 제1항의 업무를 위탁한 경우 다음 각 호의 기준에 따라 위탁한 업무의 범위에서 위탁받은 자에게 투자자의 금융투자상품의 매매, 그 밖의 거래에 관한 정보 및 투자자가 맡긴 금전, 그 밖의 재산에 관한 정보를 제공할 수 있다.

1. 제공하는 정보는 위탁한 업무와 관련한 정보일 것
2. 정보제공과 관련된 기록을 유지할 것
3. 제공하는 정보에 대한 수탁자의 정보이용에 관하여 관리·감독이 가능할 것

⑦본 조항은 제1항 본문에 따라 업무위탁을 하고자 하는 경우 투자자정보 보호 및 위험관리·평가 등에 관하여 다음 각 호의 사항을 포함한 업무위탁 운영기준을 정하여야 한다.

1. 업무위탁에 따른 위험관리·평가에 관한 사항
2. 업무위탁의 결정·해지절차에 관한 사항
3. 수탁자에 대한 관리·감독에 관한 사항
4. 투자자정보 보호에 관한 사항
5. 수탁자의 부도 등 우발상황에 대한 대책에 관한 사항
6. 위탁업무와 관련하여 자료를 요구할 수 있는 수단 확보에 관한 사항
7. 이해상충방지체계에 관한 사항
8. 재판관할에 관한 사항

9. 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 사항

⑧본 조합은 제1항 본문에 따라 업무위탁을 한 내용을 금소법 제23조제1항에 따른 계약서류 및 자본시장법 제123조제1항에 따른 투자설명서(집합투자업자의 경우 제124조제2항제3호에 따른 간이투자설명서를 포함한다)에 기재하여야 하며, 투자자와 계약을 체결한 후에 업무위탁을 하거나 그 내용을 변경한 경우에는 이를 투자자에게 통보하여야 한다.(2021.7.28. 개정)

[2021.7.28. 본조신설]

[2021.7.28. 제20조에서 이동]

제3장 이해상충의 관리

제23조(투자자 이익 우선) ①투자자의 이익은 본 조합, 본 조합의 이해관계인 및 임직원의 이익에 우선되어야 한다.

②본 조합의 이익은 임직원의 이익에 우선되어야 한다.

③모든 투자자의 이익은 동등하게 다루어져야 한다.

[2021.7.28. 본조신설]

[2021.7.28. 제21조에서 이동]

제24조(이해상충문제의 숙지 및 차단) ①임직원은 자신의 업무를 수행함에 있어 위법·부당한 방법으로 본 조합이나 투자자를 상대로 자신의 이익 또는 보상을 추구하여서는 아니 된다.

②본 조합의 사전승인을 얻어 본 조합 업무 외의 대외활동을 하는 경우 자신의 이익을 위하여 본 조합 또는 투자자의 자산, 인력 및 업무상 취득한 정보 등을 이용하여서는 아니 된다.

[2021.7.28. 본조신설]

[2021.7.28. 제22조에서 이동]

제25조(이해상충의 파악·평가 및 관리 등) ①임직원은 본 조합과 투자자 간 또는 특정 투자자와 다른 투자자간 이해상충의 관계에 있거나 이해상충이 우려되는 경우 금융투자상품 판매 준법감시인 등과 사전에 협의하여 투자자 보호 등에 문제가 발생하지 아니하도록 조치하여야 한다.

②임직원은 이해상충이 발생할 수 있는 거래에 대하여는 미리 해당 투자자에게 알려야 하고, 투자자의 이익이 침해받지 아니 하도록 이해상충 가능성을 낮출 수 있는 조치를 취한 후 그때 그 밖의 거래를 하여야 하며, 이해상충의 발생을 낮추는 것이 곤란하다고 판단되는 경우에는 이러한 사실을 투자자에게 통지하고 그때 그 밖의 거래를 하여서는 아니 된다.

[2021.7.28. 본조신설]

[2021.7.28. 제23조에서 이동]

제26조(정보교류의 차단) 본 조항은 금융투자상품 판매업무를 영위하는 경우 및 업무와 관련하여 제3자에게 정보를 제공하는 경우에는 다음 각 호에서 정하는 정보(이하 "교류차단대상정보"라 한다)의 교류를 적절히 차단하여야 한다. 다만, 투자자 보호 및 건전한 거래질서를 해칠 우려가 없고 이해상충이 발생할 가능성이 크지 않은 정보로서 본 조항의 내부통제기준 중 정보교류 차단과 관련하여 공개한 주요 정보는 제외한다.

1. 자본시장법 제172조제1항 각 호 외의 부분에 따른 미공개중요정보
2. 투자자의 금융투자상품 매매 또는 소유 현황에 관한 정보로서 불특정 다수인이 알 수 있도록 공개되기 전의 정보
3. 집합투자재산의 구성내역과 운용에 관한 정보로서 불특정 다수인이 알 수 있도록 공개되기 전의 정보
4. 그 밖에 제1호부터 제3호까지의 정보에 준하는 것으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 정보

[2021.7.28. 본조신설]

제4장 증권투자매매업무 및 투자중개업무

제27조(불건전 영업행위의 금지) 본 조항 및 임직원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 투자자 보호 및 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 자본시장법 시행령 제68조제1항으로 정하는 경우에는 이를 할 수 있다.

1. 투자자로부터 금융투자상품의 가격에 중대한 영향을 미칠 수 있는 매수 또는 매도의 청약이나 주문을 받거나 받게 될 가능성이 큰 경우 이를 체결시키기 전에 그 금융투자상품을 자기의 계산으로 매수 또는 매도하거나 제삼자에게 매수 또는 매도를 권유하는 행위
2. 특정 금융투자상품의 가치에 대한 주장이나 예측을 담고 있는 자료(이하 "조사분석자료"라 한다)를 투자자에게 공표함에 있어서 그 조사분석자료의 내용이 사실상 확정된 때부터 공표 후 24시간이 경과하기 전까지 그 조사분석자료의 대상이 된 금융투자상품을 자기의 계산으로 매매하는 행위
3. 조사분석자료 작성을 담당하는 사람에 대하여 자본시장법 시행령 제68조제2항으로 정하는 기업금융업무와 연동된 성과보수를 지급하는 행위
4. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 증권의 모집 또는 매출과 관련한 계

약을 체결한 날부터 그 증권이 증권시장에 최초로 상장된 후 자본시장법 시행령 제68조제3항으로 정하는 기간 이내에 그 증권에 대한 조사분석자료를 공표하거나 특정인에게 제공하는 행위

가. 주권

나. 자본시장법 시행령 제68조제4항으로 정하는 주권 관련 사채권

다. 가목 또는 나목과 관련된 증권에탁증권

5. 투자권유대행인 및 투자권유자문인력이 아닌 사람에게 투자권유를 하게 하는 행위
6. 투자자로부터 금융투자상품에 대한 투자판단의 전부 또는 일부를 일임받아 투자자별로 구분하여 금융투자상품을 취득·처분, 그 밖의 방법으로 운용하는 행위. 다만, 투자일임업으로서 행하는 경우와 자본시장법 제7조제4항에 해당하는 경우에는 이를 할 수 있다.
7. 그 밖에 투자자 보호 또는 건전한 거래질서를 해할 우려가 있는 행위로서 자본시장법 시행령 제68조제5항 및 금융투자업규정 제4-19조, 4-20조 등에서 정하는 행위

[2021.7.28. 본조신설]

[2021.7.28. 제24조에서 이동]

제28조(수시잔고 조회) 임직원은 거래인감 변경, 영업점간 이관·이수, 통합계좌에서의 해제 등이 발생한 고객의 계좌에 대하여 잔액·잔량조회를 실시하여야 한다.

[2021.7.28. 본조신설]

[2021.7.28. 제25조에서 이동]

제29조(집합투자증권 판매) ①임직원은 자신이 받는 판매보수율이나 모집수수료율이 유사한 다른 집합투자증권의 그것보다 높다는 이유로 판매 또는 모집에 차별적인 판매촉진 노력을 하여서는 아니 된다. 또한 본 조항은 집합투자상품별로 보상이나 성과보수 지급기준 등을 차등 적용하거나 집중적인 판매독려 행위 등을 하여서는 아니 된다.

②임직원은 특정 집합투자증권의 판매와 관련하여 투자자를 상대로 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 예상수익률의 보장
2. 예상수익률의 확정적인 단언 또는 이를 암시하는 표현의 사용
3. 실적배당상품의 본질에 반하는 주장이나 설명

[2021.7.28. 본조신설]

[2021.7.28. 제26조에서 이동]

제5장 보 칙

제30조(세부 지침 등의 제정) 이 준칙의 시행에 필요한 세부사항은 금융투자상품 판매 준법감시인이 따로 정하는 바에 의한다.

[2021.7.28. 본조신설]

[2021.7.28. 제27조에서 이동]

부 칙

이 준칙은 금융위원회의 금융투자업 인가승인 이후부터 시행한다.

부 칙 (2018.1.26. 개정)

이 준칙은 ○○○○년 ○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2019.5.21. 개정)

이 준칙은 ○○○○년 ○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2021.7.28. 개정)

이 준칙은 ○○○○년 ○월 ○○일부터 시행한다.

FATCA 업무준칙(예)

소관부서 : 상호금융수신지원부(T.2317)

[2022. 1. 20. 제정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 「대한민국 정부와 미합중국 정부 간의 국제 납세의무 준수 촉진을 위한 협정(Foreign Account Tax Compliance Act)」(이하 "FATCA"라 한다), 「국제조세조정에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다), 기획재정부 고시 「대한민국 정부와 미합중국 정부 간의 국제 납세의무 촉진을 위한 협정에 따른 금융정보자동교환 이행규정」(이하 "이행규정"이라 한다)에 따라 본 조합이 FATCA 업무를 수행함에 있어 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) FATCA 업무 수행에 대하여는 법, 이행규정 등 외규에서 정하는 것을 제외하고는 이 준칙을 적용한다.

제3조(용어의 정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "FATCA 업무"란 본 조합이 FATCA, 법 및 이행규정에서 정한 사항을 이행하기 위한 업무, 관련된 업무 및 부수적으로 수반되는 업무 등을 통틀어 말한다.
2. "금융기관"이란 수탁기관, 예금기관, 투자단체, 특정보험회사를 말한다.
3. "보고금융기관"이란 비보고금융기관이 아닌 국내금융기관을 말한다.
4. "비보고금융기관"이란 적용면제 수익적 소유자와 이행간주 금융기관을 말한다.
5. "적용면제 수익적 소유자"란 정부단체, 국제기구, 한국은행, 공공기관(이하 "정부단체등"이라 한다) 등을 말한다.
6. "이행간주 금융기관"이란 지역고객 기반 금융기관, 지역은행 등을 말한다.
7. "금융계좌"란 본 조합이 관리하는 계좌를 말하며, 예금계좌, 수탁계좌 등을 말한다.
8. "예금계좌"란 예금·적금·부금 등의 계좌, 예금증서 또는 이와 유사한 증서로 증명되는 계좌를 말한다.

9. "수탁계좌"란 타인의 이익을 위해 투자 목적으로 금융상품을 보유하거나 금융계약을 체결하기 위해 개설된 계좌(보험계약 또는 연금계약 등은 제외)를 말한다.
10. "연금계약"이란 발행인이 1인 이상인 개인의 기대수명 전부 또는 일부에 기초하여 일정기간 동안 금전 또는 그 밖의 급여를 지급할 것을 약정하는 계약을 말한다.
11. "기존계좌"란 본 조항이 2014년 6월 30일 현재 관리하고 있는 금융계좌를 말한다.
12. "신규계좌"란 2014년 7월 1일 이후 개설되어 본 조항이 관리하고 있는 금융계좌를 말한다.
13. "개인계좌"란 개인이 계좌보유자인 금융계좌를 말한다.
14. "단체계좌"란 단체가 계좌보유자인 금융계좌를 말한다.
15. "계좌보유자"란 본 조항이 금융계좌의 보유자로 등록 또는 식별한 자를 말한다.
16. "미국인"이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.
 - 가. 미국 시민권자인 개인
 - 나. 미국 거주자인 개인
 - 다. 미국 내에서 설립된 파트너십 또는 법인
 - 라. 미국 연방법 또는 주법에 따라 설립된 파트너십 또는 법인
 - 마. 다음 각 요건을 모두 충족하는 신탁
 - 1) 미국에 소재하는 법원이 신탁의 운영과 관련된 사항에 대하여 명령 또는 재판을 할 실질적 권한을 가질 것
 - 2) 1인 이상의 미국인이 해당 신탁의 의사결정을 할 실질적 권한을 가질 것
 - 사. 미국 시민권자 또는 미국 거주자인 피상속인의 유산재단
17. "특정미국인"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 제외한 미국인을 말한다.
 - 가. 주식이 증권시장에서 정기적으로 거래되는 법인
 - 나. 미국, 미국 정부가 전적으로 소유한 모든 단체
 - 다. 미국의 주, 미국령, 미국의 주 또는 미국령의 정치적 하부 단체(해당 단체가 소유한 모든 단체, 해당 단체를 대행하는 단체를 포함한다) 또는 미국 정부를 대행하는 단체
 - 라. 미국 세법에 따른 면세대상인 조직 또는 미국 연방세법에 정의된 모든 개인 연금제도

- 마. 미국 세법에 정의된 모든 은행, 모든 부동산투자신탁, 모든 공동신탁펀드, 중개업자 등
- 바. 그 밖에 이행규정에서 정의한 특정미국인
- 18. "단체"란 금융계좌를 보유할 수 있는 개인이 아닌 법적 실체로서 「민법」에 따른 법인, 법인이 아닌 사단·재단·그 밖의 단체, 「신탁법」에 따른 신탁 등을 말한다.
- 19. "비금융단체"란 금융기관이 아닌 비미국단체를 말한다.
- 20. "수동적 비금융단체"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 비금융단체를 말한다.
 - 가. 능동적 비금융단체가 아닌 모든 비금융단체
 - 나. 다른 금융기관에 의해 전문적으로 관리되는 투자단체로서 미국 금융기관이 아닌 단체
 - 다. 미국 재무부 규정에 따른 원천징수 해외조합 또는 원천징수 해외신탁이 아닌 모든 비금융단체
- 21. "능동적 비금융단체"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 비금융단체를 말한다.
 - 가. 직전 연도 총 수입의 100분의 50 미만인 수동적수입이고, 수동적수입을 창출한 자산 또는 수동적수입을 창출하기 위해 보유한 자산이 직전 연도 총 자산의 100분의 50 미만인 비금융단체
 - 나. 주권상장법인인 비금융단체 또는 주권상장법인의 특수관계법인인 비금융단체
 - 다. 정부단체등인 비금융단체 또는 정부단체등이 완전히 소유한 비금융단체라. 가목부터 다목까지의 단체 이외에 이행규정에서 정한 능동적 비금융단체
- 22. "수동적수입"이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 수입을 포함한다.
 - 가. 이자
 - 나. 배당
 - 다. 유사 이자수입
 - 라. 임대료 또는 사용료
 - 마. 연금
 - 바. 수동적 금융자산(가목부터 다목까지의 수입을 발생시키는 금융자산을 말한다)의 매매·교환에 따른 순이익
 - 사. 금융자산 거래(선도·선물·옵션거래와 그 밖의 유사한 거래를 포함한다)에 따른 순이익
 - 아. 외환거래에 따른 순이익

- 자. 스왑거래에 따른 순수입
- 차. 현금가치보험계약에 따라 받은 금액
- 카. 가목부터 차목까지에도 불구하고 단체의 적극적 영업 활동에서 발생하는 임대료 또는 사용료, 수동적 금융자산·파생상품·그 밖의 이와 유사한 금융상품의 매매·교환을 영업으로 하는 자가 통상적인 영업수행 과정에서 체결한 거래에서 수취한 금액(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 투자매매업자 및 외국 투자매매업자의 경우에는 거래에서 수취한 배당 또는 이자를 제외한다)에 해당하는 수입은 수동적 수입에서 제외한다.
- 23. "실질적 지배자"란 단체에 지배권을 행사하는 자연인(단체 지분의 100분의 25 이상을 보유하는 개인을 포함한다)을 말한다.
- 24. "납세자번호"란 개별 관할권이 납세자를 식별하기 위해 부여한 고유번호를 말한다. 다만, 납세자번호가 없는 경우에는 이와 기능적으로 동일한 것을 포함한다.
- 25. "보고대상계좌"란 본 조합이 관리하는 금융계좌 중 다음 각 목의 하나에 해당하는 금융계좌를 말한다. 다만, 조세회피 등에 사용될 위험이 낮은 것으로 판단되는 계좌(퇴직연금계좌, 개인연금저축, 생계형저축, 재형저축 등 이행규정에서 별도로 정하는 계좌를 말한다)는 국세청 보고뿐만 아니라 실사절차, 계좌잔액 합산 대상 금융계좌에서도 제외한다.
- 가. 계좌보유자 중 1인 이상이 특정미국인인 금융계좌
- 나. 수동적 비금융단체가 계좌보유자인 금융계좌 중 1인 이상의 실질적 지배자가 특정미국인인 금융계좌
- 26. "실사"란 본 조합에 개설된 금융계좌 중에서 보고대상계좌를 식별하는 절차를 말한다.
- 27. "금융기관식별번호"란 보고금융기관을 식별할 목적으로 보고금융기관에 부여된 번호를 말하고, 미국 국세청에 등록하고 부여받은 글로벌 금융기관 등록번호(Global Intermediary Identification Number)를 포함한다.
- 28. "계좌보유자등"이란 계좌보유자와 실질적 지배자를 통틀어 말한다.
- 29. "본인확인서"란 계좌보유자등에게 본 조합이 FATCA 업무 수행을 위해 필요한 사항에 대하여 서명·기명날인·녹취·전자우편·우편·전화자통 응답시스템 등을 통해 확인을 받은 것을 말한다.
- 30. "증빙자료"란 본 조합이 FATCA 업무를 수행하기 위해 고객에게 요청·수취·활용할 수 있는 모든 자료를 말한다.
- 31. "고객담당자"란 계좌보유자의 예금·적금·대출·외국환·신탁 등에 관

하여 조언을 하며 금융 상품과 서비스의 제공 또는 그 밖의 지원을 추천·소개·주선하는 임직원을 말한다.

32. "중앙회 소관부서"란 「농업협동조합법」에 따른 중앙회 소속으로서 FATCA 업무와 관련된 사항을 소관하는 담당 부서를 말한다.
33. "중앙회 소관부서장"이란 중앙회 소관부서의 장을 말한다.

제2장 담당자 역할 및 책임

제4조(보고책임자 및 보고실무자) ①본 조합 본점의 사무소장은 FATCA 업무를 이행하기 위해 보고책임자(4급 이상 직원에 한한다)와 보고실무자를 지정하여야 한다.

②보고책임자의 임무는 다음과 같다.

1. FATCA 업무 수행 총괄
2. FATCA 실사 계획 수립 및 시행
3. FATCA 업무 수행을 위한 내부통제절차 준수
4. FATCA 보고대상 금융정보의 국세청 보고
5. FATCA 업무 수행 관련 임직원 교육
6. 그 밖에 FATCA 수행에 필요한 사항

③보고실무자는 보고책임자의 임무를 보좌한다.

④보고책임자 및 보고실무자는 제6조에 따른 사무소장의 FATCA 업무와 관련된 임무를 보좌한다.

제5조(실사책임자 및 실사실무자) ①본 조합 지점의 사무소장은 FATCA 업무를 이행하기 위해 실사책임자(4급 이상 직원에 한한다)와 실사실무자를 지정하여야 한다.

②실사책임자의 임무는 다음과 같다.

1. FATCA 업무 수행 관련 임직원 교육
2. FATCA 업무 수행을 위한 내부통제절차 준수
3. 소관 금융계좌에 대한 FATCA 실사
4. 그 밖에 보고책임자가 요청하는 사항

③실사실무자는 실사책임자의 임무를 보좌한다.

④실사책임자 및 실사실무자는 제6조에 따른 사무소장의 FATCA 업무와 관련된 임무를 보좌한다.

제6조(사무소장) 사무소장은 영업점(신규계좌 개설업무 수행 사무소를 포함한

다)의 장을 통칭하며, FATCA 업무와 관련된 각 사무소장의 임무는 다음 각 호와 같다.

1. 보고책임자·보고실무자 및 실사책임자·실사실무자 지정
2. 소관 FATCA 업무 수행을 위한 내부통제체계 구축 운영
3. 소관 금융계좌에 대한 FATCA 실사 및 실사 결과 보고
4. 그 밖에 중앙회 소관부서장 및 국세청장(지방국세청장 및 관할 세무서장을 포함한다. 이하 같다)이 요청하는 사항

제7조(중앙회 소관부서의 지도·지원에 대한 대응) 중앙회 소관부서장으로부터 다음 각 호의 사항에 대한 FATCA 업무와 관련된 지도·지원이 있는 경우 법령 위반에 해당하는 등 특별한 사유가 없는 한 본 조합은 그 사항을 이행하여야 한다.

1. FATCA 업무와 관련한 전산시스템의 운용 및 지도
2. FATCA 관한 업무지도 및 제도개선 추진
3. 신상품 개발 시 FATCA 보고대상 상품 여부 판단
4. 제1호부터 제3호까지에 부수한 사항 및 이와 관련하여 국세청장이 요청한 사항

제3장 내부통제

제8조(내부통제체계 구축) ①각 영업점 책임자는 소관 직원의 FATCA 업무 수행(본인확인서 징구, 증빙서류 징구, 전산등록 등을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 적정성을 업무 마감 결재 시 건별로 점검하여야 한다.

②보고책임자와 실사책임자는 해당 사무소의 FATCA 업무 수행의 적정성을 일일점검 하여야 한다.

③보고책임자와 실사책임자는 제2항에 따른 FATCA 업무 수행 결과 부적정한 업무 처리에 대해서는 시정을 요구하고 그 이행여부를 확인하여야 한다.

제4장 신고

제9조(등록신고) 본 조합은 이행규정에 따라 보고책임자와 금융기관식별번호를 국세청장과 중앙회 소관부서장에게 신고하여야 한다.

제10조(수정신고) 본 조합은 보고책임자가 변경되거나 금융기관식별번호가 삭

제될 경우에는 이행규정에 따른 서식에 따라 변경 또는 삭제 사실을 국세청장과 중앙회 소관부서장에게 신고하여야 한다.

제11조(의무이행방해자 신고) ①본 조항은 계좌보유자등이 이행규정에 따른 의무이행을 방해하여 해당 계좌보유자등의 정보를 보고할 수 없는 경우에는 구체적인 이유와 방해 경위 등을 정보수집기준년도의 다음 연도 6월 1일부터 6월 30일까지의 보고기한 이내에 국세청장에게 신고하여야 한다.

②계좌보유자등이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이 준칙에 따른 본 조항의 의무 이행을 방해하는 자(이하 "의무이행 방해자"라 한다)로 본다.

1. 본인확인서 또는 증빙자료의 제출을 거부하는 사람
2. 본인확인서 또는 증빙자료의 제출을 지연하는 사람
3. 본인확인서 또는 증빙자료를 허위로 작성 또는 제출하는 사람
4. 본인확인서 또는 증빙자료에 포함된 정보가 변경되었음에도 불구하고 본 조항에 통보하지 않은 사람
5. 그 밖의 본 조항의 의무 이행을 방해하는 행위를 하는 사람

③본 조항은 계좌보유자등에게 본인확인서 또는 증빙자료를 요청하면서 의무이행 방해자를 국세청장에게 신고하여야 한다는 사실을 계좌보유자 등에게 고지하여야 한다.

제5장 실 사

제1절 실사원칙

제12조(일반원칙) ①본 조항은 금융계좌를 보고대상계좌로 확인한 날부터 계속하여 보고대상계좌로 취급하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 시점부터는 보고대상계좌로 취급하지 아니한다.

1. 계좌보유자가 특정미국인에 해당하지 아니하게 된 때
2. 계좌보유자가 수동적 비금융단체인 경우에는 모든 실질적 지배자가 특정 미국인에 해당하지 아니하게 된 때
3. 계좌가 해지된 때

②본 조항은 본인확인서의 합리성을 확인하여야 하고 유효한 본인확인서와 증빙자료에 근거하여 실사를 하여야 한다.

③본 조항은 본인확인서 또는 증빙자료가 오류·허위로 작성된 사실을 알게 되거나 이러한 사실을 알 만한 근거가 되는 상황변경이 발생하는 경우에는 계좌

보유자들에게 정정된 본인확인서 또는 증빙자료의 제출을 요청하여야 한다.

④본 조합은 본인확인서 또는 증빙자료를 수취하면서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특별한 규정이 없는 한 해당한 날부터 60일 이내에 본인확인서 또는 증빙자료를 제출할 의무가 있음을 계좌보유자들에게 고지하여야 한다.

1. 본인확인서 또는 증빙자료에 포함된 정보가 변경되는 경우
2. 본 조합이 이행규정에 따른 의무를 이행하기 위해 계좌보유자들에게 본인확인서 또는 증빙자료의 제출을 요청한 경우

⑤본 조합은 실사를 위해 수취한 본인확인서와 증빙자료를 해당 정보수집기준연도(보고하는 연도의 직전연도를 말한다. 이하 같다)의 12월 31일부터 최소 6년 동안 보존하여야 한다.

제13조(계좌잔액결정원칙) ①계좌잔액은 특별한 규정이 없는 한 정보수집기준연도의 12월 31일을 기준으로 한다.

②금융계좌를 2인 이상이 공동으로 보유하는 경우에는 각 계좌보유자에게 계좌잔액이 귀속되는 것으로 본다.

③계좌잔액을 결정하기 위해 고객번호를 기준으로 금융계좌를 연결하여 계좌잔액의 합산이 가능한 범위에서 자신과 자신의 특수관계단체가 관리하는 모든 금융계좌를 합산하여야 한다.

④개인계좌가 고액 기존개인계좌인지 여부를 판단할 때, 고객담당자가 동일인이 직접적으로 또는 간접적으로 소유·지배·개설(동일인이 수탁자인 경우에는 이를 제외한다)한 사실을 알고 있거나 이러한 사실을 알 만한 근거가 되는 상황변경이 있는 금융계좌를 모두 합산하여 계좌잔액을 결정하여야 한다.

제14조(통화환산원칙) 미화 이외의 통화로 표시된 계좌는 정보수집기준연도의 12월 31일 현재의 매매기준율(기획재정부고시 「외국환거래규정」 제1-2조에 따른 "매매기준율"을 말한다)을 사용하여 미화로 환산할 수 있다.

제2절 금융계좌 유형별 실사방법

제1관 소액 기존개인계좌

제15조(정의) "소액 기존개인계좌"란 기존계좌로써 2014년 6월 30일 현재 계좌잔액이 미화 100만 달러 이하인 개인계좌를 말한다. 다만, 다음 각 호 중 어느 하나에 해당하는 계좌는 제외한다.

1. 2014년 6월 30일 현재 계좌잔액이 미화 5만 달러 이하인 개인계좌

2. 2014년 6월 30일 현재 계좌잔액이 미화 25만 달러 이하인 연금계약
 3. 계좌잔액이 미화 5만 달러 이하인 예금계좌
- 제16조(전산기록검토, 본인확인서와 증빙자료 수취) ①소액 기존개인계좌가 보고 대상계좌인지 확인하기 위해 본 조합이 보유하고 있는 기록 중 전자적으로 검색 가능한 정보를 검토(이하 "전산기록검토"라 한다)하여 다음 각 호의 추정정보(이하 "추정정보"라 한다)가 있는지 확인하여야 한다.
1. 계좌보유자가 미국 시민권자 또는 미국 거주자임을 나타내는 식별정보
 2. 출생지가 미국임을 분명하게 나타내는 정보
 3. 미국 내 현재 우편 주소 또는 거주지 주소(우편사서함을 포함한다)
 4. 미국 내 현재 전화번호
 5. 미국에서 관리되는 계좌로 반복적으로 송금하도록 하는 자동이체 지시
 6. 미국에 주소를 가진 자에 부여된 유효한 위임 또는 서명권한
 7. 본 조합의 기록에 해당 계좌보유자의 다른 주소가 없는 것을 전제로, 미국 내 의탁 주소 또는 우편물보관 주소
- ②추정정보를 발견한 경우 또는 상황변경에 따라 추정정보가 생성되는 경우 해당 계좌를 보고대상계좌로 취급하여야 한다.
- ③제2항에도 불구하고, 보고대상계좌의 계좌보유자(이하 "보고대상인"이라 한다)가 아니라고 합리적으로 판단 가능한 경우(계좌보유자가 미국 시민권자도 아니고 미국 거주자도 아니라는 본인확인서를 수취한 경우 등 이행규정에서 정한 예외사항을 말한다)에는 보고대상계좌로 취급하면 아니된다.
- ④본인확인서 또는 증빙자료를 계좌보유자에게 요청한 날부터 60일 이내에 계좌보유자가 제출하지 않는 경우에는 추정정보에 따라 보고대상계좌로 취급하여야 한다.

제2관 고액 기존개인계좌

- 제17조(정의) "고액 기존개인계좌"란 기존계좌로써 계좌잔액이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 시점을 기준으로 미화 100만 달러를 초과하는 개인계좌를 말한다. 다만, 계좌잔액이 미화 5만 달러 이하인 예금계좌에 해당하는 경우에는 고액 기존개인계좌에서 제외한다.
1. 2014년 6월 30일 현재
 2. 2015년 이후 어느 연도의 12월 31일 현재
- 제18조(전산기록검토) 고액 기존개인계좌가 보고대상계좌인지 확인하기 위해 본 조합은 전산기록검토를 하여야 한다.

제19조(마스터파일검토와 문서기록검토) 전산기록검토 결과 추정정보 중 일부를 발견하는 경우에는 마스터파일검토(계좌보유자의 정보를 관리하는 주된 파일을 검토하는 것을 말한다)와 문서기록검토(본 조합이 최근 5년간 수취한 다음 각 호의 기록을 검토하는 것을 말한다)를 하여야 한다.

1. 해당 계좌와 관련하여 최근에 수취한 증빙자료
2. 최근 계좌 개설 계약서 또는 관련 문서
3. 본 조합이 자금세탁방지 및 고객확인 절차 또는 그 밖의 법령 및 규정 준수를 위한 목적으로 최근에 수취한 문서
4. 유효한 위임장 또는 서명권한 서식
5. 유효한 자동이체 지시

제20조(고객담당자 검토) 고액 기존개인계좌를 담당하는 고객담당자가 해당 계좌보유자가 보고대상인이라는 사실을 알고 있는 경우에는 해당 계좌를 보고대상계좌로 취급하여야 한다.

제21조(추정정보 발견 시 조치) ①추정정보를 발견한 경우 또는 상황변경에 따라 추정정보가 생성된 경우에 해당 계좌를 보고대상계좌로 취급하여야 한다.

②제1항에도 불구하고, 보고대상인이 아니라고 합리적으로 판단 가능한 경우(계좌보유자가 미국 시민권자도 아니고 미국 거주자도 아니라는 본인확인서를 수취한 경우 등 이행규정에서 정한 예외사항을 말한다)에는 보고대상계좌로 취급하면 아니된다.

③본인확인서 또는 증빙자료를 계좌보유자에게 요청한 날부터 60일 이내에 계좌보유자가 제출하지 않는 경우에는 추정정보에 따라 보고대상계좌로 취급하여야 한다.

제22조(실사완료) ①다음 각 호에 규정하는 날까지 고액 기존개인계좌에 대한 실사를 완료하여야 한다.

1. 제17조제1호의 시점에 고액 기존개인계좌인 경우: 2015년 6월 30일
2. 제17조제2호의 시점에 고액 기존개인계좌인 경우: 고액 기존개인계좌가 된 연도의 다음 연도 6월 30일

②실사완료 후 보고대상계좌로 확인되지 않은 고액 기존개인계좌에 대하여 매년 고객담당자검토를 하여야 한다.

제3관 신규개인계좌

제23조(정의) "신규개인계좌"란 신규계좌인 개인계좌를 말한다. 다만, 계좌잔액이 미화 5만 달러 이하인 예금계좌는 제외한다.

제24조(본인확인서와 증빙자료 수취) 본 조합은 신규개인계좌가 보고대상계좌인지 확인하기 위해 계좌개설 시점에 본인확인서와 증빙자료를 수취하여 확인하여야 한다. 다만, 본 조합이 보유한 정보 또는 공개적으로 이용 가능한 정보에 근거하여 계좌보유자가 보고대상인이 아니라고 합리적으로 판단할 수 있는 경우에는 본인확인서와 증빙자료를 수취하면 아니되며, 해당 계좌를 보고대상계좌로 취급하면 아니된다.

제25조(본인확인서 또는 증빙자료 재수취) 본 조합은 수취한 본인확인서 또는 증빙자료가 오류·허위로 작성된 경우 30일 이내에 정정된 본인확인서 또는 증빙자료를 요청하여야 하며, 요청한 날로부터 60일 이내에 수취하지 못한 경우 계좌보유자를 다음 각 호 모두에 해당하는 거주자로 본다.

1. 기존 본인확인서와 증빙자료에 따른 관할권의 거주자
2. 본 조합이 해당 계좌보유자의 거주관할권으로 추정하는 관할권의 거주자

제4관 기존단체계좌

제26조(정의) "기존단체계좌"란 기존계좌로써 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 단체계좌를 말한다.

1. 2014년 6월 30일 현재 계좌잔액이 미화 25만 달러를 초과하는 단체계좌
2. 2014년 6월 30일 현재 계좌잔액이 미화 25만 달러 이하이고, 2015년 이후 어느 연도의 12월 31일 현재 계좌잔액이 미화 100만 달러를 초과하는 단체계좌

제27조(본인확인서와 증빙자료 수취) ①본 조합은 기존단체계좌가 보고대상계좌인지 확인하기 위해 법령준수 또는 고객관계 목적으로 관리되는 정보(자금 세탁방지 및 고객확인 절차에 따라 수취한 자료를 포함한다)를 증빙자료로 수취하여야 한다.

②제1항의 증빙자료를 검토하여 계좌보유자가 미국인임을 나타내는 정보(미국 내 단체 설립지, 단체 주소 정보, 신탁관리자의 주소 정보를 포함한다)가 있는 경우 해당 계좌를 보고대상계좌로 취급하여야 한다.

③제2항에도 불구하고 본인확인서 및 증빙자료, 본 조합이 보유한 정보 또는 공개적으로 이용 가능한 정보에 근거하여 해당 계좌가 보고대상계좌가 아니라고 합리적으로 판단할 수 있는 경우에는 보고대상계좌로 취급하면 아니된다.

④제3항에 따라 계좌보유자에게 본인확인서와 증빙자료 제출을 요청한 날부터 60일 이내에 수취하지 못한 경우에는 보고대상계좌로 취급하여야 한다.

제28조(수동적 비금융단체 확인) ①계좌보유자가 수동적 비금융단체인지 확인

하고, 1인 이상의 실질적 지배자가 특정미국인인 수동적 비금융단체인지 확인하기 위해 다음 각 호의 사항을 적절한 순서로 적용하여야 한다.

1. 계좌보유자가 수동적 비금융단체인지 확인하기 위해 본인확인서와 증빙자료를 수취하여야 한다. 다만, 본 조항이 보유한 정보 또는 공개적으로 이용 가능한 정보에 따라 계좌보유자가 수동적 비금융단체가 아니라고 합리적으로 판단할 수 있는 경우에는 본인확인서와 증빙자료를 수취하지 않을 수 있다.
2. 계좌보유자의 실질적 지배자를 확인하기 위해 자금세탁방지 및 고객확인 절차에 따라 수취한 정보를 검토하여야 한다.
3. 수동적 비금융단체의 실질적 지배자가 특정미국인인지 확인하기 위해 다음 각 목을 검토하여야 한다.

가. 하나 이상의 비금융단체가 보유하고 계좌잔액이 미화 100만 달러 이하인 경우 : 자금세탁방지 및 고객확인 절차에 따라 수취한 정보

나. 하나 이상의 비금융단체가 보유하고 계좌잔액이 미화 100만 달러를 초과하는 경우 : 계좌보유자등의 본인확인서와 증빙자료

②제1항제1호에 따라 계좌보유자에게 본인확인서와 증빙자료 제출을 요청한 날부터 60일 이내에 수취하지 못한 경우에는 해당 계좌보유자를 수동적 비금융단체로 취급하여야 한다.

③제1항제3호나목에 해당하는 경우로서 계좌보유자등에게 본인확인서와 증빙자료 제출을 요청한 날부터 60일 이내에 수취하지 못한 경우에는 추정정보에 따라 특정미국인 여부를 결정하여야 한다.

제29조(본인확인서 또는 증빙자료 재수취) ①수취한 본인확인서 또는 증빙자료가 오류·허위로 작성된 경우 또는 상황변경이 발생한 경우 제27조와 제28조에 따른 실사(본인확인서 또는 증빙자료 재수취를 포함한다)를 다시 하여야 한다.

제1항에 따라 계좌보유자에게 본인확인서 또는 증빙자료 제출을 요청한 날부터 60일 이내에 재수취하지 못한 경우에는 다음 각 호에 따라야 한다.

1. 계좌보유자가 특정미국인인지 여부가 문제되는 경우에는 다음 각 목 모두에 해당하는 거주자로 간주하여야 한다.

가. 기존 본인확인서와 증빙자료에 따른 관할권의 거주자

나. 본 조항이 해당 계좌보유자의 거주관할권으로 추정하는 관할권의 거주자

2. 계좌보유자가 수동적 비금융단체인지 여부가 문제되는 경우에는 수동적 비금융단체로 취급하여야 한다.

3. 실질적 지배자가 특정미국인인지 여부가 문제되는 경우에는 추정정보에

따라 결정하여야 한다.

제30조(실사완료) 다음 각 호의 기한 이내에 기존단체계좌에 대한 실사를 완료하여야 한다.

1. 제26조제1호에 해당하여 기존단체계좌인 경우 : 2016년 6월 30일
2. 제26조제2호에 해당하여 기존단체계좌인 경우 : 제26조제2호에 해당하는 연도의 다음 연도 6월 30일

제5관 신규단체계좌

제31조(정의) "신규단체계좌"란 신규계좌인 단체계좌를 말한다.

제32조(본인확인서와 증빙자료 수취) ①신규단체계좌가 보고대상계좌인지 확인하기 위해 계좌를 개설하는 시점에 해당 계좌보유자의 본인확인서와 증빙자료를 수취하여야 한다.

②제1항에도 불구하고 본 조합이 보유한 정보 또는 공개적으로 이용 가능한 정보에 근거하여 계좌보유자가 특정미국인이 아니라고 합리적으로 판단할 수 있는 경우에는 본인확인서와 증빙자료를 수취하면 아니되며, 해당 계좌를 보고대상계좌로 취급하면 아니된다.

제33조(수동적 비금융단체 확인) ①계좌보유자가 수동적 비금융단체인지 확인하고, 1인 이상의 실질적 지배자가 특정미국인인 수동적 비금융단체인지 확인하기 위해 다음 각 호의 사항을 적절한 순서로 적용하여야 한다.

1. 계좌보유자가 수동적 비금융단체인지 확인하기 위해 본인확인서와 증빙자료를 수취하여야 한다. 다만, 본 조합이 보유한 정보 또는 공개적으로 이용 가능한 정보에 따라 계좌보유자가 수동적 비금융단체가 아니라고 합리적으로 판단할 수 있는 경우에는 본인확인서와 증빙자료를 수취하지 않을 수 있다.
2. 계좌보유자의 실질적 지배자를 확인하기 위해 자금세탁방지 및 고객확인 절차에 따라 수취한 정보를 검토하여야 한다.
3. 수동적 비금융단체의 실질적 지배자가 특정미국인인지 확인하기 위해 계좌보유자등의 본인확인서와 증빙자료를 수취하여야 한다.

②제1항제1호에 따라 계좌보유자에게 본인확인서와 증빙자료 제출을 요청한 날부터 60일 이내에 수취하지 못한 경우에는 해당 계좌보유자를 수동적 비금융단체로 취급하여야 한다.

③제1항제3호에 따라 계좌보유자등에게 본인확인서와 증빙자료 제출을 요청한 날부터 60일 이내에 수취하지 못한 경우에는 추정정보에 따라 특정미국인 여부를 결정하여야 한다.

제34조(본인확인서 또는 증빙자료 재수취) ①수취한 본인확인서 또는 증빙자료가 오류·허위로 작성된 경우 제32조와 제33조에 따른 실사(본인확인서 또는 증빙자료 재수취를 포함한다)를 다시 하여야 한다.

②제1항에 따라 계좌보유자에게 본인확인서 또는 증빙자료 제출을 요청한 날부터 60일 이내에 재수취하지 못한 경우에는 다음 각 호에 따라야 한다.

1. 계좌보유자가 특정미국인인지 여부가 문제되는 경우에는 다음 각 목 모두에 해당하는 거주자로 간주하여야 한다.

가. 기존 본인확인서와 증빙자료에 따른 관할권의 거주자

나. 본 조합이 해당 계좌보유자의 거주관할권으로 추정하는 관할권의 거주자

2. 계좌보유자가 수동적 비금융단체인지 여부가 문제되는 경우에는 수동적 비금융단체로 취급하여야 한다.

3. 실질적 지배자가 특정미국인인지 여부가 문제되는 경우에는 추정정보에 따라 결정하여야 한다.

제6장 국세청 보고

제35조(보고대상정보) ①본 조합은 정보수집기준연도의 12월 31일을 기준으로 하여 해당 정보수집기준연도 중 보고대상계좌에 관한 다음 각 호의 정보를 법 제36조제6항, 법 시행령 제75조제1항, 제76조, 이행규정 제81조 등에 따라 국세청장에게 보고하여야 한다.

1. 개인인 특정미국인인 각 계좌보유자의 성명, 주소, 납세자번호

2. 법인인 특정미국인인 각 계좌보유자의 이름, 주소, 납세자번호

3. 1인 이상의 특정미국인인 실질적 지배자가 존재하는 것으로 확인된 수동적 비금융단체가 계좌보유자인 경우에는 다음 각 목의 정보

가. 해당 수동적 비금융단체의 이름, 주소, 납세자번호

나. 각 특정미국인인 실질적 지배자의 성명, 주소, 납세자번호

4. 계좌번호

5. 계좌잔액

6. 수탁계좌인 경우 정보수집기준연도 동안 해당 계좌에 지급되거나 적립된 이자 총액, 배당 총액, 소득 총액

7. 예금계좌의 경우 정보수집기준연도 동안 해당 계좌에 지급되거나 적립된 이자 총액

8. 수탁계좌 또는 예금계좌가 아닌 경우에는 본 조합이 채무자로서 정보수집

기준연도 동안 해당 계좌와 관련하여 계좌보유자에게 지급하거나 적립한 총 금액

- ②제1항제1호, 제1항제2호, 제1항제3호 나목에도 불구하고 정보수집기준연도가 2017년부터 2019년까지는 납세자번호 대신 생년월일을 보고할 수 있다.
- 제36조(보고형식) ①본 조항은 국세청장에게 제35조의 보고대상정보를 「국세기본법」과 국세청고시 「홈택스 이용에 관한 규정」에 따른 국세정보통신망을 이용하여 보고하여야 한다.
- ②금융정보자동교환을 위한 XML 작성지침을 준수하여야 한다.
- ③정보 표시의 기준이 되는 통화를 명시하여 보고하여야 하고, 하나 이상의 통화로 표시된 계좌의 경우에는 표시할 통화를 선택하여 보고할 수 있다.
- 제37조(보고기간) 본 조항은 국세청장이 금융거래정보의 제공요구서에 보고기간을 달리 정하지 않는 한 정보수집기준연도의 다음 연도 6월 1일부터 6월 30일까지의 기간 이내에 보고대상정보를 국세청장에게 보고하여야 한다.

제7장 그 밖의 사항

- 제38조(종합평가 및 특정평가에 따른 자료제공 요청 대응) 국세청장이 이행규정 제89조에 따른 종합평가(이하 "종합평가"라 한다) 또는 이행규정 제90조에 따른 특정평가(이하 "특정평가"라 한다)를 위하여 법 제36조제3항, 제4항, 법 시행령 제74조에 따라 금융거래정보 제공요구서를 통하여 본 조항에 금융거래정보 제공을 요청한 경우, 본 조항은 요청받은 금융거래정보를 제공요구서에 명시된 기간 이내에 제출하여야 한다.
- 제39조(종합평가 및 특정평가에 따른 오류 시정 등) 종합평가 또는 특정평가 결과 국세청장으로부터 본 조항의 의무이행에 오류 시정과 시정된 정보의 보고를 요구받은 경우, 본 조항은 그 요구를 받은 날로부터 30일 이내에 오류를 시정하고 시정된 정보를 국세청장에게 보고하거나 오류가 없음을 소명하여야 한다.
- 제40조(보칙) 이 준칙의 시행을 위하여 필요한 세부사항 및 업무처리 절차 등에 관한 사항은 업무방법 등으로 정할 수 있다.

부 칙

이 준칙은 2022년 ○월 ○○일부터 시행한다.

CRS 업무준칙(예)

소관부서 : 상호금융수신지원부(T.2317)

[2022. 1.20. 제정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 「조세행정공조협약」, 「다자간 금융정보자동교환 협정」(Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information, MCAA), 「대한민국과 싱가포르 간의 금융정보자동교환 협정」, 「대한민국과 홍콩 간의 금융정보자동교환 협정」, 「OECD 공통보고기준(Common Reporting Standard)」(이하 "CRS"라 한다), 「국제조세조정에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다), 기획재정부 고시 「정보교환협정에 따른 금융정보자동교환 이행규정」(이하 "이행규정"이라 한다)에 따라 본 조합이 CRS 업무를 수행함에 있어 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) CRS 업무 수행에 대하여는 관련법령, 이행규정 등 따로 정하는 것을 제외하고는 이 준칙을 적용한다.

제3조(용어의 정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "CRS 업무"란 본 조합이 CRS, 정보교환협정, 법 및 이행규정에서 정한 사항을 이행하기 위한 업무, 관련된 업무 및 부수적으로 수반되는 업무 등을 통틀어 말한다.
2. "금융계좌"란 본 조합이 관리하는 계좌를 말하며, 예금계좌, 수탁계좌 등을 말한다.
3. "예금계좌"란 예금·적금·부금 등의 계좌, 예금증서 또는 이와 유사한 증서로 증명되는 계좌를 말한다.
4. "수탁계좌"란 타인의 이익을 위해 투자 목적으로 금융상품을 보유하거나 금융계약을 체결하기 위해 개설된 계좌(보험계약 또는 연금계약 등은 제외한다)를 말한다.
5. "연금계약"이란 발행인이 1인 이상인 개인의 기대수명 전부 또는 일부에 기초하여 일정기간 동안 금전 또는 그 밖의 급여를 지급할 것을 약정하는 계약을 말한다.
6. "기존계좌"란 본 조합이 보고대상관할권 지정연도의 12월 31일 현재 관

- 리하고 있는 금융계좌를 말한다.
7. "신규계좌"란 보고대상관할권 지정연도의 다음 연도 1월 1일 이후 개설되어 본 조합이 관리하고 있는 금융계좌를 말한다.
 8. "개인계좌"란 개인이 계좌보유자인 금융계좌를 말한다.
 9. "단체계좌"란 단체가 계좌보유자인 금융계좌를 말한다.
 10. "정보교환협정"이란 다음 각 목의 조세조약을 통틀어 말한다.
 - 가. 「조세행정공조협약」(CONVENTION ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE IN TAX MATTERS. 유럽평의회 회원국 및 경제협력개발기구 회원국이 서명자가 되고, 대한민국이 일부 조항을 유보하여 다자조약 제2094호로 공포한 「조세행정공조협약 및 개정의정서」를 말한다)
 - 나. 「다자간 금융정보자동교환 협정」(Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information. MCAA)
 - 다. 「대한민국과 싱가포르 간의 금융정보자동교환 협정」
 - 라. 「대한민국과 홍콩 간의 금융정보자동교환 협정」
 11. "보고대상관할권"이란 대한민국과 정보교환협정을 체결하여 금융정보자동교환을 실시하게 되는 국가 또는 지역을 말한다.
 12. "보고대상관할권인"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.
 - 이 경우 거주관할권이 없는 조합·유한책임조합·그 밖의 유사한 법적 실체는 그에 대한 실질적인 관리가 이루어지는 관할권의 조세목적상 거주자(이하 "거주자"라 한다)로 본다.
 - 가. 보고대상관할권의 세법에 의하여 보고대상관할권의 거주자인 개인 또는 단체
 - 나. 보고대상관할권의 거주자인 피상속인의 유산재단
 13. "보고대상인"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 제외한 보고대상관할권인을 말한다.
 - 가. 주식이 증권시장에서 정기적으로 거래되는 법인
 - 나. 제1호에 따른 법인의 특수관계단체인 법인
 - 다. 정부단체
 - 라. 국제기구
 - 마. 중앙은행
 - 바. 금융기관
 14. "단체"란 금융계좌를 보유할 수 있는 개인이 아닌 법적 실체로서 「민법」에 따른 법인, 법인이 아닌 사단·재단·그 밖의 단체, 「신탁법」에 따른 신탁 등을 말한다.
 15. "비금융단체"란 금융기관이 아닌 단체를 말한다.

16. "수동적 비금융단체"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 비금융단체를 말한다.
- 가. 능동적 비금융단체가 아닌 모든 비금융단체
 - 나. 다른 금융기관에 의해 전문적으로 관리되는 투자단체로서 보고대상관할권의 금융기관이 아닌 단체
17. "능동적 비금융단체"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 비금융단체를 말한다.
- 가. 직전 연도 총 수입의 100분의 50 미만인 수동적수입이고, 수동적수입을 창출한 자산 또는 수동적수입을 창출하기 위해 보유한 자산이 직전 연도 총 자산의 100분의 50 미만인 비금융단체
 - 나. 주권상장법인인 비금융단체 또는 주권상장법인의 특수관계단체인 비금융단체
 - 다. 정부단체등인 비금융단체 또는 정부단체등이 완전히 소유한 비금융단체
 - 라. 실질적 활동이 금융업이 아닌 사업을 영위하는 자회사가 발행한 주식의 전부·일부를 보유하거나, 그 자회사에 대하여 자금과 용역을 제공하는 비금융단체. 다만, 비금융단체가 투자펀드(사모펀드, 벤처캐피탈펀드, 차입매수펀드, 회사를 인수하거나 회사에 자금을 제공하고 그 회사의 지분을 투자목적의 자산으로 보유하는 것이 사업목적인 투자기구 등을 포함한다)로서 기능하거나 그러한 기능을 표방하는 경우에는 제외한다.
 - 마. 그 외 이행규정에서 정한 능동적 비금융단체
18. "수동적수입"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 수입을 포함한다.
- 가. 이자
 - 나. 배당
 - 다. 유사 이자수입
 - 라. 임대료 또는 사용료
 - 마. 연금
 - 바. 수동적 금융자산(가목부터 마목까지의 수입을 발생시키는 금융자산을 말한다)의 매매·교환에 따른 순이익
 - 사. 금융자산 거래(선도·선물·옵션거래와 그 밖의 유사한 거래를 포함한다)에 따른 순이익
 - 아. 외환거래에 따른 순이익
 - 자. 스왑거래에 따른 순수입
 - 차. 현금가치보험계약에 따라 받은 금액
 - 카. 가목부터 차목까지에도 불구하고 단체의 적극적 영업 활동에서 발생하는 임대료 또는 사용료, 수동적 금융자산·파생상품·그 밖의 이와 유사한 금융상품의 매매·교환을 영업으로 하는 자가 통상적인 영업수행 과정에서 체결한 거래에서 수취한 금액(자본시장법에 따른 투자매매업

- 자 및 외국 투자매매업자의 경우에는 거래에서 수취한 배당 또는 이자를 제외한다)에 해당하는 수입은 수동적수입에서 제외한다.
19. "실질적 지배자"란 단체에 지배권을 행사하는 자연인(단체 지분의 100분의 25 이상을 보유하는 개인을 포함한다)을 말한다.
 20. "납세자번호"란 개별 관할권이 납세자를 식별하기 위해 부여한 고유번호를 말한다. 다만, 납세자번호가 없는 경우에는 이와 기능적으로 동일한 것을 포함한다.
 21. "금융기관식별번호"란 보고금융기관을 식별할 목적으로 보고금융기관에 부여된 번호를 말한다.
 22. "보고대상계좌"란 본 조합이 관리하는 금융계좌 중 다음 각 호의 하나에 해당하는 금융계좌를 말한다. 다만, 조세회피 등에 사용될 위험이 낮은 것으로 판단되는 계좌(퇴직연금계좌, 개인연금저축, 생계형저축, 재형저축 등 이행규정에서 별도로 정하는 계좌를 말한다)는 국세청 보고뿐만 아니라 실사절차, 계좌잔액 합산 대상 금융계좌에서도 제외한다.
 - 가. 계좌보유자 중 1인 이상이 보고대상인인 금융계좌
 - 나. 수동적 비금융단체가 계좌보유자인 금융계좌 중 1인 이상의 실질적 지배자가 보고대상인인 금융계좌
 23. "실사"란 본 조합에 개설된 금융계좌 중에서 보고대상계좌를 식별하는 절차를 말한다.
 24. "본인확인서"란 계좌보유자 또는 실질적 지배자(이하"계좌보유자등"이라 한다)에게 본 조합이 CRS 의무이행을 위해 필요한 사항에 대하여 서명·기명날인·녹취·전자우편·우편·전화자동응답시스템 등을 통해 확인을 받은 것을 말한다.
 25. "증빙자료"란 본 조합이 CRS 의무 이행을 위해 고객에게 요청·수취·활용할 수 있는 모든 자료를 말한다.
 26. "고객담당자"란 계좌보유자의 예금·적금·대출·외국환·환전·투자·신탁 등에 관하여 조언을 하며 금융 상품과 서비스의 제공 또는 그 밖의 지원을 추천·소개·주선하는 임직원을 말한다.
 27. "중앙회 소관부서"란 「농업협동조합법」에 따른 중앙회 소속으로서 CRS 업무와 관련된 사항을 소관하는 담당 부서를 말한다.
 28. "중앙회 소관부서장"이란 중앙회 소관부서의 장을 말한다.

제2장 담당자 역할 및 책임

제4조(보고책임자 및 보고실무자) ①본 조합 본점의 사무소장은 CRS 업무를 이행하

기 위해 보고책임자(4급 이상 직원에 한한다)와 보고실무자를 지정하여야 한다.

②보고책임자의 임무는 다음과 같다.

1. CRS 업무 수행 총괄
2. CRS 실사 계획 수립 및 시행
3. CRS 업무 수행을 위한 내부통제절차 준수
4. CRS 보고대상 금융정보의 국세청 보고
5. CRS 업무 수행 관련 임직원 교육
6. 그 밖에 CRS 수행에 필요한 사항

③보고실무자는 보고책임자의 임무를 보좌한다.

④보고책임자 및 보고실무자는 제6조에 따른 사무소장의 CRS 업무와 관련된 임무를 보좌한다.

제5조(실사책임자 및 실사실무자) ①본 조합 지점의 사무소장은 CRS 업무를 이행하기 위해 실사책임자(4급 이상 직원에 한한다)와 실사실무자를 지정하여야 한다.

②실사책임자의 임무는 다음과 같다.

1. CRS 업무 수행 관련 임직원 교육
2. CRS 업무 수행을 위한 내부통제절차 준수
3. 소관 금융계좌에 대한 CRS 실사
4. 그 밖에 보고책임자가 요청하는 사항

③실사실무자는 실사책임자의 임무를 보좌한다.

④실사책임자 및 실사실무자는 제6조에 따른 사무소장의 CRS 업무와 관련된 임무를 보좌한다.

제6조(사무소장) 사무소장은 영업점(신규계좌 개설업무 수행 사무소를 포함한다)의 장을 통칭하며, CRS 업무와 관련된 각 사무소장의 임무는 다음 각 호와 같다.

1. 보고책임자·보고실무자 및 실사책임자·실사실무자 지정
2. 소관 CRS 업무 수행을 위한 내부통제체계 구축 운영
3. 소관 금융계좌에 대한 CRS 실사 및 실사 결과 보고
4. 그 밖에 중앙회 소관부서장 및 국세청장(지방국세청장 및 관할 세무서장을 포함한다. 이하 같다)이 요청하는 사항

제7조(중앙회 소관부서의 지도·지원에 대한 대응) 중앙회 소관부서장으로부터 다음 각 호의 사항에 대한 CRS 업무와 관련된 지도·지원이 있는 경우 법령 위반에 해당하는 등 특별한 사유가 없는 한 본 조합은 그 사항을 이행하여야 한다.

1. CRS 업무와 관련한 전산시스템의 운용 및 지도
2. CRS에 관한 업무지도 및 제도개선 추진
3. 신상품 개발 시 CRS 보고대상 상품 여부 판단
4. 제1호부터 제3호까지에 부수한 사항 및 이와 관련하여 국세청장이 요청한 사항

제3장 내부통제

제8조(내부통제체계 구축) ①각 영업점 책임자는 소관 직원의 CRS 업무 수행 (본인확인서 징구, 증빙서류 징구, 전산등록 등을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 적정성을 업무 마감 결재 시 건별 점검하여야 한다.

②보고책임자와 실사책임자는 해당 사무소의 CRS 업무 수행의 적정성을 일일점검 하여야 한다.

③보고책임자와 실사책임자는 제2항에 따른 CRS 업무 수행 결과 부적정한 업무 처리에 대해서는 시정을 요구하고 그 이행여부를 확인하여야 한다.

제4장 신고

제9조(등록신고) 본 조항은 이행규정에 따라 보고책임자와 금융기관식별번호를 국세청장과 중앙회 소관부서장에게 신고하여야 한다.

제10조(수정신고) 본 조항은 보고책임자가 변경되거나 금융기관식별번호가 삭제될 경우에는 이행규정에 따른 서식에 따라 변경 또는 삭제 사실을 국세청장과 중앙회 소관부서장에게 신고하여야 한다.

제11조(의무이행방해자 신고) ①본 조항은 계좌보유자등이 이행규정에 따른 의무이행을 방해하여 해당 계좌보유자등의 정보를 보고할 수 없는 경우에는 구체적인 이유와 방해 경위 등을 정보수집기준년도의 다음 연도 6월 1일부터 6월 30일까지의 보고기한 이내에 국세청장에게 신고하여야 한다.

②계좌보유자등이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이 준칙에 따른 본 조항의 의무 이행을 방해하는 자(이하 "의무이행 방해자"라 한다)로 본다.

1. 본인확인서 또는 증빙자료의 제출을 거부하는 사람
2. 본인확인서 또는 증빙자료의 제출을 지연하는 사람
3. 본인확인서 또는 증빙자료를 허위로 작성 또는 제출하는 사람
4. 본인확인서 또는 증빙자료에 포함된 정보가 변경되었음에도 불구하고 본 조항에 통보하지 않은 사람

5. 그 밖의 본 조항의 의무 이행을 방해하는 행위를 하는 사람

③본 조항은 계좌보유자등에게 본인확인서 또는 증빙자료를 요청하면서 의무이행 방해자를 국세청장에게 신고하여야 한다는 사실을 계좌보유자 등에게 고지하여야 한다.

제5장 실 사

제1절 실사원칙

제12조(일반원칙) ①본 조합은 금융계좌를 보고대상계좌로 확인한 날부터 계속 하여 보고대상계좌로 취급하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 시점부터는 보고대상계좌로 취급하지 아니한다.

1. 계좌보유자가 보고대상인에 해당하지 아니하게 된 때
2. 계좌보유자가 수동적 비금융단체인 경우에는 모든 실질적 지배자가 보고 대상인에 해당하지 아니하게 된 때
3. 계좌가 해지된 때

②보고대상계좌의 계좌보유자등이 복수의 보고대상관할권의 거주자로 확인 된 경우에는 확인된 모든 보고대상관할권을 그 계좌보유자등의 거주관할권 으로 취급하여야 한다.

③본 조합은 본인확인서의 합리성을 확인하여야 하고 유효한 본인확인서와 증빙자료에 근거하여 실사를 하여야 한다.

④본 조합은 본인확인서 또는 증빙자료가 오류·허위로 작성된 사실을 알게 되거나 이러한 사실을 알 만한 근거가 되는 상황변경이 발생하는 경우에는 계 좌보유자등에게 정정된 본인확인서 또는 증빙자료의 제출을 요청하여야 한다.

⑤본 조합은 본인확인서 또는 증빙자료를 수취하면서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특별한 규정이 없는 한 해당한 날부터 60일 이내에 본인확인서 또는 증빙자료를 제출할 의무가 있음을 계좌보유자등에게 고지 하여야 한다.

1. 본인확인서 또는 증빙자료에 포함된 정보가 변경되는 경우
2. 본 조합이 이행규정에 따른 의무를 이행하기 위해 계좌보유자등에게 본인 확인서 또는 증빙자료의 제출을 요청한 경우

⑥본 조합은 실사를 위해 수취한 본인확인서와 증빙자료를 해당 정보수집기 준연도(보고하는 연도의 직전연도를 말한다. 이하 같다)의 12월 31일부터 최소 6년 동안 보존하여야 한다.

제13조(계좌잔액결정원칙) ①계좌잔액은 특별한 규정이 없는 한 정보수집기 준 연도의 12월 31일을 기준으로 한다.

②금융계좌를 2인 이상이 공동으로 보유하는 경우에는 각 계좌보유자에게 계좌잔액이 귀속되는 것으로 본다.

③계좌잔액을 결정하기 위해 고객번호를 기준으로 금융계좌를 연결하여 계 좌잔액의 합산이 가능한 범위에서 자신과 자신의 특수관계단체가 관리하는 모든 금융계좌를 합산하여야 한다.

④개인계좌가 고액 기존개인계좌인지 여부를 판단할 때, 고객담당자가 동일인이 직접적으로 또는 간접적으로 소유·지배·개설(동일인이 수탁자인 경우에는 이를 제외한다)한 사실을 알고 있거나 이러한 사실을 알 만한 근거가 되는 상황변경이 있는 금융계좌를 모두 합산하여 계좌잔액을 결정하여야 한다. 이 때 계좌잔액이 음수인 경우에는 0으로 본다.

제14조(통화환산원칙) 미화 이외의 통화로 표시된 계좌는 정보수집기준연도의 12월 31일 현재의 매매기준율(기획재정부고시 「외국환거래규정」 제1-2조에 따른 "매매기준율"을 말한다)을 사용하여 미화로 환산할 수 있다.

제2절 금융계좌 유형별 실시방법

제1관 소액 기존개인계좌

제15조(정의) "소액 기존개인계좌"란 기존계좌로 보고대상관할권 지정연도의 12월 31일 현재 계좌잔액이 미화 100만 달러 이하인 개인계좌를 말한다.

제16조(주소검토, 본인확인서와 증빙자료 수취) ①본 조항이 다음 각 호의 정보를 모두 보유하고 있는 경우에는 소액 기존개인계좌가 보고대상계좌인지 확인하기 위해 다음 각 호의 정보를 검토(이하 "주소검토"라 한다)할 수 있다.

1. 계좌보유자의 현재 거주관할권 주소(휴면계좌의 경우에는 휴면 직전 거주관할권 주소를 휴면 기간 동안의 현재 주소로 본다. 이하 같다)
2. 계좌보유자의 현재 거주관할권 주소를 입증하는 증빙자료

②증빙자료가 오류·허위로 작성된 사실을 알게 되거나 이러한 사실을 알 만한 근거가 되는 상황변경이 발생한 경우에는 30일 이내에 해당 주소를 증명할 수 있는 본인확인서와 정정된 증빙자료를 계좌보유자에게 요청하여야 하고, 요청일부터 60일 이내에 수취하여야 한다.

③제1항과 제2항에 따라 주소검토로 실사를 완료하는 경우에는 그 계좌보유자를 해당 주소가 소재한 관할권의 거주자로 취급하여야 한다.

제17조(전산기록검토, 본인확인서와 증빙자료 수취) ①주소검토를 하지 않은 경우 또는 주소검토를 하였으나 본인확인서 또는 정정된 증빙자료를 수취하지 못한 경우에는 소액 기존개인계좌가 보고대상계좌인지 확인하기 위해 본 조항이 보유하고 있는 기록 중 전자적으로 검색 가능한 정보를 검토(이하 "전산기록검토"라 한다)하여야 한다.

②전산기록검토를 하여 다음 각 호의 추정정보가 있는지 확인하여야 한다.

1. 계좌보유자가 보고대상관할권인임을 나타내는 식별정보. 다만, 국적으로 거주자를 판정하는 관할권에 해당하는 경우에만 국적 정보를 식별정보로 본다.
2. 보고대상관할권 내 현재 우편주소 또는 거주지 주소(우편사서함을 포함한다)

3. 보고대상관할권 내 현재 전화번호(국내 전화번호가 없는 경우에 한정한다)
4. 보고대상관할권에서 관리되는 계좌(예금계좌는 제외한다)로 반복적으로 송금하도록 하는 자동이체 지시
5. 보고대상관할권에 주소를 가진 자에 부여된 유효한 위임 또는 서명권한
6. 본 조합의 기록에 해당 계좌보유자의 다른 주소가 없는 것을 전제로, 보고대상관할권 내 의탁 주소 또는 우편물보관 주소

③다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 계좌를 해당 추정정보에 근거하여 보고대상계좌로 취급하여야 한다.

1. 전산기록검토를 하여 제2항제1호부터 제5호까지의 추정정보 중 어느 하나를 발견한 경우

2. 추정정보가 발견되지 않았으나 상황변경에 따라 추정정보가 생성되는 경우

④제3항에도 불구하고, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 계좌를 보고대상계좌로 취급하면 아니된다.

1. 제2항제2호부터 제4호까지의 추정정보 중 어느 하나가 발견·생성되었으나 본 조합이 다음 각 목을 모두 수취하거나 이미 검토하여 보유하고 있는 경우

가. 계좌보유자가 해당 보고대상관할권인이 아니라는 본인확인서

나. 계좌보유자가 해당 보고대상관할권인이 아니라는 것을 입증하는 증빙자료

2. 제2항제5호의 추정정보가 발견되었으나 본 조합이 제1호 각 목의 어느 하나를 수취하거나 이미 검토하여 보유하고 있는 경우

⑤제4항에 따른 본인확인서 또는 증빙자료를 계좌보유자에게 요청한 날부터 60일 이내에 계좌보유자가 제출하지 않는 경우에는 추정정보에 따라 보고대상계좌로 취급하여야 한다.

제18조(마스터파일검토, 문서기록검토, 본인확인서와 증빙자료 수취) ①전산기록검토 결과 또는 상황변경에 따라 제17조제2항제6호의 추정정보만 발견·생성된 경우에는 소액 기존개인계좌가 보고대상계좌인지 확인하기 위해 상황에 따라 다음 각 호의 사항을 적절한 순서로 적용하여야 한다.

1. 마스터파일검토(계좌보유자의 정보를 관리하는 주된 파일을 검토하는 것을 말한다. 이하 같다)를 하여 제17조제2항제1호부터 제5호까지의 추정정보 중 어느 하나가 있는지 확인할 것

2. 해당 계좌에 대한 문서기록검토(마스터파일에 포함되어 있지 않은 기록으로서 본 조합이 최근 5년간 수취한 다음 각 목의 기록을 검토하는 것을 말한다. 이하 같다)를 하여 제17조제2항제1호부터 제5호까지의 추정정보 중 어느 하나가 있는지 확인할 것

가. 해당 계좌와 관련하여 최근에 수취한 증빙자료

나. 최근 계좌 개설 계약서 또는 관련 문서

다. 본 조합이 자금세탁방지 및 고객확인 절차 또는 그 밖의 법령 및 규정 준수를 위한 목적으로 최근에 수취한 문서

라. 유효한 위임장 또는 서명권한 서식

마. 유효한 자동이체 지시

3. 계좌보유자에게 본인확인서와 증빙자료를 수취하여 보고대상인인지 확인할 것
②마스터파일검토와 문서기록검토를 하여 제17조제2항제1호부터 제5호까지의 추정정보 중 어느 하나를 확인한 경우에는 해당 계좌를 그 추정정보에 근거하여 보고대상계좌로 취급하여야 한다.

③제2항에도 불구하고 제17조제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 계좌를 보고대상계좌로 취급하면 아니된다.

④제3항에 따른 본인확인서 또는 증빙자료를 계좌보유자에게 요청한 날부터 60일 이내에 계좌보유자가 제출하지 않는 경우에는 추정정보에 따라 보고대상계좌로 취급하여야 한다.

제19조(무증거계좌) 마스터파일검토와 문서기록검토를 하여 제17조제2항제1호부터 제5호까지의 추정정보를 확인하지 못하고, 본인확인서 또는 증빙자료를 요청일부터 60일 이내에 수취하지 못한 경우에는 해당 계좌를 무증거계좌로 보고하여야 한다.

제20조(실사완료) 해당 보고대상관할권 지정연도의 12월 31일부터 2년 이내에 소액 기존개인계좌에 대한 실사를 완료하여야 한다.

제2관 고액 기존개인계좌

제21조(정의) "고액 기존개인계좌"란 기존계좌로 계좌잔액이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 시점을 기준으로 미화 100만 달러를 초과하는 개인계좌를 말한다.

1. 보고대상관할권 지정연도의 12월 31일 현재

2. 보고대상관할권 지정연도의 다음 연도 이후 어느 연도의 12월 31일 현재

제22조(전산기록검토) 고액 기존개인계좌가 보고대상계좌인지 확인하기 위해 본 조합은 전산기록검토를 하여야 한다.

제23조(마스터파일검토와 문서기록검토) ①전산기록검토를 하여 추정정보를 모두 발견하는 경우에는 마스터파일검토와 문서기록검토를 하지 않을 수 있다.

②전산기록검토를 하여 추정정보 중 일부를 발견한 경우에는 발견하지 못한 추정정보가 있는지 확인하기 위해 마스터파일검토와 문서기록검토를 하여야 한다.

제24조(고객담당자 검토) 고액 기존개인계좌를 담당하는 고객담당자가 해당 계좌보유자가 보고대상인이라는 사실을 알고 있는 경우에는 해당 계좌를 보고대상계좌로 취급하여야 한다.

제25조(추정정보 발견 시 조치) ①다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 계좌를 해당 추정정보에 근거하여 보고대상계좌로 취급하여야 한다.

1. 전산기록검토, 마스터파일검토, 문서기록검토를 하여 제17조제2항제1호부터 제5호까지의 추정정보 중 어느 하나를 발견한 경우
2. 전산기록검토, 마스터파일검토, 문서기록검토를 하여 추정정보가 발견되지 않았으나 상황변경에 따라 추정정보가 생성된 경우

②제1항에도 불구하고 제17조제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 계좌를 보고대상계좌로 취급하면 아니된다.

③제2항에 따른 본인확인서 또는 증빙자료를 계좌보유자에게 요청한 날부터 60일 이내에 계좌보유자가 제출하지 않는 경우에는 추정정보에 따라 보고대상계좌로 취급하여야 한다.

④다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 계좌의 경우에는 계좌보유자에게 본인확인서와 증빙자료를 수취하여야 한다.

1. 전산기록검토, 마스터파일검토, 문서기록검토를 하여 제17조제2항제6호의 추정정보만 발견한 경우
2. 전산기록검토, 마스터파일검토, 문서기록검토를 하여 추정정보가 발견되지 않았으나 상황변경에 따라 제17조제2항제6호의 추정정보만 생성된 경우

제26조(무증거계좌) 제25조제4항에 따른 본인확인서 또는 증빙자료를 요청한 날부터 60일 이내에 수취하지 못한 경우에는 해당 계좌를 무증거계좌로 보고하여야 한다.

제27조(실사완료) ①다음 각 호에 규정하는 날까지 고액 기존개인계좌에 대한 실사를 완료하여야 한다.

1. 제21조제1호의 시점에 고액 기존개인계좌인 경우: 해당 보고대상관할권 지정연도의 다음 연도 12월 31일
2. 제21조제2호의 시점에 고액 기존개인계좌인 경우: 고액 기존개인계좌가 된 연도의 다음 연도 6월 30일

②실사완료 후 보고대상계좌로 확인되지 않은 고액 기존개인계좌에 대하여 매년 고객담당자검토를 하여야 한다.

제3관 신규개인계좌

제28조(정의) "신규개인계좌"란 신규계좌인 개인계좌를 말한다.

제29조(본인확인서와 증빙자료 수취) ①본 조항은 신규개인계좌가 보고대상계좌인지 확인하기 위해 계좌개설 시점에 본인확인서와 증빙자료를 수취하여 확인하여야 한다.

②제1항에도 불구하고, 본 조항이 보유한 정보 또는 공개적으로 이용 가능한

정보에 근거하여 계좌보유자가 보고대상인이 아니라고 합리적으로 판단할 수 있는 경우에는 본인확인서와 증빙자료를 수취하면 안 되고, 해당 계좌를 보고대상계좌로 취급하면 아니된다.

제30조(본인확인서 또는 증빙자료 재수취) 본 조합은 수취한 본인확인서 또는 증빙자료가 오류·허위로 작성된 경우 또는 상황변경이 발생한 경우에는 30일 이내에 정정된 본인확인서 또는 증빙자료를 요청하여야 하며, 요청한 날로부터 60일 이내에 수취하지 못한 경우 계좌보유자를 다음 각 호 모두에 해당하는 거주자로 본다.

1. 기존 본인확인서와 증빙자료에 따른 관할권의 거주자
2. 본 조합이 해당 계좌보유자의 거주관할권으로 추정하는 관할권의 거주자

제4관 기존단체계좌

제31조(정의) "기존단체계좌"란 기존계좌이며, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 단체계좌를 말한다.

1. 보고대상관할권 지정연도의 12월 31일 현재 계좌잔액이 미화 25만 달러를 초과하는 단체계좌
2. 보고대상관할권 지정연도의 12월 31일 현재 계좌잔액이 미화 25만 달러 이하이고, 보고대상관할권 지정연도의 다음 연도 이후 어느 연도의 12월 31일 현재 계좌잔액이 미화 25만 달러를 초과하는 단체계좌

제32조(본인확인서와 증빙자료 수취) ①기존단체계좌가 보고대상계좌인지 확인하기 위해 법령준수 또는 고객관계 목적으로 관리되는 정보(자금세탁방지 및 고객확인 절차에 따라 수취한 자료를 포함한다)를 증빙자료로 수취하여야 한다.

②제1항의 증빙자료를 검토하여 계좌보유자가 보고대상관할권임을 나타내는 정보(보고대상관할권 내 단체 설립지, 단체 주소 정보, 신탁관리자의 주소 정보를 포함한다)가 있는 경우 해당 계좌를 보고대상계좌로 취급하여야 한다.

③제2항에도 불구하고 본인확인서 및 증빙자료, 본 조합이 보유한 정보 또는 공개적으로 이용 가능한 정보에 근거하여 해당 계좌가 보고대상계좌가 아니라고 합리적으로 판단할 수 있는 경우에는 보고대상계좌로 취급하면 아니된다.

④제3항에 따라 계좌보유자에게 본인확인서와 증빙자료 제출을 요청한 날부터 60일 이내에 수취하지 못한 경우에는 보고대상계좌로 취급하여야 한다.

제33조(수동적 비금융단체 확인) ①계좌보유자가 수동적 비금융단체인지 확인하고, 1인 이상의 실질적 지배자가 보고대상인인 수동적 비금융단체인지 확인하기 위해 다음 각 호의 사항을 적절한 순서로 적용하여야 한다.

1. 계좌보유자가 수동적 비금융단체인지 확인하기 위해 본인확인서와 증빙자료를 수취하여야 한다. 다만, 본 조합이 보유한 정보 또는 공개적으로 이

용 가능한 정보에 따라 계좌보유자가 수동적 비금융단체가 아니라고 합리적으로 판단할 수 있는 경우에는 본인확인서와 증빙자료를 수취하지 않을 수 있다.

2. 계좌보유자의 실질적 지배자를 확인하기 위해 자금세탁방지 및 고객확인 절차에 따라 수취한 정보를 검토하여야 한다.
3. 수동적 비금융단체의 실질적 지배자가 보고대상인인지 확인하기 위해 다음 각 목을 검토하여야 한다.

가. 하나 이상의 비금융단체가 보유하고 계좌잔액이 미화 100만 달러 이하인 경우: 자금세탁방지 및 고객확인 절차에 따라 수취한 정보

나. 하나 이상의 비금융단체가 보유하고 계좌잔액이 미화 100만 달러를 초과하는 경우: 계좌보유자등의 본인확인서와 증빙자료

②제1항제1호에 따라 계좌보유자등에게 본인확인서와 증빙자료 제출을 요청한 날부터 60일 이내에 수취하지 못한 경우에는 해당 계좌보유자를 수동적 비금융단체로 취급하여야 한다.

③제1항제3호나목에 해당하는 경우로서 계좌보유자등에게 본인확인서와 증빙자료 제출을 요청한 날부터 60일 이내에 수취하지 못한 경우에는 추정정보에 따라 보고대상인 여부를 결정하여야 한다.

제34조(본인확인서 또는 증빙자료 재수취) ①수취한 본인확인서 또는 증빙자료가 오류·허위로 작성된 경우 제29조와 제30조에 따른 실사(본인확인서 또는 증빙자료 재수취를 포함한다)를 다시 하여야 한다.

②제1항에 따라 계좌보유자에게 본인확인서 또는 증빙자료 제출을 요청한 날부터 60일 이내에 재수취하지 못한 경우에는 다음 각 호에 따라야 한다.

1. 계좌보유자가 보고대상인인지 여부가 문제되는 경우에는 다음 각 목 모두에 해당하는 거주자로 간주하여야 한다.

가. 기존 본인확인서와 증빙자료에 따른 관할권의 거주자

나. 본 조항이 해당 계좌보유자의 거주관할권으로 추정하는 관할권의 거주자

2. 계좌보유자가 수동적 비금융단체인지 여부가 문제되는 경우에는 수동적 비금융단체로 취급하여야 한다.

3. 실질적 지배자가 보고대상인인지 여부가 문제되는 경우에는 추정정보에 따라 결정하여야 한다.

제35조(실사완료) 다음 각 호의 기한 이내에 기존단체계좌에 대한 실사를 완료하여야 한다.

1. 제31조제1호에 해당하여 기존단체계좌인 경우 : 해당 보고대상관할권 지정연도의 12월 31일부터 2년 이내
2. 제31조제2호에 해당하여 기존단체계좌인 경우 : 제31조제2호에 해당한 연도의 다음 연도 12월 31일

제5관 신규단체계좌

제36조(정의) "신규단체계좌"란 신규계좌인 단체계좌를 말한다.

제37조(본인확인서와 증빙자료 수취) ①신규단체계좌가 보고대상계좌인지 확인하기 위해 계좌를 개설하는 시점에 해당 계좌보유자의 본인확인서와 증빙자료를 수취하여야 한다.

②제1항에도 불구하고 본 조합이 보유한 정보 또는 공개적으로 이용 가능한 정보에 근거하여 계좌보유자가 보고대상인이 아니라고 합리적으로 판단할 수 있는 경우에는 본인확인서와 증빙자료를 수취하면 아니되며, 해당 계좌를 보고대상계좌로 취급하면 아니된다.

제38조(수동적 비금융단체 확인) ①계좌보유자가 수동적 비금융단체인지 확인하고, 1인 이상의 실질적 지배자가 보고대상인인 수동적 비금융단체인지 확인하기 위해 다음 각 호의 사항을 적절한 순서로 적용하여야 한다.

1. 계좌보유자가 수동적 비금융단체인지 확인하기 위해 본인확인서와 증빙자료를 수취하여야 한다. 다만, 본 조합이 보유한 정보 또는 공개적으로 이용 가능한 정보에 따라 계좌보유자가 수동적 비금융단체가 아니라고 합리적으로 판단할 수 있는 경우에는 본인확인서와 증빙자료를 수취하지 않을 수 있다.

2. 계좌보유자의 실질적 지배자를 확인하기 위해 자금세탁방지 및 고객확인 절차에 따라 수취한 정보를 검토하여야 한다.

3. 수동적 비금융단체의 실질적 지배자가 보고대상인인지 확인하기 위해 계좌보유자등의 본인확인서와 증빙자료를 수취하여야 한다.

②제1항제1호에 따라 계좌보유자에게 본인확인서와 증빙자료 제출을 요청한 날부터 60일 이내에 수취하지 못한 경우에는 해당 계좌보유자를 수동적 비금융단체로 취급하여야 한다.

③제1항제3호에 따라 계좌보유자등에게 본인확인서와 증빙자료 제출을 요청한 날부터 60일 이내에 수취하지 못한 경우에는 추정정보에 따라 보고대상인 여부를 결정하여야 한다.

제39조(본인확인서 또는 증빙자료 재수취) ①수취한 본인확인서 또는 증빙자료가 오류·허위로 작성된 경우 제37조와 제38조에 따른 실사(본인확인서 또는 증빙자료 재수취를 포함한다)를 다시 하여야 한다.

②제1항에 따라 계좌보유자에게 본인확인서 또는 증빙자료 제출을 요청한 날부터 60일 이내에 재수취하지 못한 경우에는 다음 각 호에 따라야 한다.

1. 계좌보유자가 보고대상인인지 여부가 문제되는 경우에는 다음 각 목 모두에 해당하는 거주자로 간주하여야 한다.

가. 기존 본인확인서와 증빙자료에 따른 관할권의 거주자

- 나. 본 조합이 해당 계좌보유자의 거주관할권으로 추정하는 관할권의 거주자
2. 계좌보유자가 수동적 비금융단체인지 여부가 문제되는 경우에는 수동적 비금융단체로 취급하여야 한다.
 3. 실질적 지배자가 보고대상인인지 여부가 문제되는 경우에는 추정정보에 따라 결정하여야 한다.

제6장 국세청 보고

제40조(보고대상정보) ①본 조합은 특별한 규정이 없는 한 정보수집기준연도의 12월 31일을 기준으로 하여 해당 정보수집기준연도 중 보고대상계좌에 관한 다음 각 호의 정보를 법 제36조제6항, 법 시행령 제75조제1항, 제76조, 이행규정 제81조 등에 따라 국세청장에게 보고하여야 한다.

1. 개인인 보고대상인인 각 계좌보유자의 성명, 주소, 거주관할권, 납세자번호, 생년월일
2. 법인인 보고대상인인 각 계좌보유자의 이름, 주소, 거주관할권, 납세자번호
3. 1인 이상의 보고대상인인 실질적 지배자가 존재하는 것으로 확인된 수동적 비금융단체가 계좌보유자인 경우에는 다음 각 목의 정보
 - 가. 해당 수동적 비금융단체의 이름, 주소, 거주관할권, 납세자번호
 - 나. 각 보고대상인인 실질적 지배자의 성명, 주소, 거주관할권, 납세자번호
4. 계좌번호
5. 계좌잔액
6. 수탁계좌인 경우 정보수집기준연도 동안 해당 계좌에 지급되거나 적립된 이자 총액, 배당 총액, 소득 총액
7. 예금계좌의 경우 정보수집기준연도 동안 해당 계좌에 지급되거나 적립된 이자 총액
8. 수탁계좌 또는 예금계좌가 아닌 경우에는 본 조합이 채무자로서 정보수집기준연도 동안 해당 계좌와 관련하여 계좌보유자에게 지급하거나 적립한 총 금액

②제1항제1호부터 제3호까지 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 납세자번호를 보고하지 않을 수 있다.

1. 해당 보고대상관할권이 납세자번호를 발급하지 않은 경우
2. 해당 보고대상관할권의 국내법이 납세자번호의 수집을 요구하지 않는 경우

③제1항제1호부터 제3호까지의 규정에도 불구하고 본 조합은 기존계좌인 보고대상계좌와 관련하여 해당 보고대상인의 납세자번호 또는 생년월일이 보고 금융기관의 기록에 없는 경우에는 보고하지 아니할 수 있다. 이 경우 본

조합은 해당 계좌가 보고대상계좌로 확인된 연도의 다음 연도에 납세자번호 또는 생년월일을 보고하기 위해 다음 각 호의 사항이 포함된 합리적 노력을 기울여야 한다.

1. 해당 계좌보유자등에게 1회 이상 누락된 납세자번호 또는 생년월일을 요청할 것
2. 납세자번호 또는 생년월일이 누락되었는지 확인하기 위해 전산기록을 검토할 것

④본 조합은 자신의 이름과 식별번호를 보고하여야 한다.

제41조(보고방법) 본 조합은 국세청장에게 제40조의 보고대상정보를 「국세기본법」과 국세청고시 「홈택스 이용에 관한 규정」에 따른 국세정보통신망을 이용하여 보고하여야 하며 금융정보자동교환을 위한 XML 작성지침을 준수하여야 한다.

제42조(보고기간) 본 조합은 국세청장이 금융거래정보의 제공요구서에 보고기간을 달리 정하지 않는 한 정보수집기준연도의 다음 연도 6월 1일부터 6월 30일까지의 기간 이내에 보고대상정보를 국세청장에게 보고하여야 한다.

제7장 그 밖의 사항

제43조(종합평가 및 특정평가에 따른 자료제공 요청 대응) 국세청장이 이행규정 제84조에 따른 종합평가(이하 "종합평가"라 한다) 또는 이행규정 제85조에 따른 특정평가(이하 "특정평가"라 한다)를 위하여 법 제36조제3항, 제4항, 법 시행령 제74조에 따라 금융거래정보 제공요구서를 통하여 본 조합에 금융거래정보 제공을 요청한 경우, 본 조합은 요청받은 금융거래정보를 제공요구서에 명시된 기간 이내에 제출하여야 한다.

제44조(종합평가 및 특정평가에 따른 오류 시정 등) 종합평가 또는 특정평가 결과 국세청장으로부터 본 조합의 의무이행에 오류 시정과 시정된 정보의 보고를 요구받은 경우, 본 조합은 그 요구를 받은 날로부터 30일 이내에 오류를 시정하고 시정된 정보를 국세청장에게 보고하거나 오류가 없음을 소명하여야 한다.

제45조(보칙) 이 준칙의 시행을 위하여 필요한 세부사항 및 업무처리 절차 등에 관한 사항은 업무방법 등으로 정할 수 있다.

부 칙

이 준칙은 2022년 ○월 ○○일부터 시행한다.

전자문서 업무처리준칙(예)

소관부서 : 상호금융수신지원부(T:2235)

[2022. 8. 29. 제정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 본 조합의 신용점포에서 발생하는 고객을 상대로 하는 전자문서 업무의 원활한 추진과 전자문서를 사용하는 고객 편의 제고를 위하여 전자문서의 생성 및 관리에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "전자문서"란 전자문서시스템에 의하여 전자적 형태로 작성, 송신·수신 또는 저장된 정보를 말한다.
2. "전자문서시스템"이란 전자문서의 작성·변환, 송신·수신 또는 저장을 위하여 이용되는 정보처리능력을 가진 전자적 장치 또는 체계를 말한다.
3. "전자서식"이란 신용점포에서 전자문서를 생성하기 위해 고객에게 제공하는 전자적 형태의 일정한 거래 양식을 말한다.
4. "전자문서법"이란 「전자문서 및 전자거래 기본법」을 말한다.
5. "무결성"이란 전자문서의 송·수신이나 보관과정에서 전자문서의 내용이 변경되지 않았음을 말한다.
6. "전자문서의 생성"이란 전자서식에 고객의 거래정보를 입력하고 전자서식과 거래정보에 대한 무결성 정보를 첨부하여 하나의 전자문서를 완성하는 것을 말한다.
7. "전자이미지서명"이란 서명자를 확인하고 서명자가 전자문서에 서명하였음을 나타내는데 이용하기 위하여 해당 전자문서에 첨부되거나 논리적으로 결합된 전자적 이미지 형태의 정보를 말한다.
8. "전자서명인증사업자"란 전자문서의 시점확인, 인증관련 기록 관리 등의 업무를 제공하기 위하여 「전자서명법」 제9조의 규정에 의하여 지정된 자를 말한다.
9. "타임스탬프"란 전자문서법에 따라 전자문서가 생성된 시점에 그 전자문서가 존재했음을 입증할 수 있도록 전자서명인증사업자가 제공하는 전자서명 값을 말한다.
10. "장애"란 전자문서시스템의 일부 또는 전부, 타임스탬프발급시스템이 그

본래의 기능을 상실하여 전자문서 업무를 처리할 수 없는 상태를 말한다.

11. "중앙회 전자문서업무 소관부서"란 농업협동조합중앙회의 부서 중 전자문서시스템 업무에 관한 지도·관리업무 등을 수행하는 담당부서를 말한다.
12. "중앙회 소관 사업부서"란 농업협동조합중앙회의 부서 중 전자문서 업무에 관한 지도·관리업무 등을 수행하는 담당부서를 말한다.
13. "공인전자문서중계자"란 타인을 위하여 전자문서의 송신·수신 또는 중계를 하는 자로서 전자문서법 제31조의18에 따른 인증을 받은 자를 말한다.

제3조(대상 업무 및 서식) ①전자문서 대상업무는 본 조합의 신용업무(수신, 여신, 외환, 카드 등을 포함한다) 중 전자문서시스템에서 업무처리가 가능하도록 개발된 업무로 한다.

②전자문서의 대상 서식은 본 조합이 운영하는 종이서식 중 제1항의 대상업무 처리에 필요한 서식으로 한다. 다만, 전자문서 대상 서식을 전자서식화할 경우 본 조합은 해당 서식 내용을 전자문서 업무처리에 적합하도록 중앙회 소관 사업부서와 협의하여 정할 수 있다.

③전자문서 대상 업무 및 서식의 추가, 변경, 삭제 등에 관하여 중앙회 소관 사업부서의 장이 정하여 본 조합에 통보한 사항은 특별한 사정이 없는 한 통보한 내용에 따른다. 다만, 특별한 사정이 있는 경우에는 중앙회 소관 사업부서의 장과 협의하여 그러하지 아니할 수 있다.

제2장 전자문서의 생성

제4조(전자문서 생성 기준) ①고객이 전자문서를 이용하는 경우 전자서식 및 고객서명 등 고객이 입력하는 정보(이하 "입력정보"라 한다)를 고객이 확인할 수 있도록 화면이 제공되어야 한다.

②고객이 전자문서 작성 시 이용하는 정보입력 방식으로 필기입력 방식 및 key-in입력 방식을 이용한다.

③전자문서에 사용하는 고객서명은 전자이미지서명을 기본서명으로 하고 전자서식의 기명란 또는 서명란에 고객이 자필로 기재하도록 한다.

④제3항의 전자이미지서명의 서명값은 전자문서의 서명임을 증명할 수 있도록 저장되어야 한다.

⑤인장을 이용하여 전자문서를 작성하는 경우에는 고객이 소지한 인장을 직접 스캔하여 동 이미지를 전자문서에 첨부·표출하여야 한다.

⑥전자서식은 전자문서 작성 시 사용되는 정보입력 화면에서 임의로 편집될 수 없어야 한다.

⑦전자문서 생성 이전에 입력정보를 고객 및 직원이 최종 확인 하여야 하며

필요한 경우 고객의 동의를 받고 입력정보를 수정할 수 있다. 고객이 서명한 후 입력정보 수정이 이루어지는 경우 수정과 동시에 기존 서명은 자동삭제 되도록 하고, 최종 수정 내용을 고객이 확인하고 재서명을 받아야 한다.

⑧고객 정보입력, 전산거래 등 거래가 완료된 전자문서는 본 조합의 전결기준에 따라 전자결재 하여 보관한다. 다만, 전자결재가 불가능한 경우에는 해당 전자문서를 출력하여 결재할 수 있다.

⑨전자문서에 타임스탬프가 첨부되는 시점을 전자문서의 생성완료 시점으로 한다.

제5조(입력정보보호) ①전자문서의 생성 또는 생성된 전자문서를 관리할 때에는 해당 전자문서의 명의인인 해당 거래고객 이외의 다른 고객 또는 그 밖의 제3자가 거래고객의 정보입력화면 내용을 인식할 수 없도록 화면보호 방안을 마련하여야 한다.

②고객의 입력정보는 입력 시와 동일한 형태를 유지하여야 하며, 임직원 등이 임의로 변환·화면 캡처 또는 거래목적 이외의 용도로 이용하거나 별도 보관 등을 할 수 없도록 조치하여야 한다.

제6조(수정정보 및 입력정보 삭제) ①전자문서 수정이 완료된 이후에는 그 이전의 입력정보는 즉시 삭제되어야 하며, 별도 보관되어서는 아니된다.

②전자문서 생성에 사용된 입력정보는 즉시 삭제되어야 하며, 해당 거래 이외에 다른 목적으로 별도 보관되어서는 아니된다.

제3장 전자문서의 무결성 확보

제7조(무결성 확보 대상) 전자문서 중 전자서식정보, 서명정보 등 고객 입력정보를 전자문서의 무결성 확보 대상으로 한다.

제8조(무결성 확보 방법) ①고객의 전자서식 정보입력, 전산거래 등 거래가 완료된 후 본 조합은 즉시 전자서명인증사업자에 타임스탬프 발급을 요청하여야 한다.

②제1항의 요청에 따라 전자서명인증사업자로부터 발급받은 타임스탬프를 검증한 후 해당 타임스탬프와 별표에서 정한 타임스탬프 인증마크를 해당 전자문서에 첨부하여 보관한다.

제4장 전자문서의 보관, 열람, 증명

제9조(전자문서 보관) 생성 완료된 전자문서는 열람 및 무결성 검증이 가능하도록 전자문서시스템에 보관하여야 하며, 보관 시점을 기록·관리해야 한다.

제10조(전자문서 열람 기준) ①전자문서를 열람할 때에는 다음 각 호의 사항을 확인할 수 있어야 한다.

1. 생성이 완료된 전자문서의 내용
2. 해당 전자문서의 생성 완료시점
3. 타임스탬프 인증마크를 포함한 무결성 정보
4. 작성자의 정보

②전자문서의 출력 형태 및 표시 기준은 다음 각 호와 같다.

1. 전자문서 출력 시 출력물은 열람프로그램 등을 통해 열람하는 내용과 형태가 동일하여야 한다.
2. 출력물은 사본임을 인지할 수 있어야 하며, 출력 시간 및 장소 등의 정보를 추가로 표시할 수 있다.

③전자문서를 열람할 때에는 다음 각 호의 사항이 준수되어야 한다.

1. 전자문서시스템을 통해서만 열람이 가능할 것
2. 시스템 명령어를 통한 접근은 원천적으로 차단될 것
3. 열람 시 열람 화면에서 수정, 복사, 저장, 화면 캡처 등이 방지될 수 있도록 보안 기능을 갖출 것

④고객요청, 법령 또는 업무상 필요에 의해 전자문서를 열람하는 경우 열람 목적 및 기록을 전자문서시스템에 보관·관리하여야 한다.

제11조(전자문서 무결성 증명) 고객 요구 등으로 인해 전자문서의 무결성 증명이 필요한 경우 전자서명인증사업자에 해당 전자문서의 무결성 증명을 요청할 수 있다.

제12조(전자문서 유통) 본 조합이 관리하는 전자문서의 송신·수신 또는 중계(이하 "전자문서 유통"이라 한다)은 전자문서법 제31조의18에 따라 과학기술정보통신부장관으로부터 공인전자문서중계자로 인증을 받은 공인전자문서중계자에게 전자문서 유통을 위탁할 수 있다.

제13조(백업) 전자문서는 안전한 보관을 위하여 원격지에 백업하여 보관하여야 한다.

제5장 전자문서 및 전자문서시스템의 활용관리

제14조(전자문서 이미지 사본 활용) 본 조합의 임직원은 생성 완료된 전자문서 이미지 사본을 상호금융 창구업무이미지시스템내에 업무용으로 저장하여 내부결재 등 업무처리에 활용할 수 있다. 다만, 이 경우에도 업무처리 목적 외의 활용을 하여서는 아니된다.

제15조(전자문서시스템 관리) ①전자문서시스템은 비인가자의 접근을 차단하여야 한다.

- ②전자문서시스템은 물리적, 전자적 침해 대책을 수립하여야 한다.
- ③전자문서시스템을 접근하는 사용자의 일시, 작업내역, 사용자 정보 등을 기록·관리하여야 한다.

제6장 전자문서상 개인정보 등의 보호

제16조(용어의 정의) 이 장에서 사용되는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "개인정보"란 살아 있는 개인에 관한 정보로서 「개인정보 보호법」 제2조 제1호에서 정한 것을 말한다.
2. "개인신용정보"란 금융거래 등 상거래에서 거래 상대방의 신용을 판단할 때 필요한 정보인 신용정보 중 살아있는 개인에 관한 신용정보로서 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제2조제2호에서 정한 것을 말한다.
3. "금융거래정보"란 금융회사등이 금융자산을 대상으로 하는 거래와 관련된 정보로서 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제4조제1항에 따라 비밀보장 대상이 되는 것을 말한다.
4. "개인정보 등"이란 개인정보, 개인신용정보 및 금융거래정보를 통틀어 말한다.
5. "처리"란 개인정보 등의 수집(조사를 포함한다), 생성, 연계, 연동, 기록, 저장, 보유, 가공, 편집, 검색, 출력, 정정, 복구, 이용, 결합, 제공, 공개, 파기, 그 밖에 이와 유사한 행위를 말한다.
6. "정보주체"란 처리되는 개인정보 등에 의하여 알아볼 수 있는 사람으로서 그 정보의 주체가 되는 사람을 말한다.
7. "전자문서상 개인정보 등"이란 전자문서에 포함되거나 전자문서를 통해 처리되는 개인정보 등을 말한다.

제17조(전자문서상 개인정보 등의 보호 원칙) ①본 조항이 관리하는 전자문서상 개인정보 등은 정보주체의 동의를 받는 등 적법하게 수집·이용된 것이어야 한다.

- ②전자문서상 개인정보 등은 해당 처리 목적에 필요한 범위에서 적합하게 처리되어야 하며, 그 목적 외의 용도로 활용하는 등 처리되어서는 아니된다.
- ③전자문서상 개인정보 등은 해당 처리 목적에 필요한 범위에서 정확성, 완전성 및 최신성이 보장되도록 하여야 한다.
- ④전자문서상 개인정보 등은 처리 방법 및 종류 등에 따라 정보주체의 권리가 침해받을 가능성과 그 위험 정도를 고려하여 안전하게 관리하여야 한다.
- ⑤전자문서상 개인정보 등(개인정보 등이 포함된 전자문서 자체를 포함한다)은 해당 처리 목적 범위를 초과하여 이용하거나 정보주체의 동의나 법률에 따른 근거없이 제3자에게 제공하여서는 아니된다.

제18조(개인정보 등의 처리 위탁 계약 체결 등) ①본 조합이 관리하는 전자문서상 개인정보 등의 처리를 제3자에게 위탁하는 경우에는 다음 각 호의 기준에 따라 개인정보 등의 처리를 위탁받은 제3자와 개인정보 등의 서면으로 처리 위탁 계약을 체결하여야 한다.

1. 전자문서상 개인정보 등이 개인정보인 경우 : 「개인정보 보호법」 제26조에서 정한 요건에 따른 개인정보 처리 위탁 계약의 체결
2. 전자문서상 개인정보 등이 개인신용정보 또는 금융거래정보인 경우 : 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제19조제2항에서 정한 요건에 따른 신용정보 보안관리 계약의 체결
3. 전자문서상 개인정보 등이 개인정보, 개인신용정보 또는 금융거래정보가 혼합된 경우 : 개인정보 보호법」 제26조와 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제19조제2항에서 정한 요건을 모두 충족하는 개인정보 등의 처리 위탁 계약의 체결

②제12조에 따라 공인전자문서중계자에게 전자문서 유통을 위탁하는 경우에도 제1항에 따른 처리 위탁 계약을 체결하여야 한다. 다만, 법률에 특별한 규정이 있어 처리 위탁 계약 체결이 면제되거나 개인정보보호위원회의 결정에 따른 경우에는 그러하지 아니하다.

③제1항 또는 제2항에 따라 전자문서상 개인정보 등의 처리를 제3자에게 위탁한 경우, 본 조합은 해당 정보주체의 개인정보 등이 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 아니하도록 수탁자를 교육하고, 법령에 따라 수탁자가 개인정보 등을 안전하게 처리하는지를 감독하여야 한다.

제19조(개인정보 등의 처리와 관련된 법령·제규정 준수 등) ①본 조합이 이 준칙에 따라 전자문서상 개인정보 등을 처리하는 경우에는 이 준칙에서 정한 사항 이외에 다음 각 호의 법률, 법령 및 제규정에 따른다.

1. 다음 각 목의 법률과 법령
 - 가. 「개인정보 보호법」과 같은 법 시행령 등 하위 법령
 - 나. 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」과 같은 법 시행령 등 하위 법령
 - 다. 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」과 같은 법 시행령 등 하위 법령
2. 다음 각 목의 본 조합의 제규정
 - 가. 「개인정보보호준칙」
 - 나. 「개인신용정보 보호준칙」

②전자문서상 개인정보 등의 처리와 보호에 관하여 이 준칙과 제1항 각 호의 법률, 법령 및 제규정의 내용이 다를 경우에는 해당 법률, 법령 또는 제규정에서 정한 바에 따른다. 다만, 전자문서법 또는 「전자서명법」 등 전자문서와 관련된 법률에서 달리 정한 경우에는 그러하지 아니하다.

제7장 장애 대책

제20조(장애 시 업무처리 원칙) ①본 조합 또는 전자서명인증사업자에 장애가 발생한 경우 해당 장애 복구가 완료될 때까지, 본 조합은 고객과 종이서식으로 거래 하거나 전자적으로 작성된 문서를 출력하여 고객 서명 또는 날인 후 종이서식에 준하여 업무처리 한다.

②본 조합과 전자서명인증사업자 사이에서 타임스탬프 발급시스템 장애로 인하여 타임스탬프 발급이 중단될 경우, 해당 장애가 제거된 후 전자서명인증사업자에게 타임스탬프를 발급 요청하여 전자문서에 첨부하여 보관할 수 있다.

③본 조합 또는 전자서명인증사업자에 장애가 발생하여 타임스탬프 발급이 지연된 경우 본 조합은 최초 타임스탬프 발급 요청 정보와 타임스탬프 인증이 완료된 정보를 동시에 보관한다.

제8장 그 밖의 사항

제21조(중앙회 지도·점검 등에 대한 협조) ①중앙회 소관사업부서의 장 또는 중앙회 전자문서업무 소관부서의 장(이하 통틀어 이 장에서 "중앙회 관련 부서의 장"이라 한다)으로부터 본 조합의 전자문서 또는 전자문서시스템과 관련된 업무처리에 대하여 지도·점검(이하 이 장에서 "전자문서 지도·점검"이라 한다)이 있는 경우, 본 조합은 특별한 사정이 있지 아니하는 한 그에 협조한다.

②제1항에 따른 전자문서 지도·점검 결과 중앙회 관련 부서의 장으로부터 그에 관한 개선조치 등을 요구받은 경우, 본 조합은 특별한 사정이 있지 아니하는 한 그에 협조한다.

제22조(다른 법령 등과의 관계) ①전자문서 또는 전자서명에 관한 사항에 대하여 이 준칙에서 정하지 아니한 사항은 전자문서법(같은 법 시행령 등 하위 법령을 포함한다) 또는 「전자서명법」(같은 법 시행령 등 하위 법령을 포함한다) 등 관련 법령에서 정하는 바에 따른다.

②전자문서 대상 업무의 처리에 관한 사항에 대하여 이 준칙에서 정하지 아니한 사항은 본 조합의 제규정 또는 관련된 상품의 약관에서 정하는 바에 따른다.

부 칙

제1조(시행일) 이 준칙은 2022년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

제2조(일반적 적용례) 이 준칙 시행 전에 본 조합이 이 준칙에서 정한 업무를 수행한 경우에는 이 준칙에 따라 한 것으로 본다.

[별표]

타임스탬프 인증마크

진 본	인증서 검증실패	변 조	미검증
			
위변조 검증을 통해 위변조 되지 않은 경우	TSA인증서 유효성 검증에 실패한 경우	위변조 검증을 통해 변조된 경우	검증 S/W 미설치 또는 검증을 정상적으로 하지 못한 경우

전자문서 정보처리규칙(제)

제 5 장 감 사 부 문

제 5 장 감사부문

○ 감사규정(예)	2131
○ 징계변상규정(예)	2137
○ 지도감사규정	2145
○ 조합감사위원회 운영규정	2179
- 조합감사위원회 운영준칙	2185
- 회원조합 자점감사준칙(예)	2199
- 징계변상 업무처리준칙(예)	2205
- 회원조합 징계변상 업무처리준칙	2267
- 변상금 사후관리준칙(예)	2309
- 회원조합 감사 사후관리준칙	2319
- 감사 사후관리준칙(예)	2329
- 회원조합 제보준칙	2337

감사규정(예)

소관부서 : 조합감사위원회사무처(T:5281)

[2000. 7. 1. 제정
2003. 9. 25. 개정
2004. 11. 23. 개정
2010. 12. 16. 개정
2012. 3. 2. 개정
2013. 4. 1. 개정
2016. 9. 6. 개정
2017. 12. 19. 개정
2020. 12. 22. 개정]

제1조(목적) 이 규정은 본 조합의 감사가 조합의 재산과 업무집행상황을 감사하기 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 감사의 감사에 관하여는 법령·정관에 따로 정한 것을 제외하고는 이 규정을 적용한다.(2017.12.19. 개정)

〈상임감사제를 운용하는 경우〉

제3조(감사의 구분) 감사는 정기감사(결산감사)·특별감사 및 일상감사로 구분한다.(2010.12.16, 2012.3.2, 2017.12.19, 2020.12.22. 개정)

〈상임감사제를 운용하지 아니하는 경우〉

제3조(감사의 구분) 감사는 정기감사(결산감사)·특별감사로 구분한다.(2010.12.16, 2012.3.2, 2020.12.22. 개정)

제4조(감사범위 및 감사대상 기간) ①정기감사는 전번 감사기준일 다음날부터 금번 감사기준일까지의 업무전반에 대하여 실시하며, 연 1회 실시를 원칙으로 한다. 또한, 정기감사는 결산감사로 갈음할 수 있다.(2012.3.2, 2020.12.22. 개정)

②특별감사는 특정부문에 대하여 특별한 사유가 있는 경우 감사범위와 감사대상기간을 정하여 실시한다.(2010.12.16, 2012.3.2, 2017.12.19. 개정)

③결산감사는 매 회계연도 종료 후 결산결과의 적정성에 대하여 실시한다.(2017.12.19, 2020.12.22. 개정)

④삭제 (2017.12.19.)

⑤감사는 제1항 및 제3항의 감사계획을 수립하여 총회에 보고하여야 한다.(2020.12.22. 개정)

⑥제5항의 감사계획을 수립할 때에는 감사의 종류, 실시기간 및 감사내용 등 세부사항을 포함하여야 한다.(2020.12.22. 신설)

〈상임감사제를 운용하는 경우에만 적용〉

제4조의2(상임감사의 일상감사) ①상임감사는 전무(상임이사를 운용하는 경우에는 상임이사를 말한다)이상 결재서류에 대하여 그 업무의 적법성 및 타당성 등을 점검·심사하는 일상감사를 실시하여야 한다.(2017.12.19. 신설)

②조합장(전무 및 상임이사를 포함한다)은 주요 업무집행에 앞서 제1항에 따라 상임감사에게 일상감사를 의뢰하여야 한다. 다만, 긴급한 경우에는 시행 후에 의뢰할 수 있다.(2017.12.19. 신설)(2020.12.22. 개정)

③제1항에 따른 일상감사의 대상, 기준 및 절차 등 세부적인 사항은 별도의 기준에 따라 정한다.(2017.12.19. 신설)

제5조(감사사항) ①감사는 다음 각 호의 사항을 감사한다.

1. 조합원 및 임원에 관한 사항(2017.12.19. 개정)
 2. 사무조직과 회계조직
 3. 법령의 준수
 4. 정관과 제규정의 정비 및 준수
 5. 총회, 이사회 그 밖에 여러 회의의 의결사항(2017.12.19. 개정)
 6. 중요계획 및 그 밖의 법률행위(2017.12.19. 개정)
 7. 서류 및 장부의 관리보존
 8. 사업계획의 집행 및 사업운영상황
 9. 자금의 차입 및 사용
 10. 보조금, 부과금, 그 밖의 수입금(2017.12.19. 개정)
 11. 경비의 지출
 12. 현금, 예치금, 재고자산 그 밖의 유동자산의 출납 및 관리(2017.12.19. 개정)
 13. 고정자산의 취득·처분 및 관리
 14. 그 밖의 재산관리 상황(2017.12.19. 개정)
 15. 결산
 16. 중앙회의 업무지도감사 및 외부감사 지적사항의 처리결과
- ②제1항의 규정에 의한 감사범위, 방법, 그 밖의 구체적인 사항은 감사가 정한다.
- ③실지감사를 실시할 때에는 대상사무소, 감사종류, 감사실시기간, 감사기준일, 감사대상기간 등을 기록한 감사실시통지서를 제시하여야 한다.(2017.12.19. 신설)
- ④감사는 가공사업 등 특수전문 분야에 대한 회계감사가 필요하다고 인정되는 때에는 중앙회에 회계감사를 요청할 수 있다.(2017.12.19. 개정)

제5조의2(중복감사 금지) 감사는 이미 중앙회·외부감독기관 또는 자체감사 등의 감사가 실시된 사안에 관하여는 다음 각 호에서 정하는 경우 이외에는 감사대상에서 제외하고 종전의 감사결과를 활용하여야 한다.(2012.3.2. 신설)(2017.12.19, 2020.12.22. 개정)

1. 새로운 증거 또는 사실이 발견된 경우
2. 감사 증거서류 등이 위조·변조된 것이 발견된 경우
3. 감사결과에 영향을 미칠만한 중요한 사항이 누락된 경우

제6조(감사의 의무와 책임) ①감사는 직무를 수행할 때 다음 각 호의 사항을 이행할 의무와 책임을 진다.(2017.12.19, 2020.12.22. 개정)

1. 관계법령·정관·규약·규정을 준수하고 사실과 증거에 따라 독립하여 공정하게 감사하여야 한다.(2017.12.19. 개정)
2. 감사는 수감 임직원의 입장과 의견을 존중하고 충분한 의견 진술의 기회를 주어야 한다.(2017.12.19. 신설)
3. 감사는 수감 임직원에게 위압감이나 불쾌감을 주지 않도록 하여야 한다.(2017.12.19. 신설)
4. 직무와 관련하여 알게 된 정보를 정당한 사유없이 누설하거나 감사목적 외에 사용하여서는 아니되며, 감사자료를 외부로 무단 유출할 수 없다.(2017.12.19, 2020.12.22. 개정)

②감사는 감사로 인한 부작용을 최소화하여야 하고, 감사를 실시할 때 조합의 업무활동 기능이 위축 또는 침체되지 않도록 노력하여야 한다.(2017.12.19, 2020.12.22. 개정)

③감사가 제1항의 의무를 고의 또는 중대한 과실로 위반함으로써 조합에 손해를 끼쳤을 때에는 법과 정관의 규정에 따라 손해배상의 책임을 진다.(2017.12.19. 개정)

제7조(인력 및 감사자료 등의 요구) ①감사는 조합장에게 감사실시기간 중 필요한 경우에는 제7조의2 제1항의 보좌직원 이외에 인력의 지원을 요구할 수 있다.(2016.9.6. 개정)

②감사는 조합장에게 감사상 필요한 장부, 서류, 물건의 제시, 조서작성 및 임직원의 설명을 요구할 수 있으며 관계증인의 증언을 요청할 수 있다.

③조합장은 제1항 및 제2항의 요구가 있을 경우 정당한 사유가 없으면 적극 협조하여야 한다.(2020.12.22. 개정)

〈제7조의2부터 제7조의4까지의 규정은 상임 감사제를 운용하는 경우에만 적용〉

제7조의2(보좌직원의 배치 및 신분보장) ①조합장은 상임감사의 직무수행상에 필요한 최소한의 상시 보좌 직원을 배치하여야 한다.(2017.12.19. 개정)

②보좌직원을 선발하거나 경질할 경우에는 상임감사의 의견을 존중하여야 한다.(2017.12.19. 개정)

③보좌직원은 금고이상 형의 확정판결·징계처분·그 밖의 정당한 사유에 의하지 아니하고는 그 의사에 반하여 불이익한 인사상 또는 신분상의 처분을 받지 아니한다.(2016.9.6, 2017.12.19. 개정)

제7조의3(보좌직원의 자격) ①보좌직원은 원칙적으로 다음 각 호의 자격을 갖춘 사람으로 한다.(2017.12.19. 개정)

1. 회계 및 감사업무에 2년 이상 근무한 경력이 있는 사람
2. 정규직원으로서 회원조합 또는 조합공동사업법인에서 5년 이상 근무한 사람(2020.12.22. 개정)
3. 보직일부터 소급하여 3년 이내에 업무와 관련하여 감봉 이상의 징계 또는 이에 준하는 처벌을 받지 아니한 사람

②제1항의 요건을 갖춘 사람 중에서 감사업무와 관련된 자격증소지자, 전문 교육 이수자 및 위촉감사원이 있을 경우에는 우선하여 임용할 수 있다.
(2016.9.6. 개정)

제7조의4(보좌직원의 직무) ①보좌직원은 상임감사를 보좌하며 상임감사의 명을 받아 감사업무를 수행한다.

②보좌직원에 대하여는 제6조제1항, 제2항 및 제7조제2항을 준용한다.
(2016.9.6. 개정)

제8조(감사결과 조치요구) ① 감사결과의 지적사항은 다음 각 호와 같이 구분한다.(2013.4.1. 신설)

1. 문책

가. 직원이 법령, 규정, 지시사항 등을 위반함으로써 인사위원회에 부의하여 신분상 책임을 물어야 할 사항

나. 직원이 고의 또는 과실로 법령 규정, 지시사항 등을 위반함으로써 조합에 손해를 끼쳐 인사위원회에 부의하여 변상책임을 물어야 할 사항
다. 임원이 가목 및 나목에 해당하는 신분상 또는 변상책임을 발생하여 법령 및 정관에서 정하는 절차에 의하여 책임을 물어야 할 사항

2. 주의촉구 : 위규·부당취급 등 비위사실에 대한 관련임직원의 비위정도가 경미하고 정상을 참작하여 주의를 촉구할 필요가 있는 사항과 업무처리태만 등으로 주의촉구가 필요한 사항

3. 시정 : 법령·규정 또는 지시사항 등을 위반하여 추징, 회수, 보전 또는 그 밖의 방법 등으로 시정 또는 원상태로 환원시킬 필요가 있는 사항

4. 주의 : 법령, 규정 또는 지시사항 등을 위반하였으나 시정 또는 원상태로 환원이 불가능 하거나 원상환원의 실익이 없고 주의 및 반성이 필요한 사항(2020.12.22. 개정)

5. 업무개선

가. 규정·제도 또는 업무운영상 불합리하다고 인정되어 그 개선이 필요한 사항(2017.12.19. 개정)

나. 업무의 효율성 제고·비용절감 등의 효과가 인정되어 개선이 필요한

사항(2017.12.19. 개정)

②감사는 감사종료 후 2주 이내에 감사결과 지적사항에 대한 통보서를 작성하여 조합장에게 송부하고 주의촉구, 시정 및 개선 등을 요구하여야 한다.

(2013.4.1. 개정)

③조합장은 제2항의 규정에 따른 요구를 받았을 때에는 소정의 기한까지 시정, 개선하고 그 결과를 감사에게 통보하여야 한다.(2013.4.1, 2017.12.19, 2020.12.22. 개정)

제9조(사고관련자에 대한 징계 및 변상판정 요구) ①감사가 감사결과 사고를 발각하고, 사고관련자에 대한 문책이나 손해액의 변상조치가 필요하다고 판단하는 경우에는 관련규정이 정하는 바에 따라 조합장에게 징계처분 또는 변상판정 조치를 요구할 수 있다.

②조합장이 제1항에 따라 징계처분이나 변상판정 처분을 한 경우에는 시행 후 1개월 이내에 감사에게 통지하여야 한다.(2016.9.6, 2017.12.19. 개정)

제10조(시정 등 확인) ①감사는 제8조제2항의 규정에 따른 시정 및 개선 등 조치사항에 대하여 다음번 감사 시 조치의 적정여부를 확인하여야 한다.(2003.9.25, 2013.4.1, 2017.12.19. 개정)

②감사는 제9조의 규정에 따른 징계 및 변상판정 요구에 대한 처리결과를 확인하여야 한다.(2004.11.23, 2017.12.19. 개정)

제11조(이의신청) ①조합장은 감사결과 지적사항에 대하여 이의가 있을 때에는 감사결과통보서 접수 후 1개월 이내에 감사에게 이의신청을 제기할 수 있다.(2013.4.1, 2016.9.6. 개정)

②감사는 제1항의 이의신청 내용을 검토한 결과 이유 있다고 인정한 경우에는 시정 요구의 취소 등 적절한 조치를 취하여야 한다.

제12조(감사보고) ①감사는 매년 감사보고서를 작성하여 정기총회 시 보고하여야 하며 필요하다고 인정되는 사항에 대한 조치를 건의할 수 있다.(2017.12.19. 개정)

②감사는 감사결과 부정한 사실을 발견하여 그 내용을 총회에 신속히 보고하여야 할 필요가 있는 경우에는 정관이 정하는 바에 따라 조합장에게 총회의 소집을 요구하거나 총회를 소집할 수 있다.(2017.12.19. 개정)

③감사는 감사결과 재산상황 또는 업무집행에 관하여 부정사실을 발견하였을 때에는 즉시 이를 중앙회 조합감사위원회사무처 지역감사국장에게 통보하여야 한다.(2012.3.2. 개정)

부 칙

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2003.9.25. 개정)

이 규정은 2003년 10월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2004.11.23. 개정)

이 규정은 2004년 12월 28일부터 시행한다.

부 칙 (2010.12.16. 개정)

이 규정은 2011년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2012.3.2. 개정)

이 규정은 2012년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2013.4.1. 개정)

이 규정은 2013년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2016.9.6. 개정)

이 규정은 2016년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2017.12.19. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2020.12.22. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

징계변상규정(예)

소관부서 : 조합감사위원회사무처(T:5287)

2000.	7.	1.	제정
2001.	3.	26.	개정
2002.	1.	25.	개정
2002.	7.	15.	개정
2003.	9.	25.	개정
2004.	11.	23.	개정
2006.	6.	28.	개정
2007.	6.	28.	개정
2009.	12.	17.	개정
2012.	3.	2.	개정
2013.	4.	1.	개정
2015.	4.	28.	개정
2016.	9.	6.	개정
2017.	12.	19.	개정
2018.	12.	19.	개정
2020.	12.	22.	개정
2023.	12.	1.	개정

징
계
변
상
규
정
(
예
)

제1장 총 칙

〈회원조합의 경우〉

제1조(목적) 이 규정은 본 조합 임직원의 징계(변상판정을 포함한다. 이하 같다) 업무처리에 따른 절차와 기준을 정함으로써 합리적이고 공정한 업무처리를 목적으로 한다.(2015.4.28, 2017.12.19. 개정)

〈조합공동사업법인의 경우〉

제1조(목적) 이 규정은 본 조합공동사업법인 임직원의 징계(변상판정을 포함한다. 이하 같다) 업무처리에 따른 절차와 기준을 정함으로써 합리적이고 공정한 업무처리를 목적으로 한다.(2015.4.28, 2017.12.19. 개정)

제2조(적용범위) 조합 임직원에 대한 징계는 법령, 정관 및 조합감사위원회 위원장(이하 "위원장"이라 한다)이 따로 정하는 준칙을 제외하고는 이 규정을 적용한다.(2023.12.1. 개정)

제2장 징 계

제3조(징계의 구분) ①직원에 대한 징계는 다음 각 호로 구분한다.

1. 징계해직 : 직원의 신분을 제적하여 해직한다.
2. 정직 : 1월 이상 6월 이내에서 월 단위로 정한 정직기간동안 직무에 종사하지 못하며 정직기간에 18개월을 가산한 기간동안 승진을 제한하고 승급을 유예한다.(2002.1.25, 2009.12.17, 2012.3.2, 2016.9.6, 2017.12.19, 2018.12.19. 개정)
3. 감봉 : 1월 이상 6월 이내에서 월 단위로 정한 감봉기간에 12개월을 가산한 기간동안 승진을 제한하고 승급을 유예한다.(2009.12.17, 2016.9.6, 2017.12.19, 2018.12.19. 개정)
4. 견책 : 전과를 반성하고 근신하게 하며 6개월간 승진을 제한하고 승급을 유예한다.(2016.9.6, 2017.12.19, 2018.12.19. 개정)

②임원에 대한 징계는 다음 각 호와 같다.

1. 개선 : 이사회[조합장(조합공동사업법인의 경우는 대표이사. 이하 같다), 감사에 대한 자체징계 및 이들에 대한 감독기관 또는 위원장의 조치요구보다 가중 징계하는 경우는 총회를 말한다] 의결을 얻어 개선 조치하되, 해당 임원에 대한 사임 또는 해임절차를 이행한 후 임원을 새로 선임한다. (2006.6.28, 2015.4.28, 2017.12.19, 2023.12.1. 개정)
2. 직무의 정지 : 이사회(조합장, 감사에 대한 자체징계 및 이들에 대한 감독기관 또는 위원장의 조치요구보다 가중 징계하는 경우는 총회를 말한다) 의결을 얻어 직무정지 조치하되, 1월 이상 6월 이내에서 월 단위로 정한 직무정지기간 동안 직무에 종사하지 못하며 기간만료와 동시에 복직한다. 직무정지 기간 중의 상임 임원에 대한 보수 또는 비상임 조합장에 대한 실비는 지급하지 아니한다.(2002.1.25, 2003.9.25, 2009.12.17, 2012.3.2, 2015.4.28, 2017.12.19, 2023.12.1. 개정)
3. 견책 : 이사회(조합장, 감사에 대한 자체징계는 총회를 말한다) 의결을 얻어 견책 처분하되 전과를 반성하고 근신하게 한다.(2003.9.25, 2017.12.19. 개정)

③조합자체 징계시 제2항제1호에 따라 임원의 해임절차가 불가피할 때에는 해임이 확정될 때까지 제2항제2호에 의하여 직무정지 조치를 한다.

(2009.12.17, 2017.12.19. 개정)

제4조(징계의 사유 및 보고) ①임직원의 고의 또는 과실에 의한 위법·부당행위로 조합에 손실을 초래하거나 내부질서 및 그 밖의 금융질서 등을 위반하여 중앙회 및 조합의 명예나 위신을 손상시키고 복무질서를 문란시킨 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있을 때에는 징계하여야 한다.(2004.11.23, 2009.12.17, 2013.4.1, 2017.12.19. 개정)

1. 횡령, 배임, 절도, 업무와 관련한 금품수수, 그 밖의 범죄행위나 부정한 행위를 한 때(2017.12.19. 개정)
 2. 고의 또는 과실로 업무상 장애 또는 분쟁을 야기하거나 본 조합에 손실을 초래하게 한 때
 3. 법령, 정관, 제규정 또는 근로계약·서약사항 및 지시·명령을 위반하여 본 조합내의 질서를 문란하게 한 때
 4. 고객정보의 유출 등으로 사회적 물의를 야기하거나 원산지 허위표시, 명백하지 않은 사실을 언론매체에 제공·사내 통신망에 게시 등의 행위로 본 조합 또는 중앙회와 회원 전체의 명예를 훼손하거나 공신력을 실추시킨 때(2009.12.17, 2017.12.19. 개정)
 5. 감독자로서 감독을 충분히 하지 못한 때
 6. 직원이 업무와 관련하여 감독기관 또는 수사기관으로부터 관련 직원의 징계를 요구받은 경우
 7. 본조합의 건전한 경영 또는 영업을 저해하는 행위를 함으로써 경영악화를 초래하여 조합 또는 고객의 이익을 해한 때(2017.12.19. 개정)
 8. 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」과 금융업관련법 및 같은 법 시행령 또는 위원회의 규정, 명령 또는 지시를 위반한 행위를 한 때(2016.9.6, 2017.12.19. 개정)
 9. 직장 내 성비위 행위(2009.12.17, 2023.12.1. 개정)
 10. 사고를 은폐하거나 사고발생보고를 지연한 때(2009.12.17. 신설) 2017.12.19. 개정)
 11. 고객과의 사적금전거래 행위를 하거나 변칙적인 업무처리를 통한 자금 세탁에 관여한 경우(2009.12.17. 신설)
 12. 감사를 거부, 방해 또는 기피한 경우(2012.3.2. 신설)
 13. 감사수감 과정에서 허위진술 또는 허위자료 제출 등으로 다른사람의 징계처분에 부당한 영향을 미친 경우(2018.12.19. 신설)
 14. 직장 내 괴롭힘 행위(2023.12.1. 신설)
- ②조합장은 소관업무에 관하여 제1항 각 호의 사유를 알았을 때에는 즉시 중앙회 지역검사국장에게 사고발생보고를 하여야 한다.(2009.12.17, 2012.3.2. 개정)
- ③제1항의 징계사유에 의하여 조합에 재산상의 손해가 발생한 경우 따로 정하는 바에 의하여 관련자에게 변상하도록 할 수 있다.
- 제5조(징계의 절차) ①조합장은 조합 자체사고처리에 따라 임직원의 징계사유가 발생하였을 때에는 사고 관련자들의 책임소재를 규명한 후 인사위원회(이사는

이사회, 조합장 및 감사에 대하여는 총회를 말한다)를 소집하여 징계의결을 요구하여야 한다.(2009.12.17, 2012.3.2, 2017.12.19. 개정)

②조합장은 사고관련 임직원에 대해 위원장으로부터 징계요구가 있을 때에는 해당 요구서 접수일부터 2개월 이내에 인사위원회(임원에 대하여는 이사회를 말한다. 다만, 해당 임원의 제척사유로 이사회 개의정족수에 미달될 경우에는 총회를 말한다)를 소집하여 징계의결을 하도록 조치하여야 한다. 다만, 사고 관련자 전원이 변상요구액이 없는 주의촉구인 경우에는 조합장의 주의촉구 통보서로 조치를 종결할 수 있다.(2002.7.15 단서 신설)(2009.12.17, 2012.3.2, 2013.4.1, 2016.9.6, 2023.12.1. 개정)

③제2항에 따른 징계의결시 징계요구량 보다 하향의결하고자 할 경우에는 원심의결 후 사고관련자의 재심청구와 조합의 재심승인 요청에 의하여 중앙회 조합감사위원회 또는 징계(변상)심의회 승인을 얻어야 한다.(2007.6.29, 2017.12.19. 개정)

제6조(징계량의 기준) ①징계량은 사고관련자의 고의·중과실·경과실 해당 여부와 사고의 원인, 사고금 및 피해금의 크기, 피해보전 상황, 평소 근무자세 등을 감안하여 따로 정한 바에 의하여 결정한다.(2012.3.2. 개정)

②징계처분을 받은 사람이 징계처분기간(징계에 따른 승진 제한기간 또는 승급 유예기간을 포함한다)중에 다시 징계될 경우에는 따로 정하는 바에 따라 가중징계를 할 수 있다.(2012.3.2, 2017.12.19, 2018.12.19. 개정)

제7조(재심청구) ①징계처분을 받은 사람이 그 처분이 부당하거나 과중하다고 생각될 때에는 처분통고를 받은 날부터 30일 이내에 그 사유와 입증할 만한 반증자료를 붙여 조합장에게 재심을 청구할 수 있다.

②징계처분이 중대한 착오에 의하여 결정되었을 때에는 제1항의 규정에 따른 청구기간에 불구하고 재심을 청구할 수 있다.(2017.12.19. 개정)

제8조(징계대상자의 출석) 인사위원회에 부의된 징계사항을 의결할 때에는 징계대상자를 출석시켜 소명할 기회를 주어야 한다.(2012.3.2, 2020.12.22. 개정)

제9조(징계처분과 타처분) 징계처분은 민·형사상의 책임에 영향을 주지 아니한다.

제10조(징계기록 등의 말소) ①정직(직무의 정지를 포함한다)이하의 징계(단, 금융감독원의 검사결과 ‘주의’ 조치를 포함한다)를 받은 후 5년이 경과한 임직원에 대하여는 징계기록 등을 말소한다.(2020.12.22, 개정)

②조합장은 감봉, 견책 또는 금융감독원 주의조치를 받은 임직원이 다른 징계처분을 받음이 없이 다음 각 호의 기간을 경과한 경우에는 직원은 인사위원회, 임원은 이사회의 의결을 거쳐 징계기록 등을 말소할 수 있다.

(2012.3.2, 2020.12.22. 개정)

1. 감봉 : 3년

2. 견책(금융감독원 주의 포함) : 2년(2020.12.22, 2023.12.1. 개정)

③징계기록이 말소된 후에는 종전 징계처분으로 인하여 불이익을 받지 아니한다.

제3장 변상판정

제11조(변상책임의 발생요건) 변상책임은 임직원이 업무상 고의 또는 과실로 본 조합에 재산상 손해를 끼쳤을 때 발생한다.

제12조(변상책임자의 범위) 제11조의 규정에 따른 변상책임자는 다음 각 호와 같다.(2017.12.19. 개정)

1. 취급자 또는 행위자(교사자 및 방조자를 포함한다)
2. 결재자
3. 감독자
4. 관련자 또는 지시자

제13조(준용규정) 제5조부터 제8조까지의 규정은 변상판정업무에 이를 준용하되, 제5조제3항에 불구하고 경영상태가 양호한 조합 등은 「징계변상 업무처리준칙(예)」에서 정하는 바에 따라 위원장이 요구한 변상금액보다 하향의결 할 수 있다.(2002.7.15, 2007.6.29, 2012.3.2, 2017.12.19, 2020.12.22, 2023.12.1. 개정)

제4장 인사위원회

제14조(인사위원회 의결 등) ①본 조합 직원의 징계 및 변상판정에 관한 사항은 인사위원회의 의결을 얻어야 한다. 다만, 감독기관(농림축산식품부장관, 금융위원장, 감사원장을 말한다. 이하 같다) 또는 위원장으로부터 징계해직의 조치요구를 받은 직원은 별도의 절차없이 조치요구서 접수일부터 징계조치가 최종 확정되는 날까지 직무가 정지된다.(2004.11.23. 개정, 2009.12.17. 단서 신설, 2012.3.2, 2013.4.1, 2023.12.1. 개정)

②인사위원회의 구성, 의결방법, 그 밖의 인사위원회의 운영에 관한 사항은 인사규정에서 정하는 바에 의한다. 다만, 징계변상 의결 시 징계양정에 대한

의견이 분립하여 출석위원 과반수가 안되는 경우에는 출석위원 과반수에 달할 때까지 피징계자에게 가장 불리한 징계양정 의견의 수에 차례로 유리한 징계양정 의견의 수를 더하여 과반수에 도달한 징계양정 의견을 합의된 것으로 본다. (2012.3.2, 2017.12.19. 개정)

◁ 예시 ▷

위원 9명이 출석하여 징계해직 2명, 정직3월 2명, 감봉3월 2명, 견책 3명의 의견이 있을 경우 감봉3월로 의결
(과반수인 5명이 될 때까지 "징계해직<2명>+정직3월<2명>+감봉3월<1명>=5명")

제15조(비밀누설 금지) 인사위원회에 참여한 위원 및 관련 직원은 직무상 취득한 비밀을 누설하여서는 아니 된다.(2012.3.2. 개정)

제16조(준칙) 징계 및 변상판정업무에 대한 세부적인 사항은 따로 정한 준칙에 의한다.(2012.3.2. 개정)

제17조(임원에 대한 징계·변상 등) ①본 조합의 임원에 대한 징계·변상은 이사회(조합장, 감사에 대한 자체징계는 총회를 말한다)의 의결에 의한다. 다만, 감독기관 또는 위원장으로부터 개선의 조치요구를 받은 임원은 조치요구서 접수일부터 징계조치가 최종 확정되는 날까지 직무가 정지되며, 「농업협동조합법」 제46조제4항에서 정하는 바에 따라 직무정지 기간 동안 직무대행자를 선임하여야 한다.(2004.11.23. 개정, 2009.12.17. 단서 신설, 2017.12.19, 2023.12.1. 개정)

②제15조부터 제16조까지의 규정은 제1항의 이사회 의결에 이를 준용한다.(2020.12.22. 개정)

부 칙 (2000.7.1. 제정)

①(시행일) 이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

②(경과조치) 이 규정 시행 이전에 본 조합의 징계 및 변상규정에 의하여 처리된 사항은 이 규정에 의하여 시행된 것으로 본다.

부 칙 (2001.3.26. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2002.1.25. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2002.7.15. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2003.9.25. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2004.11.23. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2006.6.28. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2007.6.29. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2009.12.17. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2012.3.2. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2013.4.1. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2015.4.28. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2016.9.6. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2017.12.19.)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2018.12.19.)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2020.12.22.)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2023.12.1.)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다. 다만, 제2조, 제3조, 제5조, 제13조, 제14조, 제17조 개정규정은 이 규정 시행 후 최초로 선출되는 중앙회장의 임기 개시일부터 적용한다.

지도감사규정

소관부서 : 조합감사위원회사무처(T:5262)

[2000. 7. 1. 제정
2001. 1. 19. 개정
2001. 3. 26. 개정
2002. 1. 25. 개정
2002. 7. 15. 개정
2003. 9. 25. 개정
2004. 11. 23. 개정
2006. 6. 28. 개정
2007. 6. 29. 개정
2008. 12. 30. 개정
2009. 12. 17. 개정
2010. 1. 1. 개정
2012. 3. 2. 개정
2013. 4. 1. 개정
2014. 4. 10. 개정
2015. 4. 28. 개정
2016. 9. 6. 개정
2017. 12. 19. 개정
2018. 12. 19. 개정
2020. 12. 22. 개정
2023. 12. 1. 개정]

지
도
감
사
규
정

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 「농업협동조합법」(이하 "법"이라 한다)이 정하는 바에 의하여 조합감사위원회 위원장(이하 "위원장"이라 한다)이 회원조합(품목조합 연합회와 조합공동사업법인을 포함한다. 이하 같다)의 건전한 발전을 도모하기 위하여 회원조합의 재산 및 업무집행상황을 감사하는데 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.(2015.4.28, 2017.12.19, 2023.12.1. 개정)

제2조(적용범위) 회원조합(이하 "조합"이라 한다)에 대한 감사(이하 "감사"라 한다)는 법령, 정관 또는 다른 규정에 정한 것을 제외하고는 이 규정을 적용한다.

제3조(감사방향) ①감사는 경영감사를 원칙으로 한다.

②제1항의 규정에서 "경영감사"라 함은 조합의 경영상 제반 문제점을 발굴, 적절한 개선대책을 제시하고 제반 업무처리의 적정성을 검토하여 시정·개선토록 지도하는 감사를 말한다.(2020.12.22. 개정)

③제1항의 경영감사에 대한 세부적인 사항은 따로 정하는 바에 의한다.

제4조(감사의 범위) 조합에 대한 감사의 범위는 다음 각 호와 같다.

1. 조합의 경리와 재산 및 업무집행상황
 2. 조합의 경영에 관한 사항
 3. 조합 임·직원의 업무와 관련된 부정과 비위
 4. 중앙회 및 외부감사 지적사항의 처리결과에 대한 사항
 5. 외부 감독기관 또는 회장이 감사요청한 사항
 6. 농림축산식품부장관의 위탁에 의한 조합의 일상적인 업무에 대한 감사
(2012.3.2, 2013.4.1, 2023.12.1. 개정)
 7. 그 밖의 법령·정관 및 제규정이 정하는 사항(2017.12.19. 개정)
- 제5조(감사의 구분) ①감사는 종합감사·특별감사(수시감사 또는 부문감사를 포함한다. 이하 같다) 및 전산감사로 구분한다.(2003.9.25, 2017.12.19. 개정)
- ②종합감사는 감사대상 사무소의 업무와 회계처리 전반에 대하여 정기적으로 실시한다.(2003.9.25. 개정)
- ③특별감사는 업무전반 또는 특정 부문에 대하여 감사범위와 감사대상기간을 정하여 실시하며 특명감사, 사고예방 점검 등을 포함한다.(2003.9.25, 2017.12.19. 개정)
- ④전산감사는 전산기기에 의하여 화면출력 또는 서면 출력하여 영업점 거래의 적정여부를 상시검증하거나 거래기간별, 부문별로 검증한다.(2006.6.28, 2012.3.2. 개정)
- 제6조(감사 대상기간) ①종합감사는 전번 감사기준일 다음날부터 금번 감사기준일까지로 한다. 다만, 사고의 우려가 있거나 발견된 사고의 조사 등을 위한 경우에는 그러하지 아니하다.(2003.9.25. 개정)
- ②특별감사는 감사 시마다 감사대상기간을 정하여 실시한다.(2003.9.25. 개정)
- ③전산감사는 상시 또는 일정거래기간을 정하여 실시한다.

제2장 감사원

- 제7조(감사원) 감사원은 조합감사위원회사무처(이하 "사무처"라 한다) 소속 직원으로 하되, 필요한 경우 중앙회 및 「경영관리규정」에서 정한 계열사(이하 "계열사"라 한다) 직원 중에서 지명할 수 있다.(2012.3.2, 2017.12.19. 개정)
- 제8조(감사반) ①감사반은 감사반장과 반원으로 편성·운영한다.(2017.12.19. 개정)
- ②감사반장은 감사원 중에서 최상위 직급자 또는 선임자로 한다.(2017.12.19. 개정)
- ③감사반장은 소속 반원의 업무를 분장하고 감사업무를 총괄하며, 반원은 분장된 업무를 수행한다.(2017.12.19. 개정)
- 제9조 삭제 (2014.4.10.)
- 제10조(감사원의 자격) ①감사원은 원칙적으로 다음 각 호의 요건을 갖춘 자로

한다.

1. 회계 및 감사업무에 2년 이상 근무한 경력이 있는 사람
2. 본회 및 계통기관에서 5년 이상 근무한 사람
3. 보직일부터 소급하여 3년 이내에 업무와 관련하여 감봉 이상의 징계 또는 이에 준하는 처벌을 받지 아니한 사람(2001.1.19. 개정)
- ②제1항의 요건을 갖춘 사람 중에서 감사업무와 관련된 자격증소지자 또는 전문교육 이수자는 우선하여 임명할 수 있다.(2020.12.22. 개정)

제11조(감사원의 권한) 감사원은 직무를 수행할 때 다음 각 호의 권한을 갖는다.
(2020.12.22. 개정)

1. 제장부, 증빙서, 물품 및 관계서류의 제출 요구
2. 관계자의 출석·답변·입회 및 확인서, 질문서 등 조서작성 요구
3. 창고·금고·장부·물품 등의 봉인
4. 회계관계·사업관계·수신 및 여신 관련 조사와 자료징구(2012.3.2, 2017.12.19. 개정)
5. 위법·부당행위에 관련된 임직원에게 대한 직권·직무정지 및 변상요구
(2001.1.19, 2003.9.25. 개정)
6. 형사범죄 혐의사항의 고발
7. 업무 및 제도개선을 위한 제안 및 건의
8. 그 밖의 직무 수행에 필요한 사항의 요구(2017.12.19. 개정)

제12조(감사원의 의무) 감사원은 직무를 수행할 때 다음 각 호의 사항을 이행할 의무를 진다.(2017.12.19, 2020.12.22. 개정)

1. 법령·정관 및 제규정의 준수 의무
2. 직무상 알게 된 기밀사항은 부당하게 이를 공개하거나 목적 외 사용 금지 의무
3. 감사에 임할 때 겸손하고 친절하여야 하며 언행에 신중을 기하고 품위를 유지할 의무(2020.12.22. 개정)
4. 감사를 실시할 때 수감사무소의 업무상의 창의와 활동기능을 위축 또는 침체시키지 아니하도록 할 의무(2020.12.22. 개정)

제13조(감사원의 책임) 회장은 감사원이 다음 각 호에 해당하는 경우에는 문책할 수 있다.(2012.3.2. 개정)

1. 고의 또는 중과실로 중대한 부정사실을 은폐·묵인하거나 발견하지 못한 때
2. 직무수행 중 법령, 정관, 규약, 규정 등을 위반하는 행위를 한 때

제14조(감사원의 신분보장) ①감사원은 금고이상 형의 확정판결·징계처분·그 밖의 정당한 사유에 의하지 아니하고는 그 의사에 반하여 불이익한 인사상 또는 신분상의 처분을 받지 아니한다.(2017.12.19. 개정)

②감사원의 신분상 처분을 행할 때에는 위원장의 의견을 참조하여야 한다.

(2012.3.2, 2023.12.1. 개정)

제15조(위촉감사원) 위원장 또는 지역검사국장은 조합의 감사업무 수행을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 중앙회 직원 또는 조합 직원을 위촉감사원으로 지명할 수 있다.(2012.3.2. 개정)

제16조(위촉감사원의 자격) 위촉감사원은 원칙적으로 중앙회 직원 및 전문감사요원과정 또는 위촉감사요원과정 교육을 이수한 조합직원으로서 다음 각 호의 요건을 갖춘 사람으로 한다.(2002.1.25. 개정)

1. 신용사업이나 경제사업 분야에서 5년 이상 근무한 사람
2. 위촉일부터 소급하여 3년 이내에 업무와 관련하여 정직이상의 징계 또는 이에 준하는 처벌을 받지 아니한 사람(2016.9.6. 개정)

제17조(준용규정) 제11조부터 제13조까지, 제14조제1항의 규정은 위촉감사원에 이를 준용한다. 다만, 제13조는 위촉감사원이 조합직원인 경우 "위원장은 감사원이 다음 각 호에 해당하는 경우에는 문책을 요구할 수 있다"로 한다.(2023.12.1. 개정)

제17조의2(순회검사역) ①위원장 및 지역검사국장은 조합의 감사업무 수행을 위하여 필요하다고 인정한 때에는 순회검사역을 운용할 수 있다.(2015.4.28. 신설)
②순회검사역의 자격 및 운용에 관한 사항은 별도 기준으로 정한다.(2015.4.28. 신설)(2016.9.6. 개정)

제3장 감사실시

제18조(감사계획 수립) 위원장은 연도개시 1개월 전에 감사계획서를 작성하여 조합감사위원회의 의결을 거쳐야 한다.(2012.3.2, 2014.4.10, 2016.9.6. 개정)

제19조(감사명령 및 위임 등) ①감사는 제18조의 감사계획에 의하여 위원장 또는 지역검사국장 명에 의하여 실시한다.(2012.3.2. 개정)

②제1항에도 불구하고 위원장 또는 지역검사국장이 필요하다고 인정할 경우 특별감사를 실시할 수 있다.(2012.3.2, 2013.4.1, 2017.12.19. 개정)

③제1항 및 제2항에 불구하고 수사 또는 소송 등이 진행되는 사안에 대하여는 감사를 보류할 수 있다.(2017.12.19. 신설)

④조합 자체적으로 감사조직을 보유하고 위원장이 따로 정하는 일정기준 이상의 조합에 대하여 중앙회에서 실시하는 관내 사무소에 대한 감사를 조합에 위임할 수 있다. 이 경우 지사무소의 정기감사 실시에 관한 사항은 따로 정하는 바에 의한다.(2002.1.25. 후단 신설)(2006.6.28, 2012.3.2, 2017.12.19. 개정)

⑤위원장은 조합이 자체 전산감사업무를 수행하고자 요청하는 경우 일정기준에 부합하는 조합에 대하여 승인할 수 있으며, 조합의 전산감사 실시에 관

한 사항은 따로 정하는 바에 의한다.(2017.12.19. 신설)

⑥위원장과 지역검사국장은 긴급한 조치가 필요한 업무 또는 그 밖에 필요한 경우 조합에 특명감사 실시를 명할 수 있다.(2018.12.19. 신설) (2020.12.22, 2023.12.1. 개정)

제20조(감사방법) ①감사는 실지감사·서면감사 또는 전산감사에 의하여 실시한다.(2001.1.19, 2016.9.6. 개정)

②실지감사는 수감사무소에 사전통보 없이 임점하여 실시한다. 다만, 위원장 또는 지역검사국장이 필요하다고 인정할 때에는 사전에 감사시기, 감사범위 및 감사실시에 필요한 준비사항 등을 수감사무소의 장에게 통보할 수 있다.(2012.3.2. 개정)

③실지감사를 실시할 때에는 감사실시통지서를 제시하여야 한다.(2014.4.10. 단서 삭제)

④서면감사는 수감사무소에 임점없이 전산출력자료 또는 그 밖의 수감사무소로부터 받은 제서류에 의하여 감사한다.(2017.12.19. 개정)

⑤전산감사는 화면검증 또는 서면검증 방법에 의하여 실시한다.

⑥삭제 (2016.9.6.)

⑦경영관리상태가 양호하거나 상당기간 무사고인 사무소 또는 그 밖에 필요하다고 인정되는 경우에는 감사업무의 효율성 제고를 위하여 서면감사로 대신할 수 있다.(2001.1.19, 2016.9.6, 2017.12.19. 개정)

⑧감사원은 감사업무에 필요한 전산자료 및 각종 정보 등을 수시로 수집·분석하여 활용할 수 있다.(2017.12.19. 신설)

⑨감사반은 감사기간 중 간담회를 실시하여 수감사무소 임직원으로부터 경영감사에 필요한 의견을 충분히 수렴한다.(2018.12.19. 신설)

제21조(감사요령) 감사원은 다음 각 호에 따라 감사를 실시한다.(2020.12.22. 개정)

1. 수감사무소의 업무와 회계의 적법성을 감사한다. 다만, 현금, 유가증권, 담보물, 보관품 및 재고품 등의 대사를 할 때에는 관계자를 입회하게 하여야 한다.(2020.12.22. 개정)

2. 감사상 필요한 때에는 금고와 창고를 업무에 지장이 없는 범위 안에서 열지 못하게 봉인할 수 있다.

3. 감사상 필요한 장부·서류 및 물건의 제시, 조서의 작성, 관계 임직원의 설명과 입회를 요구할 수 있으며 증인의 출석 또는 증언을 요청할 수 있다.

4. 감사원은 감사결과 문책요구 또는 변상조치가 필요한 사항에 대하여는 사고조서를 작성하고 관련자(행위자, 결재자, 취급자 등을 포함한다)로부터 다음 각 목의 확인서, 질문서 등 입증자료를 받아야 한다.(2004.11.23. 개정)

가. 확인서 : 6하원칙에 따른 사실확인 기술과 취급관련자가 명시되어야 한다.

나. 질문서 : 취급경위가 복잡하고 책임소재가 불분명하여 이의가 있을 수 있는 사항에 대하여는 취급관련자별로 6하원칙에 따라 문답식으로 작성하여야 한다.

5. 감사원은 수감사무소의 사업부문별 경영상 문제점 도출 및 개선을 위하여 경영비율 등 제반 경영관련 자료를 분석한다.(2001.1.19. 개정)
6. 전산감사담당 감사원은 영업점거래의 적정여부를 화면검증을 통하여 감사하되 추가적인 검증이 필요한 사항에 대하여는 곧바로 해당 영업점에 전화 또는 FAX 등의 방법으로 관련 증빙자료를 제출받아 확인하여야 한다. 다만, 필요시에는 감사대상 영업점에 출장하여 직접 현지 확인한다.
(2018.12.19. 개정)

제22조(감사자료 징구) ①감사자료는 필요한 최소한의 자료만을 받는다.

②감사자료의 종류 및 서식 등은 따로 정하는 바에 의한다.

제22조의2(자금세탁방지업무 감사자료의 보존·관리·폐기 등) ①위원장은 자금세탁방지업무 감사관련 자료를 10년간 보존·관리 후 폐기하여야 하고, 그 보존·관리·폐기 현황을 매년 금융정보분석원장에게 통보하여야 한다.
(2016.9.6. 본조신설) (2023.12.1. 개정)

②제1항에 따른 기간은 그 정보 등을 제공받거나 통보받은 날이 속하는 연도의 다음 연도 1월1일부터 기산한다.(2023.12.1. 신설)

③위원장은 제1항에 따른 보존기간이 경과된 때에는 본회 사무관리준칙 제38조(문서의 폐기)를 준용하여 그 정보 등을 폐기하여야 한다.(2023.12.1. 신설)

④위원장은 제3항에 따라 정보 등을 폐기하는 때에는 복구 또는 재생되지 아니하도록 조치하여야 한다.(2023.12.1. 신설)

⑤감사과정에서 특정금융정보법 시행령 제13조의3 제4항에 따라 제공받은 정보 중 감사입증 자료에 해당하지 않는 자료는 제1항(10년간 보존관리)에도 불구하고 감사종료 후 2주 이내에 감사 대상기관에 반환할 수 있다.
(2023.12.1. 신설)

제23조(긴급조치 및 보고) ①감사반장은 감사 중 사고를 발각하여 이의 처리가 긴급을 요할 때에는 즉시 감사명령권자에게 보고하고 다음 각 호의 사항에 대한 처리지시를 받아야 한다.

1. 채권확보와 손실예방 등에 관한 조치 지도방법
 2. 사고관련자에 대한 조치 지도방법(2003.9.25. 개정)
 3. 그 밖에 긴급한 조치가 필요한 중대한 사항(2017.12.19, 2020.12.22. 개정)
- ②삭제 (2012.3.2.)

제4장 시군지부의 회원조합 감사 (2012.3.2. 삭제)

- 제24조 삭제 (2012.3.2.)
- 제25조 삭제 (2012.3.2.)
- 제26조 삭제 (2012.3.2.)
- 제27조 삭제 (2012.3.2.)
- 제28조 삭제 (2012.3.2.)
- 제29조 삭제 (2012.3.2.)
- 제30조 삭제 (2012.3.2.)
- 제31조 삭제 (2012.3.2.)

제5장 사고처리절차

제32조(사고처리 대상) ①감사반장은 임직원의 고의 또는 과실에 의한 위법·부당행위로 조합에 손실을 초래하게 하거나 내부질서 및 그 밖의 금융질서 등을 위반하여 중앙회 및 조합의 명예나 위신을 손상시키고 복무질서를 문란시켜 징계대상이 되는 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사고를 발각하였을 때에는 감사명령권자에게 보고하고 사고처리하여야 한다.
(2009.12.17, 2013.4.1, 2017.12.19. 개정)

1. 횡령, 배임, 절도, 업무와 관련한 금품수수, 그 밖의 범죄행위나 부정한 행위를 한 때(2017.12.19. 개정)
2. 고의 또는 과실로 업무상 장애 또는 분쟁을 야기하거나 조합에 손실을 초래하게 한 때
3. 법령, 정관, 제규정 또는 근로계약·서약사항 및 지시·명령을 위반하여 조합내의 질서를 문란하게 한 때
4. 고객정보의 유출 등으로 사회적 물의를 야기하거나 원산지 허위표시, 명백하지 않은 사실을 언론매체에 제공·사내 통신망에 게시 등의 행위로 본 조합 또는 중앙회와 회원 전체의 명예를 훼손하거나 공신력을 실추시킨 때(2009.12.17, 2017.12.19. 개정)
5. 감독자로서 감독을 충분히 하지 못한 때
6. 업무와 관련하여 감독기관 또는 수사기관으로부터 관련자의 징계를 요구 받은 경우
7. 조합의 건전한 경영 또는 영업을 저해하는 행위를 함으로써 경영악화를 초래하여 조합 또는 고객의 이익을 해한 때(2017.12.19. 개정)
8. 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」과 금융업 관련법 및 같은 법 시행

령 또는 금융위원회의 규정, 명령 또는 지시를 위반한 행위를 한 때
(2014.4.10, 2017.12.19. 개정)

9. 직장 내 성비위 행위(2009.12.17, 2023.12.1. 개정)

10. 사고를 은폐하거나 사고발생보고를 지연한 때(2009.12.17, 2017.12.19. 개정)

11. 고객과의 사적금전거래 행위를 하거나 변칙적인 업무처리를 통한 자금 세탁에 관여한 경우(2009.12.17. 개정)

12. 감사를 거부, 방해 또는 기피한 경우(2012.3.2. 신설)

13. 감사수감 과정에서 허위진술 또는 허위자료 제출 등으로 타인의 징계처분에 부당한 영향을 미친 경우(2018.12.19. 신설)

14. 직장 내 괴롭힘 행위(2023.12.1. 신설)

②삭제 (2009.12.17.)

제33조(사고조서 작성제출) ①감사반장은 제32조의 규정에 의하여 사고처리한 사항에 대하여는 감사종료 후 2주 이내에 소정서식에 의한 사고조서를 작성하여 감사명령권자에게 보고함을 원칙으로 한다.(2015. 4. 28, 2017.12.19. 개정)

②지역감사국장은 감사종료 후 1개월 이내에 제1항의 규정에 의한 사고조서 원본과 관련 자료철을 위원장에게 제출하여야 한다.(2006.6.28, 2012.3.2, 2016.9.6. 개정)

제34조(사고조서 심사) ①위원장은 사고처리 내용에 대한 적정여부를 검토하기 위하여 사고조서를 심사한다.(2012.3.2. 개정)

②제1항의 규정에 의한 심사결과 사고처리 내용이 부당 또는 부적절하다고 판단될 때에는 필요한 조치를 할 수 있다.

제6장 감사결과처리

제35조(감사결과 강평) 감사반장은 감사종료 후 감사결과 발굴된 문제점 및 경영개선 방향에 관하여 수감사무소의 임직원에게 강평을 하여야 한다. 다만, 특별감사와 그 밖에 강평을 통하여 언급할 중요사항이 없는 경우에는 이를 생략할 수 있다.(2017.12.19. 개정)

제36조(감사보고) ①감사반장은 감사결과 감사개황과 주요 지적사항을 귀임 즉시 감사명령권자에게 구두로 보고하여야 한다.

②감사반장은 감사종료 후 2주 이내에 소정서식에 의한 감사보고서를 작성하여 감사명령권자에게 보고함을 원칙으로 한다.(2012.3.2, 2015.4.28, 2017.12.19. 개정)

③감사반장은 감사결과 경영상 취약성이 있는 것으로 나타나 경영자의 주의

또는 경영상 제도보완이 필요한 경우에는 "경영유의사항"으로 통지하여 필요한 조치를 취하게 하여야 한다.

④감사보고서의 지적사항은 다음 각 호와 같이 구분한다.(2012.3.2. 개정)

1. 문책

가. 직원이 법령, 규정, 지시사항 등을 위반함으로써 인사위원회에 부의하여 신분상 책임을 물어야 할 사항

나. 직원이 고의 또는 과실로 법령, 규정, 지시사항 등을 위반함으로써 조합에 손해를 끼쳐 인사위원회에 부의하여 변상책임을 물어야 할 사항

다. 임원이 가목 및 나목에 해당하는 신분상 또는 변상책임을 발생하여 법령 및 정관에서 정하는 절차에 의하여 책임을 물어야 할 사항

2. 문책위임 : 제1호 가목 및 나목의 문책사항 중 경미한 과실사고에 대하여 당해 조합장에게 통지하여 적의조치 하도록 위임하는 사항(2013.4.1. 신설)

3. 주의촉구 : 위규·부당취급 등 비위사실에 대한 관련 임직원의 비위정도가 경미하고 정상을 참작하여 주의를 촉구할 필요가 있는 사항과 업무처리태만 등으로 주의촉구가 필요한 사항

4. 시정 : 법령·규정 또는 지시사항 등을 위반하여 추징, 회수, 보전 또는 그 밖의 방법 등으로 시정 또는 원상태로 환원시킬 필요가 있는 사항(2017.12.19. 개정)

5. 주의 : 법령, 규정 또는 지시사항 등을 위반하였으나 시정 또는 원상태로 환원이 불가능하거나 원상환원의 실익이 없고 주의 및 반성이 필요한 사항(2020.12.22. 개정)

6. 업무개선 : 규정·제도 또는 업무운영상 불합리하다고 인정되어 그 개선이 필요한 사항 또는 업무의 효율성 제고·비용절감 등의 효과가 인정되어 개선이 필요한 사항(2009.12.17, 2015.4.28. 개정)

7. 삭제 (2012.4.1.)

8. 권고 : 감사결과 문제가 있다고 인정되는 사항 등에 대하여 대안을 제시하여 개선방안을 마련하게 할 필요가 있는 사항(2015.4.28. 신설)

⑤지역검사국장은 감사보고서 사본을 위원장에게 제출하여야 한다. 다만, 감사관련 내부전산망에 입력한 경우에는 보고서를 제출한 것으로 본다.(2009.12.17. 단서 신설)(2012.3.2. 개정)

제37조(감사결과 조치) ①위원장은 감사보고서의 감사결과 지적사항을 종합판단하여 수감사무소장에게 문책, 문책위임, 시정 및 개선을 요구하거나 주의촉구 등 적절한 조치를 취하여야 하며 감사결과통보서를 작성하여 이를 당해 조합의 조합장(조합공동사업법인의 경우에는 대표이사를 말한다, 이하 같다)과 감사에게 통지하여야 한다. 다만, 특별감사의 경우 감사결과 통보의 필요성 등을 종합판단하여 이를 생략할 수 있으며, 문책위임 사항에 대하여

는 「문책위임 지적사항 세부 처리기준」을 따로 정하여 운용할 수 있다.

(2002.7.15. 단서 신설)(2009.12.17, 2012.3.2, 2013.4.1, 2015.4.28, 2017.12.19, 2023.12.1 개정)

②삭제 (2013.4.1.)

③삭제 (2016.9.6.)

④위원장은 조합에 대한 감사결과(외부감사, 감독기관 감사결과를 포함한다) 임직원이 2년에 2회 주의촉구 통보를 받은 후 1년 이내에 다시 주의촉구에 해당하는 행위를 한 경우 제재를 가중하여 요구할 수 있다.(2006.6.28, 2009.12.17, 2012.3.2, 2014.4.10, 2016.9.6, 2023.12.1. 개정)

⑤사무처(지역검사국을 포함한다)는 감사지적사항 심의위원회를 구성하여 제36조제2항의 규정에 의한 보고 이전에 감사보고서의 지적사항에 대한 적정여부를 심의하고 감사지적이 부당 또는 부적절하다고 판단될 때에는 필요한 조치를 하여야 한다.(2012.3.2. 개정)

⑥ 제5항의 심의위원회는 심의시마다 검사역 3명이상으로 구성하는 것을 원칙으로 하며, 심의결과는 심의기록부에 기록·관리한다. 다만, 감사 관련 내부전산망으로 갈음할 수 있다.(2012.3.2.개정)

⑦ 검사담당부서의 장은 감사결과가 법 제166조제1항 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우 또는 제도개선이 필요하다고 인정되는 경우에는 관련부서의 장에게 감사결과를 통보한다.(2001.1.19, 2017.12.19. 개정)

제38조(재심사 처리) ①삭제 (2018.12.19.)

②삭제 (2018.12.19.)

③위원장 또는 지역검사국장은 「감사 사후관리준칙(예)」 제6조 제1항에 따라 재심사 청구가 있는 경우 특별한 사유가 없으면 이를 접수한 날부터 30일 이내에 가부를 결정 통보한다.(2016.9.6, 2018.12.19, 2020.12.22, 2023.12.1. 개정)

제39조(문책사항의 처리) ①위원장은 감사결과를 처리할 때 위원회[제51조에서 정한 징계(변상)심의회를 포함한다. 이하 이 조에서 같다]의 의결을 얻어야 하는 문책사항에 대하여는 사고조서의 접수일(재심의 승인요청 접수일을 포함한다)부터 2개월 이내에 위원회에 부의하여 처리함을 원칙으로 한다. 다만, 수사 또는 소송진행, 기타 사유 등으로 인하여 부득이한 경우에는 그러하지 아니한다.(2001.1.19, 2003.9.25, 2004.11.23, 2012.3.2, 2013.4.1, 2014.4.10, 2016.9.6, 2017.12.19, 2020.12.22. 개정)

②삭제 (2012.3.2.)

③제1항에 의한 위원회의 의결을 얻어야 하는 문책사항에 대한 기준은 위원회가 정하는 바에 의한다.(2012.3.2. 개정)

제40조(감사보고서 심사) ①위원장은 지역검사국장의 감사실시 결과에 대한 적정 여부를 검토하기 위하여 감사보고서를 심사할 수 있다.(2001.1.19, 2012.3.2. 개정)

②제1항의 규정에 의한 심사결과 감사지적사항이 부당 또는 부적절하다고 판단될 때에는 소명요구, 재감사의 실시 요구, 그 밖의 필요한 조치를 할 수 있다.(2017.12.19. 개정)

제7장 징계요구절차

제41조(징계요구 범위) 조합장에게 징계처분을 요구할 수 있는 범위는 다음 각 호와 같다.

1. 감사결과 발견된 사고에 대한 해당 조합 관련 임직원(타 기관에 파견된 직원을 포함한다)의 징계(2018.12.19. 개정)
2. 법률의 규정에 의한 외부 감독·감사기관의 감사 또는 조사결과 발견된 사고에 대한 해당 조합 관련 임직원의 징계
3. 조합 임직원이 업무 등과 관련한 법령을 위반하여 수사기관에서 조사결과 회장에게 관련 임직원의 징계를 요구한 경우의 해당 임직원에게 대한 징계(2012.3.2. 개정)

제42조(징계요구 사유) 조합장에게 징계를 요구할 수 있는 사유는 제32조제1항 각 호의 어느 하나와 같다.(2017.12.19. 개정)

제43조(징계의 종류) 조합장에게 요구할 수 있는 징계의 종류는 「회원조합 징계변상 업무처리준칙」에서 정하는 바에 의한다.(2017.12.19. 개정)

제44조(징계요구 절차) 위원장은 징계요구 사유가 발생할 경우 제39조에서 정하는 바에 따라 소속 조합장에게 별지 제6호 서식에 따라 징계처분을 요구한다.(2012.3.2, 2017.12.19, 2023.12.1. 개정)

제45조(징계요구양정의 기준) ①징계요구양정 시에는 사고관련자의 개전의 정 및 사고의 원인, 정도, 피해보전 또는 그 밖의 정상을 참작하여 결정하되 구체적인 기준은 「회원조합 징계변상 업무처리준칙」에서 정하는 바에 의한다. 다만, 「회원조합 징계변상 업무처리준칙」에서 정한 범위내에서 사고종류별 징계변상의 형평성을 도모하기 위하여 위원장은 「징계변상 내부 운용기준」을 제정하여 운용할 수 있다.(2009.12.17. 단서 신설)(2012.3.2, 2017.12.19, 2020.12.22. 개정)

②징계처분을 받은 사람이 징계에 따른 승진 제한기간 또는 승급 유예기간(임원의 경우에는 직원의 승진 제한기간 또는 승급 유예기간에 따르되, 직무의 정지에 대하여는 직원의 정직에 따른 승진 제한기간 또는 승급 유예기간을 적용한다) 중에 새로이 징계사유에 해당하는 행위를 한 경우에는 가중징계를 요구할 수 있다.(2012.3.2, 2017.12.19, 2018.12.19. 개정)

제46조(징계요구에 대한 이행 등) ①위원장의 징계요구량에 대해서 이의가 있는

경우에는 위원회 또는 제51조에서 정한 징계(변상)심의회(이하 이 조에서 "심의회"라 한다)의 재심승인을 얻어 하향 의결할 수 있다.(2001.3.26, 2003.9.25, 2012.3.2, 2017.12.19, 2023.12.1. 개정)

②위원장이 조합에 대하여 징계요구를 한 경우 조합은 제1항의 재심승인을 얻은 경우 외에는 조합에 요구한 징계량보다 하향 의결할 수 없다.(2012.3.2, 2023.12.1. 개정)

③제1항의 재심승인을 위한 요청에 대하여는 위원회 또는 심의회에서 심의 의결하되 청구내용이 사실과 다르거나 서류미비 등 「회원조합 징계변상 업무처리준칙」에서 정하는 각하 사유에 해당되는 경우에는 위원장(심의회 심의대상은 조합감사위원회사무처장을 말한다. 이하 조합감사위원회사무처장을 "사무처장"이라 한다)이 직권으로 이를 각하할 수 있다.(2001.3.26, 2003.9.25, 2004.11.23, 2007.6.29, 2012.3.2, 2017.12.19. 개정)

④제3항에 불구하고 재심의 내용이 표창사실의 기재 누락 등 징계를 감경할 만한 명백한 사유가 있는 경우에는 당초 의결취지의 범위 안에서 위원장(심의회가 심의한 대상에 대하여는 사무처장을 말한다) 직권으로 감경할 수 있으며, 감경한 경우에는 그 결과를 위원회 또는 심의회에 보고하여야 한다.
(2001.1.19. 신설)(2001.3.26, 2009.12.17, 2012.3.2, 2017.12.19. 개정)

제8장 변상요구절차

제47조(변상요구범위) ①제41조 각 호의 사항과 관련하여 조합에 손해가 발생한 경우에는 손해액(손해예상액을 포함한다)의 전부 또는 일부에 대하여 해당 조합장에게 관련 임직원에게 변상판정을 요구할 수 있다.(2009.12.17, 2017.12.19, 2018.12.19. 개정)

②제1항의 변상판정 요구는 징계와 병행하여 요구한다. 다만, 손해액이 확정되지 아니한 사고 등 변상판정을 할 수 없는 사유가 있는 경우에는 변상판정을 유예할 수 있다.(2009.12.17. 신설)(2017.12.19. 개정)

③제2항 단서규정에 따라 변상판정을 유예할 경우에는 조합에 징계의결요구서 통보를 할 때에 손해액을 확정하는 즉시 사고발생보고를 하도록 조치하여야 한다.(2018.12.19. 개정)

④변상판정유예 사항과 손실 미확정 채권에 대한 변상판정요구 사항은 변상채권 소멸시효 경과방지를 위하여 감사 관련 내부 전산망에 기록·관리하여야 한다.(2018.12.19. 신설)

⑤제3항 및 제4항에 의한 사후관리는 사무처(지역검사국을 포함한다)에서 담당한다.(2009.12.17. 신설)(2012.3.2, 2018.12.19. 개정)

제48조(변상요구 사유) 조합의 임직원이 업무상 고의 또는 과실로 조합에 재산상 손해를 끼쳤을 때에는 변상을 요구할 수 있다.

제49조(변상요구 양정의 기준) 변상요구양정의 기준은 제45조제1항을 참작하여 결정하되 세부적인 기준은 위원장이 따로 정하는 바에 의한다.(2012.3.2. 개정)

제50조(준용규정) 변상판정업무는 제44조 및 제46조의 규정을 준용하되, 경영상태가 양호한 조합 등은 「징계변상 업무처리준칙(예)」에서 정하는 바에 따라 위원장이 요구한 변상금액보다 하향 의결할 수 있다.(2001.3.26. 단서 신설)(2007.6.29, 2012.3.2, 2014.4.10, 2017.12.19, 2020.12.22, 2023.12.1. 개정)

제9장 징계(변상)심의회 운용

제51조(설치) 조합의 사고관련 임직원에 대한 효율적인 징계(변상)요구를 위하여 사무처에 의결기구로서 징계(변상)심의회(이하 "심의회"라 한다)를 둔다.

(2004.11.23, 2012.3.2, 2017.12.19. 개정)

제52조(구성) ①심의회는 다음 각 호와 같이 구성한다.(2001.3.26, 2008.12.30, 2012.3.2, 2013.4.1. 개정)

1. 의장 : 사무처장
2. 부의장 : 사무처 징계심의 담당 국장
3. 위원 : 사무처장이 정하는 사무처 및 중앙회와 계열사의 조합업무 관련 부서 M급 직원 7인 이내(2017.12.19. 개정)

②삭제 (2012.3.2.)

③의장, 부의장 및 위원 중 징계·변상 관련자의 「민법」 제777조에 의한 친족 또는 그 징계사유와 관계있는 사람 등 제척사유에 해당하는 사람은 해당 심의회에서 해당 사고와 관련하여 징계·변상 심의·의결에 참여하지 못한다.(2012.3.2, 2013.4.1, 2017.12.19. 개정)

제53조(심의회 개최) ①심의회는 매월 1회 개최한다. 다만, 의장이 필요하다고 인정할 경우에는 그러하지 아니하다.(2012.3.2, 2013.4.1, 2017.12.19. 개정)

②의장이 심의회를 개최할 경우에는 각 위원에게 심의회 개최일 전일까지 별지 제1호 서식에 의한 개최통지서로 소집 통지하여야 한다. 다만, 긴급을 요할 경우에는 그러하지 아니하다.(2017.12.19. 개정)

제54조(심의대상) 심의회는 조합감사위원회 부의대상 사고가 아닌 사고 중 제41조 및 제47조의 규정에서 정한 징계 또는 변상 요구대상의 사고관련자별 징계 또는 변상을 심의한다.(2013.4.1, 2017.12.19. 개정)

제54조의2 삭제 (2013.4.1.)

제55조(의결) 심의회는 구성원 과반수의 출석으로 개의하고 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.(2020.12.22. 개정)

제55조의2(서면의결) ①의장은 불가피한 사정으로 심의회 소집이 곤란할 때에는 의안을 서면으로 의결할 수 있다.

②의장이 제1항에 따라 서면의결을 하고자 할 경우 회의개최일 전일까지 안전과 의사표시에 필요한 서면을 각 위원들에게 송부하여야 한다.

③위원이 제2항에 따라 서면의결에 참여하고자 할 경우 의사표시에 필요한 서면에 각 안전에 대한 가부 등을 명확히 기재하여 서면회의 개최전까지 심의회에 제출하여야 한다.

④서면의결을 하는 위원의 수는 제55조의 출석한 위원의 수로 본다.

(2020.12.22. 본조 신설)

제56조(부의절차) 사무처에서는 사고발생 조합별로 별지 제2호 서식에 의한 부의조서를 작성하여 심의회에 부의한다.(2004.11.23, 2012.3.2, 2017.12.19. 개정)

제57조(징계·변상요구양정 의결) ①심의회가 사고관련 임직원의 징계·변상요구 양정을 결정할 때에는 징계양정 세부기준상의 비위 유형별 기준 및 그 밖의 정상을 참작하여 징계·변상요구대상 임직원별로 징계량 및 변상금액에 대한 징계·변상의결 하한을 결정한다.(2017.12.19. 개정)

②심의회회의 의결 내용은 별지 제3호 서식에 의한 징계(변상)요구 양정의결서에 기재하여 참석의원이 기명하고 날인 또는 서명하여야 하며 징계·변상요구원인이 된 사실증거의 판단과 관계규정을 명기하여야 한다.(2017.12.19. 개정)

③징계·변상판정업무에 대한 세부적인 사항은 위원장이 따로 정하는 바에 의한다.(2012.3.2. 개정)

제58조(징계·변상요구양정 확인) 위원장은 별지 제5호 서식에 따라 심의회에서 의결된 사고관련자별 징계·변상요구 양정의 적정여부를 확인한다.(2012.3.2, 2017.12.19. 개정)

제59조(의사록의 작성 및 보존) 심의회 담당부서는 별지 제4호 서식에 따라 심의회 의사진행상황을 기록한 의사록을 작성하여 의장과 부의장이 날인하여 보존하여야 한다.(2017.12.19. 개정)

제10장 감사사후관리

제60조(감사지적사항 사후관리) 감사결과 조치요구사항에 대한 사후관리는 사무처(지역검사국을 포함한다)에서 담당한다.(2012.3.2, 2017.12.19. 개정)

제61조(감사사후관리에 대한 세부사항) 감사사후관리에 대한 세부사항은 위원장이 따로 정하는 준칙에 의한다.(2012.3.2. 개정)

제11장 농·축협 제재내용 공시

제62조(공시 대상 및 시기) ①제재 공시 대상은 중앙회가 농·축협에 신용부문 「견책」 이상 징계 또는 변상을 요구한 사고로 한다.(2023.12.1. 신설)

②제재 공시 기한은 농·축협에 제재결과를 통보한 날로부터 1개월 이내에 공시한다.(2023.12.1. 신설)

제63조(공시 내용) 제재 공시 내용은 사무소명, 제재조치일, 제재조치내용, 제재대상사실 등이다.(2023.12.1. 신설)

제64조(공시 방법) 제재 공시 방법은 농협중앙회 홈페이지에 게시한다.(2023.12.1. 신설)

부 칙

이 규정은 2000년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2001년 1월 19일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2001년 3월 26일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2002년 1월 25일부터 시행한다.

감사부문

부 칙

이 규정은 2002년 7월 15일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2003년 10월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2004년 12월 28일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2006년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2007년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2009년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2009년 12월 17일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2010년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2012년 3월 2일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2013년 4월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2014년 4월 10일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2015년 4월 28일부터 시행한다.

부 칙

①(시행일) 이 규정은 2016년 9월 6일부터 시행한다.

②(경과조치) 제37조제4항의 개정규정에 불구하고 이 규정 시행 전에 받은 주의촉구로 인하여 가중제재 대상이 되는 경우에는 종전의 규정을 적용한다.

부 칙 (2017.12.19.)

제1조(시행일) 이 규정은 2018년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 규정 시행일 이전에 사고처리한 경우에는 종전의 규정을 적용한다. 다만, 제45조제2항 개정규정은 이 규정 시행 이후 최초로 발생한 사고부터 적용한다.

부 칙 (2018.12.19.)

제1조(시행일) 이 규정은 2019년 1월 1일부터 시행한다.

감사부문

제2조(경과조치) 이 규정 시행일 이전에 사고처리한 경우에는 종전의 규정을 적용한다.

부 칙 (2020.12.22.)

이 규정은 2021년 1월 4일부터 시행한다. 다만, 제55조의2 신설규정은 개정일부터 시행한다.

부 칙 (2023.12.1.)

이 규정은 2023년 12월 1일부터 시행한다. 다만, 제1조, 제4조, 제17조, 제22조의2, 제37조, 제44조, 제46조, 제50조 개정규정은 이 규정 시행 후 최초로 선출되는 중앙회장의 임기 개시일부터 적용한다.

<별지 제1호 서식> (2013.4.1, 2017.12.19. 개정)

징계(변상)심의회 개최통지서

○ ○ ○ 위원 귀하

○○○○년도 제○차 징계(변상)심의회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

다 음

1. 일 시	
2. 장 소	
3. 안 건	

지
도
감
사
규
정

○○○○년 ○월 ○일

조합감사위원회사무처장 (인)

감사부문

<별지 제2호 서식>(2013.4.1, 2017.12.19. 개정)

징계(변상)심의회 부의조서(원심)

○○○○년 ○월 ○일
○○○○년도 제○차 제○호

1. 사고 개요

가. 제 목 :

나. 발생사무소 :

다. 사고발각경위

○

라. 사고관련자

(단위 : 년)

사고당시					현재		비고
직명	성명	연령	재직기간		소속	직명	
			현지	통산			
계	○명						

마. 사고금액 및 피해(예상)액

(단위 : 천원)

사고금액		정리액 (ㄷ)	미정리액 (ㄹ=ㄴ-ㄷ)	회수가능액 (ㄱ)	피해(예상)액 (ㅁ=ㄹ-ㄱ)
누계(ㄱ)	잔액(ㄴ)				

지
도
감
사
규
정

2. 사고 내용

☐ (사고제목 기술)

(동 기)

☐ (사고발생원인 기술)

(내 용)

☐ (사고내용 기술)

사고관련자별 업무 담당기간

직명	직급	성명	담당기간	담당업무
계		○명		

지
도
감
사
규
정

사고관련자별 기 징계 및 표창내역

사고관련자		표창	과거징계			금차표창 감경(액) 여·부	비고
직명	성명		일자	사고내용	징계량		
계	○명						

3. 징계 심의

가. 징계책임의 성립 여부

○

나. 사고관련자별 징계요구량

사고관련자		책임소재	비위유형 및 징계량의 범위	감경·가중 상별	징계요구량
직명	성명				
계	○명				

4. 변상 심의

가. 변상책임 발생요건의 성립 여부

○

나. 변상책임액

(단위 : 천원, %)

구분	사고금액		피해액	귀책금액	감액내용		변상 책임액
	누계	잔액			비율	금액	

(주) (귀책금액 산정기준, 감액비율 적용 사유 등 기술)

다. 사고관련자별 책임비율 결정

○ (개인별 책임비율 적용 사유 기술)

○ 개인별 변상책임액

(단위 : 천원, %)

귀책 금액	변상 책임액(A)	사고관련자			책임 비율 (B)	개인별 변상책임액 (C=A×B)
		행위구분	직명	성명		
계				○명	100	

라. 변상책임자별 변상판정액 및 변상요구액

○

(단위 : 천원, %)

사고관련자		변상 책임액 (A)	표창감액		표창감액후 변상책임액 (D=A-C)	기타 감액 (E)	변상 판정액 (F=D-E)	변상 요구액
직명	성명		비율 (B)	금액 (C=A×B)				
계	○명							

(주) (감액사유 등 기술)

5. 징계·변상 요구(안)

(단위 : 천원)

사고관련자		사고제목	행위 구분	징계·변상 요구(안)		비고
직명	성명			징계량	변상액	
계	○명					

6. 그 밖의 사항

○ (소송 진행, 고발 등 기술)

7. 사고관련자별 책임소재 및 징계량(변상액)

구분	직 · 성명 (법정생년월일)		담당업무	담당기간	징계량	변상액 (천원)
	○○○○. ○○. ○○					

《책 임 소 재》

☐ (사고제목 및 행위구분)

○ (책임소재 기술)

<귀책금액 : ○○○천원>

<관련 법규>

○ (관련 법규 기술)

지
도
감
사
규
정

징계(변상)심의회 부의조서(재심의)

○○○○년 ○월 ○일
○○○○년도 제○차 제○호

1. 원심 사고 개요

가. 제 목 :

나. 발생사무소 :

다. 재심청구인 :

라. 사고금액 및 피해(예상)액

(단위 : 천원)

사고금액		정리액 (ㄷ)	미정리액 (ㄹ=ㄴ-ㄷ)	회수가능액 (ㄱ)	피해(예상)액 (ㅂ=ㄹ-ㄱ)
누계(ㄱ)	잔액(ㄴ)				

마. 내 용

○ (사고내용 요약 기술)

2. 원심 징계(변상) 의결 현황

가. 원심 의결기관 및 일자

○ 원심요구(중앙회) :

○ 원심의결(조 합) :

나. 징계(변상) 의결 내역

○ 사고관련자별 의결 내역 (사고관련자 전체 기재)

(단위 : 천원)

사고관련자		사고제목	행위 구분	중앙회 요구		원심 의결	
직명	성명			징계량	변상액	징계량	변상액
계	○명						

○ 변상 의결 상세내역 (사고관련자 전체 기재)

(단위 : 천원, %)

귀책 금액	감액 비율	변상 책임액 (A)	사고관련자			책임 비율 (B)	개인별 변상책임액 (C=A×B)	감경액 (D)	변상액 (E=C-D)
			행위 구분	직명	성명				
계			○명			100			

3. 재심 청구 현황 및 사유

가. 재심 청구 현황 (재심 청구인 기재)

(단위 : 천원)

재심청구인			상벌 사항	원심 의결		재심 승인 요청		청구일 (청구인)	의결일 (조합)
현소속	직명	성명		징계	변상	징계	변상		
<예시> ○○농협	상무	홍길동	'03'98 회장2회 '16.01.01. 견책	감봉 3월	50,000	감봉 1월	30,000	'17.01.01.	'17.01.20.
계		○명							

나. 재심 청구 사유

○ (청구 사유 기술)

4. 검토 및 종합 의견

가. 검토 의견

○

나. 종합 의견

○

5. 재심의(안)

(단위 : 천원)

재심청구인			원심 의결		재심 승인 요청		재심의 (안)
현 소속	직명	성명	징계	변상	징계	변상	
<예시> ○○농협	상무	홍길동	감봉 3월	50,000	감봉 1월	30,000	기각 (불승인)
		○○○					승인
		○○○					수정승인
계		○명					

<별지 제3호 서식> (2013.4.1, 2017.12.19, 2020.12.22. 개정)

징계(변상) 요구 양정 의결서

징계(변상)심의회 징계(변상) 요구 의결 ○○○○년도 제○차 제○호~제○호

제 목						
사고사무소						
관련자 및 의결내용	소속	직명	성명	의 결 내 용		비 고
				제 의	의 결	
	< 이 면 불 입 >					

위와 같이 의결함

심의안건 :

징계(변상)심의회 (○○○○. ○. ○.)

성 명	서 명
의 장	_____
부 의 장	_____
위 원	_____
위 원	_____
위 원	_____
위 원	_____
위 원	_____
위 원	_____
간 사	_____

<첨부> ○○○○년도 제○차 징계(변상) 요구 심의(안) 제○호~제○호

감사부문

<별지 제4호 서식> (2013.4.1, 2017.12.19. 개정)

○○○○년도 제○차

징계(변상)심의회 의사록

(○○○○. ○. ○.)

지
도
감
사
규
정

조합감사위원회사무처

○○○○년도 제○차 징계(변상)심의회 의사록

1. 개최 통지일자 : ○○○○. ○. ○.

2. 개최일시 : ○○○○. ○. ○. ○○:○○

3. 개최장소 :

4. 출석위원 : 의 장 ○ ○ ○
 부의장 ○ ○ ○
 위 원 ○ ○ ○
 위 원 ○ ○ ○
 위 원 ○ ○ ○

5. 개회선언

6. 전차회의 의사록 접수

7. 의결사항

8. 폐회

9. 의사내용에 대한 기명날인

의 장 ○ ○ ○ _____

부의장 ○ ○ ○ _____

감사부문

<별지 제5호 서식> (2017.12.19. 개정)

(의안 ○호)

○○농협 징계(변상) 요구 의결명세

□ 제목 :

□ 의결사항 및 확인

(단위 : 천원)

징계(변상) 요구 대상자			징계		변상		비고
현소속	직명	성명	제의	의결	제의	의결	
계	○명						

지
도
감
사
규
정

<별지 제6호 서식> (2017.12.19. 개정)

징계(변상) 요구서

본회 「지도감사규정」 및 「회원조합 징계변상 업무처리준칙」에 따라 다음과 같이 징계(변상)요구하니 소정 기일 내에 징계(변상)절차를 완료하고 그 결과를 보고하시기 바랍니다

다 음

□ 사고발생 사무소명 :

(단위 : 천원)

구 분	징계(변상) 요구 대상자			징 계 요구양정	변상판정 요구금액
	현소속	직 명	성 명		
관련자별 징계(변상) 요구 양정					
	계	○명			

지
도
감
사
규
정

조합감사위원회 운영규정

소관부서 : 조합감사위원회사무처(T:5284)

[2000. 7. 1. 제정
2008. 12. 30. 개정
2009. 12. 17. 개정
2012. 3. 2. 개정
2014. 4. 10. 개정
2015. 4. 28. 개정
2017. 12. 19. 개정
2020. 12. 22. 개정
2023. 12. 1. 개정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 「농업협동조합법」과 본회 정관이 정하는 바에 따라 조합 감사위원회(이하 "위원회"라 한다)의 운영에 관한 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.(2017.12.19, 2020.12.22. 개정)

제2조(적용범위) 위원회 운영에 관하여는 법령, 정관 및 직제규정에서 따로 정한 것을 제외하고는 이 규정을 적용한다.

제3조(공정성 및 독립성) ①위원회는 그 업무를 수행함에 있어 공정성을 유지하여야 하며, 회원(조합공동사업법인을 포함한다. 이하 같다)의 건전한 발전을 도모하도록 노력하여야 한다.(2014.4.10, 2015.4.28. 개정)

②위원회는 그 권한에 속하는 사무를 처리함에 있어 독립성을 가진다.

제2장 위원회의 구성 등

제4조(위원회의 구성) 위원회는 조합감사위원장(이하 "위원장"이라 한다)을 포함한 5인의 위원으로 구성하되 위원장은 상임으로 한다.(2009.12.17. 개정)

제5조(위원장) ①위원장은 위원회를 대표하며, 위원회의 회의를 주재하고 사무를 통할한다.

②위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 위원회에서 미리 정한 순서에 따라위원 중 1인이 그 직무를 대행한다.(2014.4.10. 개정)

제3장 위원회 운영

제6조(의결 및 권한위임) ①위원회는 다음 각 호의 사항을 의결한다.(2014.4.10. 개정)

1. 회원에 대한 감사방향 및 그 계획에 관한 사항
2. 감사결과에 따른 회원의 임·직원에 대한 징계 및 문책의 요구 등에 관한 사항
3. 감사결과에 따른 변상책임의 판정에 관한 사항
4. 회원에 대한 시정 및 개선요구 등에 관한 사항
5. 감사규정 및 위원회운영규정의 제정 및 폐지에 관한 사항
6. 회장이 요청하는 사항
7. 그 밖에 위원장이 필요하다고 인정하는 사항(2017.12.19. 개정)

②위원장은 위원회의 의결을 얻은 범위 안에서 회원에 대한 감사를 실시한다.

③위원장은 긴박한 상황에 처하여 위원회를 소집할 시간적 여유가 없을 때에는 위원회의 권한범위 안에서 필요한 조치를 취할 수 있다. 이 경우 위원장은 지체없이 위원회를 소집하고 그 내용을 보고하여야 한다.

④위원회는 제1항 각 호에 따른 위원회의 권한 중 일부 또는 세부시행에 관한 사항을 따로 정하는 바에 의하여 위원장에게 위임할 수 있다.(2017.12.19. 개정)

⑤위원장은 제4항에 의하여 위임된 위원장의 권한의 일부를 따로 정하는 바에 의하여 하위직위에 위임할 수 있다.

제7조(회의소집) ①위원회는 위원장이 소집한다.(2014.4.10. 개정)

②위원회는 월1회 개최하는 것을 원칙으로 하되, 위원장이 필요하다고 인정하는 때에는 개최시기를 변경할 수 있다.(2009.12.17, 2014.4.10. 개정)

③회의를 소집할 때에는 회의의 일시, 장소 및 목적사항을 기재한 통지서와 안건을 회의개최 5일 전까지 각 위원에게 통지하여야 한다. 다만, 긴급한 경우에는 그러하지 아니하다.(2020.12.22. 개정)

제8조(의결) ①위원회는 구성원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

②위원은 자기와 직접적인 이해관계가 있거나, 「민법」 제777조에 의한 친족과 관계되는 사항에 대하여 해당 안건의 심의 및 의결에 참여할 수 없다. (2017.12.19. 개정)

제9조(서면의결) ①위원장은 불가피한 사정에 의하여 위원회 소집이 곤란할 때에는 의안을 서면으로 의결할 수 있다.

②위원장이 제1항에 따라 서면의결을 하고자 할 경우 안전과 의사표시에 필요한 서면을 각 위원들에게 송부하여야 한다.(2017.12.19. 신설)

③위원이 제2항의 규정에 따라 서면의결에 참여하고자 하는 경우 의사표시에 필요한 서면에 각 안전에 대한 가부 등을 명확히 기재하여 서면회의 개최 전까지 위원회에 제출하여야 한다.(2017.12.19. 신설)

④서면의결을 하는 위원의 수는 제8조제1항의 출석한 위원의 수로 본다.
(2017.12.19. 신설)

제10조(의견청취 및 진술) ①위원회는 심의에 필요하다고 인정하는 때에는 관계 임직원 또는 외부전문가로부터 의견을 청취하거나, 이해관계인을 출석하게 하여 의견을 진술하게 할 수 있다.

②위원장은 필요하다고 인정하는 때에는 중앙회 관계직원을 배석하게 하거나 의안에 대하여 설명하게 할 수 있다.

③위원장은 관계부서의 장에게 직무수행상 필요한 자료 및 의견의 제출을 요구할 수 있으며, 관계부서의 장은 이에 적극 협조하여야 한다.

제11조(의결서 작성) 위원회가 의결하는 경우에는 의결서를 작성하여야 하며, 의결에 참여한 위원은 그 의결서에 기명하고 날인 또는 서명하여야 한다.

제12조(의사록) ①간사는 위원회의 회의에 관하여 다음 각 호의 사항을 기재한 의사록을 작성하여야 한다.

1. 회의개최 일시
 2. 회의장소
 3. 출석위원의 성명
 4. 회의사항(의사경과 요지)
 5. 그 밖에 필요하다고 인정되는 사항(2017.12.19. 개정)
- ②제1항의 의사록은 위원장과 간사가 기명하고 날인 또는 서명하여야 한다.
③간사는 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 작성한 의사록을 위원회의 차기 회의에 보고하여야 한다.

제4장 사무기구 등

제13조(사무기구 등) ①위원회의 사무처리를 위하여 위원회 산하에 직제규정에서 정하는 바에 따라 사무기구를 둔다.

②위원회의 사무를 처리하기 위하여 위원회에 간사 1인을 둔다.

③간사는 제1항의 사무기구의 M급 직원 중에서 위원장이 지명한다.(2008.12.30.

감사부문

개정)

④사무기구 소속 직원의 승진·이동(전보를 포함한다)은 위원장이 행한다.
단, 신규임용 등 인사상 처분을 행할 때에는 위원장의 의견을 참조하여야 한다.
(2012.3.2, 2023.12.1. 개정)

제5장 보 칙

제14조(준칙 등) 위원장은 이 규정의 시행에 필요한 세부사항을 준칙 등으로 정할 수 있다.

제15조 <삭제> (2023.12.1.)

부 칙

이 규정은 2000년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2009년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2009년 12월 17일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2012년 3월 2일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2014년 4월 10일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2015년 4월 28일부터 시행한다.

부 칙 (2017.12.19.)

이 규정은 2018년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2020.12.22.)

이 규정은 2021년 1월 4일부터 시행한다.

부 칙 (2023.12.1.)

이 규정은 2023년 12월 1일부터 시행한다. 다만, 제13조, 제15조 개정규정은 이 규정 시행 후 최초로 선출되는 중앙회장의 임기 개시일부터 적용한다.

조합감사위원회 운영준칙

소관부서 : 조합감사위원회사무처(T:5284)

[2000. 7. 1. 제정
2001. 3. 26. 개정
2002. 1. 25. 개정
2004. 4. 13. 개정
2004. 11. 23. 개정
2004. 12. 27. 개정
2006. 6. 28. 개정
2008. 12. 30. 개정
2009. 12. 17. 개정
2010. 1. 1. 개정
2012. 3. 2. 개정
2013. 4. 1. 개정
2014. 4. 10. 개정
2015. 4. 28. 개정
2016. 9. 6. 개정
2017. 12. 19. 개정
2020. 12. 22. 개정]

제1조(목적) 이 준칙은 「조합감사위원회 운영규정」에서 따로 정하도록 되어 있는 사항과 조합감사위원회(이하 "위원회"라 한다)의 운영에 관한 세부적인 사항을 규정함을 목적으로 한다.(2017.12.19. 개정)

제2조(적용범위) 위원회 운영은 법령, 정관 및 규정에서 따로 정한 것을 제외하고는 이 준칙을 적용한다.(2020.12.22. 개정)

제3조(감사방향 및 계획) ①위원장은 매 회계연도의 감사계획을 수립하여 그 회계연도 개시 1개월 전에 위원회의 의결을 얻어야 한다.(2016.9.6, 2020.12.22. 개정)

②제1항의 감사계획에는 감사방향, 중점 감사사항, 업무감사 실시 등에 관한 사항이 포함되도록 한다.(2001.3.26. 개정)

제4조(의안의 제의) ①의안의 제의권자는 위원장으로 한다.

②위원은 3인 이상의 찬성으로 의안의 채택을 제의할 수 있다.

제5조(의안의 설명) 의안의 설명은 간사 또는 관계직원이 이를 담당한다. 다만, 제4조제2항의 경우에는 위원장이 해당위원으로 하여금 설명하도록 할 수 있다.(2002.1.25. 개정)

제6조(위원회 의결) 다음 각 호의 사항은 위원회에 부의하여 의결을 거쳐야 한다.

1. 회원(조합공동사업법인을 포함한다. 이하 같다)에 대한 감사방향 및 감

사기본 계획 수립(2015.4.28. 개정)

2. 감사결과에 따른 징계 및 변상판정 중 다음 각 목에 관한 사항
(2001.3.26. 개정)

- 가. 임원이 행위자이거나 고의 또는 중과실 책임이 있는 사고
 - 나. 피해액(피해예상액을 포함한다)이 5억원 이상인 사고(2017.12.19. 개정)
 - 다. 결산분식 사고
 - 라. 「농업협동조합법」 제170조에 따른 처벌 대상 사고(2017.12.19. 개정)
 - 마. 그 밖에 위원장이 부의하는 사고(2014.4.10, 2017.12.19. 개정)
3. 회원의 징계·변상 재심의 사항(2017.12.19. 개정)
4. 회원에 대한 시정, 개선요구, 업무정지 등 조치요구
5. 감사관련 규정의 제정 및 개폐
6. 회장이 요청하는 사항
7. 그 밖에 위원장이 필요하다고 인정하는 사항(2017.12.19. 개정)

제7조(위원회의 권한위임) ①위원회는 다음 각 호의 사항을 위원장에게 위임하여 처리하게 할 수 있다.

- 1. 감사계획에 따른 감사 및 수시감사의 실시(2017.12.19. 개정)
- 2. 회원에 대한 외부회계법인의 감사요청에 관한 사항
- 3. 감사결과에 따른 징계 및 변상판정에 대한 다음 각 목에 관한 사항
 - 가. 피해액(피해예상액을 포함한다)이 5억원 미만인 사고(2001.3.26, 2017.12.19. 개정)
 - 나. 그 밖에 위원회에서 징계 및 변상과 관련하여 필요하다고 인정한 사고(2006.6.28. 신설)(2017.12.19. 개정)
- 4. 회원의 징계·변상 재심의 사항 중 다음 각 목에 관한 사항(2002.1.25, 2017.12.19. 개정)
 - 가. 표창사실의 기재누락이나 채권이 회수되어 채권피해액이 감축된 재심의 사항
 - 나. 「지도감사규정」 제51조에 따른 징계(변상)심의회(이하 "심의회"라 한다)의 의결사항에 대한 재심의 사항(다만, 원심의결 기준으로 임원의 직무의 정지 이상이나 직원의 징계해직에 대한 재심의는 제외한다)(2012.3.2, 2017.12.19. 개정)
- 5. 회원에 대한 통상적인 시정 및 개선요구 사항(2013.4.1. 신설)
- 6. 감사관련 준칙, 규정(예) 및 준칙(예)의 제정·개폐(2012.3.2. 개정)
- 7. 위원회 의결사항의 시행에 관한 사항
- 8. 그 밖에 위원회의 운영에 관한 세부사항(2012.3.2, 2020.12.22. 개정)

- ②제1항제3호 및 제4호나목의 징계·변상 및 재심의를 관하여는 따로 정하는 바에 의하여 심의회에 부의하여 처리한다.(2001.3.26, 2012.3.2. 개정)
- 제8조(위원장의 권한위임) ①위원장은 위원장의 권한 중 일부를 하위직위에 위임하여 처리하게 할 수 있다.
- ②제1항에 의한 세부 위임사항은 별표의 전결기준에 의한다.(2001.3.26. 개정)
- 제9조(의결사항에 대한 조치) 위원장은 위원회의 의결사항에 대하여 필요한 조치를 취하고 이의 이행사항을 확인하여야 한다.
- 제10조(의사록 작성) 간사는 별지 제4호 서식에 의한 의사록을 작성하여야 하며 차기 회의에 그 내용 및 처리결과를 보고하여야 한다.(2020.12.22. 개정)
- 제11조(서식제정 등) 위원회 운영에 필요한 서식은 별지 서식으로 정하되, 징계 또는 변상 관련 서식은 심의회 서식을 준용한다.(2001.3.26, 2012.3.2, 2017.12.19. 개정)
- 제12조(사무처의 설치) ①위원회의 사무처리를 위하여 직제규정에서 정하는 바에 따라 조합감사위원회사무처(이하 "사무처"라 한다)를 둔다.
- ②사무처에는 처장을 두며, 사무처의 기구·정원·분장업무 등에 관한 사항은 위원장이 따로 정하는 바에 의한다.(2001.3.26, 2008.12.30, 2010.1.1, 2016.9.6. 개정)
- ③사무처에는 시·도 단위 지역 감사를 위하여 지역감사국을 둔다.(2014. 4.10. 신설)
- 제13조(세부사항) 위원장은 위원회의 기능수행 및 이 준칙의 시행에 필요한 세부사항을 따로 정할 수 있다.

부 칙

이 준칙은 2000년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2001년 3월 26일부터 시행한다.

감사부문

부 칙

이 준칙은 2002년 1월 25일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2004년 4월 13일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2004년 12월 28일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2006년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2009년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2009년 12월 17일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2010년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2012년 3월 2일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2013년 4월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2014년 4월 10일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2015년 4월 28일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2016년 9월 6일부터 시행한다.

부 칙 (2017.12.19.)

이 준칙은 2018년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2020.12.22.)

이 준칙은 2021년 1월 4일부터 시행한다.

<별표> (2012.3.2, 2013.4.1, 2016.9.6, 2017.12.19, 2020.12.22. 개정)

조합감사관련 전결기준

부 문 별 업 무 내 용	위원장	조합감사위원회사무처			비 고
		사무처장	팀장	지역 검사국장	
1. 제규정의 제정·개폐					
가. 규 정	○				위원회 의결
나. 준칙, 규정(예) 및 준칙(예)	○				
다. 위원회 의결 또는 방침결정에 따른 제규정의 개정		○			위원회에 사후보고
라. 가, 나 외 업무방법(예), 지침 또는 기준 등		○			
2. 조합감사위원회 운영					
가. 위원회 소집	○				
나. 위원회 개최 통지		○			
다. 의사록 작성		○			
라. 그 밖에 위원회 운영에 관한 사항		○			
3. 감사계획 수립 및 실시					
가. 회원에 대한 감사 방향 및 감사기본계획 수립	○				위원회 의결
나. "가"에 의한 세부시행 및 업무지도		○			
다. 긴급한 사정에 의한 감사 계획의 일부변경	○				위원회에 사후보고
라. 감사계획에 의한 감사명령 및 실시		○		○	
마. 외부감독기관의 위탁감사		○			
바. 특별(수시,부분)감사의 명령 및 실시		○		○	
사. 전산감사		○		○	
아. 회장의 요청에 의한 감사	○				
자. 외부 회계법인에 회계감사 요청	○				
차. 감사청구권 관련 감사 실시		○			
카. 지사무소 정기감사의 위임 및 해제		○			
타. 조합 자체 전산감사 승인 및 해제		○			

부 문 별 업 무 내 용	위원장	조합감사위원회사무처			비 고
		사무처장	팀장	지역 검사국장	
4.감사결과 및 사고의 보고·처리 (외부감사 포함)					심의회부의 대상은 국장
가. 감사보고서 심사		○		○	
나. 정기(수시)감사 결과 보고		○		○	
다. 외부감사 등 감사 관련 주요 사항 보고		○		○	
라. 감사결과 통지		○		○	
마. 감사결과에 대한 재심사 청구 심의 및 결정		○		○	
바. 사고보고, 사고조서 등					
(1) 사고발생보고		○			
(2) 사고조서 심사		○			
(3) 사고조서 보고		○		○	
(4) 내부제보		○		○	
사. 사고성 민원 조사 처리		○		○	
아. 감사결과에 대한 사후관리			○	○	위원회의결
5.시정·개선 및 징계(변상) 요구					
가. 회원에 대한 시정 및 개선요구					
(1) 업무정지 등 중요 사항	○				
(2) 통상적인 시정 및 개선요구		○		○	
(3) 임직원에 대한 징계(변상)요구					
(가) 위원회부의대상 사고	○				
(나) 심의회부의대상 사고		○			
(다) 심의회결의결 사항에 대한 재심의 사항(단, 원심의결 기준으 로 임원의 직무의 정지 이상 이나 직원의 징계해직에 대한 재심의는 제외)		○			

감사부문

부 문 별 업 무 내 용	위원장	조합감사위원회사무처			비 고
		사무 처장	팀장	지역 검사국장	
나. 징계(변상)부의권자 (재심의 포함)					소명의견서 제출요구 · 접수는 국장
(1) 위원회		○			
(2) 심의회		○			
다. 징계(변상)요구 의결사항 확인	○				
라. 직권 감경(재심승인요청사항)					
위원회	○				
심의회		○			
마. 조치요구 사항 통지 및 이행지도					
(1) 조치요구사항 통지		○		○	
(2) 징계(변상)의결사항 처리확인 및 관리			○	○	
(3) 조치요구 불이행 조합에 대한 처분		○			
6. 자점감사 항목 제정 · 개폐					
가. 일일감사		○			
나. 수시감사		○			

<별지 제1호 서식> (2017.12.19. 개정)

조합감사위원회 개최통지서

○ ○ ○ 위원 귀하

○○○○년도 제○차 조합감사위원회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

다 음

1. 일 시	
2. 장 소	
3. 안 건	

○○○○년 ○월 ○일

조합감사위원회 위원장 (인)

감사부문

<별지 제2호 서식>(2017.12.19. 개정)

○○○○년 도 제○차
[조합감사위원회 부의(안)]

의안 제○호

징계(변상) 요구 심의(안)

☐ 사고발생 사무소 :

☐ 사고 제목 :

제출연월일 : ○○○○. ○. ○.

조합감사위원회
의안제출서

조합감사위원회사무처

1. 건 명 :

2. 제의관련 법규 :

3. 주요내용

-
-

4. 의결주문

-

붙 임 : 조합감사위원회 부의조서 1부. 끝.

감사부문

<별지 제3호 서식> (2017.12.19. 개정)

○○○○년 도 제○차
[조합감사위원회 부의(안)]

보 고 제○호

○○○○○○○ 보고

제출연월일 : ○○○○. ○. ○.

조합감사위원회사무처

조합감사위원회
보고서

<별지 제4호 서식>(2017.12.19. 개정)

○○○○년도 제○차

조합감사위원회 의사록

(○○○○. ○. ○.)

조합감사위원회사무처

○○○○년도 제○차 조합감사위원회 의사록

1. 개최 통지일자 : ○○○○. ○. ○.

2. 개최일시 : ○○○○. ○. ○. ○○:○○

3. 개최장소 :

4. 출석위원 : 위원장 ○ ○ ○
 위 원 ○ ○ ○
 위 원 ○ ○ ○
 위 원 ○ ○ ○
 위 원 ○ ○ ○

5. 개회선언

6. 전차회의 의사록 접수

7. 의결사항

8. 폐회

9. 의사내용에 대한 기명날인

위원장 ○ ○ ○ _____

간 사 ○ ○ ○ _____

회원조합 자점감사준칙(예)

소관부서 : 조합감사위원회사무처(T:5292)

[2018. 12. 19. 제정]
[2023. 12. 1. 개정]
[2024. 1. 19. 개정]

제1장 통 칙

제1조(목적) 이 준칙은 우리 조합의 본점과 지사무소(이하 통틀어 "사무소"라 한다)의 자점감사 실시방법과 그 결과처리에 관한 사항을 규정함으로써 내부 통제 기능을 강화하여 각종 사고를 미연에 방지하고 건전한 업무질서의 확립을 목적으로 한다.(2023.12.1. 개정)

제2조(적용범위) 사무소에 대한 자점감사는 다른 규정 및 준칙에 정한 것을 제외 하고는 이 준칙을 적용한다.

제3조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "자점감사"란 각 사무소에서 처리한 제반업무에 대하여 제규정의 준수여부를 사무소장 총괄하에 자체적으로 점검하는 것으로서 일일감사, 수시감사 및 특명감사로 구분한다.
2. "일일감사"란 사무소에서 발생한 업무에 대하여 매 영업일 단위로 감사하는 것을 말한다.
3. "수시감사"란 수시점검이 필요한 항목에 대하여 일정 주기별로 실시하는 감사를 말한다.(2023.12.1. 개정)
4. "특명감사"란 사무소장이 사고발생의 우려가 있는 부문에 대하여 불시에 감사자를 지명하여 실시하는 감사를 말한다.(2023.12.1. 개정)
5. "감사자"란 감사통할책임자, 자점감사자, 특명감사자를 말한다.(2023.12.1. 개정)
6. "감사통할책임자"란 사무소장의 자점감사업무 총괄을 보좌하면서 감사자를 통할하는 사람을 말한다.
7. "자점감사자"란 일일감사 또는 수시감사 관련 업무를 수행하는 사람을 말한다.(2023.12.1. 개정)
8. "보조자점감사자"란 자점감사자를 보조하는 사람을 말한다.(2023.12.1.

개정)

9. "취약사무소"란 조합감사위원장이 따로 정하는 사무소를 말한다.
10. "지적사항"이란 자점감사 실시과정에서 제규정 등을 준수하지 않은 경우를 발견하여 시정조치 또는 업무지도가 필요하다고 판단되는 사항을 말한다.(2023.12.1. 개정)
11. "조합감사위원장"이란 「농업협동조합법」 제143조에 따라 농업협동조합 중앙회에 설치된 조합감사위원회의 위원장을 말한다.(2023.12.1. 개정)
12. "지역검사국장"이란 「농업협동조합법」 제143조에 따라 농업협동조합 중앙회에 설치된 조합감사위원회가 같은 법 제146조에 따라 회원에 대한 감사 등을 하기 위하여 지역단위로 설치한 조직단위의 장을 말한다.(2023.12.1. 개정)

제4조(대상사무소) 자점감사를 실시하여야 하는 사무소는 다음과 같다.

1. 지역조합의 본점과 그 지사무소
2. 품목조합의 본점과 그 지사무소
3. <삭제> (2023.12.1.)

제5조(자점감사 원칙) ①자점감사자는 관계법규 및 제규정에서 정하는 업무의 기준 및 절차에 따라 업무가 정당하게 이루어졌는지 여부를 사실과 증거에 따라 판단하고 독립적 입장에서 공정하게 처리하여야 한다.(2023.12.1. 개정)

②자점감사는 자사무소에서 실시함을 원칙으로 한다. 다만, 취약사무소는 조합감사위원장이 따로 정하는 바에 따른다.

제2장 자점감사의 운용

제6조(일일감사) ①일일감사는 내부전산망을 이용하여 조합감사위원장이 따로 정하는 항목에 대하여 실시함을 원칙으로 한다.

②일일감사는 매 영업일 단위로 업무발생 당일에 실시함을 원칙으로 한다. 다만, 업무종료 후 발생한 건 등은 다음 영업일까지 실시하여야 한다.

제7조(수시감사) ①수시감사는 조합감사위원장이 따로 정하는 항목에 대하여 실시함을 원칙으로 한다.

②사무소 특성상 필요하다고 인정되는 경우에는 제1항 외에 필요한 항목을 사무소장이 추가하여 실시할 수 있다.

제8조(특명감사) ①특명감사는 매월 1회 이상 사무소장이 특명감사자를 지정하여 사고발생 가능성이 높은 업무에 대하여 감사를 실시한다.

- ②조합장은 본점 및 지사무소에 대하여 매분기 1회 이상 특명감사를 실시하여야 한다.(2023.12.1. 개정)
- ③사무소장이 경질된 때에는 1개월 이내에 신임사무소장이 주요업무 및 재산상황에 대하여 특명감사를 실시하여야 한다.
- ④조합감사위원장(지역검사국장)의 특명감사 명령이 있을 경우 이를 실시하여야 한다.(2023.12.1. 개정)
- ⑤제2항 내지 제4항에 의하여 특명감사를 실시하였거나 종합감사를 수감한 월에는 사무소장 명의의 특명감사를 생략할 수 있다.(2023.12.1. 개정)

제3장 감사자

제9조(감사자의 권한) 감사자는 직무를 수행함에 있어서 다음 각 호의 사항을 요구할 수 있으며, 업무담당자는 감사자의 정당한 요구가 있을 때에는 이를 거부할 수 없다.

1. 제장부, 증빙서, 물품 및 관계서류의 제출
2. 취급자 및 책임자의 답변, 입회
3. 그 밖에 직무수행에 필요한 사항

제10조(감사자의 의무) ①감사자는 감사업무 수행에 차질이 없도록 제규정과 지도문서를 숙독, 연구하는 등 업무지식을 연마하여야 한다.(2023.12.1. 개정)

②감사자는 감사결과 발견된 오류, 불비 및 위규 처리사항 등에 대하여 정해진 절차에 따라 엄정하게 처리하여야 하며, 사고를 묵인 또는 은폐하여서는 아니된다.(2023.12.1. 개정)

③감사자는 감사과정에서 알게 된 정보를 정당한 사유없이 누설하거나 감사 목적 외에 사용하여서는 아니된다.

제11조(감사자의 지정) ①감사통할책임자의 지정은 사무소의 형태에 따라 조합 감사위원장이 따로 정하는 바에 따른다.

②자점감사자는 사무소장이 업무지식이 풍부한 4급 이상 직원 중에서 지정함을 원칙으로 하고 예외적으로 다음 각 호와 같이 지정할 수 있으며, 취약사무소는 조합감사위원장이 따로 정하는 바에 따른다.(2023.12.1, 2024.1.19. 개정)

1. 농업협동조합중앙회에서 실시한 전문감사요원과정 교육을 수료한 직원인 경우 또는 4급 이상 직원(사무소장을 포함한다)이 3인 이내인 사무소로 업무지식이 풍부하고 사명감이 투철한 직원 중 청렴 강직하여 타 직원의

모범이 되는 직원인 경우 5급 이하 일반관리직 직원

2. 조합장이 필요하다고 인정하는 경우로서 농업협동조합중앙회에서 실시한 전문감사요원과정 교육을 수료하고 농·축협 감사업무에 2년 이상 근무한 경력이 있는 계약직 직원

③특명감사자는 사무소장이 지정함을 원칙으로 한다. 다만, 필요한 경우 조합장, 지역검사국장, 조합감사위원장이 따로 지정할 수 있다.

④감사통할책임자와 자점감사자는 업무분장으로 지정하여야 하며, 새로 지정·해제하는 경우에는 내부전산망에 등록함으로써 권한을 부여하거나·해제한다.(2023.12.1. 개정)

⑤자점감사자의 업무를 보조하기 위하여 필요한 경우 보조자점감사자를 지정할 수 있다. 이 경우 보조자점감사자는 감사관련 보조 업무만 수행할 수 있다.(2023.12.1. 개정)

제12조(감사자의 임무) 감사자는 다음 각 호의 임무를 수행한다.

1. 감사통할책임자

가. 감사자의 통할 및 자점감사 실시에 대한 지도·감독(2023.12.1. 개정)

나. 각종 감사결과 지적사항에 대한 정리지도 및 정리내용 심사 확인

다. 지사무소 자점감사 이행실태에 대한 점검 및 조치(본점 감사통할책임자에 한함)(2023.12.1. 개정)

라. 소속직원에 대한 사고예방 교육 실시

마. 제규정 등에서 정한 사항의 이행(2023.12.1. 개정)

2. 자점감사자(2023.12.1. 개정)

가. 일일감사 및 수시감사 업무 수행

나. 자점감사 관련자료의 보관 및 관리

다. 감사 실시내용 전산관리 및 지적사항 관리 등

라. 제규정 등에서 정한 사항의 이행(2023.12.1. 신설)

마. 책임자필수확인사항 담당책임자 지정·등록(2023.12.1. 신설)

3. 특명감사자 : 명령받은 특명감사 사항에 대한 감사 실시

제13조(분장업무 제한) 사무소장은 자점감사자에게 모출납업무 또는 여신업무를 겸직하게 할 수 없다. 다만, 4급 이상 직원(사무소장을 포함한다)이 3인 이내인 사무소의 경우에는 그러하지 아니한다.(2023.12.1. 개정)

제14조(대직자 지정) 감사통할책임자 및 자점감사자가 휴가, 출장 등의 사유로 감사업무를 수행할 수 없는 경우 사무소장은 대직자를 지정하여 내부전산망에 등록하는 등 감사업무 수행에 차질이 없도록 하여야 한다.(2023.12.1. 개정)

- 제15조(신상필벌) ①감사자가 자점감사 업무를 성실히 수행하여 사고예방에 기여한 공이 현저할 때에는 사기진작을 위하여 표창할 수 있다.
- ②감사자는 중대한 과실로 인하여 위규나 그 밖의 비위사실을 발견하지 못하였거나, 고의로 이를 묵인·은폐 하였을 경우에는 그에 대한 책임을 부담한다.(2023.12.1. 개정)

제4장 사후관리

- 제16조(감사결과의 처리) ①자점감사자 및 감사통할책임자는 감사 실시내용과 결과를 내부전산망에 등록하여야 하며 그 결과를 송출하여 관련자료와 함께 사무소장에게 보고하여야 한다.(2023.12.1. 개정)
- ②감사자는 사고성 지적사항이 있는 경우 중간결재를 생략하고 사무소장에게 지체없이 보고하여야 하며, 사무소장은 즉시 계통기관에 사고발생보고를 하여야 한다. 다만, 사무소장과 관련된 사고성 지적사항에 대해서는 지역검사국장에게 직접 보고하여야 한다.(2023.12.1. 개정)
- ③감사자는 직무와 관련하여 제도개선이 필요하다고 판단되는 사항이 있을 때에는 사무소장에게 이를 건의하여야 한다. 이 경우 사무소장은 감사자의 의견을 최대한 반영하여야 한다.
- 제17조(지적사항 조치 및 관리) ①감사자는 드러난 오류·불비 및 위규처리사항 등 지적사항을 빠른 시일 내에 업무담당자와 담당책임자에게 알려 조기에 시정하도록 하고, 업무담당자는 정당한 사유가 없는 한 5일 이내에 이를 정리하여야 한다.
- ②업무담당자는 제1항에 따라 시정, 보완조치를 마친 관계서류와 장부는 자점감사자에게 제출하여 감사인을 받아야 한다.(2023.12.1. 개정)
- ③자점감사자는 감사결과를 내부전산망에 등록하고 지적사항 정리과정과 결과를 확인하여야 한다.(2023.12.1. 개정)
- ④사무소장은 감사실시 및 지적사항 정리가 정당하게 처리되었는지 여부를 확인하여야 하며, 본점의 감사통할책임자는 매월 1회 이상 본점 및 지사무소의 자점감사 실시 현황을 파악하여 필요한 조치를 하여야 한다.

제5장 보 칙

제18조(감사인의 조제 및 관리) 감사인(印)의 조제 및 보관관리는 조합감사위원장이 따로 정하는 바에 의한다.

제19조(감사인의 날인) 감사자는 감사 시 대조 확인한 전표 등의 관련자료에 감사인(印)을 날인 하여야 한다. 다만, 취약사무소 일일감사 관련 자료는 보조자점감사원이 날인할 수 있다.

부 칙

제1조(시행일) 이 준칙은 2019년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2023.12.1.)

이 준칙은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다. 다만, 제3조제11호·제12호 개정준칙은 이 준칙 시행 후 최초로 선출되는 중앙회장의 임기 개시일부터 적용한다.

부 칙 (2024.1.19.)

이 준칙은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

징계변상 업무처리준칙(예)

소관부서 : 조합감사위원회사무처(T:5287)

[2020. 12. 22. 제정]
[2023. 12. 1. 개정]

징계변상
업무처리준칙
(예)

제1장 총 칙

〈회원조합의 경우〉

제1조(목적) 이 준칙은 본 조합 임직원에 대한 징계 및 변상 사유가 발생한 경우 그 징계 및 변상처리의 절차와 방법 등에 관한 세부사항을 규정하여 합리적이고 공정한 업무처리에 기여함을 목적으로 한다.

〈조합공동사업법인의 경우〉

제1조(목적) 이 준칙은 본 조합공동사업법인 임직원에 대한 징계 및 변상 사유가 발생한 경우 그 징계 및 변상처리의 절차와 방법 등에 관한 세부사항을 규정하여 합리적이고 공정한 업무처리에 기여함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 조합의 징계 및 변상업무에 대하여 법령, 정관 및 규정에서 정하고 있는 경우를 제외하고는 이 준칙을 적용한다.

제3조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "고의"라 함은 위법·위규·부당행위임을 인지하고도 이를 적극적으로 행하거나 은폐함으로써 조합에 손실을 끼치거나 질서를 문란하게 한 경우를 말한다.
2. "중과실"이라 함은 위법·위규·부당행위로서 이를 방치하거나 선량한 관리자의 주의의무를 현저하게 소홀히 하여 조합에 손실을 끼치거나 질서를 문란하게 한 경우를 말한다.
3. "경과실"이라 함은 위법·위규·부당행위로서 선량한 관리자의 주의의무를 소홀히 하여 조합에 손실을 끼치거나 질서를 문란하게 하였으나 그 정도가 미약한 경우를 말한다.
4. "검사담당 부서"라 함은 조합감사위원회사무처와 지역검사국을 말한다.
5. "징계"라 함은 조직의 경영질서유지를 위하여 사고관련 임원에 대하여 취하는 개선, 직무의 정지, 견책과 직원에 대하여 취하는 징계해직, 정직, 감봉, 견책 등 신분상의 제재조치를 말한다.
6. "변상"이라 함은 고의 또는 과실로 조합에 재산상 손해를 끼쳤을 때 사고

관련 임직원에게 변제하도록 하는 재정상 조치를 말한다.

제4조(사고발생보고) 조합장은 소속 임직원에 대하여 「징계변상규정(예)」 제4조의 징계사유가 발생하였을 때에는 별지 제1호 서식에 따라 즉시 지역검사국장에게 사고(조합 자체발각 사고를 포함한다)발생을 보고하여야 한다.

제5조(사고의 구분) ①사고는 다음 각 호와 같이 구분한다.

1. 천재지변 또는 불가항력으로 인한 사고
2. 책임소재가 불명확한 사고
3. 고의로 인한 사고
4. 직무태만 또는 과실로 인한 사고

②제1항제1호 및 제2호의 경우에는 정상을 참작하여 징계를 면제할 수 있다.

제6조(직원에 대한 징계의 구분 및 효과) ①직원에 대한 징계는 다음 각 호와 같이 구분한다.

1. 중징계 : 징계해직, 정직 및 감봉
2. 경징계 : 견책

②정직은 "정직 3월", 감봉은 "감봉 3월"을 부과함을 원칙으로 하고, 책임의 정도에 따라 1개월 단위로 1월에서 최고 6월까지 부과할 수 있다.

③징계의 종류별 효과는 다음 각 호와 같다.

1. 징계해직 : 직원의 신분을 제적하여 해직한다.
2. 정직

가. 정직기간(1월 이상 6월 이내에서 월 단위로 정한다)동안 직무에 종사할 수 없으며 기간만료와 동시에 복직한다.

나. 정직기간에 18개월을 가산한 기간 동안 승진을 제한하고 승급을 유예한다. 다만, 연봉제 적용대상 직원에 대하여는 정직기간에 18개월을 가산한 기간 동안 승진 및 기준급 조정을 제한한다.

다. 직원이 소속된 조합에서 시행하는 「급여규정」이 정하는 바에 따라 정직기간 중 급여를 감급한다.

3. 감봉

가. 감봉기간(1월 이상 6월 이내에서 월 단위로 정한다)에 12개월을 가산한 기간 동안 승진을 제한하고 승급을 유예한다.

나. 연봉제 적용대상 직원에 대하여는 감봉기간에 12개월을 가산한 기간 동안 승진 및 기준급 조정을 제한한다.

4. 견책 : 전과를 반성하고 근신하게 한다.

가. 6개월간 승진을 제한하고 승급을 유예한다.

나. 연봉제 적용대상 직원에 대하여는 6개월간 승진 및 기준급 조정을 제한한다.

④징계사유가 중복되는 경우에는 제3항의 규정에서 정한 제재조치를 병합하여

부과한다.

⑤감독기관(농림축산식품부장관, 금융위원장, 감사원장 등을 말한다. 이하 같다) 또는 조합감사위원회 위원장(이하 "위원장"이라 한다)으로부터 제3항제1호의 "징계해직"의 조치요구를 받은 직원은 조치요구서 접수일부터 징계조치가 최종 확정되는 날까지 그 직무가 정지된다.(2023.12.1. 개정)

제7조(임원에 대한 징계의 구분 및 효과) ①임원에 대한 징계는 다음 각 호와 같다.

1. 개선
2. 직무의 정지
3. 견책

②징계의 종류별 효과는 다음 각 호와 같다.

1. 개선 : 이사회(조합장, 감사에 대한 자체징계 및 이들에 대한 감독기관 또는 위원장의 조치요구보다 가중 징계하는 경우는 총회를 말한다) 의결을 얻어 개선 조치하되, 당해 임원에 대한 사임 또는 해임 절차를 이행한 후 임원을 새로 선임한다.(2023.12.1. 개정)

2. 직무의 정지

가. 이사회(조합장, 감사에 대한 자체징계 및 이들에 대한 감독기관 또는 위원장의 조치요구보다 가중 징계하는 경우는 총회를 말한다) 의결을 얻어 직무정지 조치하되, "직무의 정지 3월"을 부과함을 원칙으로 하고, 책임의 정도에 따라 매 1개월 단위로 1월에서 최고 6월까지 부과할 수 있다.(2023.12.1. 개정)

나. 직무정지기간 동안 직무에 종사할 수 없으며 기간만료와 동시에 복직한다.

다. 직무가 정지된 기간 중의 상임 임원에 대한 보수 또는 비상임 조합장에 대한 실비는 지급하지 아니한다.

3. 견책 : 이사회(조합장, 감사에 대한 자체징계는 총회를 말한다)의결을 얻어 견책 처분하되 전과를 반성하고 근신하게 한다.

③제2항제1호의 경우 감독기관 또는 위원장으로부터 개선의 조치요구를 받은 임원은 조치요구서 접수일부터 징계조치가 최종 확정되는 날까지 직무가 정지되며, 농협법 제46조제4항에서 정하는 바에 따라 직무정지기간 동안의 직무대행자를 선임하여야 한다.(2023.12.1. 개정)

제8조(타 기관 조사와의 관계) ①조합장은 징계조치하여야 할 사고가 중앙회 및 감독기관 등에서 지적된 위법·부당행위에 해당되는 경우에는 위원장이나 감독기관장의 제재요구가 있기 전에 임의로 임직원에 대한 징계조치를 하여서는 아니된다. 다만, 조합감사위원회사무처장(이하 "사무처장"이라 한다)이 승인하는 경우에는 그러하지 아니하다.(2023.12.1. 개정)

②제11조제4항제1호 또는 제2호의 사유가 있는 경우에는 그 사유가 종료된 후 결과를 참작하여 징계의결 할 수 있다.

제9조(감독기관의 주의·경고 등 요구에 대한 조치) ①조합장은 임직원이 감독 기관으로부터 「주의·경고」 조치를 요구받은 경우에는 「주의촉구」로 제재 조치한다.

②조합장은 임원이 감독기관으로부터 「문책 경고」 및 「주의적 경고」 조치를 요구받은 경우에는 「견책」으로 제재 조치한다.

제10조(감독기관의 조치사항을 고려한 가중, 감경) 조합장은 위법·부당행위 관련 임직원에 대한 징계처분 시 감독기관이 이미 취한 제재 조치가 있는 경우에는 이를 고려하여 징계수준을 가중 또는 감경할 수 있다.

제11조(징계시효) ①징계시효는 징계사유가 발생한 날부터 5년의 기간이 경과한 때에 완성되며, 이 경우 징계의결을 할 수 없다. 다만, 업무상 횡령, 금품 유용 또는 수수 사고는 10년의 기간이 경과한 때에 징계시효가 완성된 것으로 본다.(2023.12.1. 개정)

②제1항의 “징계사유가 발생한 날”이라 함은 사고발생일(사고의 연속인 경우에는 최종 사고일로 한다)을 말한다.

③제1항의 징계시효는 사고처리 종료일부터 중단된다.

④제1항에서 정한 징계시효기간 만료일에 다음 각 호의 사유가 있거나, 다음 각 호의 사유가 종료하는 날로부터 남은 징계시효기간이 2개월 미만인 경우, 징계시효는 각 호의 사유 종료일부터 3개월간 연장된다.

1. 검찰 등 수사기관이 입건하여 수사 중인 때(검사의 불기소처분이 있는 날을 종료일로 본다)
2. 민사소송의 계속, 형사공판절차의 계속 또는 법원에 의한 경매 절차의 계속 등 법원에서의 법적절차가 진행 중인 때(판결 또는 결정 등이 확정되어 법원의 법적절차가 종료된 날을 종료일로 본다)
3. 농림수산업자신용보증기금의 대손판정 절차 또는 농림수산정책자금대손보전기금의 대손보전판정 절차 진행 중인 때(판정결과 통보일을 종료일로 본다)
4. 중앙회를 포함한 감독기관이 감사(상각감사 또는 매각감사 등을 포함한다) 중인 때(감사종료일을 종료일로 본다)

⑤법원, 권한 있는 행정관청 등에서 징계처분의 무효 또는 취소의 판결(판정을 포함한다)을 한 때에는 제1항의 규정에 불구하고 다시 징계 의결할 수 있다.

제12조(사고관련자의 사직서 제출) ①조합장은 사고관련자 중 정직이상 징계처분이 예상되는 직원이 사직서를 제출하였을 때에는 즉시 지역검사국장에게 보고하고 사직처리를 보류하되, 「민법」 제660조 등 관계법령에 따른 고용계약 해지의 효력이 발생하기 전에 사고금에 대한 채권보전조치 및 징계조치 등 필요한 조치를 하여야 한다.

②사고관련자의 근무처가 사고 당시와 변동되었을 때 또는 사고발각 이후 변동될 때에는 조합장은 현소속 또는 부임지 조합의 조합장에게 사고관련

사실을 통보하여야 한다.

제13조(제척 및 기피) ①조합인사위원회(임원인 경우, 이사회 또는 총회를 말한다. 이하 통틀어"조합인사위원회"라 한다) 위원장 및 위원 중 징계관련자의 「민법」 제777조에 의한 친족이나 그 징계사유와 관계 있는 자 등 제척사유에 해당하는 자는 조합인사위원회에서 해당 사고와 관련하여 징계심의 및 의결에 참여하지 못한다. 다만, 조합인사위원회 위원장(총회인 경우에는 의장을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 제척사유에 해당될 경우에는 각 의결기관의 구성원 중 1인을 조합인사위원회의 임시 위원장으로 선임한다.

②징계관련자는 조합인사위원회 위원장 또는 위원 중에서 불공정한 의결을 할 우려가 있다고 인정할 만한 타당한 사유가 있을 때에는 그 사실을 서면으로 소명하고 기피를 신청할 수 있다.

③제2항의 규정에 따른 기피신청이 있을 때에는 조합인사위원회 의결로 당해 위원장 또는 위원의 기피 여부를 결정하여야 한다. 이 경우 기피결정을 받은 자는 그 심의 및 의결에 참여하지 못한다.

④제1항 및 제3항의 사유로 개의정족수가 미달될 경우, 조합인사위원회 인사위원장이 인사위원회 구성방법에 따라 임시위원을 추가 지정하여 심의 및 의결에 참여하도록 하여야 한다.

⑤제4항에 따른 임시위원 추가 선임은 다음 각 호에서 정한 바에 따라 정한다. 다만, 임시위원을 추가로 선임할 수 없어 조합인사위원회나 이사회 개의가 어려울 때에는 총회 등 상급 의결기관에서 의결하여야 한다.

1. 직원의 경우 : 인사위원으로 지명되지 아니한 4급 이상 직원 중에서 조합장이 지명 단, 조합장이 제척 및 기피 대상자인 경우 임시위원장이 지명
2. 비상임이사 : 인사위원으로 선임되지 아니한 비상임이사 중에서 이사회에서 선임

제2장 징계기준

제14조(징계대상) ①조합장은 다음 각 호의 사항에 대하여 조합인사위원회에 부의하여 징계한다.

1. 위원장이 농협법에 근거한 검사 또는 감사결과 발견된 사고관련 조합 임직원에 대한 징계(2023.12.1. 개정)
2. 법률의 규정에 따른 외부 감독·감사기관의 감사 또는 조사결과 발견된 사고 관련 조합 임직원에 대한 징계
3. 임직원이 업무 등과 관련, 법령을 위반하여 수사기관에서 수사결과 회장 또는 지역검사국장에게 관련 임직원의 징계를 요구한 경우 해당 임직원에 대한 징계

4. 자체 사고처리 시 사고관련 조합 임직원에 대한 징계

제15조(징계기준) ① 자체 사고처리 결과에 따라 임직원에 대한 징계사유가 발생하여 조합인사위원회(조합장, 감사는 총회)에서 징계의결할 때의 징계 대상자별 징계량은 별표에 의하며 비위유형별 하한 징계량 이상으로 징계한다. 다만, 극히 경미한 사고로서 동 징계기준별 하한과 다르게 감경하여 징계할 경우에는 구체적 사유를 명기하여야 한다.

② 조합은 위원장으로부터 소속 임직원에 대한 징계를 요구받은 경우 조합에 요구한 하한 징계량 이상으로 징계량을 부과하여야 한다. 다만, 조합에서 원심의결을 시행한 후 사고관련자의 재심청구와 조합의 재심승인요청에 의하여 조합감사위원회 또는 중앙회 「지도감사규정」 제51조에 따른 징계(변상)심의회(이하 "심의회"라 한다)의 승인을 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

(2023.12.1. 개정)

③ 제2항의 단서에 의하여 승인을 신청하는 경우에는 조합인사위원회의 의결을 거쳐 객관적인 자료에 의하여 징계량의 감경사유를 입증할 수 있는 사유와 근거자료 및 검토의견서를 첨부한 별지 제2호 서식에 의한 재심승인요청서를 지역검사국장을 거쳐 위원장에게 제출하여야 한다.(2023.12.1. 개정)

④ 조합의 각종 사업규정 등에서 면책을 규정한 사항과 사업추진 과정에서 조합원(조합원이 아닌 일반농업인을 포함한다)의 실익을 확보하기 위한 불가피한 조치였음이 객관적으로 입증되는 사항에 대하여는 사고관련자의 고의 또는 중과실이 없었을 경우 면책하거나 징계기준에 정해진 징계량보다 감경할 수 있다.

제16조(징계의 양정) ① 징계의 양정은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유를 감안하여 별표 징계기준에 따라 운용한다.

1. 징계대상자의 사고관련 행위(지시, 결재, 취급 등)의 고의, 중과실, 경과실 해당 여부
2. 사고금의 크기, 손실의 변상 여부
3. 사고발생 후 사고 수습 및 손해 경감을 위한 노력 여부
4. 사고 발생요인 중 불가항력적 요소 유무
5. 사회적으로 중대한 물의를 야기하여 본 조합 또는 중앙회와 회원 전체의 명예를 훼손하였거나 공신력을 실추시킨 사실 유무
6. 징계대상자의 평소 근무태도, 공적, 개전의 정 및 과거 징계사실의 유무
7. 위법·부당행위의 동기, 외적요인 등

② 사고관련자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 자진신고 등을 한 경우에는 사고내용에 따라 징계량을 감경하거나 면제할 수 있다.

1. 사고발생일부터 30일 이내에 사고사실을 검사담당부서 또는 제28조의 징계 부의부서에 자진신고한 경우(특별신고 기간내의 자진신고를 포함한다)

2. 사무소내 특정직위의 비위사실을 검사담당부서 또는 제28조의 징계부의 부서에 직무보고한 경우
 3. 비위사실을 자체 발견하고 제4조의 규정에 따라 계통보고한 경우
 - ③금품수수에 대하여는 금품수수자가 단시일 내에 반납하고 자진신고한 경우 (특별 신고기간내의 자진신고를 포함한다)에는 이를 감경 또는 면책할 수 있다.
 - ④사고 발각 전에 위규사실을 스스로 시정 또는 치유하거나 금융분쟁조정과 관련하여 합의권고 또는 조정안을 수락한 경우에는 사고내용에 따라 징계량을 감경하거나 면제할 수 있다.
 - ⑤사고행위에 대한 주도적인 역할 없이 단순히 사고행위에 가담하여 따른 사람(이하 "추종자"라 한다)과 감독자에 대하여는 비위행위의 사전 인지도 및 관련정도, 빈도를 참작하여 문책하되 범죄사고의 추종자는 원칙적으로 행위자에 준하여 문책한다.
 - ⑥징계를 받았으나 해당 사고의 처리일 이전에 발생한 사고가 추가 발각된 경우 동시에 사고처리된 경우와 형평을 고려하여 징계한다. 다만, 병합심의 시 징계수위가 높아지는 경우에는 그러하지 아니하다.
 - ⑦「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 위반 등에 관한 징계양정은 금융감독원장이 정하는 「금융기관 검사 및 제재에 관한 규정 시행세칙」의 양정기준을 준용할 수 있다.
- 제17조(과실의 정도 측정기준) 제3조의 중과실과 경과실의 구분은 다음 각 호의 사항을 참작하여 결정한다.
1. 사고에 대한 인식, 결과의 예견 및 사고방지가 용이할수록 과실이 큰 것으로 본다.
 2. 근속연수, 직위, 담당 업무를 참작한 주의능력이 클수록 과실이 큰 것으로 본다.
 3. 그 밖에 주의의무의 준수를 용이하게 기대할 수 있을 때일수록 과실이 큰 것으로 본다.
- 제18조(징계량의 가중, 감경의 순서) ①징계량의 결정시 가중 또는 감경할 사유가 경합된 때에는 다음 각 호의 순서에 의한다.
1. 병합심의 가중
 2. 과거 징계사실에 대한 가중
 3. 과거 표창사실에 대한 감경
 4. 변상자 감경
- ②제1항의 규정에 따른 가중 및 감경사유가 경합될 경우에는 거듭하여 가중 또는 감경할 수 있다.
- 제19조(병합심의 가중원칙) 징계대상자가 수개의 사고와 관련하여 조합인사위원회에 징계 회부되었을 때에는 병합심의함을 원칙으로 하되, 다음 각 호의 기준에 따라 그 징계양정을 가중할 수 있다.

1. 직원

- 가. 견책 + 견책 = 감봉
- 나. 견책 + 중징계 = 감봉 이상 징계해직 이하
- 다. 감봉 + 중징계 = 정직 이상 징계해직 이하
- 라. 정직 + 정직 = 정직 이상 징계해직 이하

2. 임원

- 가. 견책 + 견책 = 견책 이상 직무의 정지 이하
- 나. 견책 + 중징계 = 직무의 정지 이상 개선 이하
- 다. 직무의 정지 + 직무의 정지 = 직무의 정지 이상 개선 이하

제20조(징계처분기간 중 발생한 사고에 대한 가중원칙) 제6조 및 제7조에서 정한 징계에 따른 승진 제한 또는 승급 유예 기간(임원의 경우에는 직원의 승진 제한 또는 승급 유예 기간에 따르되, 직무의 정지에 대하여는 직원의 정직에 따른 승진 제한 또는 승급 유예 기간을 적용한다) 중에 새로이 징계 사유에 해당하는 행위를 한 경우에는 해당 비위에 상응하는 징계보다 가중하여 징계할 수 있다.

제21조(조합인사위원회 의사진행 방해자에 대한 가중원칙) 사고관련자가 조합 인사위원회에 출석하여 인사위원회의 진행을 방해하거나 위원 개인의 인격을 모독하는 행위를 하는 경우에는 가중 징계할 수 있다.

제22조(포상자에 대한 감경원칙) ①징계처분 대상자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공적이 있는 경우에는 별표의 징계기준 중 징계양정 감경기준에 따라 징계량을 감경할 수 있다. 다만, 여러 개의 공적이 있는 경우에도 징계량의 감경은 1회에 한하며, 횡령, 배임, 절도, 업무와 관련한 금품수수 등 금융 및 일반사업 관련 불법행위에 해당하는 범죄사고와 분식결산 사고, 채용 비리 사고의 행위자·지시자 또는 방조·교사한 관련자, 성폭력·성추행 및 성희롱, 직장 내 괴롭힘, 무자원 입금, 사적금전대차 사고의 행위자, 시재금 검사·재고조사 등 내부통제를 이행하지 아니한 자, 임원의 경우 경영부실 사고, 무자격조합원 방치 사고의 방침결정자는 감경대상에서 제외한다.

(2023.12.1. 개정)

1. 「상훈법」에 의하여 훈장 또는 포장을 받은 공적
 2. 「정부 표창 규정」에 의하여 장관 이상의 표창을 받은 공적
 3. 금융위원장, 금융감독원장 및 한국은행총재의 표창을 받은 공적
 4. 중앙회장의 표창(「인사준칙」에서 정하는 특별공적상에 한한다)을 받은 공적
- ②제1항의 규정에 의하여 징계량을 감경함에 있어 다음 각 호의 공적은 제외한다.

1. 징계처분 대상자가 징계(표창감경으로 주의촉구된 경우를 포함한다)를 받은 적이 있는 경우 그 징계처분 이전의 공적

2. 징계처분 대상자가 조합(「농업협동조합법」 부칙<법률 제6018호, 1999.9.7.> 제6조에 따라 해산된 농·축·인삼협동조합중앙회, 농협중앙회, 농협은행을 포함한다) 입사 전에 받은 공적
3. 징계처분 대상자가 조합의 신용, 경제 및 지도 업무 등 조합의 업무와 직접 관련 없이 받은 공적

제23조(변상자 감경원칙) ①경과실로 조합에 손실을 초래한 경우 관련자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기한까지 손실액 전액을 자진변상한 경우에는 그 징계량을 면제할 수 있으며, 손실액중 상당금액을 자진변상한 경우에는 징계량을 감경할 수 있다.

1. 자체사고처리의 경우 조합인사위원회 의결 전까지
2. 중앙회 사고처리의 경우 징계요구의결 전까지

②중과실로 인한 사고발생의 경우 징계처분대상자가 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 기한까지 사고금 또는 손실액을 전액 변상한 때에는 해당 임직원에게 대한 징계량을 감경할 수 있다. 다만, 제16조제3항의 규정에 따른 경우를 제외한 금품수수, 고질적 비위 또는 고의로 인한 행위일 때에는 그러하지 아니하다.

제24조(관리·감독자에 대한 징계) ①전산입력 및 전산출력자료 확인, 책임자 필수확인사항, 직원 순환보직, 취약직원 관리, 일일감사 등 통상의 주의를 소홀히 하여 사고미연방지 또는 조기발견을 하지 못한 관리·감독자에게 건책 이상의 징계를 할 수 있다.

②위규 또는 부당행위를 지시한 감독자에게는 행위자와 동일한 징계량을 부과한다.

③경영 및 사업방침결정 잘못으로 조합에 손해를 끼친 사람에게는 행위자와 같은 징계량을 부과할 수 있다.

④결재권 행사를 미이행하는 등 소홀히 함으로써 취급상 하자, 미비사항 및 사고내용을 발견하지 못하였거나 사고가 발생한 경우 결재권자는 취급자와 취급자의 직상위 감독자(결재자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)에 준하여 징계할 수 있다.

⑤직상위 감독자가 온라인 책임자인증토큰 및 각종 금고열쇠 등의 관리와 동 사용내역의 적정 여부 확인을 게을리 하는 등 중대한 과실로 부하직원의 사고를 예방하지 못한 경우에는 행위자에 준하여 징계할 수 있다.

⑥제1항부터 제5항까지의 규정에 따른 관리·감독자의 직무 태만 정도를 참작하여 징계량을 감경 또는 면책할 수 있다.

제25조(교사자 및 방조자에 대한 징계) ①교사자에 대하여는 행위자에 준하여 처리한다.

②행위자의 위규행위를 인식하고 행위자의 사고발생을 방조한 사람에 대한 징계는 다음 각 호와 같다.

1. 징계해직 또는 개선에 해당하는 사고의 방조자
가. 직원 : 정직 이상 징계해직 이하
나. 임원 : 직무의 정지 이상 개선 이하
2. 정직 또는 직무의 정지에 해당하는 사고의 방조자
가. 직원 : 감봉 이상 정직 이하
나. 임원 : 견책 이상 직무의 정지 이하
3. 감봉 이하에 해당하는 사고의 방조자
가. 직원 : 감봉 이하
나. 임원 : 견책 이하

제26조(관련 취급자 등에 대한 징계) ①행위자의 위규행위를 인식하지 못하였거나 업무취급을 게을리하여 사고의 미연방지 또는 조기발견을 하지 못한 업무취급자와 결재자에 대한 징계는 다음 각 호와 같다.(2023.12.1. 개정)

1. 징계해직에 해당하는 사고관련자 : 정직 이하
2. 정직이상에 해당하는 사고관련자 : 감봉 이하
3. 감봉이하에 해당하는 사고관련자 : 견책 이하

②횡령사고의 행위자 이외의 사고관련자의 경우 시재금 검사, 재고조사, 채권 채무 대사 점검 등 업무 소홀의 정도가 심하고 고의 또는 중과실로 인정되는 경우 행위자에 준하여 징계 할 수 있다.(2023.12.1. 신설)

제3장 징계절차

제27조(징계부의) ①조합장은 사고관련 직원에 대하여 위원장으로부터 징계요구가 있거나 조합자체 감사(조합감사의 감사를 포함한다)결과 징계조치가 필요한 때에는 특별한 사유가 없으면 징계요구서 접수일 또는 사고조서 작성일부터 2개월 이내에 소속직원으로 하여금 별지 제3호 서식에 의한 징계부의 조서를 작성하게 하고 별지 제5호 서식에 따라 조합인사위원회를 소집하여, 사고관련자들에 대한 징계량을 의결하도록 부의하여야 한다.(2023.12.1. 개정)

②조합장은 위원장으로부터 사고관련 임원에 대하여 개선, 직무의 정지, 견책 또는 변상의 요구가 있는 경우 특별한 사유가 없으면 법령, 정관 및 규정에서 정하는 바에 의하여 2개월 이내에 필요한 조치를 이행하여야 한다.
(2023.12.1. 개정)

③조합장은 중앙회에서 징계요구된 사고로서 관련자 전원이 변상요구액이 없는 주의촉구인 경우에는 조합장의 별지 제14호 서식에 의한 주의촉구통보서로 조치를 종결할 수 있다.

제28조(징계부의 부서) 사고관련자들에 대한 징계부의는 조합의 총무담당 또는

기획담당책임자(감사부서를 별도로 운영하는 조합은 감사담당책임자로 한다)가 담당한다. 다만, 징계부의 담당자가 사고 등에 관련되어 있거나 유고 시에는 조합장이 정하는 직원이 담당한다.

제29조(소명기회 부여) ①조합에서 징계를 의결할 때에는 해당 징계대상자에게 별지 제6호 서식 및 별지 제6호의2서식에 따라 책임소재를 사전에 통지하고 조합인사위원회에 출석시켜 소명할 기회를 부여하여야 한다. 다만, 징계대상자가 진술을 포기하는 경우에는 그러하지 아니하다.

②제1항의 규정에 의하여 징계대상자가 출석할 수 없을 때에는 서면으로 진술하게 할 수 있다.

제30조(징계의결서) 조합인사위원회의 의결은 별지 제7호 서식에 의한 징계(변상)의결서로 행하며 징계원인이 된 사실 증거의 판단과 관계규정을 명기하여야 한다.

제31조(위법사항 심사요구) 조합의 규정 또는 서약서의 내용이 상위 법령에 위반되는지 여부가 징계 처분의 전제가 되는 때에는 조합인사위원회 위원장은 지역검사국장을 거쳐 위원장에게 심사를 요구하여야 하며 그 심사 결과에 따라 징계처분 여부를 결정하여야 한다.(2023.12.1. 개정)

제32조(인사위원회 의결기록부) 조합의 징계업무 담당자는 별지 제8호 서식에 의한 인사위원회 의결기록부에 의결내용을 기재하여 보관하여야 한다.

제33조(이동직원의 징계관할) ①조합간 이동 전에 발생한 징계사유 및 징계처분의 효과는 교류 후에도 소급하여 승계된다.

②조합장은 중앙회에서 징계요구된 사고로서 사고발생 후 근무지가 이동된 직원에 대하여는 현 소속 조합의 인사위원회에서 징계의결한다. 다만, 퇴직(타 조합으로 이동 후 퇴직한 경우를 포함한다) 임직원에 대하여는 사고발생 조합에서 소속 임직원과 함께 일괄 부의하되, 의결결과를 퇴직한 조합에 통보하여 인사기록카드에 기록·관리하도록 한다.

③제2항의 규정에 따른 경우 징계의결조합의 조합장은 사고 발생처 조합장에게 징계의결사항을 지체없이 통보하여야 한다.

제34조(징계처분에 대한 재의결) 「회원조합 징계변상 업무처리준칙」 제32조에 따라 위원장 또는 지역검사국장으로부터 징계처분에 대한 재의결 요구를 받은 조합장은 특별한 사유가 없으면 동 요구서가 접수된 날부터 1개월 이내에 조합인사위원회를 소집, 재의결을 종료할 수 있도록 필요한 조치를 하여야 한다.(2023.12.1. 개정)

제35조(재심청구 절차) ①징계처분을 받은 자가 그 처분이 과중하거나 절차상 부당하다고 판단되어 재심을 청구할 때에는 별지 제9호 서식에 의한 재심청구서에 구체적인 사유와 입증자료를 첨부하여 원심 처분통고를 받은 날부터 30일 이내 에 조합장에게 재심을 청구하여야 한다.

②조합에서 제1항에 따른 재심청구를 받은 경우에는 재심청구서 접수일부터 1개월 이내에 조합인사위원회에 부의(제36조제1항에 따른 각하 처리시는 제외한다)하여야 한다.

③제2항에 따라 중앙회에서 요구한 징계량을 하향하고자 할 경우에는 재심의결일로부터 10일 이내에 별지 제2호 서식에 따라 원심요구 의결기관에 요청하여 승인(다만, 직원의 "징계해직"이나, 임원의 경우 "직무의 정지" 이상인 경우에는 조합감사위원회의 승인을 말한다)을 얻어야 한다.

④징계처분이 중대한 착오에 의하여 결정되는 등 부득이한 사유가 있는 때에는 제1항의 규정에 따른 청구기간에 불구하고 재심을 청구할 수 있다.

제36조(재심청구의 각하와 기각) ①조합장은 재심청구 서류를 심사한 결과 다음 각 호의 어느 하나에 해당 하는 때에는 직권으로 각하할 수 있다.

1. 재심청구기일의 경과
2. 서류미비
3. 입증 또는 반증자료와 청구인의 주장에 대한 사실 조사결과 허위판명 또는 명백한 타당성 결여
4. 재심부의 이전 청구인의 서면에 따른 재심취하 요청
5. 재심청구요건을 결한 절차상 하자 발견

②조합장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 조합인사위원회의 의결을 거쳐 기각할 수 있다.

1. 재심청구내용과 입증자료 등을 검토한 결과 감경할 만한 대상이 되지 못한다고 판단될 때
2. 손해액 추가변상 등 원심징계 당시의 상황과 비교, 변동사항 없이 감경을 청구하는 경우
3. 법령상 또는 외부감독기관의 명령, 지침상 하한선 이하로의 징계를 허용하지 아니하는 경우
4. 그 밖에 감경처분이 부적정한 때

제37조(재심처분의 효과) ①재심에 의한 징계처분의 변경은 원심징계처분일에 소급한다.

②재심청구는 원심징계처분의 집행에 영향을 미치지 아니한다.

③재심처분 결과 원심징계를 감경할 경우에는 동일한 재심사유에 해당되는 다른 직원에 대한 징계처분도 감경하는 것이 타당할 경우 감경할 수 있다.

제38조(직권재심) ①조합장은 원심 징계처분 확정 후 해당 처분이 중대하고도 명백한 하자가 있다고 인정할 때에는 입증자료를 붙여 조합인사위원회에 재심을 청구할 수 있다.

②직권 재심의결에 의해 당초 징계량을 가중할 경우에는 출석위원 3분의 2 이상의 찬성을 얻어야한다.

제39조(재심결과 보고) 조합장은 제35조 및 제41조에 따른 재심절차를 거쳐 징계가 확정된 경우에는 그 결과를 10일 이내에 제43조제1항 각 호의 서류를 구비하여 지역검사국장을 거친 후 위원장에게 보고하여야 한다.(2023.12.1. 개정)

제40조(징계의 시행권자 및 시행방법) ①사고관련자에 대한 징계시행은 조합인사위원회의 징계의결일 익일까지 조합장의 결재를 받아 시행한다. 다만, 조합장이 제척사유에 해당되어 시행을 하지 못하거나 하지 아니할 경우 직무범위규정에서 정한 직하위자의 결재를 받아 조합장 명의로 시행할 수 있다.

②징계의 시행은 사고관련자별로 별지 제10호 서식에 의한 징계처분통보서에 직인을 날인하여 직접 교부하고 접수확인증을 받거나 내용증명 우편으로 통보한다.

③징계시행시에는 사고관련자에 대한 징계처분통지 외에 인사·급여·퇴직금·채권관리 담당부서에 징계처분 사실을 통지하여 적절한 조치를 하도록 하여야 한다.

제41조(징계확정일자 및 징계효력발생일자) ①조합인사위원회의 징계의결을 거쳐 조합장이 결재한 날을 징계확정일로 하며, 제40조에 따라 사고관련자에게 징계처분결과를 통보한 날을 징계효력발생일로 한다.

②제35조의 재심승인 요청에 따른 징계확정은 다음 각 호와 같이 구분 적용하며, 제1호 및 제2호의 결과를 통보받은 경우에는 별도의 조합인사위원회의결 절차를 생략한다.

1. "원안승인"의 경우 : 조합인사위원회에서 중앙회(조합감사위원회, 심의회를 포함한다)에 재심 승인을 요청하기로 의결한 날
2. "불승인"의 경우 : 원심 확정일
3. "수정승인"의 경우 : 중앙회에서 통보된 "재심의" 결과에 따라 조합인사위원회에서 의결하고, 조합장이 징계의결사항을 확인한 날

③재심 징계효력은 당초 원심 징계처분 통보일에 소급하여 발생한다.

④제34조의 자체 발각사고에 대한 재의결 요구가 있는 경우에는 제1항에 불구하고 조합인사위원회 재의결을 거쳐 조합장이 문서를 시행한 날짜를 징계확정일자로 한다.

제42조(이동직원에 대한 징계시행사항 통보) 조합장은 중앙회에서 징계요구된 사고로서 사고발생후 이동된 직원에 대한 징계 시행은 제40조의 규정에 의하되, 사고발생조합의 조합장에게도 징계의결사항 시행 내용을 통보하여야 한다.

제43조(징계처분의 시행보고) ①조합장은 자체발각사고 및 위원장 또는 감독기관장이 징계요구한 사고관련자에 대한 징계의결사항을 시행일부터 10일 이내에 별지 제12호 서식에 의한 징계처분 시행 결과보고서에 다음 각 호의 서류(사본을 포함한다)를 구비하여 지역검사국장에게 보고하여야 한다.

(2023.12.1. 개정)

1. 별지 제7호 서식에 의한 징계(변상)의결서
2. 별지 제3호 서식 또는 별지 제4호 서식의 의한 조합인사위원회 부의조서
3. 조합감사위원회 또는 심의회 승인서(재심승인 요청에 의해 하향의결한 경우에 한함)
4. 별지 제10호 서식에 의한 징계처분통보서 및 별지 제13호 서식에 의한 변상판정통보서

5. 해당 징계처분 사항이 기재된 인사기록카드
6. 통합업무시스템(채권관리)에 등록된 이후의 변상내역조회표
7. 별지 제14호 서식에 의한 주의촉구통보서(해당자에 한함)
8. 변상금 하향의결의 경우 이사회승인 의결기록부

② 「회원조합 징계변상 업무처리준칙」 제32조에 따라 재의결 요구가 있는 경우에는 조합장은 제1항의 절차에 따라 보고하여야 한다.

제44조(징계관련 소송 등 보고) 조합장은 중앙회 및 감독기관에서 소속 임직원에 대하여 요구한 징계와 관련된 소송(「노동위원회법」에 따른 노동위원회에 제기된 구제신청 절차를 포함한다)이 발생한 경우, 사유발생일부터 5일 이내에 지역검사국장에게 보고하여야 한다.

제45조(인사기록카드 및 대장기재) ①조합장은 징계시행 즉시 인사담당직원으로 하여금 견책 이상의 징계처분을 받은 임직원에 대한 징계사유 및 징계량을 인사기록카드에 기록하게 하고 확인하여야 한다.

②조합장은 인사담당직원으로 하여금 금융감독원의 검사결과 ‘주의’ 조치에 대해 인사기록카드에 기록하게 하고 관리하여야 한다.

제46조(기 퇴직자에 대한 징계기록) ①징계의결전에 이미 퇴직한 사람에 대하여도 징계통지함을 원칙으로 하되, 불가피한 경우에는 통지하지 아니할 수 있으며, "00사고에 따른 행위자 또는 관련자"임을 인사기록카드에 기록·관리한다. 단, 사망자의 경우 징계통지 및 인사기록카드 기록을 하지 않는다.

②사고발생조합에서 타 조합으로 이동 후 퇴직한 직원에 대하여는 퇴직한 조합의 조합장에게 동 사고내용 및 책임소재를 통보하고 제1항의 내용을 인사기록카드에 기재·관리할 수 있도록 하여야 한다.

제47조(징계대상직원에 대한 주의촉구) ①조합인사위원회 의결과정에서 징계사유에 해당되나 특별한 사유가 있다고 인정하여 주의촉구 의결하였을 경우에는 조합장이 해당 사고관련자에게 주의촉구 조치한다.

②조합장은 조합인사위원회에 부의하지 않는 사항의 경우에도 필요한 경우 문서로서 주의촉구를 조치할 수 있으며, 이 경우에는 주의촉구일부터 7일 이내에 지역검사국장에게 보고하여야 한다.

③주의촉구 조치 시(금융감독원의 검사결과 ‘주의’ 조치도 포함한다.)에는 농축협 감사시스템에 등록한 후 주의촉구통보서를 발급하여 조치하고 관리

하여야 한다.

제4장 변상판정

제48조(사고금에 대한 처리) 사고금은 제5조에 따라 다음과 같이 처리하는 것을 원칙으로 한다.

1. 천재지변 또는 불가항력으로 인한 사고, 책임소재가 불명확한 사고 : 조합의 손실
2. 직무태만 또는 과실로 인한 사고 및 제1호의 사고에서 본인의 귀책사유가 있는 경우 : 조합인사위원회에서 변상판정 심의
3. 고의로 인한 사고 : 사고관련자가 변상함을 원칙으로 하되, 조합인사위원회에서 변상판정 가능

제49조(변상판정의 기본원칙) ①변상판정은 「징계변상규정(예)」 제12조에 따라 변상책임자별로 변상책임의 유무 및 그 책임의 범위를 정해야 한다.

②변상책임이 있는 임직원들이 변상할 총 책임액은 당해 손해금으로 하되 다음 각 호의 사항을 참작하여 결정할 수 있다.

1. 사고의 성격
2. 사고의 원인 및 제도상의 문제점
3. 행위의 동기
4. 행위자의 사고관련도 등
5. 정당행위에 대한 기대 가능성
6. 기관자체의 과실의 정도
7. 그 밖의 정상참작 사항

제50조(변상책임액의 결정) 변상책임액은 다음 각 호의 구분에 따라 결정한다.

1. 사고관련자 본인 또는 제3자 등 특정 이해관계인에게 부당이득을 발생하게 할 목적이거나 부당이득이 발생될 것을 인식한 상태에서의 고의 또는 중과실 사고와 관련된 임직원에 대하여는 손해액 전액 이내로 한다. 다만, 고의에 따른 사고로서 행위자가 금리차액, 시세차액 등 과실의 부당취득을 목적으로 한 경우에는 실제 취득한 이득액까지 변상하게 할 수 있다.
2. 각종 자산의 피사취, 분실, 과오불, 배상 및 이와 유사한 사고 등의 관련 임직원에 대하여는 손해액 전액 이내로 한다.
3. 제1호 및 제2호 외의 중과실자에 대하여는 제49조제2항의 규정을 참작하여 변상책임액을 결정하고 징계처분이 건책에 해당하거나 경미한 과실자에 대하여는 변상판정부의 시점의 개인별 신원보증공제금 이내로 변상판정을 행할 수 있다.

4. 천재지변 또는 불가항력으로 인한 사고와 책임소재가 불명확한 사고일 경우에는 변상을 요구할 수 없다.
5. 사고관련 임직원 상호간 직급별 변상책임액의 크기는 직책, 직무범위 및 책임의 경중을 감안하여 결정하되, 상위직위의 의사결정이나 관리책임이 중요한 사안의 경우에는 방침결정자의 변상책임이 더 큰 것으로 하며, 취급상 하자, 절차 또는 서류미비, 사후관리 소홀, 그 밖에 실무적인 사항은 실무담당직원 또는 직상위 감독자(결재자를 포함한다)가 변상책임이 더 큰 것으로 한다.
6. 고의·횡령사고의 사고금액(피해예상액)은 행위자에 부과함을 원칙으로 한다. 다만 전액회수가 불가능할 것으로 예상되는 경우에는 제26조제1항 및 제2항에 해당하는 관련 취급자 등에 일부를 부과할 수 있다.
(2023.12.1. 개정)

제51조(변상책임액의 감액) ① 변상책임액은 회장 이상 표창, 조합 발전에 기여한 공로 및 평소 근무자세 등을 감안하여 감액할 수 있다. 이 경우 감액한도는 변상책임액의 10분의5해당액 이내로 한다. 다만, 범죄성 사고(횡령 등을 포함한다)로 인한 사고관련자와 고의성이 있다고 판단되는 사고관련자에 대하여는 손해액 전액을 변상책임액으로 할 수 있다.

② 제1항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 인정되는 경우에는 이를 감안하여 변상책임액을 추가하여 감액할 수 있다.

1. 과실의 정도가 가벼운 경우 또는 근무경력이 일천하여 정확한 업무처리를 기대하기 어려운 것으로 인정되는 경우
2. 사고방지 또는 사고발생 후 사고수습 및 손실방지를 위하여 현저한 노력을 하고 상당한 회수실적이 있는 경우
3. 승인여신으로서 심사, 실행, 사후관리에 고의 또는 중과실이 없는 경우
4. 제도상의 결함 등 그 밖의 부득이한 사유가 인정되는 경우
5. 그 밖에 사고의 특수성 및 변상능력을 감안하여 조합감사위원회가 감액을 의결하는 경우

③ 제1항 및 제2항에 의하여 산정된 변상책임액이 다음의 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 전부 또는 일부를 감액할 수 있다. 다만, 제22조 포상자에 대한 감경원칙에 따라 징계량이 감경된 경우에는 감경 이전의 징계량을 기준으로 변상책임액을 산정할 수 있다.

1. 사고관련자의 징계양정이 "주의촉구" 조치를 받은 때에는 변상책임액의 전액 이내
2. 사고관련자의 징계양정이 "견책"인 때에는 변상책임액의 10분의 5해당액 이내에서 감액
3. 퇴직자의 징계양정이 "견책" 이하에 해당되는 때에는 변상책임액의 전액이내에서 감액

제52조(변상청구권의 시효) ①변상의무자에 대한 변상청구권은 손해를 안 날부터 3년간 이를 행사하지 아니하거나 사고발생일부터 10년(사고발각일 이전 퇴직자의 과실사고인 경우에는 5년으로 한다)이 경과한 때에는 시효로 인하여 소멸한다.(2023.12.1. 개정)

②제1항에서 정한 변상청구권 시효기간 만료일에 제11조제4항 각 호의 사유가 있거나, 같은 항 각 호의 사유가 종료하는 날로부터 남은 변상청구권 시효기간이 2개월 미만인 경우, 변상청구권 시효는 같은 항 각 호의 사유 종료일로부터 각각 3개월간 연장한다.

③조합은 제1항의 시효가 완성되기 전에 관련 규정에서 정하는 소멸시효중단 조치를 취하여 변상청구권을 보전하여야 한다. 소멸시효중단 조치가 이루어진 경우에는 그 때부터 새롭게 시효를 기산한다.

제53조(변상판정 부의) ①조합장은 자체 발각한 사고와 관련하여 사고관련자들이 조합의 재산상 손해를 초래하게 함으로써 각 관련자들로부터 손해액을 구상할 필요가 인정되거나 위원장으로부터 임직원에게 대한 징계 및 변상조치를 요구받아 사고관련자들로부터 손해액을 구상할 필요가 있다고 인정되는 경우에는 변상판정업무 담당자로 하여금 사고조서에 따라 관련자별 책임소재를 명확히 한 후, 별지 제3호 서식의 의한 변상판정부의조서를 작성, 조합 인사위원회에 변상판정을 부의하게 하여야 한다.(2023.12.1. 개정)

②조합장은 감사가 관련규정에 의하여 감사를 실시한 결과 업무취급자들이 조합에 재산상 손해를 발생하게 한 사실을 발각하고 각 관련자들로부터 손해액을 구상하도록 요구받은 경우에는 변상판정 업무 담당자로 하여금 사고조서에 따라 관련자별 책임소재를 명확히 한 후 변상판정부의조서를 작성하여 조합인사위원회에 변상판정을 부의하여야 한다.

③조합장은 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 별지 제11호 서식의 따른 변상판정요구서를 접수하였을 때에는 특별한 사정이 있는 경우를 제외하고는 2개월 이내에 변상판정을 부의하게 하여야 한다.

④사고관련자가 사직서를 제출하였을 경우에는 1개월 이내에 변상판정이 종결될 수 있도록 조속히 부의하게 하여야 한다.

⑤제15조제2항 및 제3항, 제22조제2항, 제28조부터 제32조까지, 제34조부터 제39조까지, 제41조, 제43조의 규정은 변상판정업무 처리에 이를 준용한다.

제54조(변상판정 의결) ①조합인사위원회에서 변상판정 의결시에는 변상책임의 유무, 변상책임 있는자, 변상책임액 및 이에 대한 이유, 변상기한 등을 별지 제3호 서식에 의한 징계(변상)부의조서에 명확히 기술하여야 한다.

②변상기한은 변상판정 대상자별로 변상통지서가 도달된 때를 기산일로 하여 1년 이내의 범위 안에서 월 단위로 정한다. 다만 변상액이 1억원 이상일 경우 2년 이내의 범위 안에서 월 단위로 정할 수 있다.

제55조(변상액의 하향 의결) ① 「지도감사규정」 제50조 및 「징계변상규정 (예)」 제13조에서 정한 "경영상태가 양호한 조합 등"은 다음과 같다.

1. 전년도 종합경영평가결과 2등급 이상인 경영상태가 양호한 조합. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 조합은 제외한다.

가. 최근 2년 이내에 분식결산으로 임직원이 건책이상의 징계를 요구받은 조합

나. 최근 2년 이내에 기본적인 사고예방조치의 결여로 횡령 등 고의사고가 3건 이상 또는 1억원 이상의 피해액이 발생한 조합

다. 사고피해금액을 전년도 결산에 반영하는 경우 자본 적정성이 3등급이하인 조합

라. 부당한 하향 의결 등으로 조합감사위원회(심의회 포함)에서 제외할 필요 있다고 의결한 조합

2. 상임감사를 운용하는 조합

3. 제49조제2항 각 호의 사항을 참작한 결과, 사고발생원인이 불합리한 관행 또는 과실책임 등으로 정직(임원은 직무의 정지) 이하의 징계를 요구 받은 자로서, 그 변상요구액이 변상책임이 있는 자의 연봉을 초과하는 경우. 다만, 다음 각 목의 기준 미만으로 하향 의결할 수 없다.

가. 건책 : 변상책임자 연봉의 1배

나. 감봉 : 변상책임자 연봉의 1.5배

다. 정직 또는 직무의 정지 : 변상책임자 연봉의 2배

② 사고관련자중 퇴직자의 징계가 건책이하에 해당하는 경우에는 제51조제3항제3호에 따라 중앙회가 요구한 변상액보다 하향 의결할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항에 따라 변상액을 하향 의결하는 경우에는 변상책임자별 재산상태 및 생활여건 등 변상능력과 조합수지 기여도 등 공적사항에 대한 객관적인 자료에 따라 하향 부의하여 의결할 수 있으나 이사회의 승인을 얻어 시행하고, 별지 제12호 서식에 의한 징계처분시행결과보고서에 하향 의결사유를 기재하여야 한다.

④ 제1항제1호 및 제2호에 따라 변상액을 하향 의결하는 경우에는 중앙회가 요구한 각 변상책임자별 변상액의 2분의 1 미만으로 의결할 수 없다.

제56조(변상액의 제한) 중앙회가 요구한 각 변상책임자별 변상액을 상향 의결하는 경우 각 변상책임자별 감경된 총 금액[사고사례별 감경액(기본감액을 포함한다), 표창감경액, 징계별 감경액을 모두 합한 금액]의 2분의 1을 초과하여 의결할 수 없다.

제57조(변상판정의 입증) 변상판정을 조합인사위원회에 부의할 때에는 조합장은 변상판정업무 담당자로 하여금 부의조서 및 관련 첨부서류에 고의 또는 과실의 유무와 과실의 정도를 기술하고 이를 입증할 수 있는 증거를 제시하

게 하여야 한다.

제58조(변상판정의 시행) ①조합장은 조합인사위원회에서 사고관련자별로 변상 책임액을 변상판정의결(하향의결시는 이사회에 승인 의결을 말한다)하였을 때에는 이를 즉시 확인하고 변상판정업무담당자로 하여금 각 변상책임 있는 사람 및 그 사람의 신원보증인에게 변상액, 변상사유, 변상기한을 명시한 별지 제13호 서식에 의한 변상판정통지서를 내용증명 우편으로 발송하거나 본인의 수령인을 받음으로써 시행한다.

②사고발생조합의 조합장은 변상판정 시행 시 사고관련 임직원별 변상판정액을 통합업무시스템(채권관리)에 등록하여 관리하여야 한다.

③사고발생조합의 조합장은 변상책임 있는 자가 현재 다른 조합에 근무할 때에는 그 조합의 조합장에게 변상판정 내용을 통보하여야 하며, 통보를 받은 조합의 조합장은 변상금이행에 차질이 없도록 하여야 한다.

제59조(변상액 정리) ①변상책임 있는 자가 변상판정금액의 전부 또는 일부를 변상하였을 때에는 소속직원으로 하여금 즉시 당해계정에 정리하게 하여야 한다.

②금전 외의 현물 사고시는 현물변상을 원칙으로 하되, 현물변상이 불가능한 경우에는 변상시점의 시가에 따라 금전으로 변상하게 한다.

제60조(긴급조치) ①조합장은 변상판정부의 대상 손해금의 채권확보가 우려된다고 인정될 때에는 변상판정절차 개시 전후에 불구하고 신속하게 채권보전 조치를 취하여야 한다.

②제1항의 경우에는 판정절차에 의하지 않고 손해금의 전부 또는 일부 금액에 대하여 사고관련자(신원보증인을 포함한다) 상대로 민사상의 청구절차를 이행할 수 있다.

③제2항의 규정에 따른 민사상 청구절차를 이행하였을 때에는 따로 변상판정을 행하지 아니할 수 있다.(2017.12.19. 개정)

제61조(변상기한의 연장) 조합장은 사고관련자가 변상기한까지 부득이한 사유로 변상금 전액을 이행하지 못한 경우에는 이사회에 의결을 얻어 변상액의 분할정리 또는 정리기한의 유예, 연장을 허용할 수 있다. 다만, 분할정리, 유예 및 연장은 최초 인사위원회에서 정한 변상기한종료일부터 1년을 초과할 수 없다.

제62조(변상불이행시의 조치) ①조합장은 소속직원중 변상책임 있는 사람이 변상기일까지 변상의무를 이행하지 않을 때에 조합인사위원회(타 조합으로 이동한 직원의 경우 사고조합의 요청에 의하여 소속조합 인사위원회를 말한다)에 부의하여 해직절차를 취하게 하여야 하며 변상액 회수를 위한 채권확보조치, 제소 및 그 밖의 법적절차를 취하게 하여야 한다. 다만, 정상참작에 따라 그러하지 아니할 수 있다.

②조합장은 변상책임 있는 직원이 변상기일 만료전이라도 변상의무를 이행

하지 아니할 우려가 현저한 것으로 인정될 때에는 해당직원에 대한 재산조사 및 사전 채권확보조치 등을 취하게 하여야 한다.

③조합의 임원이 변상기일까지 변상책임을 이행하지 아니하는 경우에는 조합의 감사가 해당 임원에게 지체 없이 변상을 독촉한 후 미정리시는 변상액 회수를 위한 채권확보조치, 제소 그 밖의 법적절차를 취할 수 있다. 이 경우에는 지체없이 이사회에 보고하거나 임시총회를 소집·보고하여야 한다.

제63조(이동직원의 변상관할) 사고관련자가 변상판정조치 이전에 타 조합으로 이동된 경우, 사고발생으로 손해가 발생한 조합이 동 사고관련자에 대한 변상판정을 한다.

제64조(변상의무 이행전 사직서 제출시의 조치) ①조합장은 소속 직원이 변상판정액에 대한 변상의무를 완료하기 전 사직서를 제출한 때에는 급여 및 퇴직금 담당 직원으로 하여금 퇴직전 필요한 조치를 취하여야 한다.

②변상조치 전에 타 조합으로 이동하여 근무 중인 변상의무자가 사직서를 제출한 때에도 현소속 조합장은 제1항의 규정과 같은 조치를 취하고 변상판정조합의 조합장에게 지체없이 동 사실을 서면통보 하여야 한다.

제65조(민사소송과의 관계) 이 준칙은 민사소송의 청구절차에 영향을 미치지 아니한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 준칙은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

제2조(경과조치) ①이 준칙 시행 당시 계속 중인 징계·변상 관련 사고에 대하여는 이 준칙을 적용하되, 이 준칙의 적용으로 인하여 종전보다 징계·변상 대상자가 불리해지는 경우에는 종전의 중앙회 「회원조합 징계변상 업무처리 준칙」(2018. 12. 19. 개정된 것을 말한다)을 적용한다.

②제45조제2항의 규정은 「인사정보시스템」 전산적용일부터 적용한다.

부 칙 (2023.12.1.)

이 준칙은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다. 다만, 제6조, 제7조, 제8조, 제14조, 제15조, 제27조, 제34조, 제39조, 제43조, 제53조 개정준칙은 이 준칙 시행 후 최초로 선출되는 중앙회장의 임기 개시일부터 적용한다.

<별표> (2023.12.1. 개정)

징 계 기 준

I. 직원 징계기준

1. 총 칙

징계는 총칙과 징계양정 일반기준의 비위유형별 비위정도를 참작하여 양정(의결)하되 징계양정 세부기준을 참고한다.

가. 징계해직

- (1) 징계 관련 규정의 징계사유에 해당하는 자로서 고의 또는 중대한 과실로 조합에 중대한 손해를 끼치게 하거나 질서를 심히 문란하게 한 사람
- (2) 횡령, 배임, 절도 및 금품수수 등 범죄행위를 한 사람
- (3) 사고유형에 불구하고 사고로 인해 사회적 물의를 야기하거나 농협전체의 공신력을 실추시킨 사람
- (4) 최근 1년 이내에 감봉 이상의 징계처분을 받은 후 추가로 감봉 이상의 징계처분 사유에 해당되는 자로서 계속적인 업무수행이 부적정하다고 인정되는 사람

나. 정직

- (1) 징계해직에 해당하는 행위를 한 자로서 개선의 정이 있고 정상을 참작할 여지가 있는 사람
- (2) 최근 1년 이내에 감봉 이상의 징계처분을 받은 후 추가로 감봉 이상의 징계처분 사유에 해당되는 사람
- (3) 징계규정의 징계사유에 해당되는 자로서 고의 또는 중대한 과실로 조합에 상당한 손해를 끼치게 하거나 질서를 문란하게 한 사람

다. 감봉

- (1) 징계규정의 징계사유에 해당하는 자로서 과실로 조합에 상당한 손해를 끼치게 하거나 질서를 문란하게 한 사람
- (2) 범죄행위를 한 자로서 사안이 경미하여 사회적 물의를 일으키지 않고 조합의 손실을 전액 보전한 사람

라. 견책

- (1) 징계규정의 징계사유에 해당하는 자로서 경과실로 인하여 조합에 손해를 끼치게 하거나 질서를 문란하게 한 사람
- (2) 감봉해당 행위를 한 자로서 정상을 참작할 여지가 있는 사람

2. 징계양정 일반기준

번호	비위유형	비위의 도가 극심하고 고의가 있는 경우	비위의 도가 심하고 중과오로 인정되는 경우	비위의 도가 경하거나 중과오로 인정되는 경우
1	횡령, 배임, 절도, 업무와 관련한 금품수수 등 범죄행위	징계해직	징계해직 ~ 정직	감봉 ~ 견책
2	법령(감독기관 법령포함), 규정, 명령, 처분 또는 지시 등 위반	징계해직	징계해직 ~ 감봉	견책
3	농협법, 정관, 제규정, 지시 등을 위반한 행위	징계해직	징계해직 ~ 감봉	견책
4	조합에 금전적 손해를 초래하거나 사회적 물의를 야기한 행위	징계해직	징계해직 ~ 감봉	견책
5	직무태만	징계해직	정직 ~ 감봉	견책
6	그 밖의 위법·위규 처리	징계해직	정직 ~ 감봉	견책

징계양정 일반기준(예)

3. 징계양정 세부기준 (공통사항)

비위항목		징계 해직	정직	감봉	견책	비고
항목						
1. 공금/ 예산	1. 횡령, 유용	←		→		
	2. 가공수입계상			←	→	
	3. 예산 임의전용			←	→	
	4. 정당한 사유 없이 사전집행 또는 초과집행	←			→	
	5. 변태정리(허위집행, 이중집행, 증액집행 등)	←			→	
2. 계약	1. 예정가격 사후작성		←		→	
	2. 시가조사 부적정			←	→	
	3. 예정가격 고가 산정	←			→	
	4. 예정가격 누설	←		→		
	5. 부당 분할수계약			←	→	
	6. 입자선정 부적정			←	→	
	7. 특정인과의 담합	←			→	
	8. 입찰사무의 불공정			←	→	
	9. 계약방법의 부당			←	→	

비위항목		징계 해직	정직	감봉	견책	비고
항목						
2. 계약	10. 계약서 내용의 하자			←	→	
	11. 계약내용 부당변경			←	→	
	12. 지체상금 징수 및 면제부당			←	→	
	13. 검수부당	←			→	
	14. 계약,차액보증금 부당처리			←	→	
	15. 납품전 대금지불			←	→	
	16. 대금지불 지연				←	→
	17. 계약체결 또는 계속 거래조건 사적 금품수수	←		→		
3. 공사	1. 계약체결 전 시공		←		→	
	2. 부당시공		←		→	
	3. 감독태만 및 조잡시공 묵인			←	→	
	4. 공사기간 부당연장			←	→	
	5. 허위준공 검사		←		→	
	6. 하자보수 보증조치 부적정			←	→	
4. 물품	1. 구매방법의 부적정			←	→	
	2. 고가취득		←		→	
	3. 부실관리(훼손·품질저하 등)			←	→	
	4. 보관 및 출납 업무 태만				←	→
	5. 부당매각		←		→	
	6. 부당대부				←	→
5. 인사 관리	1. 시험관리 부당	←			→	
	2. 결격자의 채용			←	→	
	3. 보수, 급여지급 부적정				←	→
	4. 고시 부정행위			←	→	
	5. 채용비리	←			→	
6. 문서 관리	1. 장기간 방치				←	→
	2. 결재권자의 결재없이 시행		←		→	
	3. 문서 부당폐기				←	→
	4. 중요문서(증서,용지)도난,분실			←	→	
	5. 중요증서용지 절취	←		→		
7. 민원	1. 부당처리 및 처리지연			←	→	

– 2228 –

비위항목		징계 해직	정직	감봉	견책	비고
항목						
13. 기타	10. 감사지적사항 미이행			↔		
	11. 변상의무 미이행	←			→	
	12. 징계 미이행 및 시행결과 허위보고	←		→		
	13. 변상채권 관리소홀			↔		
	14. 성비위 행위로 인한 물의야기	←			→	
	15. 총회(대의원회), 이사회, 인사위원회에서 부실한 보고 또는 사실의 은폐	←			→	
	16. 중앙회 고정투자심의위원회 미심의	←			→	
	17. 개인정보보호(개인정보 오·남용 등) 소홀	←			→	
	18. 감사수감 과정에서 허위진술 또는 허위자료 제출 등으로 타인의 징계처분에 부당한 영향을 미친 경우	←			→	
	19. 직장 내 괴롭힘 행위	←			→	
	20. 그 밖의 업무 부당취급	←			→	

징계변상
업무처리준칙(예)

4. 징계양정 세부기준(금융업무)

비위항목		징계 해직	정직	감봉	견책	비고
항목						
1. 금융관련 범죄(형령 등)		←		→		
2. 수신	1. 무자원 자기앞수표 발행	←		→		
	2. 무자원 입금	←		→		
	3. 계수분식	←		→		
	4. 교환결제 부당취급	←			→	
	5. 카드발급 및 관리업무 소홀	←			→	
	6. 타점코드 허위입력	←			→	
	7. 보험업무 취급소홀	←			→	
	8. 전자금융업무 취급소홀	←			→	
	9. 기타 수신업무 부당취급	←			→	
	10. 농어가목돈마련저축 부당취급	←		→		
3. 여신	1. 신용조사 불철저 또는 심사소홀	←			→	
	2. 전결한도 초과(무승인) 대출	←			→	
	3. 명의이용 대출	←			→	
	4. 명의도용 대출	←		→		
	5. 부적격 연대보증인 입보 대출	←			→	
	6. 자필확인 및 채무관계자 확인 소홀	←			→	
	7. 담보물고가감정 또는 대출가능액 초과대출	←			→	
	8. 부적격 담보대출	←			→	
	9. 동일인 대출한도 초과대출	←			→	
	10. 부적격 채무자에 대한 대출	←			→	
	11. 대출금 사후관리 소홀	←			→	
	12. 비조합원에 대한 대출한도 초과대출	←			→	
	13. 그 밖의 여신업무 부당취급	←			→	
4. 내국환	1. 부당 환취결	←			→	
	2. 기타 내국환업무 취급소홀	←			→	
4의2. 구속성예금 수취	1. 대출금액 대비 구속성예금 수취비율이 30%이상인 경우			←→		
	2. 대출금액 대비 구속성예금 수취비율이 30%미만인 경우 ※ 다만, 비위의 도가 경하거나 경과로 인정되는 경우 주의촉구 조치				←→	
5. 출납업무 취급소홀		←			→	
6. 금융실명 거래 위반	1. 행위자	←			→	
	2. 감독자			←→	→	
	3. 추종자			←→	→	
7. 금융거래정보 누설 금지위반 (물의야기)		←			→	

비위항목		징계 해직	정직	감봉	견책	비고
항목						
8. 금융거래정보 통보의무 위반행위				←→	→	
9. 기타	1. 사고은폐	←→			→	
	2. 중요용지 관리소홀	←→			→	
	3. 사적 금전대차	←→			→	
	4. 보고서 허위작성	←→		→		
	5. 인증토큰관리 소홀 또는 금고열쇠, 중요인장 등 보관 관리소홀	←→			→	
	6. 온라인업무 부당취급(허위입력, 고의부당 취급 및 취소행위)	←→			→	
	7. 자금세탁행위로 신용질서 문란	←→			→	
	8. 책임자 필수환원자료 확인소홀	←→			→	
	9. 여유자금 타기관 예치한도 초과 운용	←→			→	
	10. 그 밖의 금융질서 문란행위	←→			→	

5. 징계양정 세부기준(일반업무)

비위항목		징계 해직	정직	감봉	견책	비고
항목						
1. 각종 자금유용 및 횡령		←→		→		
2. 명의이용 및 명의도용		←→			→	
3. 부외거래		←→			→	
4. 실적(계수)분식 또는 분식결산		←→			→	
5. 도난, 분실				←→	→	
6. 재고부족 또는 재고(품질)관리 부실			←→		→	
7. 이자, 수수료 등 부당감면		←→			→	
8. 사업비용 부당집행		←→			→	
9. 재고조사 미 실시 등 업무태만				←→	→	
10. 허위문서 작성, 업무부당취급		←→		→		
11. 무담보, 하자담보 취득후 손실초래		←→			→	
12. 외상한도거래 약정 등 체결 소홀		←→			→	
13. 무증서, 전결한도 초과약정 또는 외상약정한도 초과 공급		←→			→	
14. 담보물 고가 감정평가로 손실초래		←→			→	
15. 자금 현수송업무 소홀		←→			→	
16. 전산 허위조작 또는 부당입력		←→			→	
17. 여유자금 부당운용		←→			→	
18. 각종 충당금 부당적립		←→			→	
19. 출자배당 또는 이용고배당 부당처리		←→			→	
20. 사업목적외 자금을 사용하거나 부당 지원		←→			→	
21. 그 밖의 업무 부당취급		←→			→	

6. 징계양정 감경기준

징계양정기준에 의하여 인정되는 양정기준	감경된 양정기준	비고
징계해직	정직	
정직	정직 월수의 감축 또는 감봉	
감봉	감봉 월수의 감축 또는 견책	
견책	별도조치(주의촉구)	

징계양정 양정기준(별)

II. 임원 징계기준

1. 총칙

징계는 총칙과 징계양정 일반기준의 비위유형별 비위정도를 참작하여 양정(의결)하되, 징계양정 세부기준을 참고한다.

가. 개선

- (1) 징계 관련 규정의 징계사유에 해당하는 자로서 고의 또는 중대한 과실로 조합에 중대한 손해를 끼치게 하거나 질서를 심히 문란하게 한 사람
- (2) 횡령, 배임, 절도 및 금품수수 등 범죄행위를 한 사람
- (3) 사고유형에 불구하고 사고로 인해 사회적 물의를 야기하거나 농협 전체의 공신력을 실추시킨 사람
- (4) 최근 1년 이내에 2회의 직무의 정지 징계처분을 받은 후 추가로 직무의 정지 징계처분 사유에 해당되는 자로서 계속적인 업무수행이 부적절하다고 인정되는 사람

나. 직무의 정지

- (1) 개선의 징계사유에 해당하는 행위를 한 자로서 개선의 정이 있고 정상참작의 사유가 있는 사람
- (2) 최근 1년 이내에 2회 이상의 견책 징계처분을 받은 후 추가로 견책 징계처분 사유에 해당되는 사람
- (3) 징계규정의 징계사유에 해당되는 자로서 고의 또는 중대한 과실로 조합에 상당한 손해를 끼치게 하거나 질서를 문란하게 한 사람

다. 견책

- (1) 범죄행위를 한 자로서 사안이 경미하여 사회적 물의를 일으키지 않고 조합의 손해를 전액 보전한 사람
- (2) 징계규정의 징계사유에 해당하는 자로서 경과실로 인하여 조합에 손해를 끼치게 하거나 질서를 문란하게 한 사람

라. 비상임임원에 대하여는 본인 귀책사유로 인한 고의 또는 중대한 과실로 위법·부당한 행위가 있는 경우에 한하여 징계함을 원칙으로 한다.

2. 징계양정 일반기준

번호	비 위 유 형	비위의 도가 극심하고 고의가 있는 경우	비위의 도가 심하고 중과오로 인정되는 경우	비위의 도가 경하거나 경과오로 인정되는 경우
1	횡령, 배임, 절도, 업무와 관련한 금품수수 등 범죄행위	개선	개선 ~ 직무의 정지	직무의 정지 ~ 견책
2	법령(감독기관 법령포함), 규정, 명령, 처분 또는 지시 등 위반	개선	개선 ~ 직무의 정지	견책
3	농협법, 정관, 제규정, 지시 등을 위반한 행위	개선	개선 ~ 직무의 정지	견책
4	조합에 금전적 손해를 초래하거나 사회적 물의를 야기한 행위	개선	개선 ~ 직무의 정지	견책
5	직무태만	개선	개선 ~ 직무의 정지	개선 ~ 직무의 정지
6	그 밖의 위법·위규처리	개선	직무의 정지 ~ 견책	견책

3. 징계양정 세부기준

비위항목		개선	직무의 정지	견책	비고
1. 경영/관리	1. 총회(대의원회) 또는 이사회 의결을 요하는 사항에 대하여 의결을 얻지 아니한 집행	←		→	
	2. 총회(대의원회) 또는 이사회에서 의결절차나 의결내용이 부당	←		→	
	3. 감독기관·총회 또는 이사회에서 부실한 보고 또는 사실의 은폐	←		→	
	4. 총회 또는 이사회 소집사유가 발생하였음에도 회의 미소집	←		→	

비위항목		개선	직무의 정지	견책	비고
1. 경영/ 관리	5. 농협법상 임원의무 위반 (서류비치, 경업 및 겸직금지의무 등)	←→		→	
	6. 선거사무 부당취급	←→		→	
	7. 부정 선거운동	←→		→	
	8. 사업목적 외에 자금을 사용하거나 부당지원	←→		→	
	9. 투기의 목적으로 재산을 처분 하거나 이용하는 행위	←→		→	
	10. 여유자금 부당운용	←→		→	
	11. 감독기관의 인가를 받거나 승인을 얻어야 할 사항에 관하여 미인가 또는 미승인	←→		→	
	12. 부정한 등기	←→		→	
	13. 출자 1좌의 금액 감소 절차 부당	←→		→	
	14. 감독기관 또는 중앙회의 감사를 거부·방해 또는 기피	←→		→	
	15. 감독기관 또는 중앙회의 지시사항 이나 징계(변상)요구사항의 이행 소홀	←→		→	
	16. 중앙회 및 감독기관 감사지적사항 미이행		←→	→	
	17. 공고 또는 최고할 사항에 대하여 미공고 또는 미최고	←→		→	
	18. 법정적립금, 이월금, 임의적립금 부당 적립	←→		→	
	19. 법정적립금 부당사용	←→		→	
	20. 각종 충당금 부당적립	←→		→	
	21. 출자배당 또는 이용고배당 부당처리	←→		→	
	22. 분식결산	←→		→	
	23. 변태경리(이중집행, 증액집행, 허위집행)	←→		→	

비위항목		개선	직무의 정지	견책	비고
1. 경영/ 관리	24. 예산 부당전용 또는 한도초과 집행	←→		→	
	25. 공사, 계약 관련 부당행위	←→		→	
	26. 공사, 계약 관련 금품수수	←→	→		
	27. 임용 또는 승진 등의 인사관련 부당행위	←→		→	
	28. 인사 관련 금품수수	←→	→		
	29. 채용비리	←→		→	
	30. 허위증명서 발급	←→		→	
	31. 민원 부당처리 및 처리지연	←→		→	
	32. 사고보고 지연 또는 사고 은폐·축소	←→		→	
	33. 내부통제 소홀	←→		→	
	34. 직인도용 및 부당사용	←→	→		
	35. 문서, 증서 등 위조 또는 변조 및 동행사	←→	→		
	36. 중요용지 관리소홀	←→		→	
	37. 부하직원 감독소홀	←→		→	
	38. 고의과실로 손실초래, 사고발생, 질서문란, 사회적 물의야기 또는 공신력 실추	←→		→	
	39. 중앙회 고정투자심의위원회 미심의	←→		→	
	40. 변상 의무 미이행	←→		→	
	41. 징계 미이행 및 시행결과 허위보고	←→	→		
	42. 그 밖에 법령, 정관, 제규정을 위반한 행위	←→		→	

정계비리 징계처분규칙(예)

비위항목		개선	직무의 정지	견책	비고
2. 사업	1. 무자원 자기앞수표 발행	←		→	
	2. 무자원 입금	←		→	
	3. 계수(실적)분식	←		→	
	4. 신용조사 또는 심사소홀	←		→	
	5. 전결한도 초과(무승인)대출	←		→	
	6. 명의이용대출	←		→	
	7. 명의도용대출	←	→		
	8. 한도초과대출	←		→	
	9. 부적격 연대보증인 입보	←		→	
	10. 담보물 고가감정 또는 대출 가능액 초과대출	←		→	
	11. 부적격담보 취득	←		→	
	12. 동일인 대출한도 초과대출	←		→	
	13. 사후관리 소홀	←		→	
	14. 비조합원에 대한 대출한도 초과대출	←		→	
	15. 구속성예금 수취	←		→	
	16. 금융실명거래 위반				
	가. 행위자	←		→	
	나. 감독자		←	→	
	다. 추종자		←	→	
	17. 금융거래정보 누설 금지위반 (몰의야기)	←		→	
	18. 금융거래정보 통보의무 위반 행위		←	→	
	19. 재고부족 또는 재고(품질) 관리 소홀	←		→	
	20. 외상한도거래 약정 등 체결 소홀	←		→	
	21. 무증서, 전결한도 초과약정 또는 외상약정한도 초과공급	←		→	
	22. 사업관련 금품수수	←	→		
	23. 자금세탁행위로 신용질서 문란	←		→	
	24. 여유자금 타금융기관 예치한도 초과 운용	←		→	
	25. 개인정보보호 (개인정보 오·남용 등) 소홀	←		→	
	26. 기타 업무 부당처리	←		→	
	27. 농어가목돈마련저축 부당취급	←		→	

징계대상 행위(참고사항(예))

비위항목		개선	직무의 정지	견책	비고
3. 기타	1. 각종 자금유용 또는 횡령	←→			
	2. 사적 금전대차	←→		→	
	3. 절도, 폭행, 도박 등 품위손상 행위	←→		→	
	4. 비밀누설	←→	→		
	5. 성비위 행위로 인한 물의야기	←→		→	
	6. 도난, 분실		←→	→	
	7. 사기, 배임	←→	→		
	8. 사회적 물의야기 또는 공신력 실추	←→		→	
	9. 직장 내 괴롭힘 행위	←→		→	
	10. 그 밖의 법령, 정관, 제규정 등 위반 행위	←→		→	

4. 징계양정 감경기준

징계양정기준에 의하여 인정되는 양정기준	감경된 양정기준	비고
개선	직무의 정지	
직무의 정지	직무의 정지 월수의 감축 또는 견책	
견책	별도조치(주의촉구)	

<별지 제1호 서식> (2023.12.1. 개정)

사고발생(조치계획)보고
(○○○○-○○-○○)

수신 : ○○검사국장

발신 : ○○○○조합장

1. 사 고 명 :

2. 발생사무소 :

3. 사고발생일(기간) :

4. 사고자 및 관련 임직원

구분	직위		성명	주민번호	담당업무	업무담당 기간(개월)	비고
	현재	사고당시					
				1234567*****			

※ 행위자 인적사항

5. 사고금액 및 피해(예상)액

(단위 : 천 원)

업무구분	사고금액		정리액 (다)	미정리액 (라=나-다)	회수가능액 (마)	피해(예상)액 (바=라-마)
	누계(가)	잔액(나)				

6. 사고발각경위

○

감사부문

7. 사고내용

<요약>

○

○

—

<관련규정>

○

○

8. 사고 관련자에 대한 조치(계획)

○

9. 사고금 보전조치(계획)

○

10. 사고발생원인, 내부통제제도(운영)의 문제점 및 재발방지대책

가. 사고 관련자 측면

○

나. 사무소 내부통제 측면

○

다. 재발방지 대책

○

11. 사고발생 사무소에 대한 최근 자체감사 내역

○ 자체감사 담당 책임자(직·성명) :

○ 최근 자체감사 실시내역 :

—

감사 종류	감사실시기간	감사자 (직·성명)	주요 지적사항	비고

12. 고발여부(미고발 사유), 언론취재여부(보도) 등 참고사항

○

13. 금감원 중점점검 4대 항목 여·부(지역검사국)

○

14. 지역검사국 조치계획

○

15. 사고종결보고

○ 종결구분 :

○ 원심 의결일(주의촉구 통보일) :

○ 원심 의결결과

(단위 : 천원)

구분	직위		성명	주민번호	담당업무	근무 기간	종결결과	
	현재	사고당시					징계	변상

감사부문

<별지 제2호 서식>

 ○○○○협동조합

수신 : 조합감사위원회사무처장

(경유) ○○검사국장

제목 : 징계(변상) 재심 승인 요청

[관련: 중앙(조합감사위원)17109-○, ○○○○. ○. ○.]

조합감사위원회[징계(변상)심의회]에서 징계(변상) 요구한 「○○○○」 사고와 관련하여 다음과 같이 재심 승인 요청하니 조치하여 주시기 바랍니다.

다 음

1. 관련사고

가. 사고제목 :

나. 사고내용(요약) :

2. 당초 징계(변상) 요구내용

(단위 : 천원)

대상자			책임소재		요구내용		비고
소속	직명	성명	책임구분	귀책금액	징계	변상	
계	○명						

(주) 1. 책임소재 중 '책임구분'에는 행위자, 취급자, 결재자, 감독자로 구분

2. 원심요구시 사고관련자 전원을 기재

3. 재심 승인요청 내용

(단위 : 천원)

대상자			징계		변상		재심승인 요청사유
소속	직명	성명	원심 요구	승인 요청	원심 요구	승인 요청	
							-"검토의견서" 재심 청구사유 참조
계	○명						

📄 전년도 종합경영평가 결과 : (○○○○년도, ○등급)

징계변상 업무처리준칙(예)

4. 관련서류(첨부)

- 가. 징계(변상) 재심 검토의견서
- 나. 조합인사위원회의결기록부 사본(원심 및 재심)
- 다. 이사회 의사록 사본
- 라. 징계(변상) 의결서 사본(원심 및 재심)
- 마. 징계(변상) 재심 승인 부의조서
- 바. 조합인사위원회(이사회 등) 재심청구서 사본
- 사. 변상부담능력조사서(해당자에 한함)
- 아. 그 밖에 감액사유를 입증할 수 있는 근거자료. 끝.

○○○○협동조합장 (직인)

시행 : ○○○(○○)17109- (○○○○. ○. ○.) 접수 :
우 12345 서울시 용산구 한강로 123 / 전화 02-○○○○-○○○○ /
FAX 02-○○○○-○○○○
담당 : 과장 홍길동

감사부문

<별지 제3호 서식>

○○농협인사위원회 징계(변상) 부의조서(원심)

○○○○년 ○월 ○일
○○○○년도 제○차 제○호

1. 사고 개요

가. 제 목 :

나. 발생사무소 :

다. 사고발각경위

○

라. 사고관련자

(단위 : 년)

사고당시					현재		비고
직명	성명	연령	재직기간		소속	직명	
			현지	통산			
계	○명						

마. 사고금액 및 피해(예상)액

(단위 : 천원)

사고금액		정리액 (ㄷ)	미정리액 (ㄹ=ㄴ-ㄷ)	회수가능액 (ㅁ)	피해(예상)액 (ㅂ=ㄹ-ㅁ)
누계(ㄱ)	잔액(ㄴ)				

2. 사고 내용

☐ (사고제목 기술)

(동 기)

☐ (사고발생원인 기술)

(내 용)

☐ (사고내용 기술)

징계변상 업무처리준칙(예)

사고관련자별 업무 담당기간

직명	직급	성명	담당기간	담당업무
계	○명			

사고관련자별 기 징계 및 표창내역

사고관련자		표창	과거징계			금차표창 감경(액) 여·부	비고
직명	성명		일자	사고내용	징계량		
계	○명						

감사부문

3. 징계 심의

가. 징계책임의 성립 여부

○ (예시) 사고관련자는 업무상 고의 또는 (중)과실에 따른 위규행위에 대하여 징계책임이 성립함

나. 사고관련자별 징계량

사고관련자		책임소재	비위유형	감경·가중 상별	징계량
직명	성명				
계	○명				

4. 변상 심의

가. 변상책임 발생요건의 성립 여부

○ (예시) 「○○○○」 사고로 ○○○천원의 피해액이 발생하였으며, 선량한 관리자로서의 주의 의무를 소홀히 한 (중)과실 책임이 있으므로 변상책임이 성립함

나. 변상책임액

(단위 : 천원, %)

구분	사고금액		피해액	귀책금액	감액내용		변상 책임액
	누계	잔액			비율	금액	

(※) (귀책금액 산정기준, 감액비율 적용 사유 등 기술)

다. 사고관련자별 책임비율 결정

○ (예시) 사고관련자의 징계량, 사고관여도 등을 감안하여 책임비율을 차등 적용함

○ 개인별 변상책임액

(단위 : 천원, %)

귀책 금액	변상 책임액(A)	사고관련자			책임 비율 (B)	개인별 변상책임액 (C=A×B)
		행위구분	직명	성명		
계				○명	100	

징계변상 업무처리준칙(예)

라. 변상책임자별 변상판정액 및 변상액

○ (예시) 본 건 「○○○○」 사고의 피해액 ○○○천원 중 ○○○천원은 재직 중인 사고관련자에게 변상하도록 하고, 퇴직자 변상액 ○○○천원은 별도 구상하고자 함

○ (예시) 사고채권 잔액에 대하여는 「채권관리업무방법」에 따라 정리하고자 함

(단위 : 천원, %)

사고관련자		변상 책임액 (A)	표창감액		표창감액후 변상책임액 (D=A-C)	기타 감액 (E)	변상 판정액 (F=D-E)	변상액
직명	성명		비율 (B)	금액 (C=A×B)				
계	○명							

감사부문

5. 징계·변상(안)

(단위 : 천원)

사고관련자		사고제목	행위 구분	징계·변상(안)		비고
직명	성명			징계량	변상액	
계	○명					

6. 그 밖의 사항

○ (소송 진행, 고발 등 기술)

7. 사고관련자별 책임소재 및 징계량(변상액)

구분	직·성명 (법정생년월일)		담당업무	담당기간	징계량	변상액 (천원)
	○○○○. ○○. ○○.					

《책 임 소 재》

☐ (예시) ○○○○ 사고의 ○○책임 (사고제목 및 행위구분)

○ (책임소재 기술)

<귀책금액 : ○○○천원>

<관련 법규>

○ (관련 법규 기술)

<별지 제4호 서식>

○○농협인사위원회 징계(변상) 부의조서(재심)

○○○○년 ○월 ○일
○○○○년도 제○차 제○호

징계변상
업무처리준칙(예)

1. 원심 사고 개요

가. 제 목 :

나. 발생사무소 :

다. 재심청구인 :

라. 사고금액 및 피해(예상)액

(단위 : 천원)

사고금액		정리액 (ㄷ)	미정리액 (ㄹ=ㄴ-ㄷ)	회수가능액 (ㄱ)	피해(예상)액 (ㄴ=ㄹ-ㄱ)
누계(ㄱ)	잔액(ㄴ)				

마. 내 용

○ (사고내용 요약 기술)

2. 원심 징계(변상) 의결 현황

가. 의결기관 및 일자

○ (예시) ○○○○년도 제○차 ○○농협인사위원회(○○○○. ○. ○.)

나. 징계(변상) 의결 내역

○ 사고관련자별 의결 내역 (사고관련자 전체 기재)

(단위 : 천원)

사고관련자		사고제목	행위 구분	중앙회 요구		원심 의결	
직명	성명			징계량	변상액	징계량	변상액
계	○명						

○ 변상 의결 상세내역 (사고관련자 전체 기재)

(단위 : 천원, %)

귀책 금액	감액 비율	변상 책임액 (A)	사고관련자			책임 비율 (B)	개인별 변상책임액 (C=A×B)	감경액 (D)	변상액 (E=C-D)
			행위 구분	직명	성명				
계				○명		100			

3. 재심 청구 현황 및 사유

가. 재심 청구 현황 (재심 청구인 기재)

(단위 : 천원)

재심청구인			상벌 사항	원심 의결		재심 승인 요청		청구일	의결일 (조합)
현소속	직명	성명		징계	변상	징계	변상		
〈예시〉 ○○농협	상무	홍길동	'03'98 회장2회 '16.01.01. 견책	감봉 3월	50,000	감봉 1월	30,000	17.01.01.	17.01.20.
계		○명							

징계변상 업무처리준칙(예)

나. 재심 청구 사유

○ (청구 사유 기술)

감사부문

4. 검토 및 종합 의견

가. 검토 의견

○

나. 종합 의견

○

5. 재심의(안)

(단위 : 천원)

재심청구인			원심 의결		재심 승인 요청		재심의 (안)
현 소속	직명	성명	징계	변상	징계	변상	
〈예시〉 ○○농협	상무	홍길동	감봉 3월	50,000	감봉 1월	30,000	기각 (불승인)
		○○○					승인
		○○○					수정승인
계		○명					

<별지 제5호 서식>

○○농협인사위원회 개최통지서

○ ○ ○ 위원 귀하

○○○○년도 제○차 ○○농협인사위원회를 다음과 같이 개최하오니 참석
하여 주시기 바랍니다.

다 음

1. 일시	○○○○년 ○월 ○일(○) ○○시 ○○분
2. 장소	
3. 안건	

○○○○년 ○월 ○일

○○농협인사위원회 위원장 ○○○ (인)

징계변상
업무처리준칙(예)

감사부문

<별지 제6호 서식> (2023.12.1. 개정)

○○농협인사위원회 출석소명 통지서

인적 사항	소속	직명	성명	생년월일
출석이유	귀하가 관련된(사무소명, 사고제목)사고에 대하여 「징계변상 업무처리준칙」 제29조에 따라 ○○농협인사위원회에서 소명의 기회를 부여하기 위함			
출석일시				
출석장소				
기타	1. 출석하실 경우에는 출석소명 통지서 수령증을 접수 즉시 제출하되, 서면 등으로 소명하신 경우에는 반드시 출석하실 필요는 없으며, 출석소명을 포기하고자 할 경우에는 본 통지서의 출석소명 포기서를 접수 즉시 제출하시기 바람 2. 소정일시까지 출석하지 않을 때에는 출석소명을 포기한 것으로 간주함 ※ 출석이 불가능할 경우 서면진술로도 가능함			
비고				

○○○○년 ○월 ○일

○○농협인사위원회 위원장 ○○○ (인)

-----<절 취 선>-----

○○농협인사위원회 출석소명 통지서 수령증

○○농협인사위원회 위원장 귀하

소속		직명		성명	
----	--	----	--	----	--

상기 본인은○○○○년 ○월 ○일 소집되는 ○○농협인사위원회의 출석소명 통지서를 틀림없이 수령하였습니다.

○○○○년 ○월 ○일

수령인 : ○○○ (인)

-----<절 취 선>-----

○○농협인사위원회 출석소명 포기서

○○농협인사위원회 위원장 귀하

소속		직명		성명	
----	--	----	--	----	--

상기 본인은 ○○○○년 ○월 ○일 소집되는 ○○농협인사위원회의 출석소명 안내서를 받았으나()으로 인하여 출석소명을 포기하겠기에 출석소명 포기서를 제출하며, ○○농협인사위원회에서 결정되는 사항에 대하여 이의를 제기하지 않을 것을 약속합니다.

○○○○년 ○월 ○일

위 본인 : ○○○ (인)

<별지 제6호의2 서식> (2023.12.1. 개정)

책임소재에 대한 소명의견서 제출 안내

님

업무 추진에 수고 많으십니다.

사고관련자의 억울함이 없도록 하기 위하여 사전 서면 소명기회를 부여하고 있습니다.

귀하께서 관련된 사고의 「붙임1」 책임소재에 대하여 소명할 의견이 있으면 「붙임2」 양식으로 ○○○○년 ○월 ○일 ○시까지 송부하여 주시기 바랍니다.

「징계변상 업무처리준칙」에 따라 소명하신 내용이 허위임이 인정되는 경우에는 직권재심으로 가중처분 될 수 있으며 또한 위 기일까지 제출하지 않을 경우 소명자료가 없는 것으로 간주하여 처리(추후 제출 불가)할 계획이니 양지하시기 바랍니다.

※ 금차 ○○농협인사위원회는 ○○○○년 ○월 ○일(○요일) ○시 개최 예정입니다.

붙임 1. 책임소재 1부.

2. 책임사항에 대한 소명의견서(서식) 1부. 끝.

○○○○년 ○월 ○일

○○농업협동조합장 (직인)

감사부문

(붙임 1)

책임소재

구분	직 · 성명 (법정생년월일)		담당업무	담당기간	비고
	○○○○. ○○. ○○.				

《책 임 소 재》

☐ (예시) ○○○○ 사고의 ○○책임 (사고제목 및 행위구분)
○ (책임소재 기술)

<귀책금액 : ○○○천원>

<관련 법규>
○ (관련 법규 기술)

정기평가보고서
정기평가결과(예)

(붙임 2)

책임소재에 대한 소명의견서

소속 :
직명 : 성명 :

소명의견	비고

징계변상
업무처리준칙(예)

(주) 6하 원칙에 의거 작성하되, 소명의견에 대하여는 반드시 객관적인 자료 첨부

감사부문

<별지 제7호 서식>

징계(변상) 원심(재심) 의결서

○○농협인사위원회[징계·변상 원심(재심) 의결] ○○○○년 ○차 ○호 ~ ○호
(단위 : 천원)

제 목							
사고사무소							
관련자 및 의결내용	소속	직명	성명	징계 의결		변상 의결	
				제의	의결	제의	의결

위와 같이 징계(변상) 의결함

○○○○년 ○월 ○일

○○농협인사위원회

위 원 장 조 합 장 ○ ○ ○ (인)

부위원장 (인)

위 원 비상임이사 ○ ○ ○ (인)

위 원 (인)

위 원 (인)

위 원 (인)

위 원 (인)

위 원 (인)

위 원 (인)

간 사 파 장 ○ ○ ○ (인)

<첨부> ○○○○년도 제○차 부의조서 제○호~제○호

<별지 제8호 서식>

○○○○년도 제○차 ○○농협인사위원회 의결기록부

1. 개최일시 : ○○○○년 ○월 ○일 ○시

2. 개최장소 :

3. 부의부서 :

4. 참석위원 : ○명 중 ○명

○ 참석위원(○명):

○ 불참위원(○명):

5. 부의안건 : ()외 ()건 및 의결내용

작성자 : 직명 성명 (인)

감사부문

<별지 제9호 서식>

○○농협인사위원회 재심청구서

○○농협인사위원회 위원장 귀하

1. 청구인 인적사항

소속	직명	성명	비고
현주소			

2. 원심 징계(변상) 처분사항

(단위 : 천원)

처분일자	의결기관	징계량	변상액	비고

3. 원심 징계(변상판정) 사유

- 가. 사고개요
- 나. 청구인 책임소재

4. 재심청구사유

※ 책임소재별 반증자료를 첨부하고 재심청구사유를 구체적으로 기술

5. 기타 의견

상기와 같이 재심을 청구합니다.

○○○○년 ○월 ○일

재심청구인 : 직명 : 성명 : ○ ○ ○ (인)

징계처분통보서

○○○○년 ○월 ○일
 ○○농업협동조합장 (직인)
 -----<절 취 선>-----

감사부문

<별지 제11호 서식>

징계(변상)요구서

○○농업협동조합장 귀하

자체감사 결과에 따른 다음의 사고관련자별 책임소재에 대하여 징계(변상) 조치를
요구하오니 조치바랍니다.

다 음

제목					
사고사무소					
사고관련자별 책임소재	행위 구분	소속	직명	성명	책임소재
	계			○명	

○○○○년 ○월 ○일

○○농협 (비)상임감사 ○○○ (인)

징계(변상)요구서(별지 제11호 서식)

<별지 제12호 서식>

징계처분 시행 결과보고서

○○○○○장 귀하

○○○○○장이 요구한 사고관련자에 대한 징계(변상)처분 결과를 다음과 같이
시행하였기에 보고합니다.

다 음

제목									
사고발생 사무소									
인사위원회 의결일자	○○○○년 ○월 ○일(제○차 ○○농협인사위원회)								
관련자별 처분내용	행위 구분	직명	성명	징계			변상(천원)		
				징계량	확정 일자	시행 일자	변상액	확정 일자	시행 일자

붙임: 시행문서, 의결서, 부의조서, 조합감사위원회(심의회) 승인서 사본 각 1부

○○○○년 ○월 ○일

○○농업협동조합장 (직인)

징계변상
업무처리준칙(예)

감사부문

<별지 제13호 서식>

변상판정 통지서

귀하

소속		직명		성명	
판정	귀 직이 관련된(○○농협, 사고명) 사고의 피해금에 대하여 ○○○○년도 제○차 ○○농협인사위원회에서 주문과 같이 판정 의결하였음을 통지함 귀하께서 주문과 같이 이행하지 않을 경우 본 조합은 변상판정금액에 불구하고 민사관계법령에 의하여 사고금액에 대한 별도의 변상이행 조치를 할 수 있음				
주문	귀하는 사고피해금 중 ○○천원을 ○○○○년 ○월 ○일까지 ○○농협에 변상하시기 바랍니다.				
이유					
비고	1. 본 처분이 부당하다고 생각되실 때에는 이 통지서를 받은 날부터 30일 이내에 ○○농협인사위원회에 재심을 청구할 수 있음 2. 이 재심청구서는 사유를 명시하고 구체적인 입증 및 반증자료를 첨부한 소정서식에 의하여야 함				

(○○○○년도 제○차 ○○농협인사위원회 의결)

○○○○년 ○월 ○일

○○농업협동조합장 (직인)

-----<절 취 선>-----

변상판정 통지서 수령증

○○농업협동조합장 귀하

소속:

직명:

성명:

상기 본인은 ○○○○년도 제○차 ○○농협인사위원회에서 의결된 변상판정 통지서를 틀림없이 수령하였습니다.

○○○○년 ○월 ○일

수령인 : (인)

<별지 제14호 서식>

주의촉구통보서

(2년 기준 주의촉구 회수 : 회)

시행번호		주의촉구일자	○○○○. ○. ○.
소속		○○지역본부	
인적사항	직명	성명	실명번호
			○○○○○○○-○*****
제목			
주의촉구 사유	○ (책임소재 기술) <관련 법규> ○ (관련 법규 기술)		
시행권자			

징계변상 업무처리준칙(예)

(㉞) 2년에 2회 주의촉구 통보를 받은 후 1년 이내에 다시 주의촉구에 해당하는 행위를 한 경우에는 제재를 가중하여 요구할 수 있음

회원조합 징계변상 업무처리준칙

소관부서 : 조합감사위원회사무처(T:5287)

[2000. 7. 1. 제정
2001. 1. 19. 개정
2001. 3. 26. 개정
2002. 1. 25. 개정
2002. 7. 15. 개정
2003. 9. 25. 개정
2004. 11. 23. 개정
2006. 6. 28. 개정
2007. 6. 29. 개정
2009. 12. 17. 개정
2012. 3. 2. 개정
2013. 4. 1. 개정
2014. 4. 22. 개정
2015. 4. 28. 개정
2016. 9. 6. 개정
2017. 12. 19. 개정
2018. 12. 19. 개정
2020. 12. 22. 개정
2023. 12. 1. 개정]

회
원
조
합
처
리
준
칙

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 「농업협동조합법(이하 "농협법"이라 한다)」 및 같은 법 시행령과 「농업협동조합중앙회정관」이 정하는 바에 따라 조합감사위원회 위원장(이하 "위원장"이라 한다)과 외부감독·감사기관의 장이 회원조합(품목조합연합회와 조합공동사업법인을 포함한다. 이하 같다)을 감사한 결과 그 회원조합 임직원에게 대한 징계 및 변상사유가 발생한 경우 그 징계 및 변상처리의 절차와 방법 등에 관한 세부사항을 규정하여 합리적이고 공정한 업무처리에 기여함을 목적으로 한다.(2015.4.28, 2017.12.19, 2020.12.22, 2023.12.1. 개정)

제2조(적용범위) 회원조합(이하"조합"이라 한다)의 징계업무에 대하여 농협법 제146조제3항 내지 제5항에 따른 조치 요구 등에 관하여는 법령, 정관 및 관련규정에서 정하고 있는 경우를 제외하고는 이 준칙을 적용한다.
(2017.12.19. 개정)

제3조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.(2002.1.25. 개정)

1. "고의"라 함은 위법·위규·부당행위임을 인지하고도 이를 적극적으로 행하거나 은폐함으로써 조합에 손실을 끼치거나 질서를 문란하게 한 경우를 말한다.
2. "중과실"이라 함은 위법·위규·부당행위로서 이를 방치하거나 선량한 관리자의 주의의무를 현저하게 소홀히 하여 조합에 손실을 끼치거나 질서를 문란하게 한 경우를 말한다.
3. "경과실"이라 함은 위법·위규·부당행위로서 선량한 관리자의 주의의무를 소홀히 하여 조합에 손실을 끼치거나 질서를 문란하게 하였으나 그 정도가 미약한 경우를 말한다.
4. "검사담당 부서"라 함은 조합감사위원회사무처와 지역검사국을 말한다.
(2012.3.2. 개정)
5. "징계"라 함은 조직의 경영질서유지를 위하여 사고관련 임원에 대하여 취하는 개선, 직무의 정지, 견책과 직원에 대하여 취하는 징계해직, 정직, 감봉, 견책 등 신분상의 제재조치를 말한다.(2004.11.23. 신설)
6. "변상"이라 함은 고의 또는 과실로 조합에 재산상 손해를 끼쳤을 때 사고관련 임직원에게 변제하도록 하는 재정상 조치를 말한다.(2004.11.23. 신설)

제4조(사고발생 보고 및 사고처리) ①삭제 (2020.12.22.)

②지역검사국장은 「징계변상 업무처리준칙(예)」 제4조에 따라 조합장으로부터 사고발생보고 접수를 받은 경우 직권(직무)정지 조치 및 고발조치 여부 등을 포함한 조치계획을 수립하여 별지 제1호 서식에 따라 조합감사위원회사무처장(이하"사무처장"이라 한다)에게 지체없이 보고하고 그 내용을 조합에 통보하여 적절한 조치를 하도록 하여야 한다.(2009.12.17, 2012.3.2, 2017.12.19, 2020.12.22. 개정)

③ 「지도감사규정」 제19조의 감사명령에 따라 실시한 감사에서 사고를 발각하였을 때에는 사무처장(지역검사국의 경우 지역검사국장 경유)에게 즉시 보고하고 사고처리하여야 한다.(2020.12. 22. 신설)

제5조(사고의 구분) ①사고는 다음 각 호와 같이 구분한다.

1. 천재지변 또는 불가항력으로 인한 사고
2. 책임소재가 불명확한 사고
3. 고의로 인한 사고(2017.12.19. 개정)
4. 직무태만 또는 과실로 인한 사고

②제1항제1호 및 제2호의 경우에는 정상을 참작하여 징계를 면제할 수 있다.

제6조(직원에 대한 징계의 구분 및 효과) ①농협법 제146조제3항에 따라 조합에 요구할 수 있는 조합 직원에 대한 징계는 다음 각 호와 같이 구분한다.

(2017.12.19. 개정)

1. 중징계 : 징계해직, 정직 및 감봉
2. 경징계 : 견책

②정직은 "정직 3월", 감봉은 "감봉 3월"을 부과함을 원칙으로 하고, 책임의 정도에 따라 1개월 단위로 1월에서 최고 6월까지 부과할 수 있다.

(2009.12.17. 개정)

③징계의 종류별 효과는 다음 각 호와 같다.(2002.1.25, 2009.12.17. 개정)

1. 징계해직 : 직원의 신분을 제적하여 해직한다.
2. 정직

가. 정직기간(1월이상 6월 이내에서 월 단위로 정한다)동안 직무에 종사할 수 없으며 기간만료와 동시에 복직한다.(2012.3.2, 2017.12.19. 개정)

나. 정직기간에 18개월을 가산한 기간동안 승진을 제한하고 승급을 유예한다. 다만, 연봉제 적용대상 직원에 대하여는 정직기간에 18개월을 가산한 기간동안 승진 및 기준급 조정을 제한한다.(2016.9.6, 2017.12.19, 2018.12.19. 개정)

다. 직원이 소속된 조합에서 시행하는 「급여규정」이 정하는 바에 따라 정직기간 중 급여를 감급한다.(2017.12.19. 개정)

3. 감봉

가. 감봉기간(1월 이상 6월 이내에서 월 단위로 정한다)에 12개월을 가산한 기간동안 승진을 제한하고 승급을 유예한다.(2016.9.6, 2017.12.19, 2018.12.19. 개정)

나. 연봉제 적용대상 직원에 대하여는 감봉기간에 12개월을 가산한 기간동안 승진 및 기준급 조정을 제한한다.(2009.12.17, 2016.9.6, 2017.12.19. 개정)

4. 견책 : 전과를 반성하고 근신하게 한다.

가. 6개월간 승진을 제한하고 승급을 유예한다.(2016.9.6, 2017.12.19, 2018.12.19. 개정)

나. 연봉제 적용대상 직원에 대하여는 6개월간 승진 및 기준급 조정을 제한한다.(2016.9.6, 2017.12.19. 개정)

④징계사유가 중복되는 경우에는 제3항의 규정에서 정한 제재조치를 병합하여 부과한다.

⑤감독기관(농림축산식품부장관, 금융위원장, 감사원장 등을 말한다. 이하 같다) 또는 위원장으로부터 제3항제1호의 "징계해직"의 조치요구를 받은 해당 직원은 조치요구서 접수일부터 징계조치가 최종 확정되는 날까지 그 직무가

정지된다.(2009.12.17. 신설)(2012.3.2, 2013.4.1, 2016.9.6, 2023.12.1. 개정)
제7조(임원에 대한 징계의 구분 및 효과) ①농협법 제146조제3항에 따라 조합
에 요구할 수 있는 조합 임원(이하 "임원"이라 한다)에 대한 징계는 다음 각
호와 같다.(2017.12.19. 개정)

1. 개선
2. 직무의 정지
3. 견책

②징계의 종류별 효과는 다음 각 호와 같다.(2002.1.25, 2009.12.17. 개정)

1. 개선 : 이사회(조합장, 감사에 대한 자체징계 및 이들에 대한 감독기관
또는 위원장의 조치요구보다 가중 징계하는 경우는 총회를 말한다) 의결
을 얻어 개선 조치하되, 당해 임원에 대한 사임 또는 해임 절차를 이행한
후 임원을 새로 선임한다.(2006.6.28, 2015.4.28, 2023.12.1. 개정)

2. 직무의 정지(2006.6.28, 2017.12.19. 개정)

가. 이사회(조합장, 감사에 대한 자체징계 및 이들에 대한 감독기관 또는
위원장의 조치요구보다 가중 징계하는 경우는 총회를 말한다) 의결을
얻어 직무정지 조치하되, "직무의 정지 3월"을 부과함을 원칙으로 하
고, 책임의 정도에 따라 매 1개월 단위로 1월에서 최고 6월까지 부과
할 수 있다.(2009.12.17, 2013.4.1, 2015.4.28, 2017.12.19, 2023.12.1. 개정)

나. 직무정지기간 동안 직무에 종사할 수 없으며 기간만료와 동시에 복직
한다.(2012.3.2. 개정)

다. 직무가 정지된 기간 중의 상임 임원에 대한 보수 또는 비상임 조합장에
대한 실비는 지급하지 아니한다.

3. 견책 : 이사회(조합장, 감사에 대한 자체징계는 총회를 말한다)의결을 얻어
견책 처분하되 전과를 반성하고 근신하게 한다.(2006.6.28, 2017.12.19.
개정)

③제2항제1호의 경우 감독기관 또는 위원장으로부터 개선의 조치요구를 받
은 임원은 조치요구서 접수일부터 징계조치가 최종 확정되는 날까지 직무가
정지되며, 농협법 제46조제4항에서 정하는 바에 따라 직무정지기간 동안의
직무대행자를 선임하여야 한다.(2009.12.17, 2016.9.6, 2017.12.19, 2023.12.1.
개정)

제8조(감독기관 등 제재요구 전 징계 승인)

①삭제 (2020.12.22.)

②삭제 (2020.12.22.)

③조합장이 중앙회 및 감독기관 등에서 지적된 위법·부당행위에 대하여 위

원장이나 감독기관장의 제재요구가 있기 전에 임직원을 징계하고자 검사담당 부서에 승인을 요청하는 경우 사무처장은 요청사유를 검토하여 특별히 인정되는 경우에 한하여 승인할 수 있다.(2020.12.22, 2023.12.1. 개정)

제8조의2 삭제 (2020.12.22.)

제9조(징계시효) ①징계시효는 징계사유가 발생한 날로부터 5년의 기간이 경과한 때에 완성되며, 이 경우 징계의결의 요구를 할 수 없다. 다만, 업무상 횡령, 금품 유용 또는 수수 사고는 10년의 기간이 경과한 때에 징계시효가 완성된 것으로 본다.(2007.6.29, 2012.3.2, 2016.9.6, 2017.12.19. 개정)

②제1항의 "징계사유가 발생한 날"이라 함은 사고발생일(사고의 연속인 경우에는 최종 사고일로 한다)을 말한다.(2007.6.29, 2012.3.2, 2013.4.1, 2016.9.6. 개정)

③제1항의 징계시효는 사고처리 종료일로부터 중단된다.(2017.12.19. 신설)

④제1항에서 정한 징계시효기간 만료일에 다음 각 호의 사유가 있거나, 다음 각 호의 사유가 종료하는 날로부터 남은 징계시효기간이 2개월 미만인 경우, 징계시효는 각 호의 사유 종료일부터 3개월간 연장된다.(2009.12.17, 2012.3.2, 2016.9.6. 2017.12.19. 개정)

1. 검찰 등 수사기관이 입건하여 수사 중인 때(검사의 불기소처분이 있는 날을 종료일로 본다)
2. 민사소송의 계속, 형사공판절차의 계속 또는 법원에 의한 경매 절차의 계속 등 법원에서의 법적절차가 진행 중인 때(판결 또는 결정 등이 확정되어 법원의 법적절차가 종료된 날을 종료일로 본다)(2020.12.22. 개정)
3. 농림수산업자신용보증기금의 대손판정 절차 또는 농림수산정책자금대손보전기금의 대손보전판정 절차 진행 중인 때(판정결과 통보일을 종료일로 본다)
4. 중앙회를 포함한 감독기관이 감사(상각감사 또는 매각감사 등을 포함한다) 중인 때(감사종료일을 종료일로 본다)(2018.12.19. 개정)
- ⑤ 법원, 권한 있는 행정관청 등에서 징계처분의 무효 또는 취소의 판결(판정을 포함한다)을 한 때에는 제1항의 규정에 불구하고 다시 징계처분을 요구할 수 있다.(2012.3.2. 2017.12.19, 2020.12.22. 개정)

제10조(사고관련자의 사직서 제출) ①지역검사국장은 조합으로부터 정직이상 징계처분이 예상되는 사고관련자가 사직서를 제출하여 보고 받은 경우 즉시 조합감사위원회사무처에 보고하고 「민법」 제660조 등 관계법령에 따른 고용계약 해지의 효력이 발생하기 전에 사고금에 대한 채권보전조치 및 징계조치 등 필요한 조치를 취하도록 지도하여야 한다.(2002.1.25. 개정, 2001.3.26. 단서신설, 2009.12.17, 2012.3.2, 2014.4.22, 2016.9.6, 2017.12.19, 2020.12.22.

개정)

②삭제 (2020.12.22.)

제11조 삭제 (2020.12.22.)

제2장 징계요구 기준 (2020.12.22. 개정)

제12조(징계요구대상) ①위원장은 다음 각 호의 사항에 대하여 사고관련자 소속 조합장에게 징계요구한다.(2012.3.2, 2023.12.1. 개정)

1. 위원장이 농협법에 근거한 검사 또는 감사결과 발견된 사고관련 조합 임직원에 대한 징계(2017.12.19, 2020.12.22, 2023.12.1. 개정)
2. 법률의 규정에 따른 외부 감독·감사기관의 감사 또는 조사결과 발견된 사고 관련 조합 임직원에 대한 징계(2017.12.19, 2020.12.22. 개정)
3. 임직원이 업무 등과 관련, 법령을 위반하여 수사기관에서 수사결과 회장 또는 지역검사국장에게 관련 임직원의 징계를 요구한 경우 해당 임직원에 대한 징계(2012.3.2, 2020.12.22. 개정)

②삭제 (2020.12.22.)

제13조(징계요구 기준) ①위원장이 조합 임직원에 대한 징계를 요구할 때의 징계 대상자별 징계요구량은 별표에 의하며 비위유형별 하한 징계량 이상으로 요구한다. 다만, 극히 경미한 사고로서 동 징계기준별 하한과 다르게 감경된 징계량을 요구하고자 할 경우에는 구체적 사유를 명기하여야 한다.(2012.3.2, 2017.12.19, 2020.12.22, 2023.12.1. 개정)

②삭제 (2020.12.22.)

③삭제 (2020.12.22.)

④조합의 각종 사업규정 등에서 면책을 규정한 사항과 사업추진 과정에서 조합원(조합원이 아닌 일반농업인을 포함한다)의 실익을 확보하기 위한 불가피한 조치였음이 객관적으로 입증되는 사항에 대하여는 사고관련자의 고의 또는 중과실이 없었을 경우 면책하거나 징계기준에 정해진 징계량보다 감경 요구할 수 있다.(2017.12.19. 개정)

⑤징계요구 양정에 있어서는 사안에 따라 고발 및 변상판정조치를 병행하여 요구할 수 있다.

⑥경과실사고로서 관련자 전원이 주의촉구대상인 경우에는 조합감사위원회 또는 「지도감사규정」 제51조에 따른 징계(변상)심의회(이하 "심의회"라 한다)에 부의하지 않고 주의촉구 조치할 수 있다.(2002.7.15. 신설)(2012.3.2,

2020.12.22. 개정)

제14조(징계의 양정) ①징계의 양정은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유를 감안하여 별표 징계기준에 따라 운용한다.(2009.12.17, 2017.12.19. 개정)

1. 징계대상자의 사고관련 행위(지시, 결재, 취급 등)의 고의, 중과실, 경과실 해당 여부
2. 사고금의 크기, 손실의 변상 여부
3. 사고발생 후 사고 수습 및 손해 경감을 위한 노력 여부
4. 사고 발생요인 중 불가항력적 요소 유무
5. 사회적으로 중대한 물의를 야기하여 본 조합 또는 중앙회와 회원 전체의 명예를 훼손하였거나 공신력을 실추시킨 사실 유무(2017.12.19. 개정)
6. 징계대상자의 평소 근무태도, 공적, 개전의 정 및 과거 징계사실의 유무
7. 위법·부당행위의 동기, 외적요인 등

②사고관련자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 자진신고 등을 한 경우에는 사고내용에 따라 징계량을 감경하거나 면제할 수 있다.(2001.3.26, 2009.12.17. 개정)

1. 사고발생일부터 30일 이내에 사고사실을 검사담당부서에 자진신고한 경우 (특별신고 기간내의 자진신고를 포함한다)(2016.9.6. 개정)
2. 사무소내 특정직위의 비위사실을 검사담당부서에 직무보고한 경우
3. 비위사실을 자체 발견하고 제4조의 규정에 따라 계통보고한 경우

③금품수수에 대하여는 금품수수자가 단시일내에 반납하고 자진신고한 경우 (특별 신고기간내의 자진신고를 포함한다)에는 이를 감경 또는 면책할 수 있다.

④검사담당부서의 인지 전에 위규사실을 스스로 시정 또는 치유하거나 금융 분쟁조정과 관련하여 합의권고 또는 조정안을 수락한 경우에는 사고내용에 따라 징계량을 감경하거나 면제할 수 있다.

⑤사고행위에 대한 주도적인 역할 없이 단순히 사고행위에 가담하여 따른 사람(이하 "추종자"라 한다)과 감독자에 대하여는 비위행위의 사전 인지도 및 관련정도, 빈도를 참작하여 문책하되 범죄사고의 추종자는 원칙적으로 행위자에 준하여 문책한다.(2017.12.19. 개정)

⑥징계를 받았으나 해당 사고의 처리일 이전에 발생한 사고가 추가 발각된 경우 동시에 사고처리된 경우와 형평을 고려하여 징계를 요구한다. 다만, 병합 심의시 징계수위가 높아지는 경우에는 그러하지 아니하다.(2002.7.15. 신설) (2009.12.17, 2014.4.22. 개정)

⑦「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」위반 등에 관한 징계양정은 금융감독원장이 정하는 「금융기관 검사 및 제재에 관한 규정 시행세칙」의

양정기준을 준용할 수 있다.(2004.11.23. 신설)(2017.12.19. 개정)

제15조(과실의 정도 측정기준) 제3조의 중과실과 경과실의 구분은 다음 각 호의 사항을 참작하여 결정한다.

1. 사고에 대한 인식, 결과의 예견 및 사고방지가 용이할수록 과실이 큰 것으로 본다. (2020.12.22. 개정)
2. 근속연수, 직위, 담당 업무를 참작한 주의능력이 클수록 과실이 큰 것으로 본다.
3. 그 밖에 주의의무의 준수를 용이하게 기대할 수 있을 때일수록 과실이 큰 것으로 본다.(2017.12.19, 2020.12.22. 개정)

제16조(징계량의 가중, 감경의 순서) ①징계량의 결정시 가중 또는 감경할 사유가 경합된 때에는 다음 각 호의 순서에 의한다.

1. 병합심의 가중
2. 과거 징계사실에 대한 가중
3. 과거 표창사실에 대한 감경
4. 변상자 감경

②제1항의 규정에 따른 가중 및 감경사유가 경합될 경우에는 거듭하여 가중 또는 감경할 수 있다.(2017.12.19. 개정)

제17조(병합심의 가중원칙) 징계대상자가 수개의 사고와 관련하여 조합감사위원회 또는 심의회에 징계 부의되었을 때에는 병합심의함을 원칙으로 하되, 다음 각 호의 기준에 의하여 그 징계양정을 가중하여 징계 요구할 수 있다.(2006.6.28, 2017.12.19, 2020.12.22. 개정)

1. 직원

가. 견책 + 견책 = 감봉

나. 견책 + 중징계 = 감봉 이상 징계해직 이하(2020.12.22. 개정)

다. 감봉 + 중징계 = 정직 이상 징계해직 이하(2020.12.22. 개정)

라. 정직 + 정직 = 정직 이상 징계해직 이하(2020.12.22. 개정)

2. 임원

가. 견책 + 견책 = 견책 이상 직무의 정지 이하(2020.12.22. 개정)

나. 견책 + 중징계 = 직무의 정지 이상 개선 이하(2020.12.22. 개정)

다. 직무의 정지 + 직무의 정지 = 직무의 정지 이상 개선 이하
(2020.12.22. 개정)

제18조(징계처분기간 중 발생한 사고에 대한 가중원칙) 제6조 및 제7조에서 정한 징계에 따른 승진 제한 또는 승급 유예 기간(임원의 경우에는 직원의 승진 제한 또는 승급 유예 기간에 따르되, 직무의 정지에 대하여는 직원의

정직에 따른 승진 제한 또는 승급 유예 기간을 적용한다) 중에 새로이 징계 사유에 해당하는 행위를 한 경우에는 해당 비위에 상응하는 징계보다 가중하여 징계요구할 수 있다.(2012.3.2, 2017.12.19, 2018.12.19, 2020.12.22. 개정)
제19조 삭제 (2020.12.22.)

제20조(포상자에 대한 감경원칙) ①징계처분 대상자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공적이 있는 경우에는 별표의 징계기준 중 징계양정 감경기준에 따라 징계량을 감경하여 요구할 수 있다. 다만, 여러 개의 공적이 있는 경우에도 징계량의 감경은 1회에 한하며 횡령, 배임, 절도, 업무와 관련한 금품수수 등 금융 및 일반사업 관련 불법행위에 해당하는 범죄사고와 분식결산 사고, 채용비리 사고의 행위자·지시자 또는 방조·교사한 관련자, 성폭력·성추행 및 성희롱, 직장 내 괴롭힘, 무자원 입금, 사적금전대차 사고의 행위자, 시재금 검사·재고조사 등 내부통제를 이행하지 아니한 자, 임원의 경우 경영부실 사고, 무자격조합원 방치 사고의 방침결정자는 감경대상에서 제외한다.(2009.12.17. 개정, 2014.4.22. 후문 신설, 2017.12.19, 2018.12.19, 2020.12.22, 2023.12.1. 개정)

1. 「상훈법」에 의하여 훈장 또는 포장을 받은 공적(2017.12.19. 개정)
2. 「정부 표창 규정」에 의하여 장관 이상의 표창을 받은 공적(2017.12.19. 개정)
3. 금융위원장, 금융감독원장 및 한국은행총재의 표창을 받은 공적(2012.3.2. 개정)
4. 중앙회장의 표창(「인사준칙」에서 정하는 특별공적상에 한한다)을 받은 공적(2012.3.2, 2017.12.19. 개정)

②제1항의 규정에 의하여 징계량을 감경함에 있어 다음 각 호의 공적은 제외한다.(2002.1.25. 신설)

1. 징계처분 대상자가 징계(표창감경으로 주의촉구된 경우를 포함한다)를 받은 적이 있는 경우 그 징계처분 이전의 공적(2009.12.17. 개정)
2. 징계처분 대상자가 조합(「농업협동조합법」 부칙<법률 제6018호, 1999. 9. 7.> 제6조에 따라 해산된 농·축·인삼협동조합중앙회, 농협중앙회, 농협은행을 포함한다) 입사 전에 받은 공적(2017.12.19, 2020.12.22. 개정)
3. 징계처분 대상자가 신용, 경제 및 지도 업무 등 조합의 업무와 직접 관련 없이 받은 공적(2020.12.22. 개정)

제21조(변상자 감경원칙) ①경과실로 조합에 손실을 초래한 경우 관련자가 조합감사위원회(또는 심의회)의 징계요구 의결 전까지 손실액 전액을 자진변상한 경우에는 그 징계량을 면제할 수 있으며, 손실액 중 상당금액을 자진변상한 경우에는 징계량을 감경하여 요구할 수 있다.(2007.6.29, 2020.12.22. 개정)

1. 삭제 (2020.12.22.)

2. 삭제 (2020.12.22.)

②중과실로 인한 사고발생의 경우 징계처분대상자가 조합감사위원회(또는 심의회)의 징계요구 의결 전까지 사고금 또는 손실액을 전액 변상한 때에는 해당 임직원에게 대한 징계량을 감경하여 요구할 수 있다. 다만, 제14조제3항의 규정에 따른 경우를 제외한 금품수수, 고질적 비위 또는 고의로 인한 행위일 때에는 그러하지 아니하다.(2007.6.29, 2017.12.19, 2020.12.22. 개정)

제22조(관리·감독자에 대한 징계요구) ①전산입력 및 전산출력자료 확인, 책임자 필수확인사항, 직원 순환보직, 취약직원 관리, 일일감사 등 통상의 주의를 소홀히 하여 사고미연방지 또는 조기발견을 하지 못한 관리·감독자에게 건책이상의 징계를 요구할 수 있다.(2009.12.17, 2020.12.22. 개정)

②위규 또는 부당행위를 지시한 감독자에게는 행위자와 동일한 징계량을 요구한다.(2020.12.22. 개정)

③경영 및 사업방침결정 잘못으로 조합에 손해를 끼친 사람에게는 행위자와 동일한 징계량을 요구할 수 있다.(2009.12.17, 2020.12.22. 개정)

④결재권 행사를 미이행하는 등 소홀히 함으로써 취급상 하자, 미비사항 및 사고내용을 발견하지 못하였거나 사고가 발생한 경우 결재권자는 취급자와 취급자의 직상위 감독자(결재자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)에 준하여 징계요구할 수 있다.(2009.12.17. 신설)(2017.12.19, 2020.12.22. 개정)

⑤직상위 감독자가 온라인 책임자인증토큰 및 각종 금고열쇠 등의 관리와 동 사용내역의 적정 여부 확인을 게을리하는 등 중대한 과실로 부하직원의 사고를 예방하지 못한 경우에는 행위자에 준하여 징계요구할 수 있다.(2009.12.17. 신설)(2016.9.6, 2020.12.22. 개정)

⑥제1항부터 제5항까지의 규정에 따른 관리·감독자의 직무 태만 정도를 참작하여 징계량을 감경 또는 면책하여 요구할 수 있다.(2009.12.17, 2017.12.19, 2020.12.22. 개정)

제23조(교사자 및 방조자에 대한 징계요구) ①교사자에 대하여는 행위자에 준하여 처리한다.

②행위자의 위규행위를 인식하고 행위자의 사고발생을 방조한 사람에 대한 징계요구량은 다음 각 호와 같다.(2017.12.19, 2020.12.22. 개정)

1. 징계해직 또는 개선에 해당하는 사고의 방조자(2007.6.29. 개정)

가. 직원 : 정직 내지 징계해직

나. 임원 : 직무의 정지 내지 개선

2. 정직 또는 직무의 정지에 해당하는 사고의 방조자(2007.6.29. 개정)

가. 직원 : 감봉 내지 정직

나. 임원 : 견책 내지 직무의 정지

3. 감봉 이하에 해당하는 사고의 방조자(2007.6.29. 개정)

가. 직원 : 감봉 이하

나. 임원 : 견책 이하

제24조(관련 취급자 등에 대한 징계요구) ①행위자의 위규행위를 인식하지 못하였거나 업무취급을 게을리하여 사고의 미연방지 또는 조기발견을 하지 못한 업무취급자와 결재자에 대한 징계요구량은 다음 각 호와 같다.(2020.12.22, 2023.12.1. 개정)

1. 징계해직에 해당하는 사고관련자 : 정직 이하(2007.6.29. 개정)

2. 정직이상에 해당하는 사고관련자 : 감봉 이하(2007.6.29. 개정)

3. 감봉이하에 해당하는 사고관련자 : 견책 이하(2007.6.29. 개정)

②형령사고의 행위자 이외의 사고관련자의 경우 시재금 검사, 재고조사, 채권채무 대사 점검 등 업무 소홀의 정도가 심하고 고의 또는 중과실로 인정되는 경우 행위자에 준하여 징계요구 할 수 있다.(2023.12.1. 신설)

제3장 징계요구 절차 (2020.12.22. 개정)

제25조 삭제 (2020.12.22.)

제26조 삭제 (2020.12.22.)

제27조(소명기회 부여)

①삭제 (2020.12.22.)

②삭제 (2020.12.22.)

③중앙회에서 징계요구사항을 의결할 때에는 해당 징계대상자에게 책임소재를 사전에 통지하고, 서면 또는 구술에 의한 소명기회를 부여하여야 한다.(2007.6.29. 신설)(2017.12.19. 개정)

제28조(징계요구 의결서) 조합감사위원회(또는 심의회)의 의결은 「지도감사규정」 제3호 서식에 따라 징계(변상)요구 양정 의결서로 행하며 징계원인이 된 사실 증거의 판단과 관계규정을 명기하여야 한다.(2020.12.22. 개정)

제29조(위법사항 심사권) 조합의 규정 또는 서약서의 내용이 상위 법령에 위반되는지 여부가 징계 처분의 전제가 되어 조합인사위원회 위원장이 지역검사국장을 경유하여 위원장에게 심사를 요구한 경우 위원장은 관련부서의 의견을 들어 그 결과를 통보한다.(2006.6.28, 2012.3.2, 2017.12.19, 2020.12.22,

2023.12.1. 개정)

제30조 삭제 (2020.12.22.)

제31조(이동직원의 징계관할) ①조합간 이동 전에 발생한 징계사유 및 징계처분의 효과는 교류 후에도 소급하여 승계된다.

②사고발생 후 근무지가 이동된 직원에 대하여는 현 소속 조합의 인사위원회에서 징계의결하도록 요구한다. 다만, 퇴직(타 조합으로 이동 후 퇴직한 경우를 포함한다) 임직원에 대하여는 사고발생 조합에서 소속 임직원과 함께 일괄 부의하도록 징계 요구하되, 의결결과를 퇴직한 조합에 통보하여 인사기록 카드에 기록·관리하도록 지도한다.(2009.12.17, 2017.12.19, 2020.12.22. 개정)

③삭제 (2020.12.22.)

제32조(징계처분에 대한 재의결 요구) ①위원장 또는 지역검사국장은 「징계변상 업무처리준칙(예)」 별지 제12호 서식에 따라 조합이 징계 처분한 징계처분시행결과보고서 검토결과 징계량이 특별한 사유 없이 현저하게 상향 또는 하향의결 되었다고 판단되거나 징계 내용 및 절차가 부당하다고 인정될 때에는 그 사유를 기재하여 조합장에게 해당 사고관련자들에 대한 징계양정을 재의결하도록 요구하여야 한다. 다만, 징계량에 대한 특별한 감경 사유를 보고 및 소명하여 정상이 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다.(2002.1.25, 2012.3.2, 2016.9.6, 2017.12.19, 2023.12.1. 개정)

②삭제 (2020.12.22.)

제33조 삭제 (2020.12.22.)

제33조의2(재심의 절차) ① 「징계변상 업무처리준칙(예)」 제35조에 따라 조합으로부터 재심의 승인 요청을 접수한 경우 재심승인 요청서류를 심사한 후 조합감사위원회 또는 심의회(직원의 징계해직이나, 임원의 직무의 정지 이상인 경우 조합감사위원회 승인)에 부의하여 재심의 한다.(2023.12.1. 개정)

②제1항에 따른 재심의 결과는 아래와 같이 구분하여 통보한다.

1. 원안승인 : 재심승인 요청한 안으로 징계처분 내용을 승인한다.
2. 불승인(기각) : 재심승인 요청을 기각하고 징계처분 내용을 원심안으로 확정한다.
3. 수정승인 : 수정 의결된 안으로 징계처분 내용을 승인한다.

(2020.12.22. 본조 신설)

제34조(재심승인 요청의 각하와 기각) ①위원장(또는 사무처장)은 재심승인 요청 서류를 심사한 결과 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 직권으로 재심승인 요청을 각하할 수 있다.(2020.12.22, 2023.12.1. 개정)

1. 재심청구기일 또는 재심승인 요청기일의 경과(2020.12.22. 개정)
2. 서류미비
3. 입증 또는 반증자료와 청구인의 주장에 대한 사실 조사결과 허위판명 또는 명백한 타당성 결여
4. 재심의 부의 이전 청구인의 서면에 따른 재심취하 요청
5. 재심청구요건을 결한 절차상 하자 발견

②위원장(또는 사무처장)은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 조합감사위원회(또는 심의회)의 의결을 거쳐 기각할 수 있다.(2020.12.22, 2023.12.1. 개정)

1. 재심승인 요청내용과 입증자료 등을 검토한 결과 감경할 만한 대상이 되지 못한다고 판단될 때(2020.12.22. 개정)
2. 손해액 추가변상 등 원심징계 당시의 상황과 비교, 변동사항 없이 감경을 청구하는 경우
3. 법령상 또는 외부감독기관의 명령, 지침상 하한선 이하로의 징계를 허용하지 아니하는 경우
4. 그 밖에 감경처분이 부적정한 때

제35조(재심처분의 효과) ①재심에 의한 징계처분의 변경은 원심징계처분일에 소급한다.

②재심청구는 원심징계처분의 집행에 영향을 미치지 아니한다.

③재심처분 결과 원심징계를 감경할 경우에는 동일한 재심사유에 해당되는 다른 직원에 대한 징계처분도 감경하는 것이 타당할 경우 감경할 수 있다.

제36조 삭제 (2020.12.22.)

제37조(재심결과 보고) 지역검사국장은 「징계변상 업무처리준칙(예)」 제39조에 따라 조합장으로부터 재심결과를 보고받은 경우 즉시 사무처장에게 보고하여야 한다.(2004.11.23, 2009.12.17, 2012.3.2, 2017.12.19, 2020.12.22. 개정)

②삭제 (2009.12.17.)

제38조 삭제 (2020.12.22.)

제39조(징계확정일자 및 징계효력발생일자) ①조합인사위원회(임원은 이사회를 말한다. 다만 임원에 대하여 감독기관 또는 위원장의 조치요구보다 가중하여 직무의 정지 이상의 징계를 의결하는 경우에는 총회를 말한다. 이하 같다.)의 징계의결을 거쳐 조합장이 결재한 날을 징계확정일로 하며, 「징계변상 업무처리준칙(예)」 제41조에 따라 사고관련자에게 징계처분결과를 통보한 날을 징계효력발생일로 한다.(2003.9.25, 2009.12.17, 2020.12.22, 2023.12.1. 개정)

②제33조의2 재심의 절차에 따른 징계확정은 다음 각 호와 같이 구분 적용하며, 제1호 및 제2호의 경우에는 별도의 조합인사위원회 의결 절차를 생략한다.(2001.3.26, 2003.9.25, 2007.6.29, 2009.12.17, 2016.9.6, 2017.12.19, 2020.12.22. 개정)

1. "원안승인"의 경우 : 조합인사위원회에서 중앙회(조합감사위원회, 심의회를 포함한다)에 재심 승인을 요청하기로 의결한 날(2012.3.2, 2017.12.19. 개정)
2. "불승인"의 경우 : 원심 확정일
3. "수정승인"의 경우 : 중앙회에서 통보된 "재심의" 결과에 따라 조합인사위원회에서 의결하고, 조합장이 징계의결사항을 확인한 날

③재심 징계효력은 당초 원심 징계처분 통보일에 소급하여 발생한다.
(2009.12.17. 신설)

④제32조의 자체 발각사고에 대한 재의결 요구가 있는 경우에는 제1항에 불구하고 조합인사위원회 재의결을 거쳐 조합장이 문서를 시행한 날짜를 징계 확정일자로 한다.(2003.9.25, 2006.6.28. 개정)

제40조 삭제 (2020.12.22.)

제41조(징계처분의 시행보고) ①삭제 (2020.12.22.)

②지역검사국장은 「징계변상 업무처리준칙(예)」 제43조에 따라 조합장으로부터 징계의결사항 보고를 접수한 때에는 보고서류(사본) 및 별지 제15호 서식에 의한 징계·변상 시행결과 심사표를 첨부하여 보고서 접수 후 10일 이내에 사무처장에게 보고하여야 한다.(2012.3.2, 2016.9.6, 2017.12.19, 2018.12.19, 2020.12.22. 개정)

③제32조에 따라 재의결 요구가 있는 경우 지역검사국장은 제2항의 절차에 따라 보고하여야 한다.(2001.3.26, 2003.9.25, 2012.3.2, 2017.12.19, 2020.12.22. 개정)

제41조의2(징계관련 소송 등 관리) 지역검사국장은 「징계변상 업무처리준칙(예)」 제44조에 따라 조합장으로부터 징계관련 소송(「노동위원회법」에 따른 노동위원회에 제기된 구제신청 절차를 포함한다) 발생 사실을 보고받은 경우 지체없이 사무처장에게 보고한 후 진행사항을 별도 관리하여야 한다.
(2012.3.2. 신설)(2017.12.19, 2020.12.22. 개정)

제42조 삭제 (2020.12.22.)

제43조 삭제 (2020.12.22.)

제44조(징계대상직원에 대한 주의촉구) ①삭제 (2020.12.22.)

②삭제 (2020.12.22.)

③위원장 및 지역검사국장은 사고관련 임직원에 대하여 직접 주의촉구 조치

- 할 경우에는 조합에 징계 요구하지 아니할 수 있다.(2012.3.2, 2023.12.1. 개정)
- ④중앙회 각 부서에서 주의촉구할 필요가 있다고 판단될 경우 중앙회 각 부서는 검사담당부서장에게 주의촉구통지서를 제출하여 주의촉구를 요구하고 검사담당부서장이 이를 검토하여 시행한다.(2003.9.25. 신설)(2012.3.2. 개정)
- ⑤제4항의 규정에도 불구하고 안전관리담당 부서장은 업무지도 점검결과 주의촉구할 필요가 있는 경우에 직접 조치할 수 있다. 다만, 주의촉구조치를 한 경우 그 결과를 검사담당부서장에게 통보하여야 한다.(2003.9.25. 신설)(2012.3.2. 개정)
- ⑥위원장은 감사결과(감독기관 감사 결과를 포함한다) 임직원이 2년에 2회 주의촉구 통보를 받은 후 1년 이내에 다시 주의촉구에 해당하는 행위를 한 경우 제재를 가중하여 요구할 수 있다.(2012.3.2. 신설)(2014.4.22, 2016.9.6, 2023.12.1. 개정)
- ⑦검사담당부서장은 주의촉구사항을 농·축협 감사시스템(주의촉구등록)에 등록한 후 주의촉구통보서를 발급하여 관리하여야 한다.(2012.3.2. 신설)(2014.4.22, 2017.12.19. 개정)

제4장 변상요구 절차 (2020.12.22. 개정)

제45조(사고금에 대한 처리) 사고금은 제5조에 따라 다음과 같이 처리하는 것을 원칙으로 한다.(2012.3.2, 2017.12.19. 개정)

1. 천재지변 또는 불가항력으로 인한 사고, 책임소재가 불명확한 사고 : 조합의 손실
2. 직무태만 또는 과실로 인한 사고 및 제1호의 사고에서 본인의 귀책사유가 있는 경우 : 조합인사위원회에서 변상판정 심의(2012.3.2. 개정)
3. 고의로 인한 사고 : 사고관련자가 변상함을 원칙으로 하되, 조합인사위원회에서 변상판정 가능(2006.6.28. 개정)

제46조(변상판정의 기본원칙) ①변상판정은 다음 각 호의 변상책임자별로 변상책임의 유무 및 그 책임의 범위를 정해야 한다.(2017.12.19, 2020.12.22. 개정)

1. 취급자 또는 행위자(교사자 및 방조자를 포함한다)
 2. 결재자
 3. 감독자
 4. 관련자 또는 지시자
- (2020.12.22. 본호 신설)

②변상책임이 있는 임직원들이 변상할 총 책임액은 당해 손해금으로 하되 다음 각 호의 사항을 참작하여 요구할 수 있다.(2017.12.19, 2020.12.22. 개정)

1. 사고의 성격
2. 사고의 원인 및 제도상의 문제점
3. 행위의 동기
4. 행위자의 사고관련도 등
5. 정당행위에 대한 기대 가능성
6. 기관자체의 과실의 정도
7. 그 밖의 정상참작 사항(2017.12.19. 개정)

제47조(변상책임액의 결정) 변상책임액은 다음 각 호의 구분에 따라 결정한다.

1. 사고관련자 본인 또는 제3자 등 특정 이해관계인에게 부당이득을 발생하게 할 목적이거나 부당이득이 발생될 것을 인식한 상태에서의 고의 또는 중과실 사고와 관련된 임직원에 대하여는 손해액 전액 이내로 한다. 다만, 고의에 따른 사고로서 행위자가 금리차액, 시세차액 등 과실의 부당취득을 목적으로 한 경우에는 실제 취득한 이득액까지 변상하게 할 수 있다.(2017.12.19. 개정)
2. 각종 자산의 피사취, 분실, 과오불, 배상 및 이와 유사한 사고 등의 관련 임직원에 대하여는 손해액 전액 이내로 한다.
3. 제1호 내지 제2호 외의 중과실자에 대하여는 제46조제2항의 규정을 참작하여 변상책임액을 결정하고 징계처분이 건책에 해당하거나 경미한 과실자에 대하여는 변상판정부의 시점의 개인별 신원보증공제금 이내로 변상판정을 행할 수 있다.
4. 천재지변 또는 불가항력으로 인한 사고와 책임소재가 불명확한 사고일 경우에는 변상을 요구할 수 없다.
5. 사고관련 임직원 상호간 직급별 변상책임액의 크기는 직책, 직무범위 및 책임의 경중을 감안하여 결정하되, 상위직위의 의사결정이나 관리책임이 중요한 사안의 경우에는 방침결정자의 변상책임이 더 큰 것으로 하며, 취급상 하자, 절차 또는 서류미비, 사후관리 소홀, 그 밖에 실무적인 사항은 실무담당직원 또는 직상위 감독자(결재자를 포함한다)가 변상책임이 더 큰 것으로 한다.(2017.12.19. 개정)
6. 고의·횡령사고의 사고금액(피해예상액)은 행위자에 부과함을 원칙으로 한다. 다만 전액회수가 불가능할 것으로 예상되는 경우에는 제24조제1항 및 제2항에 해당하는 관련 취급자 등에 일부를 부과할 수 있다.(2020.12.22, 2023.12.1. 개정)

제48조(변상책임액의 감액) ①변상책임액은 회장 이상 표창, 조합 발전에 기여한 공로 및 평소 근무자세 등을 감안하여 감액할 수 있다. 이 경우 감액한도는 변상책임액의 10분의5해당액 이내로 한다. 다만, 범죄성 사고(횡령 등을 포함한다)로 인한 사고관련자와 고의성이 있다고 판단되는 사고관련자에 대하여는 손해액 전액을 변상책임액으로 할 수 있다.(2014.4.22, 2017.12.19. 개정)

②제1항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 인정되는 경우에는 이를 감안하여 변상책임액을 추가하여 감액할 수 있다.

(2017.12.19. 개정)

1. 과실의 정도가 가벼운 경우 또는 근무경력이 일천하여 정확한 업무처리를 기대하기 어려운 것으로 인정되는 경우
2. 사고방지 또는 사고발생후 사고수습 및 손실방지를 위해 현저한 노력을 하고 상당한 회수실적이 있는 경우
3. 승인여신으로서 심사, 실행, 사후관리에 고의 또는 중과실이 없는 경우
4. 제도상의 결함 등 그 밖의 부득이한 사유가 인정되는 경우(2017.12.19. 개정)
5. 그 밖에 사고의 특수성 및 변상능력을 감안하여 조합감사위원회가 감액을 의결하는 경우(2017.12.19. 개정)

③제1항 및 제2항에 의하여 산정된 변상책임액이 다음의 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 전부 또는 일부를 감액할 수 있다. 다만, 제20조 포상자에 대한 감경원칙에 의하여 징계량이 감경된 경우에는 감경 이전의 징계량을 기준으로 변상책임액을 산정할 수 있다.(2014.4.22. 단서 신설)(2017.12.19. 개정)

1. 사고관련자의 징계양정이 "주의촉구"조치를 받은 때에는 변상책임액의 전액 이내(2004.11.23. 개정, 2014.4.22. 단서 삭제)
2. 사고관련자의 징계양정이 "견책"인 때에는 변상책임액의 10분의 5해당액 이내에서 감액(2004.11.23. 개정)
3. 퇴직자의 징계양정이 "견책" 이하에 해당되는 때에는 변상책임액의 전액 이내에서 감액(2004.11.23, 2017.12.19. 개정)

제49조(변상청구권의 시효) ①변상의무자에 대한 변상청구권은 손해를 안 날부터 3년간 이를 행사하지 아니하거나 사고발생일부터 10년(사고발각일 이전 퇴직자의 과실사고인 경우에는 5년으로 한다)이 경과한 때에는 시효로 인하여 소멸한다.(2002.7.15, 2009.12.17, 2012.3.2, 2017.12.19. 개정)

②제1항에서 정한 변상청구권 시효기간 만료일에 제9조제4항 각 호의 사유가 있거나, 같은 항 각 호의 사유가 종료하는 날로부터 남은 변상청구권 시효기간이 2개월 미만인 경우, 변상청구권 시효는 같은 항 각 호의 사유 종료일로부터 각각 3개월간 연장한다.(2009.12.17, 2012.3.2, 2016.9.6, 2020.12.22,

2023.12.1. 개정)

③삭제 (2020.12.22.)

제50조(변상요구 심의) ①위원장은 검사 또는 감사결과 발견된 사고와 관련하여 사고관련자들이 조합의 재산상 손해를 초래하게 함으로써 각 관련자들로 부터 손해액을 구상할 필요가 인정될 경우 담당 검사역으로 하여금 사고조서에 따라 관련자별 책임소재를 명확하게 한 후, 「조합감사위원회 운영준칙」 별지 제2호 서식 및 「지도감사규정」 별지 제2호 서식에 의한 정계(변상) 요구심의(안)을 작성, 조합감사위원회(또는 심의회)에 부의하여 심의·의결하여야 한다.(2020.12.22, 2023.12.1. 개정)

②위원장은 제1항의 사유 발생 시 사고조서 접수일부터 2개월 이내에 조합감사위원회(또는 심의회)에 부의하여 처리함을 원칙으로 하되, 수사 또는 소송진행, 기타 사유 등으로 인하여 부득이한 경우에는 정계(변상) 부의를 보류할 수 있다.(2020.12.22, 2023.12.1. 개정)

③삭제 (2020.12.22.)

④삭제 (2020.12.22.)

⑤제20조제2항, 제27조 부터 제30조까지, 제32조 부터 제39조까지, 제41조의 규정은 변상요구 절차업무 처리에 이를 준용한다.(2002.7.15. 단서 삭제, 2004.11.23, 2012.3.2, 2020.12.22. 개정)

제51조 삭제 (2020.12.22.)

제51조의2 삭제 (2020.12.22.)

제51조의3 삭제 (2020.12.22.)

제52조 삭제 (2020.12.22.)

제53조 삭제 (2020.12.22.)

제54조 삭제 (2020.12.22.)

제55조 삭제 (2020.12.22.)

제56조 삭제 (2020.12.22.)

제57조 삭제 (2020.12.22.)

제58조(이동직원의 변상관할) 사고관련자가 변상판정조치 이전에 타 조합으로 이동된 경우, 동 사고관련자에 대한 변상판정은 사고발생으로 손해가 발생한 조합의 조합장에게 변상판정을 요구한다.

제59조 삭제 (2020.12.22.)

제60조(민사소송과의 관계) 이 준칙은 민사소송의 청구절차에 영향을 미치지 아니한다.(2002.7.15. 신설)

부 칙

- ①(시행일) 이 준칙은 2000년 7월 1일부터 시행한다.
- ②(경과조치) 이 준칙 시행일 현재 징계·변상 관련 계류사건은 이 준칙을 적용하되 이 준칙 적용으로 종전보다 불리해지는 경우에는 종전의 규정을 적용한다.

부 칙

이 준칙은 2000년 9월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2001년 3월 26일부터 시행한다.

부 칙

- ①이 준칙은 2002년 1월 25일부터 시행한다.
- ②(경과조치) 제20조제2항제1호의 개정규정은 2001년 8월 17일 이후 징계(표창감경으로 주의촉구된 경우를 포함한다)를 받은 경우부터 적용한다.

부 칙

이 준칙은 2002년 7월 15일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2003년 10월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2004년 12월 28일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2006년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙

①(시행일) 이 준칙은 2007년 7월 1일부터 시행한다.

②(경과조치) 제9조제1항의 개정규정에 불구하고 이 준칙 시행일 이전에 사고 처리한 경우에는 종전의 규정을 적용한다.

부 칙

이 준칙은 2009년 12월 17일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2012년 3월 2일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2013년 4월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2014년 4월 22일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2015년 4월 28일부터 시행한다.

부 칙

①(시행일) 이 준칙은 2016년 9월 6일부터 시행한다.

- ②(경과조치) 제44조제6항의 개정규정에 불구하고 이 준칙 시행 전에 받은 주의촉구로 인하여 가중제재 대상이 되는 경우에는 종전의 규정을 적용한다.

부 칙 (2017.12.19.)

- ①(시행일) 이 준칙은 2018년 1월 1일부터 시행한다.
②(경과조치) 이 준칙 시행일 이전에 사고처리한 경우에는 종전의 준칙을 적용한다. 다만, 제18조의 개정규정은 이 준칙 시행 이후 최초로 발생한 사고부터 적용한다.

부 칙 (2018. 12. 19.)

- 제1조(시행일) 이 준칙은 2019년 1월 1일부터 시행한다.
제2조(경과조치) 이 준칙 시행일 이전에 사고처리 한 경우에는 종전의 준칙을 적용한다. 다만, 제18조의 개정규정은 이 준칙 시행 이후 최초로 발생한 사고부터 적용한다.

부 칙 (2020.12.22)

- 제1조(시행일) 이 준칙은 2021년 1월 4일부터 시행한다.
제2조(경과조치) 이 준칙 시행 당시 계속 중인 징계(변상) 관련 사고에 대하여는 이 준칙을 적용하되, 이 준칙의 적용으로 인하여 종전보다 징계(변상) 대상자가 불리해지는 경우에는 종전의 중앙회 「회원조합 징계변상 업무처리준칙」(2018. 12. 19. 개정된 것을 말한다)을 적용한다.

부 칙 (2023.12.1.)

이 준칙은 2023년 12월 1일부터 시행한다. 다만, 제1조, 제6조, 제7조, 제8조, 제12조, 제13조, 제32조, 제39조, 제44조 개정준칙은 이 준칙 시행 후 최초로 선출되는 중앙회장의 임기 개시일부터 적용한다.

<별표> (2016.9.6, 2017.12.19, 2018.12.19, 2020.12.22, 2023.12.1. 개정)

징 계 기 준

I. 직원 징계기준

1. 총 칙

징계는 총칙과 징계양정 일반기준의 비위유형별 비위정도를 참작하여 양정(의결)하되 징계양정 세부기준을 참고한다.

가. 징계해직

- (1) 징계 관련 규정의 징계사유에 해당하는 자로서 고의 또는 중대한 과실로 조합에 중대한 손해를 끼치게 하거나 질서를 심히 문란하게 한 사람
- (2) 횡령, 배임, 절도 및 금품수수 등 범죄행위를 한 사람
- (3) 사고유형에 불구하고 사고로 인해 사회적 물의를 야기하거나 농협전체의 공신력을 실추시킨 사람
- (4) 최근 1년 이내에 감봉 이상의 징계처분을 받은 후 추가로 감봉 이상의 징계처분 사유에 해당되는 자로서 계속적인 업무수행이 부적정하다고 인정되는 사람

나. 정직

- (1) 징계해직에 해당하는 행위를 한 자로서 개전의 정이 있고 정상을 참작할 여지가 있는 사람
- (2) 최근 1년 이내에 감봉 이상의 징계처분을 받은 후 추가로 감봉 이상의 징계처분 사유에 해당되는 사람
- (3) 징계규정의 징계사유에 해당되는 자로서 고의 또는 중대한 과실로 조합에 상당한 손해를 끼치게 하거나 질서를 문란하게 한 사람(2009.12.17. 신설)

다. 감봉

- (1) 징계규정의 징계사유에 해당하는 자로서 과실로 조합에 상당한 손해를 끼치게 하거나 질서를 문란하게 한 사람
- (2) 범죄행위를 한 자로서 사안이 경미하여 사회적 물의를 일으키지 않고 조합의 손실을 전액 보전한 사람

라. 견책

- (1) 징계규정의 징계사유에 해당하는 자로서 경과실로 인하여 조합에 손해를 끼치게 하거나 질서를 문란하게 한 사람(2009.12.17. 개정)
- (2) 감봉해당 행위를 한 자로서 정상을 참작할 여지가 있는 사람

2. 징계양정 일반기준

번호	비위유형	비위의 도가 극심하고 고의가 있는 경우	비위의 도가 심하고 중과오로 인정되는 경우	비위의 도가 경하거나 경과오로 인정되는 경우
1	횡령, 배임, 절도, 업무와 관련한 금품수수 등 범죄행위	징계해직	징계해직 ~ 정직	감봉 ~ 견책
2	법령(감독기관 법령포함), 규정, 명령, 처분 또는 지시 등 위반	징계해직	징계해직 ~ 감봉	견책
3	농협법, 정관, 제규정, 지시 등을 위반한 행위	징계해직	징계해직 ~ 감봉	견책
4	조합에 금전적 손해를 초래하거나 사회적 물의를 야기한 행위	징계해직	징계해직 ~ 감봉	견책
5	직무태만	징계해직	정직 ~ 감봉	견책
6	기타 위법·위규 처리	징계해직	정직 ~ 감봉	견책

3. 징계양정 세부기준 (공통사항)

비위항목		징계 해직	정직	감봉	견책	비고
항목						
1. 공금/ 예산	1. 횡령, 유용	←		→		
	2. 가공수입계상			←	→	
	3. 예산 임의전용			←	→	
	4. 정당한 사유 없이 사전집행 또는 초과집행	←			→	
	5. 변태경리(허위집행, 이중집행, 증액집행 등)	←			→	
2. 계약	1. 예정가격 사후작성		←		→	
	2. 시가조사 부적정			←	→	
	3. 예정가격 고가 산정	←			→	
	4. 예정가격 누설	←		→		
	5. 부당 분할수의계약			←	→	
	6. 입자선정 부적정			←	→	
	7. 특정인과의 담합	←			→	
	8. 입찰사무의 불공정			←	→	
	9. 계약방법의 부당			←	→	

비위항목		징계 해직	징직	감봉	견책	비고
항목						
2. 계약	10. 계약서 내용의 하자			↔	↔	
	11. 계약내용 부당변경			↔	↔	
	12. 지체상금 징수 및 면제부당			↔	↔	
	13. 검수부당	←			↔	
	14. 계약,차액보증금 부당처리			↔	↔	
	15. 납품전 대금지불			↔	↔	
	16. 대금지불 지연				↔	
	17. 계약체결 또는 계속 거래조건 사적 금품수수	←	→			
3. 공사	1. 계약체결 전 시공		↔	↔	↔	
	2. 부당시공		↔	↔	↔	
	3. 감독태만 및 조작시공 묵인			↔	↔	
	4. 공사기간 부당연장			↔	↔	
	5. 허위준공 검사	←	→			
	6. 하자보수 보증조치 부적정			↔	↔	
4. 물품	1. 구매방법의 부적정			↔	↔	
	2. 고가취득		←	↔	↔	
	3. 부실관리(훼손·품질저하 등)			↔	↔	
	4. 보관 및 출납 업무 태만				↔	
	5. 부당매각		←	↔	↔	
	6. 부당대부				↔	
5. 인사 관리	1. 시험관리 부당	←	→		↔	
	2. 결격자의 채용			↔	↔	
	3. 보수, 급여지급 부적정				↔	
	4. 고시 부정행위			↔	↔	
	5. 채용비리<신설>	←	→			
6. 문서 관리	1. 장기간 방치		←		↔	
	2. 결재권자의 결재없이 시행				↔	
	3. 문서 부당폐기			↔	↔	
	4. 중요문서(증서,용지)도난,분실			↔	↔	
	5. 중요증서용지 절취	←	→			
7. 민원	1. 부당처리 및 처리지연			↔	↔	

비위항목		징계 해직	정직	감봉	견책	비고
항목						
8. 복무	1. 무단이탈		←		→	
	2. 집단 무단이탈	←			→	
	3. 감사를 거부·방해 또는 기피	←		→		
	4. 기타 복무규정 위반(성실,복종,청렴의무등)	←			→	
9.당직 및 시설물 경비	1. 음주 등 기강문란			←	→	
	2. 무단귀가			←	→	
	3. 무단이탈			←	→	
	4. 전원취침			←	→	
	5. 무단대직 근무케한 자				←	→
	6. 순찰 미실시 및 보안점검 소홀				←	→
	7. 기타 당직근무 소홀			←	→	
10. 허위 문서 작성	1. 허위병가				←	→
	2. 허위증명서 발급	←			→	
	3. 직인도용 및 부당사용	←		→		
	4. 문서, 증서 등 위·변조 및 동행사	←		→		
11. 품위 손상	1. 절도	←		→		
	2. 폭행 및 상해	←			→	
	3. 도박행위			←	→	
	4. 기물파괴	←			→	
	5. 기타 품위손상	←			→	
12. 비밀 유지	1. 비밀누설	←			→	
13. 기타	1. 사기, 배임, 금품수수	←		→		
	2. 법령, 제규정, 명령 또는 지시 등을 위반한 행위	←			→	
	3. 취업규칙, 서약사항 기타 내규에 위반되는 업무처리 사항	←			→	
	4. 부하직원 감독 소홀	←			→	
	5. 업무태만 행위	←			→	
	6. 고의·과실로 손해초래,사고발생, 질서문란, 물의야기 또는 공신력 실추	←			→	
	7. 사고보고 지연 또는 사고은폐·축소	←			→	
	8. 조합 인사위원회 의사진행 방해 또는 인사 위원회 모독행위	←			→	
	9. 자점감사업무 미실시 등 내부통제 소홀	←			→	

감사부문

비위항목		징계 해직	정직	감봉	견책	비고
항목						
13. 기타	10. 감사지적사항 미이행			←→	→	
	11. 변상의무 미이행	←→				→
	12. 징계 미이행 및 시행결과 허위보고	←→		→		
	13. 변상채권 관리소홀			←→	→	
	14. 성비위 행위로 인한 물의야기	←→				→
	15. 총회(대의원회), 이사회, 인사위원회에서 부실한 보고 또는 사실의 은폐	←→				→
	16. 중앙회 고정투자심의위원회 미심의	←→				→
	17. 개인정보보호(개인정보 오·남용 등) 소홀	←→				→
	18. 직장 내 괴롭힘 행위	←→				→
	19. 감사수감 과정에서 허위진술 또는 허위자료 제출 등으로 타인의 징계처분에 부당한 영향을 미친 경우	←→				→
	20. 기타 업무 부당취급	←→				→

업
회
무
원
조
차
합
리
징
계
준
칙
상

4. 징계양정 세부기준(금융업무)

비위항목		징계 해직	정직	감봉	전책	비고
항목						
1. 금융관련 범죄(횡령 등)		←		→		
2. 수신	1. 무자원 자기앞수표 발행	←		→		
	2. 무자원 입금	←		→		
	3. 계수분식	←		→		
	4. 교환결제 부당취급	←			→	
	5. 카드발급 및 관리업무 소홀	←			→	
	6. 타점코드 허위입력	←			→	
	7. 보험업무 취급소홀	←			→	
	8. 전자금융업무 취급소홀	←			→	
	9. 기타 수신업무 부당취급	←			→	
	10. 농어가목돈마련저축 부당취급	←		→		
3. 여신	1. 신용조사 불철저 또는 심사소홀	←			→	
	2. 전결한도 초과(무승인) 대출	←			→	
	3. 명의이용 대출	←			→	
	4. 명의도용 대출	←		→		
	5. 부적격 연대보증인 입보 대출	←			→	
	6. 자필확인 및 채무관계자 확인 소홀	←			→	
	7. 담보물고가감정 또는 대출가능액 초과대출	←			→	
	8. 부적격 담보대출	←			→	
	9. 동일인 대출한도 초과대출	←			→	
	10. 부적격 채무자에 대한 대출	←			→	
	11. 대출금 사후관리 소홀	←			→	
	12. 비조합원에 대한 대출한도 초과대출	←			→	
	13. 기타 여신업무 부당취급	←			→	
4. 내국환	1. 부당 환취결	←			→	
	2. 기타 내국환업무 취급소홀	←			→	
4의2. 구속성예금 수취	1. 대출금액 대비 구속성예금 수취비율이 30%이상인 경우			←	→	
	2. 대출금액 대비 구속성예금 수취비율이 30%미만인 경우 ※ 다만, 비위의 도가 경하거나 경과로 인정되는 경우 주의촉구 조치				←	→
5. 출납업무 취급소홀		←			→	
6. 금융실명 거래 위반	1. 행위자	←			→	
	2. 감독자			←	→	
	3. 추종자			←	→	
7. 금융거래정보 누설 금지위반 (물의야기)		←			→	

회
원
조
합
처
리
징
계
변
상
준
칙

비위항목		징계 해직	정직	감봉	견책	비고
항목						
8. 금융거래정보 통보의무 위반행위				←→	→	
9. 기타	1. 사고은폐	←			→	
	2. 중요용지 관리소홀	←			→	
	3. 사적 금전대차	←			→	
	4. 보고서 허위작성	←		→		
	5. 인증토큰관리 소홀 또는 금고열쇠, 중요인장 등 보관 관리소홀	←			→	
	6. 온라인업무 부당취급(허위입력, 고의부당 취급 및 취소행위)	←			→	
	7. 자금세탁행위로 신용질서 문란	←			→	
	8. 책임자필수확인사항 확인소홀	←			→	
	9. 여유자금 타기관 예치한도 초과 운용	←			→	
	10. 기타 금융질서 문란행위	←			→	

5. 징계양정 세부기준(일반업무)

비위항목		징계 해직	정직	감봉	견책	비고
항목						
1. 각종 자금유용 및 횡령		←		→		
2. 명의이용 및 명의도용		←			→	
3. 부외거래		←			→	
4. 실적(계수)분식 또는 분식결산		←			→	
5. 도난, 분실				←	→	
6. 채고부족 또는 채고(품질)관리 부실			←		→	
7. 이자, 수수료 등 부당감면		←			→	
8. 사업비용 부당집행		←			→	
9. 채고조사 미 실시 등 업무태만				←	→	
10. 허위문서 작성, 업무부당취급		←		→		
11. 무담보, 하자담보 취득후 손실초래		←			→	
12. 외상한도거래 약정 등 체결 소홀		←			→	
13. 무증서, 전결한도 초과약정 또는 외상약정한도 초과 공급		←			→	
14. 담보물 고가 감정평가로 손실초래		←			→	
15. 자금 현수송업무 소홀		←			→	
16. 전산 허위조작 또는 부당입력		←			→	
17. 여유자금 부당운용		←			→	
18. 각종 충당금 부당적립		←			→	
19. 출자배당 또는 이용고배당 부당처리		←			→	
20. 사업목적외 자금을 사용하거나 부당 지원		←			→	
21. 기타 업무 부당취급		←			→	

6. 징계양정 감경기준

징계양정기준에 의하여 인정되는 양정기준	감경된 양정기준	비고
징계해직	정직	
정직	정직 월수의 감축 또는 감봉	
감봉	감봉 월수의 감축 또는 견책	
견책	별도조치(주의촉구)	

II. 임원 징계기준

1. 총칙

징계는 총칙과 징계양정 일반기준의 비위유형별 비위정도를 참작하여 양정(의결)하되, 징계양정 세부기준을 참고한다.

가. 개선

- (1) 징계 관련 규정의 징계사유에 해당하는 자로서 고의 또는 중대한 과실로 조합에 중대한 손해를 끼치게 하거나 질서를 심히 문란하게 한 사람
- (2) 횡령, 배임, 절도 및 금품수수 등 범죄행위를 한 사람
- (3) 사고유형에 불구하고 사고로 인해 사회적 물의를 야기하거나 농협 전체의 공신력을 실추시킨 사람
- (4) 최근 1년 이내에 2회의 직무의 정지 징계처분을 받은 후 추가로 직무의 정지 징계처분 사유에 해당되는 자로서 계속적인 업무수행이 부적절하다고 인정되는 사람

나. 직무의 정지

- (1) 개선의 징계사유에 해당하는 행위를 한 자로서 개선의 정이 있고 정상 참작의 사유가 있는 사람
- (2) 최근 1년 이내에 2회 이상의 견책 징계처분을 받은 후 추가로 견책 징계처분 사유에 해당되는 사람
- (3) 징계규정의 징계사유에 해당되는 자로서 고의 또는 중대한 과실로 조합에 상당한 손해를 끼치게 하거나 질서를 문란하게 한 사람(2009.12.17. 신설)

다. 견책

- (1) 범죄행위를 한 자로서 사안이 경미하여 사회적 물의를 일으키지 않고 조합의 손해를 전액 보전한 사람
- (2) 징계규정의 징계사유에 해당하는 자로서 경과실로 인하여 조합에 손해를 끼치게 하거나 질서를 문란하게 한 사람(2009.12.17. 개정)

라. 비상임임원에 대하여는 본인 귀책사유로 인한 고의 또는 중대한 과실로 위법·부당한 행위가 있는 경우에 한하여 징계함을 원칙으로 한다.
(2009.12.17. 개정)

2. 징계양정 일반기준

번호	비 위 유 형	비위의 도가 극심하고 고의가 있는 경우	비위의 도가 심하고 중과오로 인정되는 경우	비위의 도가 경하거나 경과오로 인정되는 경우
1	횡령, 배임, 절도, 업무와 관련한 금품수수 등 범죄행위	개선	개선 ~ 직무의 정지	직무의 정지 ~ 견책
2	법령(감독기관 법령포함), 규정, 명령, 처분 또는 지시 등 위반	개선	개선 ~ 직무의 정지	견책
3	농협법, 정관, 제규정, 지시 등을 위반한 행위	개선	개선 ~ 직무의 정지	견책
4	조합에 금전적 손해를 초래 하거나 사회적 물의를 야기한 행위	개선	개선 ~ 직무의 정지	견책
5	직무태만	개선	개선 ~ 직무의 정지	개선 ~ 직무의 정지
6	기타 위법·위규처리	개선	직무의 정지 ~ 견책	견책

회
원
조
합
처
리
준
칙
징
계
변
상
칙

3. 징계양정 세부기준

비위항목		개선	직무의 정지	견책	비고
1. 경영/ 관리	1. 총회(대의원회) 또는 이사회 의결을 요하는 사항에 대하여 의결을 얻지 아니한 집행	←		→	
	2. 총회(대의원회) 또는 이사회 에서 의결절차나 의결내용이 부당	←		→	
	3. 감독기관·총회 또는 이사회 에서 부실한 보고 또는 사실의 은폐	←		→	
	4. 총회 또는 이사회 소집사유가 발생하였음에도 회의 미소집	←		→	

비위항목		개선	직무의 정지	견책	비고
1. 경영/ 관리	5. 농협법상 임원의무 위반 (서류비치, 경업 및 겸직금지의무 등)	←		→	
	6. 선거사무 부당취급	←		→	
	7. 부정 선거운동	←	→		
	8. 사업목적 외에 자금을 사용하거나 부당지원	←		→	
	9. 투기의 목적으로 재산을 처분 하거나 이용하는 행위	←		→	
	10. 여유자금 부당운용	←		→	
	11. 감독기관의 인가를 받거나 승인을 얻어야 할 사항에 관하여 미인가 또는 미승인	←		→	
	12. 부정한 등기	←		→	
	13. 출자 1좌의 금액 감소 절차 부당	←		→	
	14. 감독기관 또는 중앙회의 감사를 거부·방해 또는 기피	←	→		
	15. 감독기관 또는 중앙회의 지시사항 이나 징계(변상)요구사항의 이행 소홀	←		→	
	16. 중앙회 및 감독기관 감사지적사항 미이행		←	→	
	17. 공고 또는 최고할 사항에 대하여 미공고 또는 미최고	←		→	
	18. 법정적립금, 이월금, 임의적립금 부당 적립	←		→	
	19. 법정적립금 부당사용	←		→	
	20. 각종 충당금 부당적립	←		→	
	21. 출자배당 또는 이용고배당 부당처리	←		→	
	22. 분식결산	←		→	
	23. 변태경리(이중집행, 증액집행, 허위집행)	←		→	

업
회
원
조
치
합
리
징
계
변
칙
상

비위항목		개선	직무의 정지	견책	비고
1. 경영/ 관리	24. 예산 부당전용 또는 한도초과 집행	←→		→	
	25. 공사, 계약 관련 부당행위	←→		→	
	26. 공사, 계약 관련 금품수수	←→	→		
	27. 임용 또는 승진 등의 인사관련 부당행위	←→		→	
	28. 인사 관련 금품수수	←→	→		
	29. 채용비리	←→		→	
	30. 허위증명서 발급	←→		→	
	31. 민원 부당처리 및 처리지연	←→		→	
	32. 사고보고 지연 또는 사고 은폐·축소	←→		→	
	33. 내부통제 소홀	←→		→	
	34. 직인도용 및 부당사용	←→	→		
	35. 문서, 증서 등 위조 또는 변조 및 동행사	←→	→		
	36. 중요용지 관리소홀	←→		→	
	37. 부하직원 감독소홀	←→		→	
	38. 고의과실로 손실초래, 사고발생, 질서문란, 사회적 물의야기 또는 공신력 실추	←→		→	
	39. 중앙회 고정투자심의위원회 미심의	←→		→	
	40. 변상의무 미이행	←→		→	
	41. 징계 미이행 및 시행결과 허위보고	←→	→		
	42. 기타 법령, 정관, 제규정 등을 위반한 행위	←→		→	

비위항목		개선	직무의 정지	견책	비고
2. 사업	1. 무자원 자기앞수표 발행	←→		→	
	2. 무자원 입금	←→		→	
	3. 계수(실적)분식	←→		→	
	4. 신용조사 또는 심사소홀	←→		→	
	5. 전결한도 초과(무승인)대출	←→		→	
	6. 명의이용대출	←→		→	
	7. 명의도용대출	←→	→		
	8. 한도초과대출	←→		→	
	9. 부적격 연대보증인 입보	←→		→	
	10. 담보물 고가감정 또는 대출 가능액 초과대출	←→		→	
	11. 부적격담보 취득	←→		→	
	12. 동일인 대출한도 초과대출	←→		→	
	13. 사후관리 소홀	←→		→	
	14. 비조합원에 대한 대출한도 초과대출	←→		→	
	15. 구속성예금 수취	←→		→	
	16. 금융실명거래 위반				
	가. 행위자	←→		→	
	나. 감독자		←→	→	
	다. 추종자		←→	→	
	17. 금융거래정보 누설 금지위반 (물의야기)	←→		→	
	18. 금융거래정보 통보의무 위반 행위		←→	→	
	19. 재고부족 또는 재고(품질) 관리 소홀	←→		→	
	20. 외상한도거래 약정 등 체결 소홀	←→		→	
	21. 무증서, 전결한도 초과약정 또는 외상약정한도 초과공급	←→		→	
	22. 사업관련 금품수수	←→	→		
	23. 자금세탁행위로 신용질서 문란	←→		→	
	24. 여유자금 타금융기관 예치한도 초과 운용	←→		→	
	25. 개인정보보호 (개인정보 오·남용 등) 소홀	←→		→	
	26. 기타 업무 부당처리	←→		→	
	27. 농어가목돈마련저축 부당취급	←→		→	

비위항목		개선	직무의 정지	견책	비고
3. 기타	1. 각종 자금유용 또는 횡령	←→	→		
	2. 사적 금전대차	←→		→	
	3. 절도, 폭행, 도박 등 품위손상 행위	←→		→	
	4. 비밀누설	←→	→		
	5. 성비위 행위로 인한 물의야기	←→		→	
	6. 도난, 분실		←→	→	
	7. 사기, 배임	←→	→		
	8. 사회적 물의야기 또는 공신력 실추	←→		→	
	9. 직장 내 괴롭힘 행위<신설>	←→		→	
	10. 기타 법령, 정관, 제규정 등 위반 행위	←→		→	

4. 징계양정 감경기준

징계양정기준에 의하여 인정되는 양정기준	감경된 양정기준	비고
개선	직무의 정지	
직무의 정지	직무의 정지 월수의 감축 또는 견책	
견책	별도조치(주의촉구)	

감사부문

<별지 제1호 서식>(2017.12.19, 2020.12.22, 2023.12.1. 개정)

사고발생(조치계획)보고
(○○○○-○○-○○)

검사역	팀장	국장	처장

수신 : 조합감사위원회사무처장

발신 : ○○검사국장

1. 사 고 명 :

2. 발생사무소 :

3. 사고발생일(기간) :

4. 사고자 및 관련 임직원

구분	직위		성명	주민번호	담당업무	업무담당 기간(개월)	비고
	현재	사고당시					
				1234567*****			

5. 사고금액 및 피해(예상)액 (단위 : 천원)

업무구분	사고금액		정리액 (다)	미정리액 (라=나-다)	회수가능액 (마)	피해(예상)액 (바=라-마)
	누계(가)	잔액(나)				

업
회
무
원
조
합
처
리
징
계
변
칙
상

6. 사고발각경위

○

7. 사고내용

<요약>

○

○

—

<관련규정>

○

○

8. 사고 관련자에 대한 조치(계획)

○

9. 사고금 보전조치(계획)

○

10. 사고발생원인, 내부통제제도(운영)의 문제점 및 재발방지대책

가. 사고 관련자 측면

○

나. 사무소 내부통제 측면

○

다. 재발방지 대책

○

감사부문

11. 사고발생 사무소에 대한 최근 자체감사 내역

- 자체감사 담당 책임자(직·성명) :
- 최근 자체감사 실시내역 :

—

감사 종류	감사실시기간	감사자 (직·성명)	주요 지적사항	비고

12. 고발여부(미고발 사유), 언론취재여부(보도) 등 참고사항

○

13. 금감원 중점점검 4대 항목 여·부(지역검사국)

○

14. 지역검사국 조치계획

○

15. 사고종결보고

- 종결구분 :
- 원심 의결일(주의촉구 통보일) :
- 원심 의결결과

(단위 : 천원)

구분	직위		성명	주민번호	담당업무	근무 기간	종결결과	
	현재	사고당시					징계	변상

- <별지 제2호 서식> 삭제(2020.12.22.)
- <별지 제3호 서식> 삭제(2020.12.22.)
- <별지 제4호 서식> 삭제(2020.12.22.)
- <별지 제5호 서식> 삭제(2020.12.22.)
- <별지 제6호 서식> 삭제(2020.12.22.)
- <별지 제6호의2 서식> 삭제(2020.12.22.)
- <별지 제7호 서식> 삭제(2020.12.22.)
- <별지 제8호 서식> 삭제(2020.12.22.)
- <별지 제9호 서식> 삭제(2020.12.22.)
- <별지 제10호 서식> 삭제(2020.12.22.)
- <별지 제11호 서식> 삭제(2020.12.22.)
- <별지 제12호 서식> 삭제(2020.12.22.)
- <별지 제13호 서식> 삭제(2020.12.22.)

감사부문

<별지 제14호 서식> (2016.9.6, 2017.12.19. 개정)

주의촉구통보서

(2년 기준 주의촉구 회수 : 회)

시행번호		주의촉구일자	○○○○. ○. ○.
소속		○○지역본부	
인적사항	직명	성명	실명번호
			○○○○○○○-○*****
제목			
주의촉구 사유	○ (책임소재 기술) <관련 법규> ○ (관련 법규 기술)		
시행권자			

(주) 2년에 2회 주의촉구 통보를 받은 후 1년 이내에 다시 주의촉구에 해당하는 행위를 한 경우에는 제재를 가증하여 요구할 수 있음

업 회
무 원
조 조
합 합
리 리
징 징
준 계
준 변
칙 상

<별지 제15호 서식> (2018.12.19. 신설)(2020.12.22, 2023.12.1. 개정)

징계·변상 시행결과 심사표

(심사일 : ○○○○. ○. ○.)

문서번호 : 중앙(○○검)17109-

수 신 : 조합감사위원회사무처장

발신 : ○○검사국장(인)

I. 의결사항 개요

(단위 : 천원)

사고발생 사 무 소	사고제목	징계(변상)요구		농·축협 의결일	사고잔액	피해액 (예상)	원·재심 구 분
		요구처	의결일				

- (주) 1. 징계(변상) 요구처는 조감처, 자체발각, 금감원, 감사원, 농식품부
2. 원·재심 구분은 원심, 재심, 재의결로 구분

II. 관련자별 징계·변상 의결 결과 적정 여부

(단위 : 천원)

현소속	직명	성명	원심				재심				적정 여부
			징계		변상		징계		변상		
			중앙회 요구	농· 축협 의결	중앙회 요구	농· 축협 의결	중앙회 요구	농· 축협 의결	중앙회 요구	농· 축협 의결	
계	명										

○ 변상액 하향 의결 사유(예시) : 1등급, 상임감사 운용

- (주) 1. 퇴직자는 현소속란에 퇴직으로 기재하고 직명란에는 퇴직당시 직책기재
2. 농·축협 자체 사고처리의 경우 중앙회요구란 미기재

Ⅲ. 징계·변상 시행결과 확인 점검표

점검항목	검 토 내 용	검토결과
1. 인사위원회(이사회) 적정성	○ 인사위원회(이사회) 적정성(적정, 부적정) － 개의정족수(인사규정 제102조), 인사위원제척사유 여부(징계변상 업무처리준칙(예) 제13조) 검토	
2. 변상액 하향의결 적정성	○ 인사위원회(이사회) 의결 적정성(적정, 부적정, 해당없음) － 준칙(예) 제55조 하향의결 조건에 해당하는지 여부 검토 － 준칙(예) 제55조제3항에 따라 이사회 승인 여부 확인	
3. 인사기록카드 등록 적정성	○ 징계량 및 차기 호봉 승급일 등록 적정성(적정, 부적정) － 준칙 제6조 징계효과 기간 산정이 적정한지 확인	
4. 변상금 등록 확인	○ 변상금 등록 여부(등록, 미등록, 해당없음) － 통합업무시스템/채권관리/변상금/변상금관리/변상내역 조회	
5. 자체발각사고 징계 형평성 검토	○ 징계양정기준에 비해 현저하게 상향 또는 하향 의결 여부 (적정, 부적정, 해당없음) － 부적정 시 준칙 제32조에 따라 재의결 등 조치	
6. 지역검사국 등록사항	○ 원심의결등록 및 내역 출력 － 중앙회 요구 : 감사관리(농·축협)/사후관리/징계(변상) 사후관리/원심의결등록 － 조합자체사고 : 감사관리(농·축협)/기타감사/조합자체 사고처리/조합자체사고처리 징계변상등록	
7. 제출자료 확인 목록	①징계(변상)처분 시행 결과보고서<별지 제12호 서식> ②징계(변상) 원심(재심) 의결서<별지 제7호 서식> ③인사기록카드 － 전체 출력, 차기 호봉 승급일과 표창사용일자 확인 ④원심의결등록 - 지역검사국 ⑤ 변상내역조회 － 통합업무시스템/채권관리/변상금/변상금관리 ⑥ 조합의결 부의조서 ⑦ 변상액 하향의결의 경우 이사회 승인 의결서 사본 ⑧ 주의촉구통보서 사본 － 농·축협감사시스템에 전산 등록한 자료	

변상금 사후관리준칙(예)

소관부서 : 조합감사위원회사무처(T:5287)

2016. 1. 4. 제정
2016. 9. 6. 개정
2017. 12. 19. 개정
2018. 12. 19. 개정
2020. 12. 22. 개정
2023. 12. 1. 개정

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 본 조합 임직원의 변상금사후관리의 절차와 방법 등에 관한 세부사항을 정함으로써 합리적이고 공정한 업무처리에 이바지 함을 목적으로 한다.(2017.12.19. 개정)

제2조(적용 범위) 본 조합의 변상금사후관리에 관하여는 법령, 정관 및 관련규정에서 따로 정하고 있는 경우를 제외하고는 이 준칙을 적용한다.

제2장 변상금 사후관리

제3조(사고관련자에 대한 정리촉구) 사고채권 보유사무소장은 변상판정이 확정되면 사고관련자에 대하여 변상판정업무담당자로부터 통보된 변상의무자별 변상판정통지서에 따라 변상기한까지 정리하도록 촉구하며, 변상기한까지 변상하겠다는 내용의 별지 제1호 서식에 따른 변상금이행각서를 징구한다.
(2017.12.19, 2020.12.22. 개정)

제4조(신원보증보험금 청구 등) ①변상의무자가 임직원으로서 신원보증보험금 지급청구 대상인 경우에는 지체 없이 농협손해보험주식회사의 담당부서로 신원보증보험금 지급청구를 한다.(2016.9.6, 2017.12.19. 개정)
②변상판정금 정리불응 시 변상의무자의 고객정보조회표를 확인하여 예금 등에 대하여 상계절차를 취한다. 다만, 변상판정금과 관련하여 소송 등의 다툼이 예상되는 경우에는 지급정지 후 소송결과에 따라 처리한다.

제5조(재산조사 및 긴급채권 보전조치) ①변상기한까지 변상의무자가 변상판정액의 지급을 이행하지 아니할 우려가 있는 경우에는 사고관련자의 소유재산을 탐색 조사하고, 발견재산에 대하여 지체 없이 가압류·가처분 등의 집행보전조치 또는 채권자 취소권 행사(이하 통틀어 “채권보전조치”라 한다)를 하여야 한다.(2017.12.19, 2020.12.22. 개정)

②변상판정액 회수와 관련하여 발생하는 비용은 등기소송비로 지급하며 회수 시에는 기타 잡이익으로 수익처리한다.(2017.12.19. 개정)

제6조(손해배상 최고) ①변상의무자가 변상의무를 이행하지 아니하여 법적절차를 취할 경우에는 미리 손해액의 배상을 청구하는 최고서를 내용증명우편으로 발송한다.(2017.12.19. 개정)

②제1항의 최고는 제5조제1항의 채권보전조치를 취한 후에 행함을 원칙으로 한다.(2017.12.19. 개정)

제7조(손해배상청구소송) ①사고관련 외부인 및 변상판정액을 스스로 지급하지 아니하는 자(해직되거나 퇴직한 임직원을 포함한다)에 대하여는 소멸시효완성 전에 손해배상청구소송(지급명령신청을 포함한다)을 제기한다.(2017.12.19. 개정)

②소송가액은 사고피해금, 변상판정액 및 재산조사결과 등을 고려하여 적정한 금액으로 산정한다. 이 경우 변상판정액 중 일부만을 청구할 때에는 전체 손해의 일부로서 우선 청구하고 있는 것임을 제1항의 소송을 위한 소장에 명백히 한다.(2017.12.19. 개정)

제8조(변상금회수 정리) ①변상판정액을 회수한 경우에는 다음과 같이 처리한다.(2017.12.19. 개정)

1. 가지급금(추후 상각으로 특수채권에 포함된 경우를 포함한다)으로 처리된 명의유용이 명백한 대출금, 예금편취, 시재금의 부족 등의 사고금은 해당 가지급금(추후 상각으로 특수채권에 포함된 경우를 포함한다)을 정리한다.(2017.12.19. 개정)
2. 제1호 외의 채권과 관련된 변상판정액을 회수한 경우(자진변상의 경우를 포함한다)에는 해당 사고채권(추후 상각으로 특수채권에 포함된 경우를 포함한다) 관련 대손충당금계정에 적립한다.(2017.12.19. 개정)
3. 변상의무자별로 별지 제3호 서식에 의한 미정리변상금관리기록부에 회수내역을 기록하고 채권관리를 위한 전자적 처리 방식의 통합업무시스템[통합업무시스템(채권관리)를 말한다. 이하 "채권관리시스템"이라 한다]에서 회수코드 및 회수금액을 전산입력 하여 변상판정액 이행 여부를 관리하여

야 한다.(2017.12.19. 개정)

②채무관련자로부터 사고채권의 원금 및 비용의 70%이상을 회수한 경우에는 변상판정액을 납부한 사고관련자에게 회수비율에 따라 그 회수대금에서 변상판정액으로 납부한 금액을 한도로 하여 환급할 수 있다. 다만, 신원보증보험금, 여신우대포인트 및 공판장메리트로 납입한 변상판정액은 제외한다. (2016.9.6, 2017.12.19, 2020.12.22. 개정)

제9조(소멸시효중단조치) 변상판정액 채권에 대하여 소멸시효 중단의 실익이 있는 경우에는 「채권관리업무방법」 제1장제11절이 정하는 바에 따라 소멸시효 중단조치를 취하며 채권관리시스템에 그 내용을 전산 입력한다.(2016.9.6, 2017.12.19. 개정)

제10조(퇴직자에 대한 변상판정금 일부 감액, 감면 또는 포기) ①「채권관리업무방법(예)」 제7장제3절제6조제2항 각 호의 사유에 해당하는 변상의무자가 미 변제 변상판정액 잔액 중 일부를 상환하는 조건으로 별지 제2호 서식에 의한 승인신청서에 따라 변상금을 감면 신청하는 경우 전결권자의 승인을 받아 변상판정금의 일부만 변제받고 변상금 잔액을 면제할 수 있다.(2016.9.6, 2017.12.19, 2018.12.19, 2023.12.1. 개정)

②퇴직자에 대한 재산조사 결과 「채권관리업무방법(예)」 제7장제3절제6조제2항 각 호의 사유에 해당하는 경우에는 변상금관리담당자 또는 책임자는 변상시효가 완성되기 3개월 전까지 별지 제2호 서식에 의한 승인신청서에 관련 서류를 첨부하여 전결권자의 승인을 받아 변상시효 완성일이 속하는 달의 2개월 전까지 변상금 회수를 포기할 수 있다. 다만, 「채권관리업무방법(예)」 제7장제3절제6조제2항 각 호의 사유에 해당되며 변상기한이 경과한 변상판정액으로 이사회에서 승인하는 경우에는 변상시효에 관계없이 포기할 수 있다.(2016.9.6, 2017.12.19, 2023.12.1. 개정)

③퇴직자의 변상판정액에 대하여 감액, 감면 또는 회수포기 승인을 받은 경우에 변상금관리자는 별지 제3호 서식에 의한 미정리변상금관리기록부에 기록하고 채권관리시스템에 감액(감면) 또는 회수포기 내용을 전산 입력하여야 한다.(2017.12.19. 개정)

제11조(소멸시효경과 변상금관리) 변상금관리자는 소멸시효가 경과한 변상판정액 채권에 대하여 별지 제3호 서식에 의한 미정리변상금관리기록부에 기록하고 채권관리시스템에 회수포기 내용을 전산 입력하여야 한다.(2017.12.19. 개정)

제12조(미회수 변상판정금 관련 서류 이관 및 전담관리자 지정) ①변상판정액 채권 보유사무소장은 변상판정 확정일로부터 2개월이 경과하면 미회수 변상판정액 관련서류 일체를 본점 채권관리계에 이관하며 본점 채권관리계에서는 전담 관리자를 지정하여 관리한다.(2016.9.6, 2017.12.19. 개정)

②제1항의 전담 관리자는 채권관리시스템에서 관리사무소를 즉시 변경등록하고 상·하반기 각 1회 이상 집행권원 획득현황·발견재산 채권보전조치 상황·소멸시효 중단조치 현황을, 1년에 1회 이상 재산조사 현황 등 실태조사를 실시하고, 그 내용을 별지 제3호 서식에 의한 미정리변상금관리기록부에 기록·관리하며 채권관리시스템의 관련 항목에 전산 입력한다.(2017.12.19. 개정)

③변상금채권 보유사무소 또는 본점 채권관리계에서는 변상기한이 경과한 미회수변상금 잔액에 대하여 채권관리시스템에 그 사유 및 상세내용을 전산 입력한다.(2017.12.19. 개정)

제13조(농협자산관리회사에의 매각 또는 추심위임) ①퇴직자의 거액 변상판정액 채권 및 횡령 등 고의·중과실 사고의 변상판정액 채권은 농업협동조합 자산관리회사에 매각 또는 추심위임 할 수 있다.(2017.12.19. 개정)

②제1항의 매각 또는 추심위임은 「채권관리업무방법」 제1장제10절을 준용한다.(2016.9.6. 개정)

제14조(기록관리 및 전산시스템 입력 등) ①변상판정액 채권 보유사무소는 변상판정업무담당자로부터 통보된 변상의무자별 변상판정통지서에 따라 별지 제3호 서식에 의한 미정리변상금관리기록부에 기록하고, 변상의무자별로 채권관리시스템에 전산 입력하여야 한다.(2017.12.19. 개정)

②변상판정액 채권 보유사무소는 본점 채권관리계에 이관하기 전까지 집행권원, 소멸시효, 재산조사, 조치사항 등의 변상판정액 관리상황에 변동이 있거나 변상금을 회수(감액, 감면 또는 회수포기를 포함한다)한 경우에는 별지 제3호 서식에 의한 미정리변상금관리기록부에 기록하고 채권관리시스템에 전산 입력 하여야 한다.(2017.12.19. 개정)

부 칙 (2016.1.4. 제정)

이 준칙은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2016.9.6. 개정)

이 준칙은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2017.12.19.)

이 준칙은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2018.12.19.)

이 준칙은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2020.12.22.)

이 준칙은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2023.12.1.)

이 준칙은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

감사부문

<별지 제1호 서식>

변상금 이행각서

본인은 ○○○○년 ○월 ○일 제○차 ○○농(축)협인사위원회 의결에 따라
○○○○년 ○월 ○일자로 통보된 변상판정금액에 대하여 변상기일(○○○○년
○월 ○일) 까지 자진 이행하겠으며, 민사소송 등 이의를 제기하지 않을 것을
확약합니다.

○○○○. ○. ○.

직 위 : 성명 : ○ ○ ○ (인)

변상금 사후관리준칙(예)

<별지 제2호 서식>

변상판정금 [감액(감면) · 회수포기] 승인 신청서

(○○○○. ○. ○.)

1. 변상의무자

성명	주소	근황

2. 사고내용

건명					
사고피해액	원	변상판정금 총액(명)	원	발생일자	
사고내용					

3. 변상금 정리현황 및 감액(포기) 신청

(단위 : 천원)

변상판정		변상 기한	정리금액 또는 집행권원 획득금액		미정리금액	감액(포기) 금액
일자	금액		일자	금액		

4. 변상판정일 이후 재산조사 및 조치사항

관련자 성명	소 재 지	종류	수량	추정시가 (백만원)	채권보전 내 용	회수액	미회수 사 유

5. 변상판정금 감액(포기)사유

○

감사부문

<별지 제3호 서식>

미정리변상금관리기록부

사무소명 :

1. 변상의무자 인적사항

성명	前소속	前직명	퇴직(해직)일	현주소

2. 사고 내용

(단위 : 천원)

건명 :		
사고피해액:	변상판정금총액(명):	발생일자: . . .
사고내용 :		

3. 변상금 정리상황

(단위 : 천원)

변상판정내용		변상금 회수상황			
판정일자		일자	적요	회수액	잔액
판정금액					
변상기한					
사고피해액					
미정리액					

4. 발견재산 채권보전조치 현황

(단위 : 천원)

일자	종별	수량(㎡)	소유자	평가액	선순위 채권액	권리 침해액	채권 보전액	비고
발견재산 에 대한 채권보전 미조치시 그 사유								

변상금 사후관리준칙(예)

5. 집행권원 획득 및 강제집행 현황

(단위 : 천원)

집행권원 획득 현황			강제집행 현황			
소송· 지급명령			집행대상			
사 건 명			종 류			
피 고			신 개시일자			
소제기일			청 사건번호			
사건번호			청 구금액			
소 가			최초법사가			
결 과	1심		전차법사가			
	2심		매각금액			
	3심		배 일 자			
송 달 일	1심		당 금 액			
	2심		추심수령액			
	3심		전부수령액			
소송 등 미제기시 그 사유			강제집행 미신청시 그 사유			

6. 조치 및 이행상황

연월일	내 용	계	책임자

변상금 사후관리준칙(예)

- 작성요령 : ① 사고내용은 육하원칙에 따라 구체적이고 간단하게 기록할 것
 ② 사고관련 사항 중 현주소 등은 연필로 기록하되 변경이 있을 시마다 보완하고 변상란은 본건과 관련된 것에 한함
 ③ 조치 및 이행상황란에는 재산조사·경매·소송·중앙본부 지시사항 및 회수를 위한 제조치사항 등을 일자 순으로 정확히 기록할 것(부족시는 별지 첨부)

회원조합 감사 사후관리준칙

소관부서 : 조합감사위원회사무처(T:5315)

[2000. 7. 1. 제정
2004. 11. 23. 개정
2006. 6. 28. 개정
2007. 6. 29. 개정
2009. 12. 17. 개정
2012. 3. 2. 개정
2013. 4. 1. 개정
2014. 4. 10. 개정
2015. 4. 28. 개정
2016. 9. 6. 개정
2017. 12. 19. 개정
2018. 12. 19. 개정
2023. 12. 1. 개정]

제1조(목적) 이 준칙은 감사담당부서가 회원조합(조합공동사업법인을 포함한다. 이하 "조합"이라 한다)에 대한 자체감사 및 외부감사결과 조치·요구한 지적사항에 대하여 수감 사무소의 사후관리 방법 및 정리절차 등을 지도·확인하는데 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.(2013.4.1, 2015.4.28, 2023.12.1. 개정)

제2조(적용범위) 감사담당부서의 조합 감사사후관리에 대하여 법령, 정관 및 관련 규정 등에서 따로 정하는 사항 이외에는 이 준칙에 의한다.(2015.4.28, 2023.12.1. 개정)

제3조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.(2015.4.28. 개정)

1. <삭제> (2023.12.1.)
2. <삭제> (2023.12.1.)
3. "감사사후관리"라 함은 중앙회 감사결과 수감사무소가 감사결과통보서를 접수하여 지적사항에 대한 정리지시에 부합되는 조치를 취하도록 지도하고 그 결과를 확인하는 과정을 말한다.(2012.3.2, 2013.4.1, 2023.12.1. 개정)
4. "감사담당부서"라 함은 조합감사위원회사무처와 지역검사국을 말한다.
(2012.3.2, 2023.12.1. 개정)
5. "중앙회감사"라 함은 감사담당부서에서 실시하는 종합감사, 특별감사(수시감사 또는 부문감사를 포함한다) 및 전산감사를 말한다.(2023.12.1. 신설)

제3조의2(감사사후관리 주체) ①감사사후관리는 지역검사국에서 담당한다. 다만, 조합감사위원회(징계·변상심의회를 포함한다. 이하 같다)에서 "시정" 하도록

의결된 사항(시정이 포함된 "문책" 및 "주의촉구"를 포함한다)은 조합감사위원회 사무처에서 담당한다.(2014.4.10. 신설)(2017.12.19, 2023.12.1. 개정)

②<삭제> (2017.12.19.)

제4조(감사사후관리 대상) 감사사후관리 대상은 다음 각 호와 같다.

1. 중앙회의 종합감사, 특별감사(수시감사 또는 부문감사를 포함한다) 및 전산 감사결과 지적사항(2013.4.1, 2017.12.19. 개정)

2. <삭제> (2023.12.1.)

3. <삭제> (2023.12.1.)

4. 조합감사위원회에서 "시정"하도록 의결된 사항(시정이 포함된 "문책" 및 "주의촉구"를 포함한다)(2014.4.10. 신설)(2017.12.19, 2023.12.1. 개정)

제5조(감사결과 통보 및 조치) 감사담당부서는 수감사무소의 장에게 감사결과통보서를 송부하는 즉시 지적사항에 대한 사후관리 및 정리상황을 수감사무소 별로 기록·관리하여야 한다.

다만, 내부 전산망을 이용하여 사후관리 상황을 등록하는 경우 기록·관리하고 있는 것으로 한다. (2023.12.1. 개정)

제6조 <삭제> (2023.12.1.)

제6조2 <삭제> (2023.12.1.)

제7조(정리기한) ①감사담당부서는 감사 결과 지적사항중 문책(시정사항), 문책위임, 주의촉구(시정사항), 시정 및 업무개선 사항에 대하여는 수감사무소에서 특별한 사유가 없는 한 감사결과통보서 접수일부터 3개월 이내에 정리하도록 지도하여야 한다. 다만, 내부 전산망을 이용하여 감사지적사항을 전산 등록할 경우에는 전산망을 통하여 해당 조합에 감사결과통보서가 등록된 날을 접수일로 본다.(2004.11.23, 2009.12.17, 2012.3.2, 2013.4.1, 2016.9.6, 2023.12.1. 개정)

②<삭제> (2023.12.1.)

③<삭제> (2023.12.1.)

④조합감사위원회에서 "시정"하도록 의결된 사항(시정이 포함된 "문책" 및 "주의촉구"를 포함한다)에 대하여는 조합의 의결사항 접수일(내부 전산망을 이용하여 통보한 경우에는 전산 등록일)로부터 3개월 이내에 정리하도록 지도하여야 한다.(2014.4.10. 신설)(2016.9.6, 2017.12.19, 2023.12.1. 개정)

제8조(정리기준) 감사지적사항은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 완결된 것으로 본다.(2017.12.19. 개정)

1. 지적사항의 지시내용에 부합되는 조치를 취하였을 경우

2. 정리지시에 부합되지 않더라도 그 취지에 맞는 조치를 취함으로써 지시내

용과 동일한 효과가 있다고 인정되는 경우

3. 지시사항이 관련 제규정의 개정·폐지 등으로 위규상태가 해소되었을 경우
제9조(미정리사항의 종결) 감사담당부서는 수감사무소에서 감사결과통보서를 접수한 날로부터 2년이상 경과한 미정리 감사지적사항에 대하여 그 사유를 검토한 후 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 종결처리한다.(2017.12.19, 2023.12.1. 개정)

1. 정리절차가 진행중에 있으나 지적사항의 취지에 부합되는 조치를 취한 경우로서 완결되기까지는 장기간을 요하고 계속적인 사후관리의 실익이 없는 경우
2. 정리가능한 사항이었으나 추후 불가능한 상태로 된 경우
3. 그 밖의 제반요건에 비추어 정리가 불가능하다고 인정되는 경우
(2017.12.19. 개정)

제10조(정리승인) ①감사담당부서는 수감사무소에서 제출한 감사지적사항 정리보고서를 심사한 후 정리내용이 제8조 및 제9조에 부합되는 경우 승인 처리한다.(2004.11.23, 2007.6.29, 2012.3.2, 2017.12.19, 2023.12.1. 개정)

②<삭제> (2023.12.1.)

③<삭제> (2023.12.1.)

④<삭제> (2023.12.1.)

⑤<삭제> (2023.12.1.)

⑥<삭제> (2023.12.1.)

제11조(정리지도) 감사담당부서는 제10조에 따라 정리내용을 심사한 결과 정리내용이 미흡하거나 미정리사항에 대하여는 정리기한을 새로 정하는 등 필요한 조치를 취하여 조속히 정리하도록 지도하여야 한다.(2023.12.1. 개정)

제12조(사후관리상황 보고) 지역감사국은 관내 수감사무소의 감사지적사항 정리실적을 조합감사위원장이 따로 정하는 보고양식을 이용하여 매 반기가 종료하는 달의 다음달 15일까지 조합감사위원회사무처에 보고하여야 한다.

다만, 내부 전산망을 이용하여 사후관리 상황을 등록한 경우에는 보고한 것으로 한다.(2012.3.2, 2017.12.19, 2023.12.1. 개정)

제13조 <삭제> (2023.12.1.)

제14조(정리기한 연장승인) ①지역감사국은 수감사무소로부터 감사지적사항 연장신청을 받고, 지적 건별로 그 사유를 검토한 후 타당하다고 판단하였을 경우에는 <별지 제5호 서식>에 의한 감사지적사항 정리기일 연장승인서에 따라 3개월 이내에서 연장승인을 할 수 있다. 다만, 1년을 초과하여 장기 미정리된 지적사항은 지역감사국에서 연장신청 사유를 검토한 후 타당하다고 판단하였을 경우 조합감사위원회사무처에 승인 신청하여야 한다.

감사부문

(2009.12.17, 2016.9.6, 2017.12.19, 2023.12.1. 개정)

②조합감사위원회사무처는 제1항의 단서 조항에 따라 연장 신청받은 지적사항에 대하여 그 사유를 검토한 후 타당하다고 판단하였을 경우 승인한다.(2023.12.1. 신설)
제15조 <삭제> (2023.12.1.)

제16조(정리확인 및 정리태만 등에 대한 조치) ①감사원은 임점감사시 전번 감사지적사항에 대한 사후관리의 적정여부를 확인하여야 한다.(2013.4.1, 2017.12.19. 개정)

②제1항의 규정에 의하여 감사지적사항 정리상황을 확인한 결과 특별한 사유없이 정리기일내에 정리하지 않았거나 허위보고를 하는 등 감사지적사항 사후관리를 게을리 하였을 경우에는 관련 임·직원의 문책을 요구할 수 있다.
(2023.12.1. 개정)

부 칙

이 준칙은 2000년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2004년 12월 28일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2006년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2007년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2009년 12월 17일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2012년 3월 2일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2013년 4월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2014년 4월 10일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2015년 4월 28일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2016년 9월 6일부터 시행한다.

부 칙 (2017.12.19.)

이 준칙은 2018년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2018.12.19.)

이 준칙은 2019년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2023.12.1.)

이 준칙은 2023년 12월 1일부터 시행한다.

감사부문

<별지 제1호 서식> (2017.12.19. 개정)

감사지적사항 사후관리기록부

1. 감사개황											
감사기관				감사기준일			감사구분				
지적번호				지적구분			정리기일				
지적제목											
2. 정리담당자											
사 무 소 장			담 당 책 임 자			정 리 담 당 직 원					
년월일	성	명	인	년월일	성	명	인	년월일	성	명	인
3. 사무소장 확인											
년월일	추진사항 확인 및 지도내용						감사통할 책임자인	사무소장 인			
4. 정리 및 조치내용											
년월일	정 리 및 조 치 내 용						담 당 직원인	담 당 책임자인			

사회
후원
관
조
합
리
준
감
칙
사

<별지 제2호 서식> (2017.12.19. 개정)

감사지적사항 정리보고서

(단위 : 천원)

사무소				작성자		신청일	
감사기관		감사기준일		지적번호 (지적코드)			
지적구분		최초기일		연장기일			
지적제목							
지적내용 (요약)							
	건수			금액			
정리 및 조치내용							
	금차정리	건수		정리누계	건수		
		금액			금액		
지역검사국 확인			재정리지시				

회
사
원
후
조
관
합
리
감
준
사
칙

<별지 제3호 서식> (2017.12.19. 개정)

감사부문

감사지적사항정리보고집계표

귀하

○○○ 사무소장 인
 (단위: 건수)

수 감 사무소명	감 사 기준일	감사기관	감사구분	감사결과지적사항 정리상황					현지지적사항			비 고
				지 적 건 수	전변보고 정리누계	금차정리 건수	정리 누계	미정리 건수	지적 건수	정리 건수	미정리 건수	

<별지 제4호 서식> (2017.12.19. 개정)

감사지적사항 정리기일 연장신청서

사무소		작성자		신청일	
-----	--	-----	--	-----	--

1. 지적내용

감사기관		감사구분		감사기준일	
지적번호					
지적제목					

2. 정리대상

(단위 : 천원)

정리대상		미정리	
건 수	금 액	건 수	금 액

3. 변경요청기일

최초정리기일	기 연장승인기일	변경요청기일

4. 연장신청사유

○ 정리부진사유 :

○ 정리계획서(항목별로 구체적인 기술, 파일첨부 또는 연장신청서 다음장에 첨부) :

-

감사부문

<별지 제5호 서식> (2017.12.19. 개정)

감사지적사항 정리기일 연장승인(불승인)서

신청사무소:		신청자:		신청일:	
--------	--	------	--	------	--

1. 지적내용

감사기관		감사구분		감사기준일	
지적번호					
지적제목					

2. 연장승인기일

최초정리기일	기연장승인기일	변경요청기일	연장승인기일

3. 승인(불승인) 내용

일자		승인여부	
----	--	------	--

4. 비고(불승인사유 등)

○ 제목 :

○ 내용 :

감사 사후관리준칙(예)

소관부서 : 조합감사위원회사무처(T:5292)

[2023. 12. 1. 제정]

제1조(목적) 이 준칙은 본 조합(조합공동사업법인을 포함한다. 이하 "조합"이라 한다)이 자체감사, 중앙회감사 및 외부감사 결과 조치·요구된 지적사항에 대한 수감사무소의 조치방법 및 정리절차에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 본 조합의 감사사후관리는 법령, 정관 및 관련 규정 등에서 따로 정하는 사항 이외에는 이 준칙에 의한다.

제3조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "자체감사"란 조합장(조합공동사업법인의 경우 대표이사를 말한다. 이하 같다)이 소속 직원으로 하여금 조합의 업무전반 또는 특정 업무에 대하여 실시하는 감사와 조합의 (비)상임감사가 「감사규정」에 의하여 실시하는 감사를 말한다.
2. "중앙회감사"란 조합감사위원회사무처 및 지역검사국에서 실시하는 중합감사, 특별감사(수시 감사 또는 부문감사를 포함한다. 이하 같다) 및 전산감사를 말한다.
3. "외부감사"란 관계법령 등에 의하여 외부감독·감사기관의 장이 실시하는 감사를 말한다.
4. "감사사후관리"란 수감사무소가 감사결과통보서를 접수하여 정리지시에 부합되는 조치를 취한 후 그 결과를 확인하고 감사를 실시한 기관에 보고하는 과정을 말한다.
5. "감사담당부서"란 조합감사위원회사무처와 지역검사국을 말한다.

제4조(감사사후관리 대상) 감사사후관리 대상은 다음 각 호와 같다.

1. 자체감사 결과 지적사항
2. 중앙회감사 결과 지적사항
3. 외부감사 결과 지적사항
4. 중앙회 조합감사위원회(징계·변상 심의회를 포함한다. 이하 같다)에서 "시정"하도록 의결된 사항(시정이 포함된 "문책" 및 "주의촉구"를 포함한다)

제5조(감사결과통보서 접수처리) ①수감사무소의 장은 감사결과통보서를 접수하는 즉시 감사기관별, 지적건별(호수별을 포함한다. 이하 같다)로 <별지 제1호 서식>에 의한 감사지적사항 사후관리기록부를 작성·비치하고, 자체정리계획을 수립하여 소정 기일내에 정리하며 그 추진사항을 기록·관리 하여야 한다.

②제1항의 감사지적사항 사후관리기록부의 보관관리는 자점감사자(자점감사자가 없는 사무소는 사무소장이 별도 지정하는 직원으로 한다)가 하되, 지적건별 감사지적사항에 대해서는 정리담당자 및 책임자를 지정하여야 한다.

③제2항의 감사지적사항 정리담당자 및 책임자는 관리사항을 <별지 제1호 서식>의 감사지적사항 사후관리기록부에 기록·관리하고 매분기 1회 이상 감사통할책임자 및 사무소장에게 확인을 받아야 한다.

제6조(재심사 청구) ①수감사무소의 장은 지적사항에 대하여 이의가 있을 때에는 그 요구를 받은 때부터 1개월 이내에 감사를 실시한 기관에 재심사를 청구할 수 있다.

②제1항에 의한 재심사 청구시에는 청구내용 또는 사실관계를 객관적으로 입증할 수 있는 서류를 첨부하여야 한다.

③외부감사의 지적사항에 대한 재심사 청구는 해당기관이 정하는 바에 따른다.

제7조(정리기한) ①감사결과 지적사항 중 문책(시정사항), 문책위임, 주의촉구(시정사항), 시정 및 업무개선 사항에 대하여는 특별한 사유가 없는 한 감사결과통보서 접수일부터 3개월 이내에 정리하여야 한다. 다만, 내부 전산망을 이용하여 감사지적사항을 전산등록 할 경우에는 전산망을 통하여 해당 사무소에 감사결과통보서가 등록된 날을 접수일로 본다.

②제1항의 지적사항 중 문책위임에 따른 징계·변상 절차는 「징계변상 업무처리준칙」을 준용한다.

③중앙회 조합감사위원회에서 "시정"하도록 의결된 사항(시정이 포함된 "문책" 및 "주의촉구"를 포함한다)은 의결사항 통보 접수일(내부 전산망을 이용하여 통보된 경우 전산 등록일. 이하"접수일"이라 한다)로부터 3개월 이내에 정리하여야 한다.

④외부감사 결과 지적사항에 대한 정리기한은 해당기관이 정하는 바에 따른다.

제8조(정리기준) ①감사지적사항이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 완결된 것으로 본다.

1. 지적사항의 지시내용에 부합되는 조치를 취하였을 경우
 2. 정리지시에 부합되지 않더라도 그 취지에 맞는 조치를 취함으로써 지시내용과 동일한 효과가 있다고 인정되는 경우
 3. 지적사항이 관련 제규정의 개정·폐지 등으로 위규상태가 해소되었을 경우
- ②외부감사 결과 지적사항에 대한 정리기준은 해당기관이 정하는 바에 따른다.

제9조(정리보고) ①수감사무소의 장은 <별지 제2호 서식>에 의한 감사지적사항 정리보고서와 <별지 제3호 서식>에 의한 감사지적사항 정리보고집계표를 작성하고 내부 전산망을 이용하여 지역검사국에 보고하여야 한다.

②"주의" 사항에 대하여는 <별지 제2호 서식>에 의한 감사지적사항 정리보고서의 작성을 생략할 수 있다.

③"경영유의" 사항은 지적사안별 자체계획을 수립하여 이사회 의결을 득하고 이를 성실히 이행하여야 하며 자체계획 수립내역을 감사결과통보서 접수일부터 3개월 이내에 지역검사국에 보고하여야 한다.

④"권고" 사항은 수감사무소 자체적으로 검토 후 조치하되 정리 보고는 생략한다.

⑤감사지적사항에 대한 정리상황은 내부 전산망을 이용하여 전산등록 하여야 한다.

⑥외부감사 결과 지적사항에 대한 정리보고는 해당기관이 정하는 바에 따른다.

제10조(정리기한 연장) ①수감사무소의 장은 제7조의 정리기한 내에 감사지적사항의 정리가 불가능할 때에는 그 기일이 도래하기 10일 전까지 <별지 제4호 서식>의 감사지적사항 정리기일연장신청서를 작성하고 내부 전산망을 이용하여 지역검사국에 연장승인을 신청하여야 한다.

②외부감사 결과 지적사항에 대한 정리기한 연장신청은 해당기관이 정하는 바에 따른다.

제11조(재정리 지시사항의 처리) ①수감사무소의 장은 감사를 실시한 기관으로부터 미정리사항에 대하여 정리기한의 연장승인을 받았거나 이미 정리보고한 내용이 미흡하여 재정리 지시를 받았을 경우에는 제5조 내지 제9조에 따라 처리한다.

②외부감사 결과 지적사항에 대한 재정리 지시사항의 처리는 해당기관이 정하는 바에 따른다.

부 칙 (2023.12.1.)

이 준칙은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

<별지 제1호 서식>

감사지적사항 사후관리기록부

1. 감사개황

감사기관		감사기준일		감사구분	
지적번호		지적구분		정리기일	
지적제목					

2. 정리담당자

사 무 소 장			담 당 책 임 자			정 리 담 당 직 원		
년월일	성명	인	년월일	성명	인	년월일	성명	인

3. 사무소장 확인

년월일	추진사항 확인 및 지도내용	감사통할 책임자인	사무소장인

4. 정리 및 조치내용

년월일	정리 및 조치내용	담당 직원인	담당 책임자인

감사 사후관리준칙(예)

<별지 제2호 서식>

감사지적사항 정리보고서

(단위 : 천원)

사무소				작성자			신청일		
감사기관			감사기준일			지적번호 (지적코드)			
지적구분			최초기일			연장기일			
지적제목									
지적내용 (요약)									
	건수				금액				
정리 및 조치내용									
	금차정리	건수			정리누 계	건수			
		금액				금액			
지역감사국 확인				재정리지시					

<별지 제3호 서식>

감사지적사항정리보고집계표

귀하

○○○ 사무소장 인
(단위: 건수)

[illegible]

<별지 제4호 서식>

감사지적사항 정리기일 연장신청서

사무소		작성자		신청일	
-----	--	-----	--	-----	--

1. 지적내용

감사기관		감사구분		감사기준일	
지적번호					
지적제목					

2. 정리대상

(단위 : 천원)

정리대상		미정리	
건 수	금 액	건 수	금 액

3. 변경요청기일

최초정리기일	기 연장승인기일	변경요청기일

4. 연장신청사유

○ 정리부진사유 :

○ 정리계획서(항목별로 구체적 기술, 파일첨부 또는 연장신청서 다음장에 첨부) :

—

감사부문

<별지 제5호 서식>

감사지적사항 정리기일 연장승인(불승인)서

신청사무소:		신청자:		신청일:	
--------	--	------	--	------	--

1. 지적내용

감사기관		감사구분		감사기준일	
지적번호					
지적제목					

2. 연장승인기일

최초정리기일	기연장승인기일	변경요청기일	연장승인기일

3. 승인(불승인) 내용

일자		승인여부	
----	--	------	--

4. 비고(불승인사유 등)

○ 제목 :

○ 내용 :

회원조합 제보준칙

소관부서 : 조합감사위원회사무처(T:5271)

[2008. 4. 1. 제정
2012. 3. 2. 개정
2013. 4. 1. 개정
2015. 4. 28. 개정
2017. 12. 19. 개정
2018. 12. 19. 개정
2023. 12. 1. 개정]

회
원
조
합
제
보
준
칙

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 회원조합(조합공동사업법인을 포함한다. 이하 "조합"이라 한다)과 관련한 제보를 처리함에 있어 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

(2015.4.28, 2018.12.19. 개정)

제2조(적용범위) 제보 처리에 관하여 관계법령·규정 및 그 밖에 따로 정하는 경우를 제외하고는 이 준칙을 적용한다.(2017.12.19, 2018.12.19. 개정)

제3조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어는 다음과 같다.

1. "제보"라 함은 조합 업무와 관련된 사고위험 등의 문제점이나 임직원의 사고, 비리행위 등을 검사담당부서에 보고하는 것을 말한다.(2018.12.19. 개정)

2. "검사담당부서"란 농업협동조합중앙회 조합감사위원회사무처와 지역검사국을 말한다.(2012.3.2. 개정)

3. "불이익조치"란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 조치를 말한다.
(2023.12.1. 신설)

가. 파면, 해임, 해고, 그 밖에 신분상실에 해당하는 신분상의 불이익조치
(2023.12.1. 신설)

나. 징계, 정직, 감봉, 강등, 승진제한 그 밖에 부당한 인사조치
(2023.12.1. 신설)

다. 전보, 전근, 직무 미부여, 직무 재배치, 그 밖에 본인의 의사에 반하는 인사 조치(2023.12.1. 신설)

라. 성과평가 또는 동료평가 등에서의 차별과 그에 따른 임금 또는 상여금

등의 차별 지급(2023.12.1. 신설)

마. 교육 또는 훈련 등 자기개발 기회의 취소, 예산 또는 인력 등 가용자원의 제한 또는 제거 그 밖에 근무조건 등에 부정적 영향을 미치는 차별 또는 조치(2023.12.1. 신설)

바. 주의 대상자 명단 작성 또는 그 명단의 공개, 집단 따돌림, 폭행 또는 폭언, 그 밖에 정신적·신체적 손상을 가져오는 행위(2023.12.1. 신설)

사. 직무에 대한 부당한 감사 또는 조사나 그 결과의 공개(2023.12.1. 신설)

아. 인허가 등의 취소, 그 밖에 행정적 불이익을 주는 행위(2023.12.1. 신설)

자. 물품계약 또는 용역계약의 해지, 그 밖에 경제적 불이익을 주는 조치(2023.12.1. 신설)

제2장 제보제도 운영 (2018.12.19. 개정)

제4조(제보 대상) 조합의 임직원이 제보할 수 있는 대상은 다음과 같다.

(2018.12.19. 개정)

1. 업무수행과 관련하여 위법·부당한 행위, 지시 또는 직권 남용
2. 횡령 또는 배임, 금품수수, 향응, 성희롱 등 임직원의 비리 행위
(2018.12.19. 개정)

3. 사회적 물의를 야기하거나 조직의 명예를 훼손시킬 수 있는 대내외 문제

4. 제도 등 시행에 따른 위험, 통제시스템의 허점

5. 그 밖에 사고방지, 내부통제를 위하여 필요한 사항 등

제5조 삭제 (2018.12.19.)

제6조(정보의 수집) ①검사담당부서는 제보 조사에 필요한 범위에서 관련 조합 또는 부서에 관련 자료와 정보의 제공을 요청할 수 있다.(2018.12.19. 개정)

②다양한 제보를 수집하고 제보의 집중관리를 위하여 검사담당부서에 제보 센터를 둔다.(2018.12.19. 개정)

③제보센터는 우편, 팩스, 전화, 인터넷망, 내부통신망 등의 방법으로 제보를 접수한다.(2018.12.19. 개정)

④제보센터 운영에 대한 세부사항은 조합감사위원회사무처장이 정한다.
(2012.3.2, 2018.12.19. 개정)

제7조(제보의 처리) ①제보센터에 제보된 사항은 즉시 조합감사위원회사무처장에게 보고하여야 한다.(2018.12.19. 개정)

②제보사항은 검사담당부서의 장이 직접 조사하는 방법 이외에 제보사항이 해당부서의 고유업무에 관한 사항은 관련 부서로 이첩한다.(2017.12.19. 개정)

③실명으로 제보된 경우에는 즉시 조사에 착수하고, 익명으로 제보된 경우에는 사안의 경중에 따라 현지조사 여부를 결정하고 내부자료로 활용할 수 있다.

④조사대상 사건에 대하여 감사원, 금융감독원 등 감독기관이나 검찰 또는 그 밖의 수사기관이 조사 또는 수사 중, 법원의 민·형사소송의 계속, 「노동위원회법」에 따른 노동위원회에 제기된 구제신청 절차 진행 중 또는 법원을 통한 경매절차 등이 진행 중인 때에는 그 결과를 고려하여 추가조사가 필요한 경우 조사할 수 있다.(2013.4.1, 2017.12.19. 개정)

제8조(조사원칙) ①검사담당부서의 장은 사건의 확대·행위자의 증거인멸을 방지하고 사고 관련자의 인권보호를 위하여 신속히 조사하여 처리한다.
(2017.12.19. 개정)

②조사는 조사대상자가 소명할 수 있는 기회를 충분히 보장하되, 이의제기로 인한 재심의 청구, 소송 등 비능률적인 사례가 발생하지 않도록 정확하게 처리한다.

제9조(제보자 보호) ①제보자에 대하여 그의 인적사항이나 그가 제보자임을 미루어 알 수 있는 사실을 다른 사람에게 알려주거나 공개하여서는 아니 된다. 다만, 제보자가 동의한 때에는 그러하지 아니하다.(2018.12.19, 2023.12.1. 개정)

②제1항의 규정을 위반하여 제보자의 소속 조합이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하는 경우에는 관련된 사람에 대하여 「회원조합 징계변상 업무처리준칙」 등에 따라 징계 요구할 수 있다.

1. 제보자에 대하여 인사상 불이익이나 근무조건 차별 등 불이익 조치를 하는 행위(2023.12.1. 개정)

2. 제보자의 동의없이 신원을 노출하는 행위

③제보로 제보자 자신의 부정행위가 발견된 경우 그 제보자에 대한 징계 요구에 관한 사항을 정함에 있어서는 「회원조합 징계변상 업무처리준칙」 등에 따라 감경 또는 면책하여 요구할 수 있다.(2017.12.19, 2018.12.19. 개정)

④제보로 인하여 조합 임직원이 징계받은 경우 검사담당부서의 장 또는 관련 부서의 장은 제보자의 소속과 사고발생조합이 같은 때에도 그 조합을 상대로 종합업적평가 등 각종 시상이나 평가를 함에 있어서 불이익을 주어서는 아니된다.(2018.12.19. 개정)

⑤제보자는 자신의 인적사항을 밝히지 아니하고 변호사로 하여금 제보를 대리하도록 할 수 있다.(2023.12.1. 신설)

제10조(협조자 보호) 제보자와 진술, 자료제출 등의 방법으로 조사에 협조한 임직원(이하 "조사협조자"라 한다)이 불이익을 받거나 받을 우려가 있는 경우에는 제보자에 준하여 보호한다.(2017.12.19. 개정)

제11조(제보자 등 시상) ①실명으로 제보한 내용이 진실에 맞고 제보로 사고방지, 손실예방, 복무기강 확립 등에 기여한 경우에는 그 제보자에 대하여 시상할 수 있다.

②동일 사안에 대하여 제보자가 여러 명인 경우에는 최초 제보자를 시상대상자로 하고, 공동으로 제보한 경우에는 공동제보자 전원을 시상할 수 있다.

③제보자 외에 조사협조자가 진술, 자료제공 등으로 진실규명에 기여한 경우에는 제보자에 준하여 시상할 수 있다.

④시상시에는 기여정도를 평가하여 시상내용을 다르게 할 수 있다.

⑤시상에 대한 세부사항은 조합감사위원회사무처장이 정하는 바에 따른다.

(2012.3.2. 개정)

제12조(조사결과 처리) ①조합감사위원회 위원장(이하 "위원장"이라 한다)은 검사담당부서가 조사한 결과 징계요구대상인 경우 「회원조합 징계변상 업무처리준칙」 등에 따라 소속 조합장(조합공동사업법인의 경우 대표이사를 말한다. 이하 같다)에게 징계요구한다.(2015.4.28, 2017.12.19, 2023.12.1. 개정)

②제보를 조사한 검사담당부서장은 재발방지를 위하여 제규정, 제도, 업무체계개선 등 대책방안 마련을 관련 부서에 요구할 수 있다.

제13조(조사방해시 조치) 제4조제1호 내지 제3호에 해당하는 사안을 인지하고도 은폐에 가담하거나 조사를 방해하는 사람에 대하여는 관련 규정에 따라 징계 요구할 수 있다.(2017.12.19. 개정)

제14조(악의적 제보자 등에 대한 조치) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 제보자에 대하여는 「회원조합 징계변상 업무처리준칙」 등에 따라 소속 조합장에게 징계 요구할 수 있다.(2017.12.19. 개정)

1. 제보 내용이 허위의 사실임을 알면서 제보 대상 임직원으로 하여금 불이익을 받게 할 목적으로 제보한 사람
2. 제보 내용이 허위의 사실임을 알면서 제보를 통한 시상을 받을 목적으로 제보한 사람
3. 자신의 비위 행위로 인한 조사 또는 징계를 면탈할 목적으로 제보한 사람

제3장 보 칙

제15조(그 밖의 사항) 이 준칙에서 정하지 아니한 세부 시행에 필요한 사항은 조합감사위원회사무처장이 정하는 바에 따른다.(2012.3.2. 개정)

부 칙

이 준칙은 2008년 4월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2012년 3월 2일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2013년 4월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2015년 4월 28일부터 시행한다.

부 칙 (2017.12.19.)

이 준칙은 2018년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2018.12.19.)

이 준칙은 2019년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2023.12.1.)

이 준칙은 2023년 12월 1일부터 시행한다. 다만, 제12조 개정준칙은 이 준칙 시행 후 최초로 선출되는 중앙회장의 임기 개시일부터 적용한다.

규정집(중앙회용)

2025년 6월 일 인쇄

2025년 7월 일 발행

발 행 인 강 호 동

편 집 인 박 병 우

발 행 처  농업협동조합중앙회

등록일자 : 1955년 9월 13일

등록번호 제2-81호

<조판 · 인쇄>

삼부문화(주) 02-498-2341